

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVINA HAZIRLIK

GMV Gümrük Mevzuatı Soru Bankası

Konu konu 1118 soru · 56 bölüm · test kâğıdı düzeninde, cevap anahtarlı

Her bölüm bir konunun mevzuat metninden hazırlanmış bir testtir; kaynağı dar birkaç konu dışında testler 20 sorudur. Sorular 2021–2025 GMV sınavlarının soru mantığıyla yazılmıştır: kilit cümle madde metninden, çeldiriciler komşu hükümlerden. Çıkış sorularının metni ve kurgusu kopyalanmamıştır.

1118

soru

56

konu bölümü

1,5

dakika / soru

56

cevap anahtarı

Kitap Nasıl Kullanılır?

- Her bölüm bir testtir. Test sayfaları sınav kitapçığı gibi çift sütunludur; soru başına 1,5 dakika ayırın (20 soru için 30 dakika).
- Cevaplarınızı Ek B'deki cevap formuna işaretleyin.
- Testi bitirince cevaplarınızı Ek A'daki cevap anahtarlarıyla kontrol edin. Anahtarlar, test sırasında göz ucuyla görülmesin diye kitabın sonunda toplanmıştır.

İçindekiler

01	Temel Tanımlar	4
02	Temsil ve Gümrük Müşavirliği	8
03	Yetkilendirilmiş Yükümlü	13
04	Onaylanmış Kişi Statüsü	18
05	Sonradan Kontrol	24
06	Gümrük İdaresi Kararları	28
07	Bilgi ve Bağlayıcı Bilgiler	31
08	Süreler ve Diğer Hükümler	35
09	Gümrük Tarifesi ve Tarife Pozisyonlarına Ayırma (Usul)	39
10	Menşe	44
11	Gümrük Kıymeti	49
12	Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı	54
13	Kabotaj	58
14	Özet Beyan ve Eşyanın Girişi	63
15	Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım, Geçici Depolama ve Sahte Eşya	68
16	Beyan	72
17	Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi	77
18	Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Rejimler	82
19	Transit Rejimi	87
20	TIR İşlemleri	92
21	Transit Tebliği (Seri No: 3)	96
22	Transit Tebliği (Seri No: 4)	101
23	Transit Tebliği (Seri No: 5)	106
24	Transit Tebliği (Seri No: 6)	111
25	Transit Tebliği (Seri No: 8)	115
26	Transit Tebliği (Seri No: 14)	119
27	Gümrük Antrepo Rejimi	124
28	Gümrük Antrepoları ve İşleticileri	129
29	Gümrüksüz Satış Mağazaları	134
30	Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği	139

31	Dahilde İşleme Rejimi	144
32	Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi	149
33	Geçici İthalat Rejimi	154
34	Hariçte İşleme Rejimi	159
35	İhracat Rejimi	164
36	Geri Gelen Eşya	168
37	Serbest Bölgeler	173
38	Gümrük Vergilerinden Muafiyet	178
39	Posta ve Hızlı Kargo	183
40	Sınır Ticareti	188
41	Akaryakıt ve Kumanya	192
42	Tasfiye	196
43	Gümrük Yükümlülüğü	200
44	Tahakkuk, Tebliğ ve Ödeme	205
45	Teminat ve Faiz	210
46	Geri Verme ve Kaldırma	214
47	Gümrük Kanunu Cezaları	219
48	İtirazlar	224
49	Uzlaşma	228
50	Disiplin Cezaları	233
51	Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu	238
52	Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlar Uygulama Yönetmeliği	243
53	Kaçakçılıkta İkramiye Ödenmesi Yönetmeliği	248
54	Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği	252
55	Kaçakçılık Mahkûmiyetlerinin İlanı ve Milli Savunma/İç Güvenlik Eşyası	257
56	İthalat Rejimi Kararı	262
Ek A	Cevap anahtarları	267
Ek B	Cevap formu	272

BÖLÜM 01 · TEMEL TANIMLAR

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin amaç, kapsam, dayanak ve gümrük bölgesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gümrük Kanununun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.
- II. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar; Türkiye kara suları ve iç suları gümrük bölgesine dahil olmakla birlikte hava sahası gümrük bölgesinin dışında kalır.
- III. Gümrük Kanununda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramları Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder.
- IV. Gümrük Yönetmeliği, gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II, III ve IV
- D) I, II, III ve IV
- E) I, III ve IV

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan gümrük idaresi türleri ile idare amiri tanımlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük idaresi veya idareleri deyimi, gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını ifade eder.
- B) İhracat gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresidir.
- C) Giriş gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresidir.
- D) İthalat gümrük idaresi, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresidir.
- E) İdare amiri, gümrük mevzuatı çerçevesindeki bir işlemin yerine getirildiği gümrük idaresinin en üst amiridir.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun kişi ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tanımlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bir gerçek kişinin bu bölgede yerleşik sayılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kayıtlı işyerinin bulunması gerekir.
- B) Hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmayan kişiler ortaklığı, mevzuatla hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınmış olsa bile kişi tanımının dışında kalır.
- C) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler, Türk vatandaşı değillerse bu bölgede yerleşik kişi sayılmaz.
- D) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yalnızca kayıtlı şubesi bulunan bir tüzel kişi de bu bölgede yerleşik kişi sayılır.
- E) Kişiler ortaklığı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kayıtlı işyeri bulunsan bile bu bölgede yerleşik kişi sayılmaz.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük statüsü ile serbest dolaşımda bulunan ve bulunmayan eşyaya ilişkin tanımlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen eşya, serbest dolaşımda bulunan eşyadır.
- B) Türkiye Gümrük Bölgesinde, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen eşyadan elde edilen veya üretilen eşya, serbest dolaşımda bulunan eşyadır.
- C) Transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşya, serbest dolaşımda bulunmayan eşyadır.
- D) Tümöyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde bu bölge dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan eşya, serbest dolaşımda bulunan eşyadır.
- E) Gümrük statüsü deyimi, eşyanın menşeyinin Türkiye Gümrük Bölgesi olup olmadığı yönünden içinde bulunduğu durumu ifade eder.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki gümrük vergileri, ithalat vergileri, ihracat vergileri, gümrük yükümlülüğü ve yükümlü tanımlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İhracat vergileri, eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisinin yanı sıra bu vergiyle eş etkili diğer vergileri ve mali yükleri de kapsar.
- B) Gümrük vergileri deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerini ifade eder; ihracat vergileri bu deyim kapsamında dışındadır.
- C) Yükümlü deyimi, gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu kişilerden yalnızca beyan sahibini ifade eder.
- D) Gümrük yükümlülüğü deyimi, yükümlünün gümrük vergilerini teminata bağlaması zorunluluğunu ifade eder.
- E) Tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak mali yükler ithalat vergileri kapsamı dışındadır.

6- (B) A.Ş., serbest dolaşımdaki eşyasını ihracat rejimine tabi tutmuştur. Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgiler şöyledir:

- Eşyanın FOB kıymeti: 80.000 TL
- Eşyanın CIF kıymeti: 86.000 TL
- İlgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ihracat vergileri toplamı: 4.000 TL

4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki gümrüklenmiş değer tanımına göre bu eşyanın gümrüklenmiş değeri kaç TL'dir?

- A) 76.000
- B) 80.000
- C) 84.000
- D) 86.000
- E) 90.000

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması kapsamında yer almaz?

- A) Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması
- B) Eşyanın müsadere edilmesi
- C) Eşyanın bir serbest bölgeye girmesi
- D) Eşyanın imhası
- E) Eşyanın gümrüğe terk edilmesi

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda sayılan gümrük rejimlerine göre aşağıdakilerden hangisi bir gümrük rejimidir?

- A) Kayıt yoluyla rejime geçiş
- B) Elleçleme
- C) Gümrük antrepo rejimi
- D) Gümrüğe terk
- E) İmha

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki tanıma göre gümrük beyanı, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın talebinde bulunulmasını ifade eder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması
- B) gümrük idaresine ya da gümrükçe uygun görülen bir yere getirilmesi
- C) tabi tutulduğu rejimin öngördüğü amaçlar doğrultusunda ilgisine teslim edilmesi
- D) bir gümrük rejimine tabi tutulması
- E) imhası veya gümrüğe terki

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre "rejim hak sahibi" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Kendi adına beyanda bulunan kişi veya adına beyanda bulunulan kişi
- B) Gümrük işlemlerinde kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eden temsilci
- C) Gümrük işlemlerinde başkasının adına ve başkasının hesabına hareket eden temsilci
- D) Kendisine bir izin verilen kişi
- E) Kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda "gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemler" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrük kontrolü altında işleme
- B) Elleçleme
- C) Gümrük kontrolü
- D) Eşyanın gümrüğe sunulması
- E) Eşyanın teslimi

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki eşya, karar, izin hak sahibi, risk ve eşyanın teslimi tanımlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bağlayıcı tarife ve menşee bilgileri, Gümrük Kanunu'ndaki karar tanımının kapsamı dışında kalır.
- B) İzin hak sahibi, bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin kendisine devredildiği kişidir.
- C) Gümrük Kanunu bakımından eşya kavramı, her türlü madde ve ürünün yanı sıra her türlü değeri de kapsar.
- D) Risk, yalnızca ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren bir olayın ortaya çıkma ihtimalidir.
- E) Eşyanın teslimi, eşyanın gümrükçe uygun görülen bir yere getirilmesi üzerine gümrük idarelerine yapılan bildirimdir.

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idareleriyle muhatap olan kişilerin sorumlulukları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bunlara ve Gümrük Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümlerine uymak
- B) Gümrük idarelerinin Gümrük Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak
- C) Gümrük idarelerinin başka idareler adına veya hesabına tahsil edeceği vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek ya da teminata bağlamak
- D) Gümrük idarelerindeki işlemlerini gümrük müşaviri aracılığıyla takip ettirmek
- E) Mevzuatın uyulmasını zorunlu kıldığı her türlü işlemi yerine getirmek

14- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan "gümrük işlemlerinin bitirilmesi" tanımında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Eşyanın bir serbest bölgeye girmesi
- B) Eşyaya ait vergilerin teminata bağlanması
- C) Beyannamenin iptal edilmesi
- D) Eşyanın müsadere edilmesi
- E) Eşyaya ait vergilerin kaldırılması

15- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan ticaret politikası önlemleri tanımına göre aşağıdakilerden hangisi ticaret politikası önlemleri arasında yer alır?

- A) Gümrük vergisiyle eş etkili mali yükler
- B) İhracat vergileri
- C) Tarım ürünlerine özel düzenlemelerle ithalatta alınan mali yükler
- D) Miktar kısıtlamaları
- E) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi

16- Gümrük Yönetmeliği'ndeki dökme eşya tanımına göre aşağıdakilerden hangisi dökme eşya kapsamında değildir?

- A) Hurda demir
- B) Rulo sac
- C) Klinker
- D) Ponza
- E) Hububat

17- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan ATA Karnesi, Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD) ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası tanımlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD), ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgedir.
- B) Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD), kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belgedir.
- C) ATA Karnesi, ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgedir.
- D) ATA Karnesi, yalnızca Geçici İthalat Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen belgedir; ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi bu belgenin dayanakları arasında yer almaz.
- E) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, aranan koşulları sağlayan yükümlülere yalnızca basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanmak üzere verilir; emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalar bu belgenin kapsamında değildir.

18- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan gümrüklü saha ile ihracata bağlı önlemlerden yararlanan eşya ve tarım ürünü tanımları çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gümrüklü saha, yalnızca fiziki olarak etrafından ayrılmış yerlerden oluşur; fiziki olarak ayrılmamış bir yer gümrüklü saha olarak addedilemez.
- II. Deniz gümrük kapılarında gümrüklü saha, ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını da içine alır.
- III. İhracata bağlı önlemlerden yararlanan eşya veya ürün, ihracı hâlinde bir geri ödeme veya benzeri ekonomik fayda sağlayan eşya veya üründür.
- IV. İhracata bağlı önlemlerden yararlanan tarım ürünü, bir işleme tabi tutulduktan sonra ihraç edilmesi kaydıyla, ihraç edilmeden önce bir ihraç geri ödemesine eşdeğer bir ödeme konusu olan tarım ürünüdür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve IV
- C) II ve III
- D) III ve IV
- E) II, III ve IV

19- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan risk analizi, grup ithalatçısı, grup imalatçısı, elektronik veri değişimi ve bilgisayar sistemi tanımlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Grup ithalatçısı, aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait dış ticaret veya pazarlama şirkettir.
- B) Elektronik veri değişimi, kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin bir bilgisayar sistemi ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarımıdır.
- C) Bilgisayar sistemi, gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin yürütüldüğü yerel veya geniş alan ağı ile birbirine bağlı entegre bilgisayar sistemidir.
- D) Grup imalatçısı, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmadır.
- E) Risk analizi, riskin sistematik olarak tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanması amacıyla veri ve bilgi toplanmasıdır.

20- Gümrük Yönetmeliği'ndeki yolcu tanımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesinde uzun bir süre kalmak üzere gelen yabancılar yolcu tanımının dışında kalır.
- B) Tedavi amacıyla yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve yabancı bir ülkede oturan Türkler yolcu sayılır.
- C) Gittikleri yabancı ülkeden geçici olarak dönen ve Türkiye'de oturan yabancılar da yolcu tanımına girer.
- D) Türkiye'den deniz yoluyla yabancı bir ülkeye giden Türkler de yolcu tanımı kapsamındadır.
- E) Yabancı bir ülkeden demiryoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancılar da yolcu tanımı kapsamındadır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 02 · TEMSİL VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dolaylı temsil durumunda temsilcinin hareket biçimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder.
- B) Başkasının adına ve hesabına hareket eder.
- C) Başkasının adına, ancak kendi hesabına hareket eder.
- D) Kendi adına ve kendi hesabına hareket eder.
- E) Yalnızca taşıdığı eşyanın transit işlemleri için başkasının adına ve hesabına hareket eder.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeciler kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir.
- II. Özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapacak personelinde, gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan staj ve sınav koşulları da aranır.
- III. Devlet, belediye ve özel idarelerle diğer kamu tüzel kişilerinin memurları, idare ve müesseselerine ait eşyanın gümrük işlemlerini takibe yetkili olup gümrük beyannamelerinde ve diğer belgelerde imzalarının yanına kuruluş unvanını eklemeleri gerekir.
- IV. Doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapacak kişilerin BİLGE kullanıcı kodu taleplerinde aranan belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi hâlinde ilgililere kullanıcı kodu verilmez veya bloke konulur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I, II ve IV
- C) II, III ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin dolaylı temsil yoluyla iş takibine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılabilir.
- B) Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığına konu, miktar ve değeri Cumhurbaşkanınca belirlenen eşyanın gümrük işlemleri, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerce vekaletname ibraz edilmeksizin dolaylı temsilci olarak sonuçlandırılabilir.
- C) Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir.
- D) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyana yönelik hizmet aldığı üçüncü kişiyle yazılı sözleşme yapma şartını yerine getirmeyen müşavirlerin, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez.
- E) Kamu kurum ve kuruluşlarınca dolaylı temsil için gümrük müşavirlerine verilecek vekaletnamelerde de noter onayı aranır.

4- Gümrük müşaviri (M), ithalatçı (B) firmasından eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletname almıştır. (M), (B)'ye ait eşya için gümrük idaresine beyanda bulunurken bir başka kişi adına veya hesabına hareket ettiğini beyan etmemiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun temsile ilişkin hükümlerine göre (M)'nin bu beyandaki durumu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (M), kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılır.
- B) (M), noter tasdikli vekaletnamesi bulunduğu (B)'nin dolaylı temsilcisi sayılır.
- C) (M), (B) adına ve hesabına hareket eden doğrudan temsilci sayılır.
- D) (M), (B) adına, ancak kendi hesabına hareket ediyor sayılır.
- E) (M)'nin beyanı, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğu sonradan belirtilinceye kadar (B) hesabına yapılmış sayılır.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan, belirli suçlardan hüküm giymemiş olma koşuluna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Affa uğramış mahkûmiyetler bu koşulun dışında tutulmuştur.
- B) Sayılan suçlar dışındaki suçlardan verilen hapis cezalarında, üç yıldan fazla hapis cezası bu koşula engel oluşturur.
- C) Taksirli suçlardan verilen mahkûmiyetler bu koşulun dışında tutulmuştur.
- D) Vergi kaçakçılığına teşebbüs, suç tamamlanmadığından bu koşulun dışında tutulmuştur.
- E) Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, örgütlü olarak işlenmedikçe bu koşulun dışında tutulmuştur.

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibi için gümrük müşavirlerine verilecek vekaletnamelerde en az yer verilmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Temsilin türü
- B) Vekaletname yeri, tarihi ve varsa süresi
- C) Yapılacak işlerin amacı ve kapsamı
- D) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları
- E) Gümrük müşavirliği hizmeti karşılığında ödenecek ücret

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavir yardımcısı aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

- A) Beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunmak
- B) Vekaletnamesi olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı antrepodan çıkarmak
- C) Muayene sırasında eşya sahibi adına yazılı itirazda bulunmak
- D) Eşya sahiplerince imzalanan beyannameleri ve bu beyannameler kapsamı eşyaya ilişkin gerekli belgeleri gümrük idaresine vermek
- E) Yanında çalıştığı gümrük müşaviri adına gümrük idarelerinde iş takip etmek

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavir yardımcısı ve stajyerlere ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Stajyerler, gümrük idarelerinde iş takibi yapamaz.
- II. Gümrük müşavir yardımcılarının gümrüklerde iş takibine ilişkin sınırlandırmalar yapmaya gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri yetkilidir.
- III. Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli bir ve iki yıllık sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır.
- IV. Gümrük müşavirleri, ilk defa göreve başlayacak olanlar da dahil olmak üzere, yanlarında çalışmaya başlayacak müşavir yardımcısı ve stajyerlerden ilişik kesme belgesi arar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II ve III

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan öğrenim koşulunda, eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan en az lisans seviyesinde mezun olunmasının yeterli sayıldığı dallar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Endüstri mühendisliği
- B) Bankacılık
- C) Kamu yönetimi
- D) Muhasebe
- E) Dış ticaret

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idaresinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurların sınav veya staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı ya da gümrük müşaviri olabilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp bunun üç yılını gümrük başmemuru olarak geçiren ve emekliye ayrılan memur, diğer koşulları taşıyorsa sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanır.
- B) Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp bunun üç yılını gümrük başmemuru olarak geçiren ve emekliye ayrılan memur, diğer koşulları taşıyorsa sınav ve staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı olabilir.
- C) Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp emekli olarak ayrılan memurlar, görevlerine bakılmaksızın sınav ve staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı olabilir.
- D) Gümrük idaresinde on yıl çalışıp bunun üç yılını gümrük müdürü olarak geçirip ayrılanlara, talep hâlinde sınav ve staj koşulu aranmaksızın Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi verilir.
- E) Gümrük idaresinde on yıl çalışıp bunun üç yılını şube müdürü olarak geçirip ayrılanlar, sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanır.

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idaresinde gümrük başmüdürü, gümrük muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az kaç yıl çalışmış olup görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar, gümrük müşavir yardımcılığı için aranan koşulları taşımaları hâlinde sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanır?

- A) Bir
- B) İki
- C) Üç
- D) On
- E) On beş

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavirliği yapmaya hak kazanma koşullarını yerine getirenlere Gümrük Müşavirliği İzin Belgesinin verilmesine ilişkin süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Gümrük müşavirliği sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren altmış gün içinde
- B) Gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren otuz gün içinde
- C) Gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren iki iş günü içinde
- D) Gümrük müşavirleri derneğine başvurulduğu tarihten itibaren bir hafta içinde
- E) Gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınav sonuçlarına itiraz edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren otuz gün içinde Bakanlığa başvurularak itiraz edilebilir; itirazlar on gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir.
- B) Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren on gün içinde Bakanlığa başvurularak itiraz edilebilir; itirazlar otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir.
- C) Sınav sonucunun adaya yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde Bakanlığa başvurularak itiraz edilebilir; itirazlar otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir.
- D) Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren on gün içinde ilgili gümrük müşavirleri derneğine başvurularak itiraz edilebilir; itirazlar otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir.
- E) Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren on gün içinde Bakanlığa başvurularak itiraz edilebilir; itirazlar altmış gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir.

14- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavirliğinin tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir.
- B) Gümrük müşavir ve müşavir yardımcılarını dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamaz.
- C) Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklerin dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmeleri için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde şirket müdürlerinin şirket ortağı olması gerekir.
- D) Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri, ayrıca gerçek kişi olarak da mesleki faaliyette bulunabilir.
- E) Tüzel kişiliği temsil ve ilzam etmek üzere atanan şirket ortağı dışındaki üçüncü kişilere ancak sınırlandırılmış temsil yetkisi verilebilir.

15- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik olması hâlinde, gümrük beyannamesini imzalayan kişinin vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hâllerde gümrük idaresine karşı sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Beyanname tüzel kişiliğin işlemi olarak imzalandığından vergiler ve para cezaları yönünden yalnızca tüzel kişilik sorumludur.
- B) İmzalayan kişi ile tüzel kişilik, vergiler ve para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur; ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklıdır.
- C) İmzalayan kişi ile tüzel kişilik yalnızca alınan vergiler yönünden müteselsilen sorumludur; para cezalarından yalnızca imzalayan kişi sorumludur.
- D) İmzalayan kişi ile tüzel kişilik müteselsilen sorumlu olduğundan ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu ortadan kalkar.
- E) Beyandaki bilgilerin doğruluğundan imzalayan gümrük müşaviri sorumlu olduğundan yalnızca imzalayan kişi sorumludur; tüzel kişilik sorumlu tutulamaz.

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavirlerinin hizmet karşılığı düzenlenecek belgeler, izin belgeleri ve sır saklama yükümlülüğüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirlerinin yaptıkları hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez.
- B) Herhangi bir gümrük müşavirliği şirketine bağlı olmaksızın müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla iş takip eden gümrük müşavirleri, hizmet karşılığında hesabına beyanda bulundukları kişilere fatura kesmek zorundadır.
- C) Gümrük müşavirliği şirketleri, gördükleri hizmet karşılığında hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır.
- D) Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri, Harçlar Kanunu uyarınca ruhsat harcına tabi değildir.
- E) Gümrük müşavirliği hizmeti verenler, hesabına beyanda bulundukları kişilere ait öğrendikleri ticari sırları mesleki faaliyetlerine son vermeleri hâlinde açıklayabilir.

17- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavirlerinin beş yıl muhafaza etmeye mecbur oldukları defter ve belgeleri göstermek, incelenmesine ve denetlenmesine izin vermek ve gerektiğinde yazılı istek üzerine ibraz etmek zorunda oldukları görevlilerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

- A) Gümrük müfettiş yardımcıları
- B) Stajyer kontrolörler
- C) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri
- D) Kontrolörler
- E) Yetkili gümrük amir ve memurları

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavirlerinin bildirim yükümlülüklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Çalışma yeri dışında diğer başmüdürlükler ve bağlantılarında iş takibi yapmak isteyen gümrük müşavirleri, iş takibine başladıktan sonra bu durumu ilgili gümrük müdürlüğüne bildirir.
- B) Gümrük müşavirleri, şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, şirketi temsile yetkili kişiler gibi bilgi ve belgelerde değişiklik olması hâlinde bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirir.
- C) Bilgi ve belgelerde değişiklik olmayan hâllerde durum, her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan başmüdürlüğe bildirilir.
- D) Gümrük müşavirleri, tebligat adresleri ve çalışma yerlerini o yerin bağlı olduğu gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne ve ilgili gümrük müşavirleri derneğine yazı ile bildirir.
- E) Müşavir yardımcıları ve stajyerlerin göreve başlama ve ayrılımları, ilgili gümrük müşaviri tarafından bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneğine, bu dernek tarafından da bir hafta içinde bağlı bulunulan gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yazı ile bildirilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 71)'e göre özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklerine sağlanan Gümrük İşlemi Takip Kartının amaç dışı kullanıldığının ilk kez tespit edilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Gümrük Kanunu uyarınca ceza uygulanarak kart iptal edilir ve aynı kişi adına yeniden kart düzenlenmez.
- B) Gümrük Kanunu uyarınca ceza uygulanarak karta altı ay süre ile geçici olarak el konulur ve el konulan kart ilgili dernek veya oda bünyesinde saklanır.
- C) Gümrük Kanunu uyarınca ceza uygulanarak karta altı ay süre ile geçici olarak el konulur ve el konulan kart Başmüdürlük bünyesinde saklanır.
- D) Gümrük Kanunu uyarınca ceza uygulanarak karta üç ay süre ile geçici olarak el konulur ve el konulan kart Başmüdürlük bünyesinde saklanır.
- E) Kartın iptali ve iadesinin takibi ilgili dernek veya oda tarafından yapılarak ilgili başmüdürlüğe derhal bilgi verilir; ceza uygulanmaz.

20- Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)'e göre Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi, gümrük idaresine başvuru ve gümrük idaresinin onayına tabi değildir?

- A) Gerçek veya tüzel kişinin sistemdeki kaydının tümüyle iptal edilmesi
- B) Temsilcilere verilmiş temsil yetkisi sürelerinin uzatılması
- C) Farklı kişilere doğrudan veya dolaylı temsil yetkisi verilmesi
- D) Temsil yetkilerinin geri alınması üzerine vekâlet kaydının iptal edilmesi
- E) Onaylanan gerçek veya tüzel kişi genel bilgilerinin değişmesi üzerine güncelleme yapılması

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 03 · YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre gerçek veya tüzel kişilere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınabilmesi için aranan koşullara ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Güvenilirlik, ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması, mali yeterlilik ile emniyet ve güvenlik koşullarının sağlanması gerekir.
- II. Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler hariç olmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak gerekir.
- III. En az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunmak gerekir.
- IV. Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak gerekir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I ve III

2- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, eşyayı hareket gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere verilebilecek izinli gönderici yetkisi için aranan ek koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak
- B) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak
- C) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak
- D) Gümrük idaresine 1.000.000 Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu vermiş olmak
- E) Yetki kapsamında kullanılacak en az 1 tesise sahip olmak

3- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi bir şirkete, sertifika sahibi olmayan başka bir şirketin devir suretiyle katılması durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Yeniden sertifika başvurusunda bulunulmaz; durum yalnızca sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilir.
- B) Devir alma işleminin tescil edildiği tarihi izleyen 60 iş günü içinde gümrük idaresine bildirim yapılır; bu tarihi izleyen 5 iş günü içinde yeniden sertifika başvurusunda bulunulur.
- C) Devir alma işleminin tescil edildiği tarihi izleyen 5 iş günü içinde gümrük idaresine bildirim yapılır; bu tarihi izleyen 60 iş günü içinde yeniden sertifika başvurusunda bulunulur.
- D) Devir alma işleminin tescil edildiği tarihi izleyen 5 iş günü içinde gümrük idaresine bildirim yapılır; bu tarihi izleyen 30 iş günü içinde yeniden sertifika başvurusunda bulunulur.
- E) Yeniden sertifika başvurusu gerekmeksizin, değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı tarihi izleyen 5 iş günü içinde sertifikada değişiklik yapılması için başvurulur.

4- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda aranan en az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunma şartına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sertifika sahibi şirketin devir veya birleşme suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda, yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan tüzel kişinin yapacağı başvuruda bu şart aranmaz.
- B) Bölünme tarihi itibarıyla en az 3 yıldır faaliyette bulunan bir şirketin malvarlığının bir bölümünün, aralarında şirket ilişkisi bulunan yeni kurulacak bir şirkete bölünme suretiyle devredilmesi hâlinde, devralan tüzel kişinin başvurusunda bu şart aranmaz.
- C) Devir, birleşme ve bölünmeye ilişkin istisnalar saklı kalmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 3 yıldan daha az süredir fiilen faaliyette bulunan başvuru sahibinin başvurusu ön inceleme yapılmaksızın reddedilir.
- D) Bu şartın aranmadığı devir veya birleşme hâlinde, tüzel kişiliği sona eren şirketin ceza kararı ve beyan sayıları, sertifika talebinde bulunan kişinin ceza kararları ve beyan sayılarıyla birlikte değerlendirilir.
- E) Başvuru sahibi şirketin iki veya daha fazla şirketi devralması sonrasında yapılan başvuruda, devralınan şirketlerden en az birinin 3 yıldır faaliyette bulunması yeterlidir.

5- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla ...(I)... geçerlidir. Belirli koşullar dışında kalan ön incelemeye konu koşulların karşılanıp karşılanmadığı ise sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren ...(II)... sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğünce ön izlemeye tabi tutulur.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) süresiz olarak / her 3 yılda bir
- B) 1 yıl süreyle / her yıl
- C) 5 yıl süreyle / her 5 yılda bir
- D) süresiz olarak / her 5 yılda bir
- E) 3 yıl süreyle / her 3 yılda bir

6- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık faaliyet raporuna bağlanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Düzenlenen faaliyet raporları, her yıl sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne ibraz edilir.
- B) İnceleme, 12 aylık dönemin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yapılır.
- C) Sertifika sahibi bu incelemeyi hizmet alımı yoluyla da yaptırabilir.
- D) Faaliyet raporuna konu edilecek beyanname sayısı, 50'den az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az %5'idir.
- E) Taşımacı firmaların faaliyet raporlarında, transit beyanlarının yeterli sayıda olmaması hâlinde özet beyanlar esas alınır.

7- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'nin kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Resmî dairelerin başvurularında güvenilirlik, ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilirliği, mali yeterlilik ile emniyet ve güvenlik koşulları aranmaz.
- B) Resmî dairelerin başvurularında yalnızca başvuru formu aranır.
- C) Kamu iktisadi kuruluşlarının başvurularında başvuru formu ile birlikte ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge aranır.
- D) Sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekküllerine de yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınabilir.
- E) Resmî dairelerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları, Ek-20'de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğüne yapılır.

8- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre, götürü teminat yetkisi kapsamında verilmiş teminata ilişkin hüküm saklı kalmak kaydıyla, ithalatta yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için gümrük idaresine verilmesi gereken nakit teminat veya teminat mektubunun tutarı ne kadardır?

- A) 75.000 Avro
- B) 250.000 Avro
- C) 500.000 Avro
- D) 1.000.000 Avro
- E) 2.000.000 Avro

9- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi (C) A.Ş., götürü teminat uygulamasından ilk kez yararlanmak için başvurmuş ve götürü teminatın, dahilde işleme rejimi dışında götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergilerini kapsamını talep etmiştir. (C) A.Ş.'nin esas alınacak geriye dönük 1 yıllık dönemde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymeti 600.000 Avrodur.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin götürü teminat tutarının belirlenmesine ilişkin hükümlerine göre (C) A.Ş.'nin vermesi gereken teminat tutarı kaç Avrodur?

- A) 60.000
- B) 75.000
- C) 250.000
- D) 600.000
- E) 2.000.000

10- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin kısmi teminat uygulamasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Dahilde işleme rejiminde de Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenmiş teminat uygulamalarına bakılmaksızın, sertifika sahiplerinden talep etmeleri hâlinde ithalat vergilerinin %10'u oranında teminat alınır.
- B) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin özel tüketim vergisi için de kısmi teminat uygulamasından sınırlama olmaksızın yararlanır.
- C) Kesinleşmiş kamu alacağının süresinde ödenmemesi ihlalinin, askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanması hâlinde kısmi teminat yetkisi 1 yıl süreyle askıya alınır.
- D) Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde teminat alınması öngörülen durumlarda, sertifika sahiplerinden talep etmeleri hâlinde ithalat vergilerinin %10'u oranında teminat alınır.
- E) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı askıya alınan sertifika sahiplerinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi devam eder.

11- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'nin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda aranan güvenilirlik koşuluna göre; ithalat ve ihracat beyannamelerine ilişkin olarak Gümrük Kanunu kapsamında usulsüzlük cezası tutarının 75 katını aşan ceza kararları ile aynı tutardaki usulsüzlük cezasının 250 katını aşan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ceza kararlarının toplamı, 2'den fazla olmak koşuluyla, ithalat ve ihracat gümrük beyannamesi toplamının hangi oranını aşmamalıdır?

- A) Binde 1
- B) Binde 2
- C) Binde 5
- D) Yüzde 1
- E) Yüzde 2

12- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda güvenilirlik koşulu kapsamındaki ceza kararı kriterlerinin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Kesinleşmemiş ceza kararları da dikkate alınır.
- II. Aynı gümrük idaresinde, aynı tespiti istinaden geriye dönük yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin düzenlenen birden fazla ceza kararı 1 ceza kararı sayılır.
- III. İhlalin gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmiş olması, bu ihlale ilişkin ceza kararının dikkate alınmasına engel değildir.
- IV. Ceza kararının düzenlendiği tarih esas alınır; başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) II, III ve IV

13- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre, güvenilirlik koşulu kapsamındaki kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığınca dava açılmış olması sertifika düzenlenmesini engellemez. Buna göre düzenlenen sertifika kapsamında dava sürecinde faydalanılabilecek hak ve yetkiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) İhracatta yerinde gümrükleme izni
- B) Eksik beyan usulü
- C) Kısmi teminat uygulaması
- D) Götürü teminat uygulaması
- E) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni

14- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce iptal edilir?

- A) Gümrük işlemlerinden doğan kesinleşmiş bir kamu alacağının süresinde ödenmemesi
- B) Güncellenmesi gereken Ek-2 soru formunun süresinde gönderilmemesi
- C) Sertifikanın sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması
- D) Yönetmeliğe ek koşul konulması üzerine verilen 6 aylık sürede ek koşulların karşılanamaması
- E) Hakkında kesinleşmiş yargı kararı verilen ve temsil yetkisine sahip çalışanın temsil yetkisinin 30 gün içinde sona erdirilmemesi

15- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'nde, transit rejimine tabi eşyayı, eşya Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girdikten sonra varış gümrük idaresine sunmaksızın, sahip olduğu yetki ve/veya ithalatı yerinde gümrükleme izni kapsamındaki tesislerde teslim almaya ve transit işlemlerini bu yerlerde sonlandırmaya yetkilendirilmiş olan taşımadan sorumlu veya ithalatçı kişi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İzinli gönderici
- B) İzinli alıcı
- C) Bilinen gönderici
- D) Grup ithalatçısı
- E) Onaylanmış ihracatçı

16- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'nde yer alan 'ihracatta yerinde gümrükleme' kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Eşyanın ihraç işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesi
- B) Eşyanın ihraç işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın çıkış gümrük idaresine getirilmeden doğrudan ihracat gümrük müdürlüğüne sevk edilmesi
- C) Eşyanın ihraç işlemlerinin ihracat gümrük müdürlüğünde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın firmanın kendi tesislerinden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesi
- D) Eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve işlemlerin bu tesislerde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması
- E) Transit rejimine tabi eşyanın hareket gümrük idaresine sunulmaksızın firmanın kendi tesislerinden sevk edilmesi ve bu kapsamda transit beyanında bulunulması

17- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında başvuru formunun yanı sıra ibraz edilecek belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Ek-2'de yer alan soru formu
- B) Başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içerisinde resmî kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgelerinin asılları
- C) Son 3 yıl esas alınarak yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan mali yeterlilik raporu
- D) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenen ön inceleme raporu
- E) Akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları

18- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'nin ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilirliği koşuluna göre, gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi, gümrük işlemlerinin cari kontrolü ve geriye dönük kontrolü işlemlerinin hizmet alımı yoluyla yaptırılması hâlinde aranan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hizmet alınan firmada bu işlemleri yapan kişi veya birimin, gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla yapan kişi veya birimden farklı olması
- B) Dolaylı temsil hizmetinin, bu işlemlerin yaptırıldığı firmadan farklı bir firmadan alınması
- C) Hizmet alınan firmanın akredite bir kuruluşça düzenlenmiş geçerli ISO 27001 sertifikasına sahip olması
- D) Hizmet alınan firmada bu işlemleri yapan çalışanlar hakkında işe başlama öncesinde ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması yapılması
- E) Hizmet alınan firmada bu işlemleri yapan kişi veya birimin, gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapan kişi veya birimden farklı olması

19- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre adına sertifika düzenlenmiş kişinin vergi numarasının değişmesi hâlinde, sertifikada değişiklik yapılması için başvuru süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı tarihi izleyen 5 iş günü
- B) Değişikliğin ilgili vergi dairesince sertifika sahibine bildirildiği tarihi izleyen 5 iş günü
- C) Değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen 5 iş günü
- D) Değişikliğin ilgili vergi dairesince sertifika sahibine bildirildiği tarihi izleyen 30 iş günü
- E) Değişikliğin ilgili vergi dairesince sertifika sahibine bildirildiği tarihi izleyen 60 iş günü

20- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre YYS-I ve YYS-II statülerinin verilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İmalatçı olan ve belirtilen dönemlerden birinde asgari 5 milyon ABD doları ihracat yapmış yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibine, başka bir koşul aranmaksızın YYS-I statüsü verilir.
- B) YYS-I ve YYS-II statüleri, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine YYS'ye ek olarak verilir ve her ikisinde de imalatçı olma koşulu aranır.
- C) YYS-II statüsünde istihdam koşulu, başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içinde ortalama en az 30 işçi istihdam edilmesidir.
- D) YYS-I statüsünde ortalama en az 50 işçi istihdam etme koşulu yerine, belirtilen dönemlerden birinde asgari 10 milyon ABD doları ihracat yapılmış olması da yeterlidir.
- E) YYS-II statüsünde ihracat koşulu, başvurunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılında veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içinde asgari 1 milyon ABD doları ihracat yapılmış olmasıdır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 04 · ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ

20 soru · 30 dakika

1- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre, statü belgesi talebinin başvuru sahibinin iki yıldan daha az süredir faaliyette bulunduğu gerekçesiyle reddedilmesinde, faaliyet süresi aşağıdaki tarihlerden hangisi itibarıyla değerlendirilir?

- A) Ön inceleme için tespit sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk günü
- B) Olumlu tespit raporunun düzenlendiği tarih
- C) Başvurunun yetkili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı tarih
- D) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle ön inceleme için tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih
- E) Statü belgesinin düzenlendiği tarih

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü için aranan en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunma koşuluna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin malvarlığının bir bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi hâlinde, aralarında şirket ilişkisi bulunması koşuluyla devralan şirketin başvurusunda bu koşul aranmaz.
- B) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketten bölünme suretiyle kurulan şirketin başvurusunda bu koşul, iki şirket arasında şirket ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın aranmaz.
- C) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi şirketin devir suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi hâlinde, onu devralan tüzel kişiliğin başvurusunda bu koşul aranır.
- D) Bu koşulun aranmaması, yalnızca onaylanmış kişi statü belgesi sahibi şirketlerin devir, birleşme veya kısmi bölünmesine özgüdür.
- E) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi şirketin tam bölünmesi hâlinde yeni kurulan şirketin başvurusunda bu koşul aranmaz; kısmi bölünmede ise aranır.

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü için aranan genel koşullardan biri, başvuru sahibinin yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında sayılan suçlardan ve kanunlara muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmamasıdır.

Bu koşulda muhalefeti esas alınan kanunlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
- B) 4458 sayılı Gümrük Kanunu
- C) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
- D) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
- E) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü için aranan genel koşullardan, gümrük mevzuatı ihlalleri nedeniyle düzenlenen ceza kararı sayısının gümrük beyannamesi sayısına oranına ilişkin koşulların uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Ceza kararlarının değerlendirilmesinde ceza kararının kesinleştiği tarih esas alınır.
- II. Kesinleşmemiş ceza kararları dikkate alınmaz.
- III. Ön inceleme için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararları da dikkate alınır.
- IV. Aynı tespiti istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararı tek bir ceza kararı sayılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve IV
- D) II, III ve IV
- E) II ve IV

5- Onaylanmış kişi statüsü için başvuracak (K) firmasının, yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle ön inceleme için sözleşme yaptığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içindeki on ikişer aylık dönemlerine ait bilgiler şöyledir:

- Birinci dönem: İşlem gören ithalat ve ihracat beyannamesi sayısı 450; vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlalleri nedeniyle düzenlenen ve tutarı Kanunda öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan ceza kararı sayısı 5,
- İkinci dönem: İşlem gören ithalat ve ihracat beyannamesi sayısı 720; aynı nitelikteki ceza kararı sayısı 7'dir.
- Ceza kararlarının tamamı kesinleşmiş olup her biri, ilgili dönem içinde işlenen ve ayrı beyannamelere ilişkin ayrı ihlallere dayanmaktadır.

Gümrük Yönetmeliği'nin onaylanmış kişi statüsü için aranan, vergi kaybına neden olan ihlallere ilişkin ceza kararı sayısı koşuluna göre (K) firmasının durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Koşul yalnızca ikinci dönemde sağlanmaktadır; birinci dönemde ceza kararı sayısı beyanname sayısının yüzde birini aştığından koşul sağlanmamaktadır.
- B) Koşul yalnızca birinci dönemde sağlanmaktadır; ikinci dönemde ceza kararı sayısı beşten fazla olduğundan koşul sağlanmamaktadır.
- C) Koşul hiçbir dönemde sağlanmamaktadır; her iki dönemde de ceza kararı sayısı beyanname sayısının binde üçünü aşmaktadır.
- D) Koşul her iki dönemde de sağlanmaktadır.
- E) Dönemler birlikte değerlendirildiğinde toplam on iki ceza kararı, toplam beyanname sayısının yüzde birini aştığından koşul sağlanmamaktadır.

6- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre, statü belgesi sahibi olan veya statü belgesi için başvuruda bulunan şirketin yönetiminin kamu kurumlarına devredilmesi durumunda, Gümrük Yönetmeliği'nde onaylanmış kişi statüsü için sayılan genel koşullardan hangisi aranmaz?

- A) Mali yapının yeminli mali müşavir tarafından düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması
- B) Kesinleşmiş gümrük vergisi ve ceza borcu, kesinleşmiş vergi borcu ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması
- C) Yönetim kurulu üyeleri ve temsil yetkisini haiz çalışanlar hakkında sayılan suçlardan ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması
- D) Vergi kaybına neden olan ihlaller nedeniyle düzenlenen ceza kararı sayısının beyanname sayısına oranının belirlenen sınırları aşmaması
- E) İhracatçılar için performans ve güvenilirliğin Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylanmış olması

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü için aranan dış ticaret performansına ilişkin özel koşulun ithalat ve fiili ihracat toplamı üzerinden sağlanmasında, on ikişer aylık iki dönemin her birinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının, asgari bir milyon FOB/ABD doları fiili ihracat olmak üzere en az kaç milyon ABD doları tutarında olması gerekir?

- A) 2 milyon
- B) 5 milyon
- C) 7 milyon
- D) 10 milyon
- E) 20 milyon

8- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre "OK1" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkili bölge müdürlüğünce gerçekleştirilecek ön incelemesini
- B) Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının herhangi bir gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini
- C) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile statü belgesi başvurusunda bulunacak kişi arasında ön incelemenin yapılması için özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi
- D) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda olumlu görüşü ihtiva eden raporu
- E) Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini

9- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi başvurularında OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ibraz edilecek belgelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sayılan suçlardan hüküm giyilmediğine dair adli sicil belgeleri asılları, tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınmış olmalıdır.
- B) Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösteren vergi dairesi yazısı aslı, tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınmış olmalıdır.
- C) Sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu kişiler için adli sicil belgesi yerine örneğine uygun taahhütname asılları ibraz edilir.
- D) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösteren belge, tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınmış olmalıdır.
- E) Kendi adına veya dış ticaret sermaye şirketi, sektörel dış ticaret şirketi ya da grup ihracatçısı aracılığıyla hiç ihracat yapmayan kişilerden performans ve güvenilirlik formu aranmaz.

10- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi başvurusunun yetkili bölge müdürlüğüne yapılma süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde
- B) Tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içinde
- C) Olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen on iş günü içinde
- D) Olumlu tespit raporunun başvuru sahibine teslim edildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde
- E) Olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içinde

11- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi bir firma adına Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmesi hâlinde, firmanın statü belgesi hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Statü belgesi iptal edilir.
- B) Statü belgesi, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödenene kadar askıya alınır.
- C) Statü belgesi geri alınır.
- D) Statü belgesi geri alınmaz; yalnızca belge kapsamındaki götürü teminat yetkisi geri alınır.
- E) Statü belgesi, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasıyla birlikte geçerlilik süresi sonuna kadar kullanılmaya devam edilir.

12- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi kapsamında tanınan hak ve uygulamalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Statü belgesi kapsamında tanınan hak ve uygulamalardan yalnızca adına belge düzenlenen kişi yararlanabilir; bu hak ve uygulamalar başkalarına kullanılamaz.
- B) Götürü teminat yetkisi, talep aranmaksızın bütün statü belgesi sahiplerine belgenin düzenlenmesiyle birlikte tanınır.
- C) Onaylanmış ihracatçı yetkisi, statü belgesinin geçerlilik süresiyle sınırlı olmaksızın süresiz olarak tanınır.
- D) Daha az muayeneyi sağlayan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar, ihracat tutarı ve işçi sayısı koşulları aranmaksızın bütün statü belgesi sahiplerinin eşyasına uygulanabilir.
- E) Eksik beyan usulünden ve kısmi teminat uygulamasından yalnızca statü belgesinin düzenlenmesini takip eden ilk on iki ay içinde yararlanılabilir.

13- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi sahiplerinin eksik beyan usulü kapsamında beyannameye eklemeksizin beyanda bulunabilecekleri belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) A.TR dolaşım belgesi
- B) Her kapta ne miktar eşya bulunduğunu gösteren çeki listesi
- C) Menşe ispat belgeleri
- D) Ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi
- E) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması hâlinde ibrazı gereken analiz sonuç raporu

14- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi sahiplerinin eksik beyan usulünden yararlanması hâlinde eksik belgelerin tamamlanma süresine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Eksik belgelerin, beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir.
- II. İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisi uygulanması için gereken belgelerin eksikliğinde, beyan sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlüğünce altı ayı geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.
- III. Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymetiyle ilgili olması ve daha uzun süre gerektiğinin kanıtlanması hâlinde gümrük müdürlüğünce üç aydan uzun bir ek süre belirlenebilir.
- IV. Gümrük müdürlükleri, ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmeyen belgelere ilişkin beyannameleri her ayın son beş iş günü içinde sorgulama yaparak tespit eder.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I ve III

15- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre eksik beyan usulünde eksik belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmemesinin sonuçlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Süresi içinde ibraz edilmeyen eksik belgeler tamamlanmaya kadar statü belgesi sahibinin eksik beyanda bulunma yetkisinden yararlanmasına izin verilmez.
- B) Statü belgesinin geçerlilik süresince eksik belgeleri süresi içinde üçüncü kez ibraz etmeyen eksik beyanda bulunma yetkisi, eksik belgelerin tamamlanmasını müteakip altı ay süreyle askıya alınır.
- C) Aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla beyannameye ilişkin eksik belgelerin süresinde tamamlanmaması hâlinde her bir beyanname için usulsüzlük cezası uygulanır.
- D) Aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla beyannameye ilişkin eksik belgelerin süresinde tamamlanmaması hâlinde kişi, her bir beyanname için ayrı ayrı süresi içinde ibraz etmemiş sayılır.
- E) Eksik beyanda bulunma yetkisi askıya alınan kişinin, askıya alma süresinin bitiminden sonra ihlali geçerlilik süresi içinde tekrar etmesi hâlinde bu yetki statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

16- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre, ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin ihlaller nedeniyle ödenmesi gereken gümrük vergileri, faiz ve para cezasının tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içinde ödememe ihlalinin statü belgesinin geçerlilik süresi içinde ikinci kez tekrarı hâlinde, statü belgesi sahibinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Yetki, statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.
- B) Yetki, borcun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle askıya alınır.
- C) Yetki, altı ay süreyle askıya alınır.
- D) Yetki için ayrı bir işlem yapılmaz; yalnızca statü belgesi borç ödenene kadar askıya alınır.
- E) Statü belgesi iptal edilir ve kişiye iki yıl süreyle onaylanmış kişi statüsü verilmez.

17- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi sahiplerine ait ithalat ve ihracat eşyasının daha az muayeneye tabi tutulabilmesini sağlayan, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma koşullarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İmalatçı olma koşulu, dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri dâhil bütün statü belgesi sahiplerinden aranır.
- B) Dış ticaret tutarına ilişkin koşullardan biri, izin başvurusu tarihinden geriye dönük iki yıl içindeki on ikişer aylık dönemlerden herhangi birinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olmasıdır.
- C) İzin başvurusu tarihinden geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az otuz işçi istihdam ediliyor olması yeterlidir.
- D) Dış ticaret tutarına ilişkin diğer koşul, iki dönemin her birinde ayrı ayrı ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yedi milyon ABD doları olmasıdır.
- E) Koşulları sağlayan statü belgesi sahiplerine ait beyannamelerde gümrük idareleri, belirli riskleri dikkate alarak bu kolaylaştırmaların aksi yönünde işlem yapamaz.

18- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre mavi hat uygulamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Statü belgesi sahiplerine ait “1000” rejim kodlu ihracat beyannameleri, yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görür.
- B) Kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde, ilgili rejim hükümlerine göre ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin beyannameler mavi hatta işlem görmez.
- C) “1000” dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri, ek bir koşul aranmaksızın bütün statü belgesi sahipleri için risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görür.
- D) Mavi hatta işlem gören eşyaya ilişkin beyanın kontrolü, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.
- E) Mavi hatta işlem görmüş beyanname kapsamı eşyaya ilişkin ihracat vergilerinin, statü belgesi sahibinin banka hesabından elektronik ortamda ödenmesi zorunludur.

19- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi sahiplerine talepleri hâlinde tanınabilen “onaylanmış ihracatçı yetkisi” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme yetkisini
- B) Basitleştirilmiş işlem kapsamında menşe ispat belgesi düzenleme ve vize etme yetkisini
- C) İhracat beyannamesinin, eşyanın çıkış işlemleri tamamlanmadan önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hatta işlem görmesini
- D) Belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin bir yıl süreyle kullanılabilmesini
- E) Fatura ve menşe ispat belgeleri gibi belgeler beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulabilmesini

20- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre onaylanmış ihracatçı yetkisine ve basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenen A.TR dolaşım belgelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A)** Yetki, başvuru yılından bir önceki takvim yılı içinde veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içinde en az elli adet A.TR dolaşım belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ve kullanmış statü belgesi sahiplerine talepleri hâlinde verilir.
- B)** Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri, her belgeye ayrı seri numarası verilerek üç nüsha hâlinde bastırılır.
- C)** Yetki sahibince Karar hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması hâlinde ilk seferde yazılı uyarı yapılır, ikinci seferde onaylanmış ihracatçı yetkisi altı ay süreyle askıya alınır.
- D)** Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri tasdik edilmeksizin, onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz statü belgesi sahibi tarafından vize edilir.
- E)** Belgelerin şekil şartları ve içerdiği bilgiler bakımından usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediğinden doğrudan doğruya onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip kişiler sorumludur.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 05 · SONRADAN KONTROL

20 soru · 30 dakika

1- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'nde, sonradan kontrol programının belirlenmesinde kullanılan verilere ilişkin olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sonradan kontrol programı
- B) Plan dışı sonradan kontrol
- C) Sonradan kontrol planı
- D) Riskli kişi veya işlem
- E) Sonradan Kontrol Raporu

2- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre 'sonradan kontrol programı' deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Sonradan kontrol programının belirlenmesinde kullanılan verilere ilişkin plan
- B) Riskli kişi veya işlemlerin sonradan kontrol planı dışında yapılan kontrolü
- C) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen ve işlem gören rapor
- D) Yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırlanan yıllık veya sınırlı sonradan kontrol programı
- E) Eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolü

3- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrol programı hakkında görüş veren Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunda, başkan dışında yer alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Rehberlik ve Teftiş Başkanı
- B) Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı
- C) Gümrükler Genel Müdürü
- D) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü
- E) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü

4- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, bu Yönetmelik kapsamındaki sonradan kontrol aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

- A) Gümrük muayene memurları
- B) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri
- C) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
- D) Ticaret Bakanlığı müfettişleri
- E) Bölge müdürlüklerindeki kontrol şubeleri

5- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'nde yer alan görev ve yetkilere ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Sonradan kontrole tabi tutulacak riskli kişi veya işlemlerin risk analizi kriterleri esas alınarak belirlenmesi Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün görevidir.
- II. Gümrük idarelerinde belge kontrolü veya ertelenmiş kontrol kapsamında işlem gören gümrük beyannameleri müfettişlerce bu Yönetmelik çerçevesinde kontrol edilir.
- III. Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin sekretarya hizmetlerini Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü yürütür.
- IV. Sonradan kontrol raporlarına ilişkin risk değerlendirmesini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yapar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) III ve IV
- E) I, III ve IV

6- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrolün, kontrole tabi kişilere ait yerlerde yapılmasının mümkün olmaması hâlinde kontrol nerede yapılabilir?

- A) Kişinin yerleşik olduğu yerde öncelikle gümrük idaresi dışındaki bir resmî dairede; bu mümkün değilse gümrük idaresinde
- B) Yalnızca kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresinde; orada gümrük idaresi bulunmuyorsa kontrol yapılamaz
- C) Kontrolü yapacak müfettişin görev yaptığı yerdeki gümrük idaresinde
- D) Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünde
- E) Kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresinde; orada gümrük idaresi bulunmuyorsa başka bir resmî dairede

7- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre Genel Müdürlükçe yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırlanan sonradan kontrol programı aşağıdakilerden hangisiyle yürürlüğe girer?

- A) Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü ve Bakan onayı
- B) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı
- C) Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü ve Bakan Yardımcısı onayı
- D) Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun onayı
- E) Rehberlik ve Teftiş Başkanının önerisi ve Bakan onayı

8- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrole ilişkin programda ekleme yapılması veya programın kapsamının genişletilmesi için aranan öneri, görüş ve onaylar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Sonradan kontrolü yapan müfettişin önerisi
- B) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının uygun görüşü
- C) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün uygun görüşü
- D) Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun görüşü
- E) Bakan onayı

9- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrol programlarında belirtilecek hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Sonradan kontrolün hukukî dayanağı
- B) Kontrole tabi tutulacak kişi ve kişiler ya da işlemler
- C) Sonradan kontrolü yapacak müfettişlerin isim ve unvanları
- D) Sonradan kontrolün dönemi ve kapsamı
- E) Sonradan kontrolün başlama tarihi

10- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrolü yapacak müfettişin, kontrole başlanacağını ilgilisine bildirmesine ilişkin süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Sonradan kontrole başlama tarihinden en az bir hafta önce
- B) Sonradan kontrole başlama tarihinden en az on gün önce
- C) Sonradan kontrol programının Bakan onayından itibaren en geç on gün içinde
- D) Sonradan kontrol programının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde
- E) Kontrol mahalline gidildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde

11- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrolün başlama tarihi aşağıdaki hâllerden hangisinde istisnai olarak ertelenebilir?

- A) Kontrole tabi kişilerce tebligat tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülmesi hâlinde
- B) Kontrole tabi kişilerce kontrole başlama tarihinden en az bir hafta önce yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülmesi hâlinde
- C) Kontrole tabi kişilerce tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde sözlü olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülmesi hâlinde
- D) Önceden tebligatta bulunulmasının sonradan kontrolün amacını tehlikeye düşürecek olması hâlinde
- E) Kontrole tabi kişilerce tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülmesi hâlinde

12- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre; "Sonradan kontrol yapan müfettişler gümrük vergileri ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerle ilişkin kişinin olan tüm hususları inceler."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) lehine ve aleyhine
- B) yalnızca aleyhine
- C) vergilendirme için önemli
- D) yol gösterici nitelikte
- E) soruşturmayı gerektirir nitelikte

13- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kontrol sırasında soruşturmayı gerektirir bir fiil tespit edildiğinde eşya, bilgi, belge ve veriler için el koyma dâhil gerekli tedbirler, Yönetmelikte sayılan kanunların hükümleri uyarınca alınır. Bu kanunlarla ilgili aşağıdakiler verilmiştir:

- I. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- II. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- III. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- IV. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

Yukarıdakilerden hangileri bu kanunlar arasında sayılmıştır?

- A) I ve II
- B) I ve IV
- C) II, III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) I, II, III ve IV

14- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrole tabi kişilerin yükümlülüklerine ve müfettişlerin yetkilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kişiler, sonradan kontrolün yapılabilmesi için uygun bir çalışma ortamı ve gerekli yardımcı maddeleri bedelsiz olarak sağlamakla yükümlüdür.
- B) Kişiler, müfettişe bilgi işlem sistemi vasıtasıyla tanzim edilmiş bilgi, belge ve verilere doğrudan veya dolaylı erişimde yardımcı olmak zorundadır.
- C) Müfettişler, kontrole tabi kişilere ait işyerlerinin her yerine girme ve inceleme yapma yetkisine sahiptir.
- D) Kişilere ait yerlerde yapılacak kontrol sırasında kontrole tabi kişi veya kişiler ya da vekilleri bulunur.
- E) Kişilerin bilgi veremeyecek durumda olması hâlinde müfettişler, yalnızca gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili kişilerden bilgi talep edebilir.

15- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre müfettiş ile sonradan kontrole tabi kişiler arasında yapılan nihai görüşmenin sonucunun bağlandığı tutanakta yer alacak hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Görüşmenin başlangıç saati
- B) Tutanağın düzenlenme yeri
- C) Tutanağın düzenlenme tarihi
- D) Görüşme konusu
- E) Görüşmede bulunanların isim, unvan ve imzaları

16- Sonradan kontrol sonucunda müfettiş, vergilendirme için önemli tespitleri ve muhtemel vergi tutarı değişikliklerini (Z) Ltd. Şti.'ye yazılı olarak bildirmiştir. Şirket yetkilisi, bildirim aldığı gün müfettişi telefonla arayarak görüşlerini hazırlamak için ek süre istemiş; ancak ek süre için hiçbir aşamada yazılı talepte bulunmamıştır.

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre şirketin görüşlerini müfettişe bildirme süresi en fazla kaç gündür?

- A) 7 gün
- B) 10 gün
- C) 17 gün
- D) 20 gün
- E) 30 gün

17- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrol sırasında zamanaşımı yönünden Hazine menfaatini koruyucu acele bir tedbir alınmasının gerekmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

- A) Kişilere tanınan on günlük görüş bildirme süresinin dolması beklendikten sonra cevaplı rapor düzenlenir.
- B) Eşya, bilgi, belge ve veriler için 5607 sayılı Kanun uyarınca el koyma dâhil gerekli tedbirler alınır.
- C) Kişilere tanınan görüş bildirme süresine ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın cevaplı rapor düzenlenir.
- D) Müfettişin önerisi ve Bakan onayı ile sonradan kontrol programının kapsamı genişletilir.
- E) Nihai görüşme yapılmaksızın düzenlenen rapor, risk değerlendirmesi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

18- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre müfettiş tarafından tanzim edilen sonradan kontrol raporuna eklenecek belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Sonradan kontrol programına ilişkin Bakan onayı
- B) Başlangıç tutanağı
- C) Varsa ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar
- D) Nihai görüşme tutanağı
- E) Görüş isteme yazısı ve cevabi yazı

19- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda uygulanacağı belirtilen düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrük Yönetmeliği
- B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
- C) Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
- D) 4458 sayılı Gümrük Kanunu
- E) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

20- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrolün amacı, kapsamı ve planlanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sonradan kontrol, kişilerin gümrük vergileri karşısındaki durumu ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için yapılır.
- B) Sonradan kontrol planlı ve sistematiktir; bir takvim yılı içinde sonradan kontrole tabi tutulacak kişiler bir kontrol planı çerçevesinde önceden belirlenir.
- C) Gerekli görülmesi hâlinde, yıllık planla belirlenen kontrollerin dışında da sonradan kontrol yapılabilir.
- D) Sonradan kontrol, gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler ile bu işlemlere ilişkin bilgi, belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişileri kapsar.
- E) Sonradan kontrol sektör, rejim, tarife veya vergi türü gibi belirli bir konuyla sınırlı tutulabilir; ancak belirli bir dönemle sınırlandırılmaz.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 06 · GÜMRÜK İDARESİ KARARLARI

18 soru · 27 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda yer alan "karar" deyiminin tanımına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de karar kapsamındadır.
- B) Karar, gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemleri ifade eder.
- C) Karar, gümrük idaresinin idari tasarrufudur.
- D) Karar, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda verilir.
- E) Karar, bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak niteliktedir.

2- Gümrük Yönetmeliği ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idaresinden gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar verilmesinin istenmesi hakkında aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gerekli bilgi ve belgelerle başvuran her kişi, gümrük idaresinden karar vermesini isteyebilir.
- II. Karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir.
- III. Karar talebinin gümrük müşaviri aracılığıyla yapılması zorunludur.
- IV. Karar talebinde bulunabilmek için Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak şarttır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II ve IV

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin karar talepleri ve kararlar bakımından aşağıdakilerden hangisi gümrük idarelerinin yükümlülükleri arasında yer almaz?

- A) Talebe ilişkin başvuru hakkında karar almak
- B) Kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgeleri temin etmek
- C) Süre aşımı hâlinde başvuru sahibine bilgi vermek
- D) Başvuruların reddine ilişkin yazılı kararları gerekçeli olarak almak
- E) Alınan kararları derhal uygulamak

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idarelerinin, karar alınması talebine ilişkin başvuru hakkında karar alma süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Başvurunun gümrük idaresine ulaştığı tarihten itibaren on beş gün
- B) Başvuruya ilişkin tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren otuz gün
- C) Başvurunun gümrük idaresine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün
- D) Başvurunun gümrük idaresine ulaştığı tarihten itibaren kırk beş gün
- E) Başvurunun gümrük idaresine ulaştığı tarihten itibaren üç ay

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idarelerinin, karar alınması talebine ilişkin başvuru hakkında karar almak için öngörülen süreyi aşabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

- A) Başvuru sahibinin, süre bitmeden yazılı istemde bulunmasına
- B) Başvuru sahibinden teminat alınmasına
- C) Süre aşımının Bakanlıkça onaylanmasına
- D) Gümrük idareleri tarafından bu süreye uyulmasının mümkün olmamasına
- E) Talebin bağlayıcı tarife veya menşe bilgisine ilişkin olmasına

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin kararlara dair hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İlgilinin lehine olan kararın iptali muhatabına tebliğ edilir.
- B) Verilen kararlar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir.
- C) Karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir.
- D) Karar muhatabının yasal çıkarlarının gerektirdiği istisnai hâllerde, kararın iptalinin veya değiştirilmesinin yürürlük tarihi ertelenebilir.
- E) Gümrük idareleri, süre aşımını haklı kılan gerekçeleri karar alma süresinin dolmasından sonra başvuru sahibine bildirir.

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idarelerinin karar alma süresinin aşılması hâlinde başvuru sahibine bildirilecek ek süreye ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Ek süre, gümrük idarelerinin talep hakkında karar vermek için gerekli gördükleri süre olarak belirtilir.
- II. Bildirilecek ek süre otuz günü geçemez.
- III. Ek süre, süre aşımını haklı kılan gerekçelerle birlikte başvuru sahibine bildirilir.
- IV. Ek sürenin belirlenmesi başvuru sahibinin muvafakatine bağlıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük idarelerince verilen yazılı kararların gerekçesine ilişkin hükmüne göre;

Gümrük idareleri tarafından gerek başvuruların reddine ve gerekse muhatabı kişinin olarak verilen yazılı kararlar, yolu açık olmak üzere gerekçeli olarak alınır ve bu hususlar kararda belirtilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) lehine – itiraz
- B) aleyhine – uzlaşma
- C) aleyhine – idari yargı
- D) aleyhine – itiraz
- E) lehine – uzlaşma

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük idaresi kararlarının iptali ve değiştirilmesine ilişkin hükümlerinde, ilgilinin lehine olan kararın iptal edilmesine veya değiştirilmesine yol açan hâller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve kararın bu değişiklikte getirilen hükümlere uymaması
- B) Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş olması
- C) Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşemez olması
- D) Lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması
- E) Kararın, başvuru sahibinin bildiği veya bilmesi gereken yanlış veya eksik bilgilere dayanması ve doğru veya tam bilgilerle verilmesinin mümkün olmaması

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan bir kararında öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması hâlinde bu karar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Karar iptal edilir; değiştirilmesi mümkün değildir.
- B) Karar değiştirilir veya iptal edilebilir.
- C) Karar, ilgilinin yükümlülüğe uymadığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi şartıyla iptal edilir.
- D) Karar, muhatabına tebliğ edilmeksizin kendiliğinden geçerliliğini kaybeder.
- E) Kararın uygulanması, yükümlülük yerine getirilinceye kadar durdurulur.

11- (D) Ltd. Şti., gümrük idaresinden gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar talep etmiş ve başvurusunda, yanlış olduğunu bildiği bir bilgiye yer vermiştir. Gümrük idaresi bu bilgiye dayanarak firmanın lehine bir karar vermiştir. Daha sonra yapılan incelemede bilginin yanlış olduğu, ancak doğru bilgilere dayanılarak da aynı kararın verilebileceği tespit edilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Karar iptal edilir; firmaya Kanunda belirlenen usulsüzlük cezası miktarının iki katı ceza uygulanır.
- B) Karar iptal edilir; firmaya Kanunda belirlenen usulsüzlük cezası miktarının dört katı ceza uygulanır.
- C) Karar bu nedenle iptal edilmez; firmaya Kanunda belirlenen usulsüzlük cezası miktarının dört katı ceza uygulanır.
- D) Karar bu nedenle iptal edilmez; firmaya Kanunda belirlenen usulsüzlük cezası miktarının iki katı ceza uygulanır.
- E) Karar bu nedenle iptal edilmez; karar yürürlükte kaldığından firmaya usulsüzlük cezası da uygulanmaz.

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan bir kararının Kanunda sayılan hâllerin bir arada bulunması nedeniyle iptal edilmesi durumunda iptal işlemi hangi tarihten itibaren yürürlüğe girer?

- A) İptal kararının muhatabına tebliğ edildiği tarihten
- B) İptal edilen kararın verildiği tarihten
- C) İptal kararının verildiği tarihten
- D) İptal kararına karşı itiraz süresinin sona erdiği tarihten
- E) İptal kararının Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan bir kararının, karara esas teşkil eden koşullardan birinin gerçekleşemez olması nedeniyle iptal edilmesi durumunda iptal kararı hangi tarihten itibaren yürürlüğe girer?

- A) İptal kararının verildiği tarihten
- B) Koşulun gerçekleşemez olduğunun tespit edildiği tarihten
- C) İptal edilen kararın verildiği tarihten
- D) İptal kararına karşı itiraz süresinin sona erdiği tarihten
- E) İptal kararının muhatabına tebliğ edildiği tarihten

14- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan bir kararının iptalinin veya değiştirilmesinin yürürlük tarihinin istisnai hâllerde ertelenebilmesine ilişkin koşullar aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir?

- A) Yönetmelikle
- B) Cumhurbaşkanı kararıyla
- C) Bakanlıkça çıkarılan tebliğle
- D) Bakanlık genelgesiyle
- E) Uluslararası anlaşmalarla

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre değiştirme ya da iptal kararları, iptal edilen ya da değiştirilen kararlar uyarınca bir gümrük rejimine tabi tutulmaya başlanmış eşya için uygulanmaz.

Bu hükmün uygulanmasında eşyanın rejime tabi tutulmaya başlanmış olup olmadığı hangi tarih itibarıyla değerlendirilir?

- A) İptal edilen ya da değiştirilen kararın verildiği tarih
- B) Değiştirme ya da iptal kararlarına karşı itiraz süresinin sona erdiği tarih
- C) Değiştirme ya da iptal kararlarının yürürlüğe girdiği tarih
- D) Değiştirme veya iptal talebinin gümrük idaresine ulaştığı tarih
- E) Eşyanın gümrüğe sunulduğu tarih

16- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük idaresi kararları ve itirazların karara bağlanmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gerekli bilgi ve belgelerle başvuran her kişi, gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar vermesini gümrük idaresinden isteyebilir.
- B) Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararları, Gümrük Kanunu'nda belirtilen hâllerde değiştirilir veya iptal edilir.
- C) İtirazlar karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.
- D) İtirazlar hakkında öngörülen süre içinde karar alınmadığı durumlarda, Gümrük Kanunu'nun gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin karar talepleri için öngördüğü süre aşımı hükmü uygulanır.
- E) İptal edilen karar uyarınca rejime tabi tutulmaya başlanmış eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme ya da kullanıma tabi tutulmasını istemek idare için zorunludur.

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre itirazlar, ne kadar süre içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir?

- A) On beş gün
- B) Otuz gün
- C) Kırk beş gün
- D) Üç ay
- E) Beş ay

18- Gümrük Yönetmeliği'nin itirazların karara bağlanmasına ilişkin hükmünde, itirazlar karara bağlanırken incelenmesi veya başvurulması öngörülen unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) İlk tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından yapılacak ikinci tahlil
- B) Anlaşmazlığa konu beyanname ve sair her türlü belge
- C) Eşyadan alınacak örnek
- D) Örnek alınması mümkün olmayan hâllerde fotoğraf, katalog, prospektüs gibi eşyayı görmeden fikir verecek belgeler
- E) Gerek duyulması hâlinde ilgili gümrük idaresinin mütalaası

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 07 · BİLGİ VE BAĞLAYICI BİLGİLER

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bağlayıcı tarife bilgisi ile bağlayıcı menşe bilgisinin geçerlilik süreleri ve bu sürelerin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Her ikisi de veriliş tarihinden itibaren; bağlayıcı tarife bilgisi üç yıl, bağlayıcı menşe bilgisi altı yıl
- B) Her ikisi de başvurunun alındığı tarihten itibaren; bağlayıcı tarife bilgisi altı yıl, bağlayıcı menşe bilgisi üç yıl
- C) Her ikisi de veriliş tarihinden itibaren; bağlayıcı tarife bilgisi altı yıl, bağlayıcı menşe bilgisi üç yıl
- D) Her ikisi de hak sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren altı yıl
- E) Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren altı yıl; bağlayıcı menşe bilgisi gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren üç yıl

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre 'Bağlayıcı Menşe Bilgisi' deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın yalnızca tercihli menşenin tespitine ilişkin idari karar
- B) Kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşenin tespitine ilişkin görüş
- C) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlıkça veya Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince verilen idari karar
- D) Serbest dolaşıma girişte ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın menşeyini ispat etmek üzere beyanname ekinde ibraz edilen belge
- E) Kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşenin tespitine ilişkin idari karar

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Dünya Ticaret Örgütünün Menşe Kuralları Anlaşmasına ve bu anlaşmaya ilişkin izahname ve kararlardaki bir değişikliğe uymayan bağlayıcı tarife bilgisi geçerliliğini kaybeder.
- B) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliğe uymayan bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetme tarihi, değişikliğin Resmî Gazete'de yayımı tarihidir.
- C) Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymayan bağlayıcı tarife bilgisi geçerliliğini kaybeder.
- D) Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesiyle bilgi geçerliliğini kaybeder.
- E) Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan bağlayıcı tarife bilgisi iptal edilir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı menşe bilgisinin geçerliliğini kaybettiği durumlar arasında yer almaz?

- A) Menşe kurallarında bir mevzuat düzenlemesi gereğince değişiklik yapılması ve verilen bilginin bu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması
- B) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması
- C) Menşe kurallarında bir uluslararası anlaşma gereğince değişiklik yapılması ve verilen bilginin bu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması
- D) Dünya Ticaret Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz Menşe Kuralları Anlaşmasına ve bu anlaşmaya ilişkin izahname ve kararlardaki bir değişikliğe uymaması
- E) Bağlayıcı menşe bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi

5- (A) firmasına 2023 yılında verilen ve geçerlilik süresi devam eden bir bağlayıcı tarife bilgisi bulunmaktadır. Firmayla ilgili olarak:

- Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan ve bu bilginin uymadığı bir değişiklik 15.01.2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış, değişiklik 01.03.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
- Firma, söz konusu bilgiye dayanarak eşyanın alımı için 10.02.2026 tarihinde bağlayıcı bir sözleşme yapmıştır.
- Gümrük işlemleri sırasında ithalat, ihracat ya da ön izin belgesi verilmeyecektir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetmesine ilişkin hükümlerine göre bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Firma, bağlayıcı tarife bilgisini Resmî Gazete'deki yayım tarihinden itibaren altı ay süreyle, 15.07.2026 tarihine kadar kullanabilir.
- B) Firma, bağlayıcı tarife bilgisini değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay süreyle, 01.09.2026 tarihine kadar kullanabilir.
- C) Bilgi 15.01.2026 tarihinde geçerliliğini kaybettiğinden, bu tarihten sonra yapılan sözleşmeye dayanarak altı aylık kullanım hakkından yararlanılamaz.
- D) Firma, bağlayıcı tarife bilgisini sözleşme tarihinden itibaren altı ay süreyle, 10.08.2026 tarihine kadar kullanabilir.
- E) Bağlayıcı tarife bilgisi, veriliş tarihinden itibaren altı yıllık süre doluncaya kadar geçerliliğini korur.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife veya menşe bilgisinin, bağlayıcı sözleşmeler nedeniyle altı aylık süre boyunca kullanılabilmesine ilişkin hükümler aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanılamaz?

- A) İthalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi
- B) Eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesi
- C) Tarım politikası kapsamında ihracat vergi iadelerinin hesaplanması
- D) Tarım politikası kapsamında ithalata ya da ihracata verilen diğer bütün ödemelerin hesaplanması
- E) Bilgiye istinaden verilmiş olması koşuluyla, gümrük beyannamesinin tescili için verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanımı

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı tarife bilgisi başvurularında değil, yalnızca bağlayıcı menşe bilgisi başvurularında bulunması zorunlu bilgi ve belgeler arasında sayılmıştır?

- A) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi
- B) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı, soyadı ve adresi
- C) Eşyanın ayrıntılı tanımı
- D) Eşyanın tarife pozisyonu
- E) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre bağlayıcı tarife bilgisi başvuru konusu eşya numunelerinin, hak sahibi veya temsilcisi tarafından alınmadığı takdirde Müsteşarlıkça değerlendirilmesine esas süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bağlayıcı tarife bilgisinin ilgisine tebliği tarihinden itibaren bir ay
- B) Başvurunun alındığı tarihten itibaren bir ay
- C) Bağlayıcı tarife bilgisinin ilgisine tebliği tarihinden itibaren üç ay
- D) Bağlayıcı tarife bilgisinin veriliş tarihinden itibaren altı ay
- E) Gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren beş ay

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre bilgilerin gizliliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Gizli nitelikli bilgiler, bu bilgilerin edinilmesini gerektiren işlemlerle doğrudan ilgili olması koşuluyla ve bu işlemlerle sınırlı olarak kullanılır.
- B) Piyasa gözetimi ve denetimine yönelik veri değişim talebinin karşılanmasında, ilgili kurumların ithalat denetimlerinin azaltılması ve hızlandırılması dikkate alınır.
- C) Bilimsel amaçlı araştırmalarda yapılan işbirliği kapsamındaki araştırma sonuçlarının, Bakanlık tarafından kontrol edilmeden üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin verilmez.
- D) Gümrük işlemleriyle ve bu işlemlerin denetimiyle görevli memurların görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları açıklama yasağı, görevlerinden ayrılmalarıyla sona erer.
- E) Gizlilik yükümlülüğüne uymayanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince gerekli işlemler yapılır.

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idaresince yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmesi hâlinde idari para cezası verilmemesi ve faiz uygulanmaması için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Yükümlünün bu konuda yazılı talebinin bulunması
- B) Talebin gümrük müşaviri aracılığıyla yapılmış olması
- C) Talebin başkalarının işlemlerine ilişkin olmaması
- D) Talep konusu işlemin yargıya intikal etmiş olmaması
- E) Talebin tarife ve menşe tespitine ilişkin olmaması

11- Gümrük Yönetmeliği'nin yanlış izahat verilmesine ilişkin hükümlerine göre, talep konusu hakkında devam eden bir araştırma, inceleme veya soruşturma bulunan izahat başvurusu hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Başvuru, bölge müdürlüğünce doğrudan sonuçlandırılır.
- B) Bölge müdürlüğünce gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak başvuru, görüşle birlikte Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.
- C) Başvuru, eşyanın beyan edileceği gümrük müdürlüğüne gönderilerek bu müdürlükçe sonuçlandırılır.
- D) Başvuru, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılmış bir talep olarak değerlendirilir.
- E) Yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmesi hâlinde idari para cezası verilmez ve faiz uygulanmaz.

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yükümlülerin talebi üzerine gümrük idaresince verilen izahata ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İzahat, talep eden kişinin yanı sıra aynı durumdaki diğer yükümlüler için de izahat niteliği taşır.
- B) Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanılarak verilen izahat, bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren geçersiz hâle gelir.
- C) İzahat karar niteliğinde değildir ve izahata karşı itiraz yoluna başvurulamaz.
- D) İzahat, talebin bölge müdürlüğüne yapıldığı tarihten itibaren hüküm ifade eder.
- E) Dayanağı mevzuat hükümlerinde yapılan değişikliğe uymayan izahat için ceza ve faiz uygulanmaması hükmü, değişikliğin yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren uygulanmaz.

13- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre aşağıdaki gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinden hangisi BTB düzenleyen bölge müdürlükleri arasında yer almaz?

- A) Orta Akdeniz
- B) Doğu Marmara
- C) Orta Anadolu
- D) Uludağ
- E) Doğu Akdeniz

14- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre BTB konusu eşyanın tarife pozisyonunun tespiti için tahlile ihtiyaç duyulması ve tahlil ücretinin başvuru sahibi tarafından yatırılmaması hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

- A) BTB başvurusu reddedilir.
- B) Bilgi talebinden vazgeçilmiş sayılır.
- C) Başvuru, tarife bilgisi başvurusu olarak değerlendirilir.
- D) Başvuru sahibinden eksik bilgi ve belgeleri tamamlaması istenir.
- E) Gümrük idaresi, gecikmenin nedenini açıklayarak bilginin verilmesi için gerekli gördüğü ek süreyi belirtir.

15- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre BTB başvurusuna ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. BTB başvurusu sadece bir kalem eşya için yapılır; bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır.
- II. Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması hâlinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin asıllarının başvuruya eklenmesi gerekir.
- III. Elektronik başvuruların reddedilmesi durumunda başvuru sahibine ayrıca tebligat yapılmaz.
- IV. Başvuru formunda eşya için öngörülen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun belirtilmesi zorunludur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) I ve III
- E) I, III ve IV

16- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre bir kişi adına aynı eşya için geçerli bir BTB var iken yeniden BTB düzenlendiğinin tespit edilmesi hâlinde BTB'lerin geçerliliği bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnızca sonradan düzenlenen BTB verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür; ilk BTB geçerliliğini korur.
- B) İlk BTB, sonradan düzenlenen BTB'nin verildiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir; sonraki BTB geçerliliğini korur.
- C) O kişi adına aynı eşya için düzenlenmiş olan tüm BTB'ler, her biri verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür.
- D) O kişi adına aynı eşya için düzenlenmiş tüm BTB'ler, durumun tespit edildiği tarihten itibaren hükümsüzdür.
- E) O kişi adına aynı eşya için düzenlenmiş tüm BTB'ler, iptal kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren geçerliliğini yitirir.

17- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre BTB bildiriminin içermesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Başvuru referans numarası
- B) BTB'nin geçerliliğinin başlama tarihi
- C) Eşyanın sınıflandırıldığı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
- D) BTB'nin geçerliliğinin sona erme tarihi
- E) Sınıflandırmanın gerekçesi

18- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre geçerli bir BTB'nin yeniden incelemeye alınması ve inceleme sonucuna göre iptal edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Geçerli bir BTB'yi yalnızca Bakanlık, hak sahibinin başvurusu üzerine yeniden incelemeye alabilir.
- B) BTB'yi düzenleyen bölge müdürlüğü, geçerli bir BTB'yi yalnızca menfaati bulunan üçüncü kişilerin başvurusu üzerine yeniden incelemeye alabilir; re'sen inceleme yapamaz.
- C) Eşyanın beyan edildiği gümrük müdürlüğü, gümrük işlemleri sırasında geçerli bir BTB'yi yeniden incelemeye alarak iptal edebilir.
- D) Geçerli bir BTB yeniden incelemeye alınamaz; BTB ancak geçerlilik süresinin dolması veya geçersizlik hâllerinden birinin gerçekleşmesiyle sona erer.
- E) Bakanlık veya BTB'yi düzenleyen bölge müdürlüğü, menfaati bulunan üçüncü kişilerin başvurusu üzerine ya da kendiliğinden geçerli bir BTB'yi yeniden incelemeye alabilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11)'e göre "eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince verilen tarife sınıflandırma görüşü" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bağlayıcı tarife bilgisi
- B) Tarife bilgisi
- C) Bağlayıcı menşe bilgisi
- D) İzahat
- E) Karar

20- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11)'e göre tarife bilgisine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Bilgi konusu numunenin doğru alınması ve gümrük idaresine teslimine kadar geçen süreçte uygun saklama koşullarının sağlanmasından gümrük idaresi sorumludur.
- II. Tarife bilgisinin mevzuat uygulamaları bakımından bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
- III. Fazla mesai ücreti ve/veya tahlil ücretinin yatırılmaması hâlinde tarife bilgisi başvurusu reddedilir.
- IV. Gümrükte işlem görmüş veya görmekte olan eşya ile aynı partiyi teşkil eden eşya için bilgi talebinde bulunulamaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) II ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 08 · SÜRELER VE DİĞER HÜKÜMLER

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, Kanunda ve Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan aşağıdaki konulardan hangisine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkili kılınmamıştır?

- A) Beyannamenin iptali
- B) İzin süreleri
- C) Teminat uygulamaları
- D) Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları
- E) Beyanın düzeltilmesi

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre kriz hâllerinde kriz bölgelerinde kullanılmak üzere yurt dışından gelecek araç, gereç, makine, teçhizat ve benzeri malzemeye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kriz hâlleri arasında radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar da sayılmıştır.
- B) Yurda girişe, giriş kayıtları tutulmak kaydıyla izin verilir.
- C) Bu malzemenin yurda girişine izin vermeye gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü yetkilidir.
- D) Gümrük ile ilgili mevzuat gereğince yerine getirilmesi gereken işlemler yurda girişten sonra yapılır.
- E) Bu şekilde yurda giren malzemenin ihtiyaçlara ve günün şartlarına uygun olarak serbest dolaşıma girişine karar verilebilir.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Müsteşarlık, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin aşağıdakilerden hangisi eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir?

- A) Gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarını
- B) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalar
- C) Gümrük müşavirleri dernekleri
- D) Belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri
- E) Antrepo işleticileri

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük kontrolleri, bilgi paylaşımı ve yönetmelikle düzenlenecek hususlara ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Gümrük idareleri ile diğer yetkili kurumlar, eşyaya ilişkin aldıkları bilgileri riskin en az düzeye indirilebilmesi için kendi aralarında paylaşmak zorundadır.
- B) Gümrük mevzuatının öngördüğü uygulamaların hangi hâllerde ve hangi koşullar altında basitleştirileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
- C) Risk kriterlerinin tespitine yönelik verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
- D) Gümrük idareleri dışındaki yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek kontroller, gümrük idarelerinin koordinasyonunda ve mümkün olduğu ölçüde aynı yer ve zamanda yapılır.
- E) Gizli bilgilerin diğer ülkelerin gümrük idarelerine ve güvenlik güçleri gibi diğer kurumlarına iletilmesine sadece uluslararası bir anlaşma çerçevesinde izin verilebilir.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolleri ve risk analizine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrük kontrollerinin tamamı, ani ve rastgele kontroller de dahil olmak üzere bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak yapılır.
- B) Gümrük kontrolleri, uluslararası bir anlaşma öngörse dahi başka bir ülkede yürütülemez.
- C) Risk analizinde riskler yalnızca ulusal düzeyde değerlendirilir.
- D) Ani ve rastgele yapılan kontroller hariç olmak üzere gümrük kontrolleri, bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak yapılır.
- E) Gümrük kontrolleri, eşyanın nihai kullanımını düzenleyen mevzuatın uygulanmasını kapsamaz.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda; "...gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gümrük idareleri tarafından yürütülen; eşyanın muayenesi, beyanname verileri ile elektronik veya yazılı belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması, işletmelerin hesap ve diğer kayıtlarının incelenmesi, taşıma araçlarının kontrolü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları diğer eşyanın kontrolü ile resmi araştırmalar ve diğer benzeri uygulamalar" biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrük gözetimi
- B) Sonradan kontrol
- C) Gümrük kontrolü
- D) Risk yönetimi
- E) Risk analizi

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük işlemleriyle ilgili kişilerin belge ve bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yükümlülük, Gümrük Müsteşarlığının veya gümrük idarelerinin talebi üzerine doğar.
- B) Yükümlülük, gümrük işlemleri ile sınırlıdır.
- C) Gerekli belge ve bilgiler belirlenen süreler içinde verilir ve her türlü yardım sağlanır.
- D) Kendilerinden bilgi istenilen kişiler, özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınmaz.
- E) Yükümlülük, gümrük işlemleriyle dolaylı olarak ilgili bulunan kişileri kapsamaz.

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük işlemlerinde elde edilen gizli bilgilerin saklanması ve açıklanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bu bilgiler, verilerin korunmasına ilişkin yasal hükümler veya yargı kararlarının gereği olarak, bilgiyi verenin açık izni aranmaksızın ilgili mercilere verilir.
- B) Bu bilgiler, bilgiyi veren kişinin veya makamın açık izni bulursa dahi açıklanamaz.
- C) Bu bilgilerin saklanma süresi Kanunda beş yıl olarak belirlenmiştir.
- D) Saklama yükümlülüğü yalnızca gümrük idarelerine ait olup diğer yetkili kurumları kapsamaz.
- E) Saklama yükümlülüğü yalnızca gizlilik esasına göre elde edilen bilgiler için öngörülmüştür.

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun belge saklama süresine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İlgili kişiler, gümrük işlemlerine ilişkin belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla üç yıl süre ile saklamak zorundadır.
- II. Kural olarak serbest dolaşıma girmek veya ihraç edilmek üzere beyan edilen eşyada saklama süresi, bu beyanlara ilişkin belgelerin tescil edildiği yılın sonundan itibaren işlemeye başlar.
- III. Serbest bölgeye konulan eşya için saklama süresi, eşyanın serbest bölgeye konulduğu yılın sonundan itibaren işlemeye başlar.
- IV. Nihai kullanımları nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergisi ile serbest dolaşıma giren eşya için saklama süresi, eşyanın gümrük gözetimine tabi olmasının sona erdiği yılın sonundan itibaren işlemeye başlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) II, III ve IV

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ilgili kişilerin gümrük kontrolü amacıyla saklamak zorunda oldukları belge ve bilgiler bakımından, başka bir gümrük rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin saklama süresi hangi tarihten itibaren işlemeye başlar?

- A) Söz konusu gümrük rejimine ilişkin beyannamenin tescil edildiği yılın sonundan
- B) Söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği yılın başından
- C) Söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği tarihten
- D) Söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği yılın sonundan
- E) Söz konusu gümrük rejimine ilişkin iznin sona erdiği takvim yılının sonundan

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre süre, tarih ve vadelerin hesaplanması ile gümrük idaresine yapılacak yazılı başvurulara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kanunda belirtilen süreler, tarih veya vadeler, aksine özel bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez.
- B) Ay olarak belirlenen sürenin bittiği ayda tekabül eden bir gün yoksa süre, izleyen ayın ilk gününün mesai saati bitiminde sona erer.
- C) Süre, tarih veya vadelerin bitim tarihinin resmi tatil gününe rastlaması hâlinde süreler, ilk işgününün resmi çalışma saatleri sonunda biter.
- D) Ay olarak belirlenen süre, başladığı güne son ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer.
- E) Gümrük idaresine posta ile taahhütlü olarak gönderilen yazılı başvurularda, başvurunun postaya verildiği tarih gümrük idaresine verilme tarihi yerine geçer.

12- Gümrük Yönetmeliği'nin süre ve süre uzatımına ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerden herhangi birinin bulunması hâlinde, bu sebep ortadan kalkıncaya kadar Kanunda belirtilen süreler işlemez.
- II. Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerin süresi içerisinde meydana geldiğini kanıtlayan belgelere göre ek süreyi Bakanlık verir.
- III. Genel seferberlik ilanı mücbir sebep ve beklenmeyen hâller arasında sayılmış, kısmi seferberlik ilanı ise sayılmamıştır.
- IV. Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması mücbir sebep ve beklenmeyen hâller arasında sayılmıştır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) I ve IV

13- Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre, ilgilinin yazılı başvurusu üzerine gümrük müdürlüklerince verilecek ek sürelerle ilişkin taleplerden otuz günü aşanlar için aşağıdakilerden hangisi şarttır?

- A) Gerekçenin belirtilmesi ve kanıtlayıcı belgenin sunulması
- B) Yalnızca talebin gerekçesinin belirtilmesi
- C) Gümrük vergileri tutarında teminat verilmesi
- D) Talebin gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce onaylanması
- E) Mücbir sebep ve beklenmeyen hâlin varlığının belgelenmesi

14- Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre gümrük müdürlükleri, süre uzatım taleplerini dilekçenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç kaç iş günü içinde inceleyip sonuçlandırır?

- A) İki iş günü
- B) Üç iş günü
- C) Beş iş günü
- D) Yedi iş günü
- E) On iş günü

15- Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre gümrük müdürlüklerince verilen süre uzatımları hangi tarihten itibaren başlatılır?

- A) Süre uzatım talebinin gümrük müdürlüğünce kabul edildiği tarihten
- B) Süre uzatım dilekçesinin gümrük müdürlüğü kayıtlarına intikal ettiği tarihten
- C) Beyannamenin tescil edildiği tarihten
- D) Süre uzatım dilekçesinin postaya verildiği tarihten
- E) Kanunda öngörülen sürenin sona erdiği günü izleyen günden

16- Özet beyan kapsamındaki eşya için Kanunda öngörülen kırk beş günlük sürenin yirmi beşinci günü sonunda eşyanın ilgilisi, gümrük müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunarak ilk kez ek süre talep etmiştir. İlgili kırk gün ek süre istemiş, ancak gerekçe belirtmemiş ve kanıtlayıcı belge sunmamıştır. Talep, dilekçenin gümrük müdürlüğü kayıtlarına girdiği günden üç gün sonra reddedilmiştir.

Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre ilgisine bildirilecek kalan süre kaç gündür?

- A) 17 gün
- B) 20 gün
- C) 25 gün
- D) 45 gün
- E) 50 gün

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre özet beyan kapsamındaki eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin sürelerin uzatılması taleplerinde, başvurunun yapıldığı tarih olarak esas alınacak tarihe ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Taahhütlü posta ile yapılan başvurularda başvuru dilekçesinin postaya verildiği tarih esas alınır.
- B) APS ile yapılan başvurularda başvuru dilekçesinin postaya verildiği tarih esas alınır.
- C) Kayıtlı kargo taşımacılığı aracılığı ile yapılan başvurularda başvuru dilekçesinin kargoya verildiği tarih esas alınır.
- D) Doğrudan doğruya ilgili gümrük idaresine yapılan başvurularda başvuru dilekçesinin gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi esas alınır.
- E) Kayıtsız posta yolu ile yapılan başvurularda başvuru dilekçesinin postaya verildiği tarih esas alınır.

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre sürelerin gümrükçe bilinmesinin zorunlu olmadığı durumda, eşyanın ilgilisi tarafından vaktinde bilgi verilmemesi nedeniyle tasfiyelik hâle geldiği düşünülerek düzenlenen tespit ve tahakkuk belgelerinin, süreyi durduran sebepler bulunduğu anlaşılmaması üzerine iptal edilebilmesi için başvurunun en geç ne zamana kadar yapılması gerekir?

- A) Tespit ve tahakkuk belgesinin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde
- B) Eşyanın satışı gerçekleşinceye kadar
- C) İhale ilanının yayımlandığı veya perakende satış ya da tahsis kararının alındığı tarihe kadar
- D) Eşyanın tasfiyelik hâle geldiği tarihi izleyen otuz gün içinde
- E) Kanunda öngörülen yirmi veya kırk beş günlük sürenin bitimine kadar

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin izin başvurularının ve eklerinin saklanması konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) İzin başvuruları ve ekleri, izni veren merci tarafından beş yıl süre ile saklanır.
- B) İzin başvuruları ve ekleri, izin belgesiyle birlikte saklanır.
- C) Antrepo izninde saklama süresi, iznin iptal edildiği veya geri alındığı takvim yılının sonundan itibaren işler.
- D) Antrepo izni dışındaki ekonomik etkili gümrük rejimleri kullanım izinlerinde saklama süresi, iznin verildiği takvim yılı sonundan itibaren işler.
- E) İzin başvurusunun reddedilmesi hâlinde reddetme kararı ile ekleri, başvurunun reddedildiği takvim yılı sonundan itibaren beş yıl süreyle saklanır.

20- Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre süre uzatım taleplerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Süre uzatım talepleri ilgililerce doğrudan veya mutad haberleşme araçları ile gümrük müdürlüğüne yapılır.
- B) Süre uzatımları, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasını müteakip beyanname tescilinden sonra verilemez.
- C) Süre uzatım taleplerinin sürelerin bitiminden önce yazılı olarak yapılması zorunludur.
- D) Süre uzatımları, özet beyan kapsamı eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce verilebilir.
- E) Verilen süre uzatımını müteakip gerekçe ve kanıtlayıcı belgeyle yapılan yeni süre uzatımı talebi, bir önceki sürenin bitiminden önce olmak şartıyla değerlendirilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 09 · GÜMRÜK TARİFESİ VE TARİFE POZİSYONLARINA AYIRMA (USUL)

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük tarifesine ilişkin hükümlerine göre gümrük vergileri, hangi tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır?

- A) Beyan sahibinin tercihli tarife uygulanmasını talep ettiği tarihte
- B) Gümrük işlemlerinin tamamlandığı tarihte
- C) Eşyanın beyan sahibine teslim edildiği tarihte
- D) Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte
- E) Gümrük vergilerinin ödendiği tarihte

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin eşyanın ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemlere ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemler, gerektiğinde eşyanın tarife pozisyonu esas alınarak uygulanır.
- II. Bir eşyanın ticaretine yönelik olarak uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler de bu önlemler arasında yer alır.
- III. Bu önlemler, yalnızca gümrük idarelerince belirlenen özel düzenlemelerden oluşur.
- IV. Bu önlemler kanunla belirlenebilir; yönetmelik ve benzeri mevzuatla önlem belirlenemez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) I ve II
- D) II ve IV
- E) I, II ve IV

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük tarifesinin kapsamına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Türk Gümrük Tarife Cetveline kısmen dayanan ve tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen cetveller de gümrük tarifesinin kapsamındadır.
- B) Türk Gümrük Tarife Cetveli, Müsteşarlıkça kabul edilen cetveldir.
- C) Tarım politikası çerçevesinde alınan ithalat vergileri, ayrı özel düzenlemelere tabi olduğundan gümrük tarifesinin kapsamı dışındadır.
- D) Gümrük tarifesi, Kanunda tek tek sayılan tarife uygulamalarıyla sınırlı olup bunların dışında kalan tarife uygulamalarını kapsamaz.
- E) Anlaşmalarla tanınan tercihli tarife uygulamaları gümrük tarifesinin kapsamındadır; Türkiye'nin tek taraflı olarak tanıdıkları ise kapsam dışındadır.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük tarifesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tarife uygulamaları verilmiştir:

- I. Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamaları
- II. Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamaları
- III. İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamaları
- IV. Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergileri

Sabit oranlı vergilendirmeye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, gerekli koşulları taşıyan eşyanın ithalinde beyan sahibi, Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak gümrük vergi oranlarını içeren tarife yerine yukarıdakilerden hangilerinin uygulanmasını isteyebilir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

5- (B) firması, Türkiye'nin tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşma yaptığı bir ülkeden ithal ettiği eşyayı, tercihli tarife talep etmeksizin gümrük vergi oranları üzerinden vergilendirerek serbest dolaşıma sokmuştur. Gümrük işlemleri tamamlanmış ve eşya firmaya teslim edilmiştir. Firma daha sonra, eşyanın anlaşmada öngörülen koşulları taşıdığını gösteren belgelerle gümrük idaresine başvurarak tercihli tarifenin uygulanmasını talep etmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük tarifesine ilişkin hükümlerine göre bu talep hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Tercihli tarife talebi beyannamenin tescilinden önce yapılmadığından talep reddedilir.
- B) Talep, gümrük işlemleri tamamlanmış olsa bile eşya teslim edilmeden önce yapılmış olsaydı değerlendirilebilirdi; teslimden sonra yapılamaz.
- C) Teslimden sonra tarife uygulamasının değiştirilmesi Cumhurbaşkan Kararı gerektirdiğinden, böyle bir Karar olmadıkça talep sonuçsuz kalır.
- D) Tercihli tarife, beyan sahibinin talebine bağlı olmaksızın gümrük idaresince re'sen uygulandığından talep konusuz kalır.
- E) Gerekli koşulların yerine getirilmesi hâlinde talep, eşyanın tesliminden sonra da yapılabileceğinden değerlendirmeye alınır.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, gümrük tarifesinin kapsadığı tercihli tarife ile şartlı muafiyet veya indirim uygulamalarından tarife kotası şeklinde sınırlandırılmış olanlar ne zaman sona erer?

- A) Cumhurbaşkan Kararı ile sona erdirildiğinde
- B) Gümrük idaresince sona erdirme kararı alındığında
- C) Belirlenen miktarı aşan ithalat için indirimlerin askıya alınmasına karar verildiğinde
- D) Tespit edilen ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında
- E) Kotanın dolduğu hususu Resmi Gazetede ilan edildiğinde

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin hacimle sınırlı tarife uygulamalarına ilişkin hükümlerine göre tarife tavanı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Tarife tavanı, belirli bir dönem içinde belli malların belirlenen değer ya da miktarı için normal gümrük vergisi oranında bir indirime gidilmesini öngörür.
- B) Tarife tavanında öngörülen indirim, ithalatın yanı sıra ihracatta da söz konusu olabilir.
- C) Belirlenen ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında tarife tavanı uygulaması kendiliğinden sona erer.
- D) Belirlenen değer ya da miktarı aşan miktar için tarife indirimleri, belirlenen dönemin sonuna kadar askıya alınabilir.
- E) Kanunda tarife tavanı, tarife kotası gibi belirli bir ithalat hacmiyle sınırlandırılmış tarife uygulamalarından biri olarak düzenlenmiştir.

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4)'e göre Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İzahname, Gümrük Tarife Cetveli ve eşya fihristi gibi Resmi Gazetede yayımlanır.
- B) İzahname hükümleri, Armonize Sistem Nomanklatürünün uluslararası seviyede resmî yorumunun yapılmasında zorunlu ve tamamlayıcı bir unsurdur.
- C) İzahname hükümlerinin uygulamada esas tutulması, Gümrük Kanunu'nun gümrük tarifesine ilişkin hükmüne dayanır.
- D) İzahname hükümleri idari uygulamalarda esas tutulur; yargı mercilerince verilecek kararlarda ise yalnızca yol gösterici niteliktedir.
- E) İzahnameye ilişkin Tebliğde Genel Yorum Kuralları, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin kurallar olarak tanımlanmıştır.

9- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük tarifesine uygulamasına ilişkin tanımlarına göre Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki bölüm ve fasıllara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bölüm başlıkları, her bölümün başında yer alan ve tarifenin yorumu bakımından bağlayıcı olmayıp yol gösterici nitelikte olan ibarelerdir.
- B) Bölüm notları, bölümlerle ilgili olarak bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamalardır.
- C) Fasil notları, fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili yapılan açıklamaların yer aldığı kayıtlardır.
- D) Bölüm, birbirine benzeyen aynı nitelikteki veya çoğunlukla aynı hammaddeden yapılan eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan gruplardır.
- E) Fasil başlıkları, fasılların başında bulunan ve bağlayıcı nitelik taşıyan ibarelerdir.

10- "Mahiyeti ve nihai kullanım şekli gerekçesiyle, bazı eşyanın yararlanabileceği tercihli tarife uygulaması, belirlenen şartlara tabidir. Söz konusu tercihli tarife uygulaması ifadesi, tarife kotaları kapsamında olsa dahi, ithalat vergilerinde bir anlamına gelir."

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun nihai kullanım şekli gerekçesiyle uygulanan tercihli tarifeye ilişkin hükmünde yer alan yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Müsteşarlıkça – indirim veya şartlı muafiyet uygulaması
- B) Cumhurbaşkanınca – indirim veya şartlı muafiyet uygulaması
- C) Cumhurbaşkanınca – geri ödeme uygulaması
- D) Müsteşarlıkça – tam muafiyet uygulaması
- E) Cumhurbaşkanınca – tam muafiyet uygulaması

11- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük tarifesine uygulamasına ilişkin tanımlarına göre "tarife kotası veya tarife kontenjanı" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini
- B) Belirli bir dönemde belli mallar için belirlenen değer ya da miktarda ithalatta ve ihracatta vergi indirimine gidilmesini ve aşan miktar için indirimlerin askıya alınabilmesini
- C) İki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca, aralarındaki ticarete karşılıklı olarak daha düşük tarife uygulamasını
- D) Dış ticaretin serbest piyasa koşullarında gelişmesine, konulan gümrük vergileri ile engel olunmasını
- E) Bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasını

12- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük tarifesine uygulamasına ilişkin tanımlarına göre kota, tercihli tarife, tarife önlemleri ve işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kota, bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değeridir.
- B) Tarife önlemleri, dış ticaretin serbest piyasa koşullarında gelişmesine, konulan miktar kısıtlamaları ile engel olunmasını ifade eder.
- C) Tercihli tarife, iki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca aralarındaki ticarete karşılıklı olarak daha düşük tarife uygulamasını ifade eder.
- D) Bir ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulaması da tercihli tarife kapsamındadır.
- E) İşlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler, tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretinde uygulanan özel hükümlerdir.

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bölüm başlıklarından sonra yer alan bölüm notlarının bilgi verdiği hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Bölümde yer alan eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranları
- B) Bölümde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği
- C) İlgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı
- D) Hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceği ve bunun için hangi şartların gerektiği
- E) Hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı

14- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)'da "fasla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dört basamaklı rakamla ifade edilen, eşyanın ilgili faslın kaçınıcı sırasında olduğunu gösteren sayı grupları" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alt pozisyon
- B) Pozisyon
- C) Fasil
- D) Bölüm
- E) Gümrük tarife istatistik pozisyonu

15- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük tarifesini uygulamasına ilişkin tanımlarına göre Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yapısına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük tarife istatistik pozisyonu, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde on rakamdan oluşan pozisyonudur.
- B) Tarife pozisyonu, fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen gruplardır.
- C) Tarife alt pozisyonu, pozisyon numarasını izleyen iki rakam ile birlikte altılı rakamlarla ifade edilen gruplardır.
- D) Fasil, bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı içine alır.
- E) Türk Gümrük Tarife Cetveli, eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı cetveldir.

16- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)'ya göre bu Tebliğ eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri hangi tarihten itibaren geçerliliğini yitirir?

- A) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık sürenin sonunda
- B) Açıklama Notlarına uymadığının hak sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren
- C) Gümrük idaresince iptal kararının verildiği tarihten itibaren
- D) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
- E) Bağlayıcı Tarife Bilgisinin verilmiş tarihinden itibaren altı yıllık sürenin sonunda

17- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)'nın tanımlarına ve yürürlüğe ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Armonize Sistem İzahnamesi, Uyumu sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatörü İzahnamesidir.
- B) Bu Tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.
- C) Ek Not, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hazırlanmasında esas alınan ve pozisyonlara ilişkin açıklamalar getiren Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Kararlarıdır.
- D) Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
- E) Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

18- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda yer alan "eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi" deyimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanı Kararı ile oluşturulan bir cetvelin alt açılımlarının belirlenmesini de kapsar.
- B) Yalnızca Türk Gümrük Tarife Cetvelinin alt açılımlarının belirlenmesini ifade eder; bu cetvele dayanan diğer cetveller kapsam dışındadır.
- C) Eşyanın tabi olduğu gümrük vergisi oranının belirlenmesini ifade eder.
- D) Eşyanın girdiği bölüm ve faslın belirlenmesiyle sınırlıdır; alt açılımların belirlenmesini kapsamaz.
- E) Eşyanın girdiği alt açılım, yürürlükteki hükümlerden bağımsız olarak beyan sahibinin talebine göre belirlenir.

19- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük tarifesi uygulamasına ilişkin tanımlarına göre, eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı cetvelde gösterilen gümrük vergisi oranları aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?

- A) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- B) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
- C) 492 sayılı Harçlar Kanunu
- D) 4458 sayılı Gümrük Kanunu
- E) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

20- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4)'e göre fasıl, Armonize Sistem Kodunun ilk kaç rakamıyla ifade edilir ve bu kod kaç basamaktan oluşur?

- A) İlk iki rakamıyla – dört basamaktan
- B) İlk iki rakamıyla – on iki basamaktan
- C) İlk dört rakamıyla – altı basamaktan
- D) İlk dört rakamıyla – on iki basamaktan
- E) İlk iki rakamıyla – altı basamaktan

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 10 · MENŞE

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, eşyanın tercihli olmayan menşeinin belirlenme amaçları arasında yer alır?

- A) Menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve verilmesi
- B) A.TR dolaşım belgelerinin hazırlanması ve verilmesi
- C) EUR.1 dolaşım sertifikalarının hazırlanması ve verilmesi
- D) Serbest ticaret anlaşmaları çerçevesindeki tarife uygulamalarından yararlandırılma
- E) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesindeki tarife uygulamalarından yararlandırılma

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, menşe şahadetnamesi aranacak hâller ile şahadetnamelerin şekli ve içereceği bilgilere ilişkin usul ve esasların belirlendiği düzenleme ile menşe şahadetnamesinin ibrazına rağmen ciddi bir şüphe durumunda ek kanıtları istemeye yetkili merci aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

- A) Cumhurbaşkanlığı Kararı – Gümrük idareleri
- B) Yönetmelik – Gümrük idareleri
- C) Yönetmelik – Bakanlık
- D) Bakanlıkça çıkarılan tebliğ – Gümrük idareleri
- E) Cumhurbaşkanlığı Kararı – Bakanlık

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşyaya ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşyanın belirlenmesinde ülke ifadesi, o ülkenin kara sularını da kapsar.
- B) Bir ülkede kayıtlı olup o ülkenin bandırasını taşıyan araçlarca başka bir ülkenin kara sularında avlanan ürünler, bandıra ülkesinde tümüyle elde edilmiş sayılır.
- C) Fabrika gemilerinde, kara suları dışındaki denizlerden çıkartılan av ürünlerinden elde edilen eşya, geminin bulunduğu denize kıyısı olan ülkede tümüyle elde edilmiş sayılır.
- D) Bir ülkenin kara suları dışındaki denizlerin dibinden çıkartılan ürünler, münhasır işletme hakkı aranmaksızın o ülkede tümüyle elde edilmiş sayılır.
- E) Sadece hammadde elde etmek için bir ülkede toplanan atık ve artıklar, o ülkede tümüyle elde edilmiş eşya sayılmaz.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin eşyanın tercihli olmayan menşeinin belirlenmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Bir ülkede başka bir ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen eşya, o ülkede tümüyle elde edilen veya üretilen eşya sayılır.
- II. Üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanın bir ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması gerekir.
- III. Tekstil ürünlerinde, tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı, pozisyon değişikliği koşulunun sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir.
- IV. Esas amacının, Türkiye tarafından belirli ülkelerin eşyasına uygulanan hükümleri aşmak olduğu kesin olarak tespit edilmedikçe, yapılan araştırma sonucunda yalnızca bu yönde bir kanaat oluşması eşyanın o ülke menşeli sayılmasına engel olmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız III
- B) I ve II
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) II ve III

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin tercihli olmayan menşee ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki olay verilmiştir:

- Türkiye'de yerleşik X firması, Çin menşeli olup Türk Gümrük Tarife Cetvelinin XI inci bölümünde yer alan tekstil ürünlerini serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal etmiştir.
- Firma, eşyayı deposunda yeni ambalajlara aktarmış ve ürünlerin üzerine kendi markasını taşıyan etiketler koymuştur.
- Eşya bu hâliyle Gürcistan'a ihraç edilecektir.

Buna göre ihraç edilecek eşyanın menşesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Eşya, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulduğu anda Türk menşei kazanmıştır
- B) Ambalaj değişikliği ile etiket konulması bir arada yapıldığından eşya Türk menşei kazanmıştır
- C) Yapılan işlemler eşyanın tarife pozisyonunu değiştirmişse eşya Türk menşei kazanır; değiştirmemişse Çin menşeli kalır
- D) Eşya Çin menşelidir; serbest dolaşıma girmesi ve üzerinde yapılan işlemler eşyaya Türk menşei kazandırmaz
- E) Eşyanın menşe ülkesi, Gürcistan'a en son gönderildiği ülke olan Türkiye'dir

6- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde "menşe ispat belgeleri" olarak tanımlanan ve Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere malın menşesini belirleyen belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) EUR.1 dolaşım sertifikası
- B) A.TR dolaşım belgesi
- C) EUR-MED dolaşım sertifikası
- D) EUR-MED fatura beyanı
- E) Fatura beyanı

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, ek listelerdeki menşe kuralının eşyanın imalatında fabrika çıkış fiyatının belirli bir yüzde oranını aşmayacak şekilde menşeli olmayan madde kullanımını öngördüğü hâllerde, bu oranın hesaplanmasında kullanılan "kıymet" deyimini aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymetini; bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi hâlinde imalatın yapıldığı ülkede maddeler için ödenen tespiti mümkün en yüksek fiyatı
- B) Kullanılan menşeli olmayan maddeler için imalatın yapıldığı ülkede ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı; bunun tespit edilememesi hâlinde maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymetini
- C) Elde edilen ürünün fabrika çıkış fiyatından, ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı
- D) Montaj işlemlerinin yapıldığı ülkede o ülke menşeli parçaların birleştirilmesinden doğan, kâr ve genel giderler dahil kıymet artışı
- E) Kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymetini; bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi hâlinde imalatın yapıldığı ülkede maddeler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı

8- Gümrük Yönetmeliği'nde "eşyanın Türkiye'ye en son gönderildiği veya getiren araca yüklendiği ülke" olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eşyanın menşe ülkesi
- B) Eşyanın üretildiği ülke
- C) Eşyanın geldiği ülke
- D) Eşyanın tercihli menşe ülkesi
- E) Eşyanın varış ülkesi

9- Gümrük Yönetmeliği'nin aksesuarlar, yedek parçalar ve aksamın menşesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen ve normal olarak cihazın bölümü durumundaki aksesuarlar, yedek parçalar ve aksamın, söz konusu cihaz, makine, alet veya aracın parçası ile aynı menşei taşıdığı kabul edilir.
- II. Bu hükümlerin uygulanmasında cihaz, makine, alet veya aracın parçası ifadesi, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin XI, XVI ve XVII nci bölümlerinde yer alan eşyayı ifade eder.
- III. Önemli yedek parçaların serbest dolaşıma sokulmak istenmesi hâlinde, menşe şahadetnamesinde bulunması zorunlu bilgileri içeren bir menşe şahadetnamesinin ibrazı gerekir.
- IV. Bu hükümlere göre menşe belirlenebilmesi için, önemli yedek parçaların üretim aşamasında ilgili teçhizat, makine, cihaz veya taşıtın bünyesine girmesinin, bu eşyanın imalatının yapıldığı ülkenin menşesine sahip olmasını engellememesi gerekir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II, III ve IV
- E) I, III ve IV

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, daha önce ihraç edilmiş bir makinenin normal bakımında kullanılacak önemli yedek parçaların ihracatında menşe şahadetnamesi düzenlenirken, şahadetnamenin ilgili kutusunun doldurulmasından başka aşağıdakilerden hangisi her durumda aranır?

- A) Daha önce ihraç edilmiş makinenin parçası ile ilgili fatura veya bu faturanın bir nüshası
- B) Teslimatın normal bakım hizmetinin bir parçası olarak yapılmakta olduğunu gösteren sözleşme veya bu sözleşmenin bir nüshası
- C) Daha önce ihraç edilmiş makineye ait menşe şahadetnamesinin sayı, tarih ve onaylayan bilgilerini içeren ayrıntılar
- D) Başvuru sahibinin, yedek parçaların daha önce ihraç edilen makinenin normal bakımında kullanılacağına ilişkin yazılı beyanı
- E) Gümrük idaresince gerekli görülen ve yedek parçaların Türkiye menşeli olduğunu tevsik eden diğer belgeler

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, menşe esaslı ticaret politikası önlemine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin uygulanmaması için eşyanın söz konusu önleme tabi ülke menşeli olmadığını tevsik etmek üzere ibraz edilecek menşe şahadetnamesi aşağıdakilerden hangisince düzenlenmiş olmalıdır?

- A) Yalnızca eşyanın menşe ülkesinin yetkili makamlarınca
- B) Eşyanın menşe ülkesinin veya eşyayı ihraç eden ülkenin yetkili makamlarınca
- C) Menşe ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenip ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca onaylanarak
- D) İthalatçının yazılı başvurusu üzerine Türkiye'deki gümrük idaresince
- E) İhracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip Türkiye'deki gümrük idaresince vize edilerek

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtildiği durumda uygulanacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkelere uygulanan yüksek orandan doğan vergi farkı ile menşe esaslı ticaret politikası önlemleri ve ilave gümrük vergisi nakit olarak teminata bağlanır.
- B) Usulüne uygun bir menşe şahadetnamesinin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilir.
- C) Verilen süre içinde usulüne uygun menşe şahadetnamesinin ibrazı hâlinde alınan teminat iade edilir.
- D) Menşe şahadetnamesinin kabul edilmemesi hâlinde alınan teminat irat kaydedilir.
- E) İbraz süresi, mücbir sebep hâlleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurulmak kaydıyla bölge müdürlüğünce en fazla otuz gün uzatılabilir.

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceği beyannamede belirtilmeksizin yapılan serbest dolaşıma girişte ilave gümrük vergisi beyan edilerek ödenmiştir.

Ödenen tutarın geri verilebilmesi için menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvuru süresi, sürenin uzatılmadığı varsayıldığında aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün
- B) İlave gümrük vergisinin ödendiği tarihten itibaren altı ay
- C) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay
- D) Gümrük idaresince yapılan tespit tarihinden itibaren altı ay
- E) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay otuz gün

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre menşe şahadetnamelerinde bulunması zorunlu olan bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu
- B) Kapların marka, numara ve sayıları
- C) Eşyanın cinsi, nev'i, daralı ve net ağırlıkları veya diğer ölçüleri
- D) Şahadetnameyi veren makamın tarih, imza ile mühür veya kaşeden oluşan tasdik şerhi
- E) Şahadetname eşyanın o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler nedeniyle verilmişse bu husustaki etraflı açıklamalar

15- Gümrük Yönetmeliği'nin menşe şahadetnamesi aranmayacak eşyaya ilişkin hükmüne göre, ticari mahiyette olmayan eşyada menşe şahadetnamesi aranmamasının CIF kıymet sınırı ile birden fazla kap veya kolinin kıymetinin birlikte dikkate alınmasına ilişkin kural aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) 150 Avro – Aynı gönderici tarafından Türkiye'deki bir alıcı adına gönderilen kap ve kolilerin tamamının kıymeti birlikte dikkate alınır
- B) 430 Avro – Göndericileri farklı olsa da Türkiye'deki aynı alıcı adına gelen kap ve kolilerin tamamının kıymeti birlikte dikkate alınır
- C) 430 Avro – Aynı gönderici tarafından Türkiye'deki bir alıcı adına gönderilen kap ve kolilerin tamamının kıymeti birlikte dikkate alınır
- D) 500 Avro – Göndericileri farklı olsa da Türkiye'deki aynı alıcı adına gelen kap ve kolilerin tamamının kıymeti birlikte dikkate alınır
- E) 500 Avro – Her kap ve kolinin kıymeti ayrı ayrı dikkate alınır

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, menşe şahadetnamesinde bulunması zorunlu bilgilerden hangisindeki noksanlık veya yanlışlık, şahadetnamenin gümrük idare amirinin onayı ile işleme konulabileceği hâller arasında sayılmamıştır?

- A) Kapların marka, numara ve sayıları
- B) Eşyayı gönderenin adı, soyadı
- C) Türkiye'deki alıcının adı, soyadı
- D) Eşyanın cinsi, nev'i, daralı ve net ağırlıkları veya diğer ölçüleri
- E) Şahadetname eşyanın o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler nedeniyle verilmişse bu husustaki etraflı açıklamalar

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idarelerine ibraz olunan menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Şahadetnamede yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu yönünde şüphe veya ihbar bulunması hâlinde, gümrük idaresince eşya, eşyanın orijinal ambalajı, markası ve patenti gibi hususlarda inceleme yapılır
- B) İnceleme sonucunda şahadetnamenin gerçekliği hakkında yeterli kanaat elde edilemez ve tereddüt devam ederse, şahadetname bu kanaati uyandıran tüm bilgi ve belgelerle birlikte sonradan kontrol talebiyle Müsteşarlığa gönderilir
- C) Müsteşarlıkça ihracatçı ülke gümrük idaresi nezdinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bilgiler çerçevesinde işlem yapılması için keyfiyet ilgili gümrük idaresine bildirilir
- D) İnceleme sonucunda şahadetnamenin sıhhati konusunda bir aykırılık tespit edilmesi hâlinde, duruma göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır
- E) Ticaret politikası önlemlerine tabi eşya için yükümlülerce yazılı talepte bulunulması hâlinde, tahsili gereken vergi veya diğer mali yükümlülükler teminata bağlanarak eşya araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebilir

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye'den ihracatta düzenlenecek menşe şahadetnamelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Menşe şahadetnamesi Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde basılır; başvuru formu ise Türkçe dilinde basılır
- B) Menşe şahadetnamesi, biri meneviş desenli baskılı zeminli, ikisi beyaz olan üç nüshalık takım hâlinde
- C) Menşe şahadetnamesi, ancak ihracatçı adına hareket eden gümrük müşavirinin yazılı başvurusu üzerine düzenlenir
- D) Başvuru formu Türkçe dilinde doldurulur; menşe şahadetnamesi ise Türkçe ya da ticaretin gereklerine göre herhangi bir dilde doldurulabilir
- E) İhracatın düzenli aralıklarla yapılması ve eşyanın menşe şartlarını karşıladığına ilişkin gerekli teminatların verilmesi kaydıyla, yetkili makamlar her ihracat işlemi için ayrı başvuru formu istemeyebilir

19- Gümrük Yönetmeliği'nin serbest dolaşıma girişte ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülüklerle ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşyanın serbest dolaşıma girişinde, o tarihte yürürlükte bulunan ticaret politikası önlemlerine ilişkin mevzuat ile konulmuş hükümler de uygulanır.
- B) Önlem kararı bir belgeye istinaden uygulanıyorsa, beyannamenin tescil tarihi itibarıyla geçerlilik süresi sona ermiş belgeler de kabul edilir.
- C) Önlemlerin, ilave gümrük vergisinin veya diğer mali yükümlülüklerin uygulanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi esas alınır.
- D) Bu yükümlülüklerle tabi eşyanın menşei menşe şahadetnamesi ile ispat olunur ve şahadetname, serbest dolaşıma girişe ilişkin beyanname ekinde ibraz edilir.
- E) Numunelerin serbest dolaşıma girişinde bu hükümler uygulanmaz.

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerle tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde aşağıdaki durumların hangisinde menşe şahadetnamesi aranmaz?

- A) Önlemin uygulandığı ülke dışındaki bir ülkeden gelen eşyanın, önlemin uygulanmaması için söz konusu önleme tabi ülke menşeli olmadığının tevsik edilmesi gereken durumda
- B) Önlemin uygulandığı ülke menşeli olduğu beyan edilen eşyanın, aynı zamanda birden fazla ticaret politikası önlemine tabi olması durumunda
- C) Önlemin uygulandığı ülke menşeli olduğu beyan edilen eşya için aynı düzenleme kapsamında ülkesine göre farklı oranların belirlenmiş olması durumunda
- D) 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, AB'ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyada
- E) Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için öngörülen daha yüksek gümrük vergisi oranının uygulanmaması için eşyanın bu Örgüte üye bir ülke menşeli olduğunun tevsik edilmesi gereken durumda

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 11 · GÜMRÜK KIYMETİ

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kıymetinin belirlenmesinde kullanılan "aynı eşya" ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Her hususta aynı olmamakla birlikte aynı işlevi görmelerini ve ticari olarak birbirlerini ikame edebilmelerini mümkün kılan benzer özellikleri bulunan ve aynı ülkede üretilmiş eşya
- B) Fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan ve aynı kişi tarafından üretilmiş eşya
- C) Fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan ve aynı ülkede üretilmiş eşya
- D) Belli bir sanayi sektöründe üretilen bir grup veya bir dizi eşya kapsamına giren eşya
- E) Fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan ve görünüşte hiçbir farklılık taşımayan eşya

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre benzer eşya ve benzer eşyanın satış bedeli yöntemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşyanın kalitesi, tanındığı özellikleri ve bir ticari markasının bulunması, eşyanın benzerliğinin belirlenmesinde göz önüne alınacak faktörler arasında yer alır.
- B) Yalnızca kıymeti belirlenecek eşya ile aynı ülkede üretilen eşya, benzer eşya olarak nitelenebilir.
- C) Kıymeti belirlenecek eşya ile aynı kişi tarafından üretilmiş benzer eşya bulunmadığı takdirde, farklı kişi tarafından üretilmiş eşya dikkate alınır.
- D) Farklı ticari düzey veya miktardaki benzer eşyanın satış bedeli üzerinde yapılacak düzeltme, kıymet artışına da azalışına da yol açsa makul olduğunun ve doğruluğunun kesin delillerle ispatını gerektirir.
- E) Benzer eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının gümrük kıymetini belirlemek üzere bunlardan en yüksek olanı kullanılır.

3- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük kıymetine ilişkin tanımlarına göre; eşyanın satışı için yapılan reklam ve promosyon faaliyetleri ile bunlarla ilgili garantileri ifade eden ve alıcı tarafından üstlenilen bu tür faaliyetlerin, satıcı ile yapılan bir anlaşma nedeniyle bir yükümlülüğün yerine getirilmesi esnasında ifa edilmiş olsa bile kendi hesabına üstlenilmiş sayılmasını gerektiren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Satıcıya yapılan dolaylı ödeme
- B) Pazarlama
- C) Satın alma komisyonu
- D) Royalti ve lisans ücreti
- E) Dağıtım veya tekrar satış hakkı

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kıymetinin belirlenmesinde aşağıdaki durumların hangisinde alıcı ile satıcı arasında ilişkinin varlığı kabul edilir?

- A) Her ikisinin birlikte, bir üçüncü kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi
- B) Yönetmelikte sayılan kıstaslara uymaksızın yalnızca tek distribütör olarak birbiriyle iş ilişkisi içinde bulunmaları
- C) Her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının % 3'ünün doğrudan veya dolaylı olarak aynı kişilere ait olması
- D) Aynı sanayi kolunda faaliyet göstermeleri
- E) Birbirlerinin amca çocukları olmaları

5- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük kıymeti yöntemlerinin uygulanma sırasına ilişkin hükmüne göre, beyan sahibinin yazılı talebinin gümrük idaresince uygun bulunması şartıyla uygulama sırası değiştirilebilen yöntemler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Satış bedeli yöntemi ile aynı eşyanın satış bedeli yöntemi
- B) Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi ile benzer eşyanın satış bedeli yöntemi
- C) İndirgeme yöntemi ile hesaplanmış kıymet yöntemi
- D) Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi ile indirgeme yöntemi
- E) Hesaplanmış kıymet yöntemi ile son yöntem

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi için aranan koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

- A) Her satışta, satış bedelinin aynı veya benzer eşyanın emsal kıymetlerinden birine çok yakın olduğunun beyan sahibince ispatlanması
- B) Satış veya fiyatın, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından, kıymeti tespit edilemez bir koşul veya edim konusu olmaması
- C) Eşyanın alıcı tarafından elden çıkartılmasının veya kullanımının, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatınca konulanlar dahil hiçbir kısıtlamaya tabi olmaması
- D) Eşyanın alıcı tarafından tekrar satışından doğan hasılanın hiçbir bölümünün doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal etmemesi
- E) Kıymetin belirlendiği sırada eşya bedelinin fiilen ödenmiş olması

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre birbirleriyle ilişkili alıcı ve satıcı arasındaki satışlarda satış bedelinin gümrük kıymeti olarak kabul edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Emsal kıymetler, gümrük idaresinin girişimi ile ve yalnız kıyaslama amacıyla kullanılır.
- B) Alıcı ile satıcı arasında bir ilişkinin varlığı, satış bedelinin reddedilmesi için tek başına yeterli bir neden oluşturmaz.
- C) Gümrük idaresi, ilişkinin fiyatı etkilediği kanısına varırsa bu hususları beyan sahibine yazılı olarak bildirir.
- D) Beyan sahibi, satış bedelinin aynı veya yakın bir tarihte gerçekleşen emsal kıymetlerden birine çok yakın olduğunu ispatlarsa bu satış bedeli kabul edilir.
- E) Emsal kıymetlerle yapılan kıyaslamada ticari düzeye ve miktara ilişkin ispatlanmış farklılıklar dikkate alınır.

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre satış bedeli yönteminde fiilen ödenen veya ödenecek fiyatın belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, alıcının satıcıya yaptığı ödemeleri kapsar; satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yaptığı ödemeleri ise kapsamaz.
- B) Akreditif veya ciro edilebilir bir kıymetli evrak kullanılarak yapılan ödemeler fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmez.
- C) Alıcının satıcı ile yapılan bir anlaşma yoluyla üstlendiği pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, satıcıya yapılan dolaylı ödeme olarak fiyata ilave edilir.
- D) Kıymetin belirlendiği sırada eşya bedeli fiilen ödenmemişse, ödemenin gerçekleşeceği tarihteki bedel değil, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde ödenecek olan bedel kıymet tespitine esas alınır.
- E) Satış veya fiyatın konusu olan ve kıymeti belirlenebilen bir koşul veya edimin kıymeti, alıcının kendi hesabına yaptığı faaliyetle veya fiyata ilave edilecek unsurla ilgili değilse, satıcıya yapılan dolaylı ödeme sayılır.

9- Gümrük Yönetmeliği'nin indirgeme yöntemine ilişkin hükümlerine göre;

"Kıymeti belirlenecek eşya ya da aynı veya benzer ithal eşyasının aynı veya yakın bir tarihte satışı yoksa, bu eşyanın ya da aynı veya benzer ithal eşyasının itibaren doksan gün içinde, ithal edildiği hal ve durumda Türkiye'de yapılan ait birim fiyat esas alınır."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) ithal tarihinden – en büyük miktardaki satışına
- B) gümrük beyannamesinin tescil tarihinden – ilk satışına
- C) gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten – ilk satışına
- D) ithal tarihinden – ilk satışına
- E) gümrük beyannamesinin tescil tarihinden – en büyük miktardaki satışına

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre hesaplanmış kıymet yönteminin uygulanmasına ve hesaplanmış kıymetin unsurlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bu yöntemin uygulanması için ithalatçının gerekli bilgi ve belgeleri gümrük idaresine ibraz etmesi ve bunların doğruluğunu ispata hazır olduğunu üretici ülke makamlarından alacağı belge ile tevsik etmesi gerekir.
- B) Genel giderler, ithal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve imalat işlemlerinin bedellerini de kapsayan, eşyanın üretimi ve ihraç amaçlı satışı ile ilgili doğrudan veya dolaylı giderlerdir.
- C) Türkiye'ye ihraç edilmek üzere ihraç ülkesindeki üreticilerce üretilen aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutad olan kâr ve genel giderlere eşit bir tutar, hesaplanmış kıymetin unsurlarındandır.
- D) İthal eşyasının giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili yükleme, boşaltma, elleçleme, nakliye ve sigorta giderleri hesaplanmış kıymete dahildir.
- E) Gümrük idaresince ithalatçının ibraz ettiği bilgilerin dışında bilgiler de kullanılmışsa, beyan sahibi talep üzerine kullanılan bilginin kaynağı ve yapılan hesaplama konusunda bilgilendirilir.

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre ithal eşyasının üretiminde ve ihraç amacıyla satışında kullanılmak üzere alıcı tarafından bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan ve fiyata dahil edilmemiş olan mal ve hizmetlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilmez?

- A) İthal eşyasına katılan malzeme, aksam ve parçalar
- B) İthal eşyasının üretimi sırasında kullanılan kalıplar
- C) İthal eşyasının üretimi sırasında tüketilen maddeler
- D) Eşyanın üretimi için gereken ve Türkiye dışında gerçekleştirilen çizim çalışmaları ile plan ve taslak hazırlama hizmetleri
- E) Araştırma ve ilk dizayn taslak giderleri

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre satış bedeli yöntemi ile onu izleyen yöntemlere göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrük kıymeti, eşyanın ihraç ülkesinde mevcut veriler esas alınarak belirlenir.
- B) Gümrük kıymeti, Türkiye'de mevcut veriler esas alınarak belirlenir.
- C) Türkiye'de üretilen eşyanın Türkiye içindeki satış fiyatı esas alınabilir.
- D) Aynı veya benzer eşyanın, hesaplanmış kıymet yöntemine göre hesaplanmış kıymeti dışındaki maliyet bedeli esas alınabilir.
- E) Asgari gümrük kıymetleri esas alınabilir.

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırt edilebilmeleri koşuluyla gümrük kıymetine dahil edilmeyen giderler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Eşyanın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri
- B) Sınai tesis, makina veya teçhizat gibi ithal eşyası için ithalattan sonra yapılan kurma ve montaj giderleri
- C) Eşyanın Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderleri
- D) İthal eşyasının Türkiye'de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler
- E) Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye'de ödenecek ithalat vergileri

14- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre satış bedeli yönteminde fiilen ödenen veya ödenecek fiyata yapılacak ilavelere ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Satın alma komisyonları dışındaki komisyonlar ve tellâliyenin, fiyata dahil edilmemiş ancak alıcı tarafından üstlenilen bölümü fiyata ilave edilir.
- II. Gümrük işlemleri sırasında eşya ile tek eşya muamelesi gören kaplar tekrarlanan ithalatlarda kullanılacak olsa dahi, bu kapların maliyeti beyan sahibinin talebine bakılmaksızın ilk ithalatta tamamıyla fiyata ilave edilir.
- III. Alıcı tarafından bedelsiz sağlanan ve Türkiye'de gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmalarının kıymetinden uygun miktardaki pay fiyata ilave edilir.
- IV. Satın alma komisyonu, ithalatçının temsilcisine kıymeti belirlenecek eşyanın satın alınmasında yurtdışında verdiği temsil hizmeti karşılığında ödediği ücrettir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I ve IV

15- (E) firması, Almanya'daki satıcıdan bir makineyi EXW teslim şekliyle 20.000 Avro bedelle satın almış ve bedeli peşin ödemiştir. Fiyata dahil olmayan ve alıcı tarafından üstlenilen giderler şunlardır:

- Makinenin satıcının fabrikasından Hamburg Limanına kadar kara nakliyesi: 300 Avro
- Hamburg Limanından boşaltma limanı olan Mersin Limanına kadar deniz navlunu: 1.200 Avro
- Mersin Limanından alıcının Ankara'daki tesisine kadar kara nakliyesi: 500 Avro
- Makinenin ithalattan sonra Ankara'daki tesiste kurulması ve montajı: 1.000 Avro

Eşya için sigorta yaptırılmamıştır. Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte T.C. Merkez Bankası Avro döviz alış kuru 35,00 TL, döviz satış kuru 35,10 TL; fatura tarihinde ise döviz satış kuru 34,00 TL'dir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre makinenin Türk Lirası olarak beyan edilecek gümrük kıymeti kaç TL'dir?

- A) 731.000
- B) 744.120
- C) 752.500
- D) 754.650
- E) 772.200

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ithal eşyasının gümrük kıymetine girmesi gereken, ancak gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet unsurları için beyanda bulunulması ve vergilerin ödenmesi en geç ne zamana kadar yapılır?

- A) Kıymet unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar
- B) Kıymet unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar
- C) Gümrük beyannamesinin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar
- D) Kıymet unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği tarihten itibaren bir yıl içinde
- E) Gümrük beyannamesinin tescilinden itibaren bir yıl içinde

17- (D) firması bilgisayarlarda kullanılmak üzere aşağıdaki eşyayı ithal etmiştir. Faturada taşıyıcı ortamın kıymeti ile içeriğin kıymeti ayrı ayrı gösterilmiştir:

- Muhasebe yazılımı yüklü disk: taşıyıcı ortam 50 Avro, yazılım 1.950 Avro
- Sinema filmi kaydı yüklü disk: taşıyıcı ortam 50 Avro, film kaydı 950 Avro

Fiyata ilave edilecek veya fiyattan düşülecek başka bir unsur bulunmamaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin veri veya komut yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetine ilişkin hükümlerine göre ithal edilen eşyanın toplam gümrük kıymeti kaç Avro'dur?

- A) 100
- B) 1.000
- C) 1.050
- D) 2.050
- E) 3.000

18- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan royalti ve lisans ücreti tanımına göre, ithal eşyasının aşağıdaki işlemlerinden hangisi ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler bu tanımda sayılmamıştır?

- A) İmalatı
- B) İhraç edilmek üzere satışı
- C) Kullanımı
- D) Türkiye'de çoğaltılması
- E) Yeniden satışı

19- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre royalti veya lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilave edilmesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gümrük kıymetine eklenecek royalti veya lisans ücretinin, kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olması ve kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak yapılması şartlarını bir arada taşıması gerekir.
- II. Royalti veya lisans ödemesinin satış koşulu olup olmadığının tespitinde dikkate alınan hususlardan en az birinin bulunması hâlinde, royalti veya lisans ödemesi eşyanın satış koşuludur.
- III. Royalti veya lisans ücretini alacak olan kişinin yerleşik olduğu ülke, kıymet tespitinde dikkate alınır.
- IV. Alıcının bir üçüncü kişiye royalti veya lisans ücreti ödemesi durumunda, satıcı veya satıcı ile ilişkili bir kişi alıcıdan bu ödemeyi yapmasını istemiyorsa, royaltinin kıymete eklenmesi için aranan koşullar yerine getirilmiş sayılmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, II ve IV
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

20- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın ağırlığı ve kaplarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Brüt ağırlığa atıfta bulunulan hâllerde, eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların ağırlıkları toplamı esas alınır.
- B) Brüt ağırlığı üzerinden vergiye tabi eşya ambalajsız geldiği takdirde, bulunduğu hâldeki ağırlığı üzerinden vergiye tabi tutulur.
- C) Değişik vergi oranlarına ve aynı zamanda brüt ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyanın aynı ambalaj içinde gelmesi hâlinde, eşya net ağırlıkları üzerinden tartılır ve ambalaj ağırlığı orantılı olarak net ağırlıklara ilave edilir.
- D) Örneklemeye yöntemiyle yapılan muayenede kapların yalnız bir kaçının tartılması sonucunda beyana göre fazlalık saptanır ve beyan sahibi ortalama esas alınarak yapılan ilaveyi kabul etmezse, bütün kaplar beyan sahibi tarafından tartılır.
- E) Kıymet üzerinden vergiye tabi eşyanın kutu, kılıf ve mahfazaları, başlı başına bir ticari eşya niteliğinde olmaması ve kıymetinin eşyanın kıymetine dahil bulunması şartıyla gümrük vergisine tabi tutulmaz.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 12 · TAŞITLARIN TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞI 20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış kapıları, bunları birbirine bağlayan yollar ve hava taşıtlarının inebilecekleri gümrük işlemi yapılan havalimanlarının belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerince, ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.
- B) Müsteşarlıkça, ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.
- C) Müsteşarlıkça tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanmaksızın Müsteşarlık kurumsal internet sayfasında ilan edilir.
- D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Müsteşarlığın görüşü alınarak tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.
- E) İlgili valiliklerce, ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük yollarına ve Türkiye Gümrük Bölgesine kara yoluyla yapılan girişlere ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Genel hizmete açık demiryolları gümrük yolu sayılır.
- II. Karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıtların denetlenmesi bitmeden veya ilgili gümrük idaresinin izni alınmadan bu taşıtlara yük ve yolcu alınıp verilemez.
- III. Demiryolundan başka kara taşıtları ile sınırdaki yetkili olmayan bir gümrük idaresine getirilen eşya her hâlde geri çevrilir.
- IV. Türkiye Gümrük Bölgesine yürütülerek getirilecek hayvanlar bütün gümrük kapılarından girebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) I, II ve III
- E) I, II ve IV

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki limanlardan gelen gemilerin mutat rotası ve gümrük denetimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gemiler, gümrük kontrolü gerektirse dahi gidecekleri limana göre mutat olan rotayı değiştiremez.
- B) Yük boşaltma limanı sefer esnasında değişen geminin bu durumunun rota değişikliği sayılmaması için gümrük idaresinden önceden izin alınmış olması gerekir.
- C) Gemiler, beklenmeyen hâller veya mücbir sebep bulunsada gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşamaz.
- D) Sahip veya acentesince önceden bildirim yapılarak yük boşaltma limanı sefer esnasında değişen ve geriye dönüş yapmayan geminin bu durumu rota değişikliği sayılmaz.
- E) Gümrük memurları gemiyi ve yükünü denetleyebilir, ancak gemi ambarlarını mühür altına alamaz.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye limanları arasında düzenli sefer yapan ve acentası bulunan gemiler, aşağıdaki durumlardan hangisinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki limanlardan gelen gemilere ilişkin hükümlere tabi tutulur?

- A) Seferleri sırasında yabancı bir limana uğramaları
- B) Türkiye limanları arasında serbest dolaşımdaki eşyayı taşımaları
- C) Mesai saatleri dışında gümrük idaresi bulunan bir limana yolcu ve turist taşıyarak girmeleri
- D) Türkiye karasuları ve iç sularında seyretmeleri
- E) İşletme teşkilatı bulunan bir limanda gece saatlerinde yük ve yolcu alıp çıkarmaları

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, içlerinde eşya bulunmaması hâlinde gümrük gözetimine tabi olmayan taşıtlar arasında yer almaz?

- A) Türk donanmasına mensup harp gemileri
- B) Yabancı donanmasına mensup harp gemileri
- C) Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harp gemileri
- D) Özel bir izin ile gelen ve giden hava gemileri
- E) Cumhurbaşkanının izni ile gelen yabancı devletlerin hava harp gemileri

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, gümrük işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılması kuralına istisna olarak Türkiye Gümrük Bölgesine gece ve gündüzün her saatinde girip çıkabilecek taşıtlar arasında sayılmamıştır?

- A) Demiryolu katarları
- B) Düzenli sefer yapan nehir taşıtları
- C) Düzenli sefer yapan kara taşıtları
- D) Düzensiz seferli olan ve yolcu getiren deniz ve nehir taşıtları
- E) Düzensiz seferli olan ve yalnızca yük getiren kara taşıtları

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük idarelerinin çalışma saatlerine ve bu saatler dışında limanlarda yapılabilecek işlemlere ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İşletme teşkilatı bulunan limanlarda gemiler gece ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp çıkarabilir.
- II. Yolcu ve turist taşıyan gemiler, mesai saatleri dışında yalnızca işletme teşkilatı bulunan limanlara girip çıkabilir.
- III. Zorlayıcı sebeplerle çalışma saatleri dışında gümrük idaresi olan bir limana girmek zorunda kalan gemilerin yük alıp verme istekleri gümrük idarelerince kabul edilir.
- IV. Her gümrükte günlük kanuni çalışma saatlerinin başlangıç ve sonu Müsteşarlıkça belirlenir; Müsteşarlıkça belirlenmeyen durumlarda ilgili Valilikçe yapılan düzenleme uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve Bölgeden giden taşıtların gümrük kontrolüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Taşıtların kontrolü, gümrük idaresinin kontrolle görevlendireceği personel tarafından yapılır.
- B) Taşıtların detaylı olarak arandığı hâllerde arama sonucu tutanakla tespit edilir.
- C) Türkiye Gümrük Bölgesinde taşıtların kontrolü mobil kontrol ekipleri tarafından da yerine getirilebilir.
- D) Taşıtın işleteni ve temsilcisi, kontrolün yapılmasını temin etmek üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
- E) Taşıtların kontrolü yalnızca gümrük idaresinin normal çalışma saatleri içinde yapılabilir.

9- "Yurtdışına giden hava taşıtı, kontrol edilir. Bu kontrolden sonra Havayolu Beyan Formu tarafından veri işleme tekniği ile elektronik ortamda düzenlenir, varsa mühürler hareketten evvel sökülür."

Gümrük Yönetmeliği'nin yurtdışına giden hava taşıtlarının kontrolüne ilişkin hükmünde yer alan yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) kalkacağı en son havalimanında – görevli gümrük personeli
- B) kalkacağı en son havalimanında – taşıtın işleticisi veya temsilcisi
- C) Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk indiği havalimanında – taşıtın işleticisi veya temsilcisi
- D) Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk indiği havalimanında – görevli gümrük personeli
- E) Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk indiği havalimanında – taşıtın kaptan pilotu

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve Bölgeden giden trenlerin gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Trenin boş gelmesi durumunda bu husus gümrük idaresine sözlü olarak bildirilir.
- B) Zorlayıcı sebeplerden ileri gelen durma, yolcu ve eşya alıp indirmelerinden gümrük idaresi haberdar edilir.
- C) Gümrük işlemleri biten trenler hareket edene kadar gözetim altında bulundurulur.
- D) Kontrolleri ilk sınır istasyonunda yapılmayacak trenlere gümrük personeli refakat ettirilir.
- E) Zorunlu hâllerde, gerekli önlemler alınarak kontrolden önce trenin vagonlarında ekleme, çıkarma veya değiştirme yapılmasına gümrük idaresince izin verilebilir.

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yabancı limanlardan gelen geminin limana varışından en az iki saat önce işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından ekli belgelerle birlikte veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine verilen ve geminin uğrayacağı her limandaki gümrük idaresine de bu yolla verilmesi gereken bildirim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yolcu bildirimi
- B) Havayolu Beyan Formu
- C) Seyir Planı-1 (SP-1) raporu
- D) Denizyolu Genel Bildirimi
- E) Radyasyon Alarmı Bildirim Formu

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre liman sahaları ve Boğazlarda bekleme süresi nedeniyle serbest pratika almak zorunda olan transit gemiler için Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgelerin ilgili gümrük idaresine verilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Serbest pratika alınmasını müteakip en geç yirmi dört saat içerisinde verilir.
- B) Kırk sekiz saatlik bekleme süresinin dolmasını müteakip en geç iki saat içerisinde verilir.
- C) Serbest pratika alınmasını müteakip en geç iki saat içerisinde verilir.
- D) Geminin liman sahasına varışından en az iki saat önce verilir.
- E) Geminin liman sahasından hareketinden en az iki saat önce verilir.

13- Gümrük Yönetmeliği'nin Çanakale ve İstanbul Boğazlarından geçen gemilerin gümrük kontrolüne ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Liman sahaları ve Boğazlarda kırk sekiz saatten fazla bekleyen transit gemiler, serbest pratika almaları sağlandıktan sonra diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulur.
- B) Boğazlardan geçen transit gemiler, Montrö Antlaşması gereğince Boğaz geçişi sırasında diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulur.
- C) Yabancı limanlardan gelip Boğazdan geçerek bir Türk limanına gidecek gemilerin kontrolleri, şüphe veya ihbar olmadığı sürece varacakları ilk Türk limanında yapılır.
- D) En az yirmi dört saat önceden Seyir Planı-1 (SP-1) raporu ile Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılan bildirimler ilgili gümrük idaresine yapılmış sayılır.
- E) Boğazdan geçerek bir Türk limanına gidecek gemiye, gümrük idaresince gerek görülen hâllerde refakat memuru verilebilir.

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yabancı limanlardan gelen deniz taşıtının gümrük kontrolüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kontroller sırasında, serbest dolaşımda olmayan ve başka limanlara çıkarılacak eşya ile ihtiyaç fazlası tüketim malzemelerinin bulunduğu ambarların kapakları mühür altına alınır.
- B) Ambar kapaklarına konulan mühürler geminin hareketinden önce sökülür.
- C) Denizyolu Genel Bildiriminde yer alan bilgiler ve ekli belgeler sistemde incelenerek onaylanır; onay işlemini müteakip eşya taşıttan indirilir.
- D) İhbar veya şüphe üzerine yapılan kontroller sonucunda düzenlenen tutanak, kontrolü yapan personel ile geminin acentesi tarafından imzalanır.
- E) Gemi kontrolü sırasında düzenlenen belgelerin birer örneği kaptana verilir.

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre hava ve deniz yolu ile yapılan taşımalarda yolcu bildirimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmesini müteakip en geç iki saat içinde verilir.
- B) Taşıtın kaptanı tarafından, ilk varış limanına gelmeden en az yirmi dört saat önce verilir.
- C) Kısa mesafeli taşımalarda, taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından taşıtın hareket ettiği ana kadar verilir.
- D) Bilgisayar sistemlerinde arıza çıkması hâlinde yolcu bildirimine ilişkin usul ve esaslar ilgili gümrük müdürlüğünce belirlenir.
- E) Yalnızca Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yolcular için verilir; giden yolcular için verilmez.

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kapılarında radyasyon tespit sistemlerinin bir taşıt için ilk kez uyarı vermesi durumunda yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Taşıt arındırılmış güvenli bir alana sevk edilerek taşınabilir dedektörlerle ikinci seviye radyasyon kontrolü yapılır.
- B) Uyarıya neden olan taşıt, uyarının doğruluğunu test etmek amacıyla sistemden tekrar geçirilir.
- C) Alınan radyasyon değerleri Radyasyon Alarmı Bildirim Formu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bildirilir.
- D) Taşıt, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun cevabı beklenmeksizin geldiği yere geri çevrilir.
- E) Taşıt, dedektör köpek ve teknik cihazlar vasıtasıyla fiziki olarak tam kontrole tabi tutulur.

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamında işleticilerin yükümlülükleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Eşya, yolcu ve araçların fiziki aramasının yapılabileceği kapalı arama tesisleri ile gümrük muayenesinin yapılabileceği uygun yerleri bedelsiz olarak temin etmek
- B) Kullandıkları otomasyon sistemlerine, yazılımlara ve CCTV kamera sistemlerine gümrük idaresince erişimi bedelsiz olarak sağlamak
- C) Gümrük idaresince bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla iletilen veri, mesaj ve talimatların gereğini yerine getirmek
- D) Aksi belirtilmedikçe, gümrük idaresince bildirilen ve gizli tutulması istenilen bilgileri açıklamamak
- E) Gümrük işlemlerinin takibi için gümrüklü sahada en az bir gümrük müşaviri istihdam etmek

18- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre gümrük idarelerinde fazla çalışma süresi, görevli personel başına hafta tatili, ulusal ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde en fazla kaç saat olabilir?

- A) 2 saat
- B) 7 saat
- C) 14 saat
- D) 24 saat
- E) 48 saat

19- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74)'e göre normal çalışma saatleri dışında deniz veya kara hudut kapılarından giriş-çıkış yapan aşağıdaki taşıtlardan hangisi için fazla çalışma ücreti tahsil edilir?

- A) Kara hudut kapısından giriş yapan yabancı plakalı kamyon
- B) Yolcu taşımacılığı yapan otobüs
- C) Yolcunun kişisel kullanımına mahsus otomobil
- D) Deniz hudut kapısından giriş yapan ve yolcu taşımacılığı yapan gemi
- E) Kara hudut kapısından çıkış yapan Türk plakalı kamyon

20- (A) firmasının talebi üzerine, deniz sınır kapısında bulunan bir gümrük müdürlüğünde normal çalışma saatleri dışında bir ithalat işlemi yapılmıştır. Talep ilgili gümrük idare amirince yerinde görülmüştür. Ayrıca:

- İşlem için üç gümrük personeli görevlendirilmiş; idare amiri ve vezne memuru ayrıca görevlendirilmemiştir.
- İşlem 40 dakika sürmüştür.
- İthalat işlemleri için uygulanan fazla çalışma saat ücreti 325 TL'dir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74)'e göre (A) firmasından tahsil edilecek fazla çalışma ücreti toplam kaç TL'dir?

- A) 325
- B) 650
- C) 975
- D) 1.300
- E) 1.625

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 13 · KABOTAJ

20 soru · 30 dakika

1- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'in amacı, dayanağı, kapsamı ve yürütülmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Tebliğin amacı, kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak limanlar ve iskeleler arasında yapılan taşıma ile yükleme ve boşaltmalarda gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
- B) Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun yanı sıra 815 sayılı Kanuna da dayanılarak hazırlanmıştır.
- C) Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş ve aynı konuyu düzenleyen 2003 tarihli önceki Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
- D) Tebliğ hükümleri yalnızca Türk bayraklı deniz taşıtlarıyla yapılan taşıma ile yükleme ve boşaltmalarda uygulanır.
- E) Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

2- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'in uygulanmasında kullanılan "liman başkanlığı" ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan liman başkanlıkları
- B) Gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri
- C) Gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskelelerde görev yapan gümrük muhafaza birimleri
- D) Liman işletme müdürlükleri
- E) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlıkları

3- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre kabotaj beyannamelerinde bulunması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Geminin IMO numarası, gros tonu ve kütük numarası
- B) Liman çıkış belgesi ile mühür adedi ve numaraları
- C) Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu
- D) Kapların adedi, markası, numarası ve ağırlığı
- E) Eşyanın göndericisi ve alıcısı

4- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre kabotaj beyannamesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Beyannameler liman başkanlıklarınca seri numaralı olarak bastırılır ve gümrük idarelerinin bulunduğu yerlerde bu idarelere zimmetle verilir.
- B) Beyannamelerde silinti veya kazıntı yapılamaz.
- C) Eşyanın çeşitli olması veya göndericisi ile alıcısının birden fazla olması nedeniyle beyannamenin ilgili alanlarının yeterli olmadığı durumlarda birden fazla beyanname kullanılabilir.
- D) Beyanname vermekle yükümlü olanlar, beyannamede yazılı olanlardan başka sefer harici yükleri olmadığını beyan ederek beyannameyi imzalamak zorundadır.
- E) Kaptan veya acente, liman çıkış belgesi ve kabotaj eşyasına ilişkin belgeler ile gümrük idaresince gerek görülecek diğer belgeleri ibraz etmek zorundadır.

5- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre gümrük idaresinin bulunduğu liman ve iskelelerden yapılacak yükleme ve yükleme ile ilgili beyannameyi düzenleyip imzalayacak olanlar ile beyannamenin düzenleneceği nüsha sayısı aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Kaptan ve acente – iki nüsha
- B) Kaptan ve acente – üç nüsha
- C) Gümrük muhafaza personeli – üç nüsha
- D) Kaptan ve acentenin yetkilendirdiği gümrük müşaviri – üç nüsha
- E) Yükleme yerindeki liman başkanlığı – iki nüsha

6- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre gümrük idaresinin bulunduğu limanda yükleme işlemleri tamamlanan kabotaj beyannamesinin nüshalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Birinci ve ikinci nüshası gümrük idaresince alıkonulur, üçüncü nüshası kaptana teslim edilir.
- B) Birinci nüshası gümrük idaresince alıkonulur, ikinci nüshası kaptana teslim edilir, üçüncü nüshası varış gümrük idaresine gönderilir.
- C) Birinci nüshası kaptana teslim edilir, ikinci ve üçüncü nüshası gümrük idaresince alıkonulur.
- D) Birinci nüshası gümrük idaresince alıkonulur, ikinci ve üçüncü nüshası kaptana teslim edilir.
- E) Birinci nüshası gümrük idaresince alıkonulur, ikinci ve üçüncü nüshası yükleme yerindeki liman başkanlığına teslim edilir.

7- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre gümrük idaresinin bulunduğu limanda kabotaj eşyasının yüklenmesi mesai saatleri içerisinde bitirilemez ve fazla çalışma ücreti de yatırılmazsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Yüklenen eşya gemiden boşaltılarak gümrüklü yer ve sahalara alınır ve izleyen ilk iş gününde yeni bir beyanname ile yüklenir.
- B) Yükleme, gemiye gümrük muhafaza personeli refakat ettirilmek suretiyle mesai saatleri dışında devam edilir.
- C) Beyanname iptal edilir ve yükleme, izleyen ilk iş gününde daha önce yüklenen eşyayı da kapsayan yeni bir beyanname ile devam edilir.
- D) Yükleme durdurulur ve izleyen ilk iş gününde eşyanın kapsamlı tespiti yapılmadan yükleme devam edilmez.
- E) Durum tutanağa bağlanarak gemi ambarları mühürlenir ve yükleme izleyen ilk iş gününde devam edilir.

8- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre gümrük idaresinin bulunduğu liman ve iskelelerden yapılacak kabotaj yüklemelerine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Yüklemenin tamamlanmasından sonra gemi ambarları her hâlde mühürlenir.
- II. Gümrük idaresine ibraz edilen beyanname, gümrük muhafaza personeli tarafından imzalanarak mühürlenir.
- III. Eşya, beyannameye göre kap ve içeriği kontrol edilerek gözetim altında yüklenir.
- IV. Yük arasında bulunan ve beyan edilmemiş olan kontrole tabi eşya, yükleme tamamlandıktan sonra verilecek ek bir beyanla beyannameye ilave edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II ve III
- B) I ve II
- C) III ve IV
- D) I, II ve III
- E) II, III ve IV

9- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre gümrük idaresi bulunan bir limanda boşaltma işlemi tamamlanan kabotaj beyannamesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İki nüshadan biri boşaltmanın yapıldığı yerdeki gümrük idaresinde kalır, diğeri mühür ve imza ile tasdik edilerek kaptana iade edilir.
- B) İki nüshadan biri boşaltmanın yapıldığı yerdeki gümrük idaresinde kalır, diğeri sonucun bildirilmesi için en yakın liman başkanlığına gönderilir.
- C) Her iki nüsha da boşaltmanın yapıldığı yerdeki gümrük idaresinde saklanır; hareket gümrük idaresine yalnızca yazılı bilgi verilir.
- D) İki nüshadan biri hareket gümrük idaresine, diğeri varış yerindeki liman başkanlığına gönderilir.
- E) İki nüshadan biri boşaltmanın yapıldığı yerdeki gümrük idaresinde kalır, diğeri gecikmeksizin hareket gümrük idaresine gönderilir.

10- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre beyannamede kayıtlı kabotaj eşyasının boşaltma yerinin değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Eşyanın tamamının varılacak liman veya iskeleye boşaltılmasından vazgeçilmesi durumunda eşya, varış limanı yolu üzerinde gümrük idaresi bulunan liman veya iskelelerden herhangi birine boşaltılabilir.
- II. Eşyanın bir kısmının varış yolu üzerindeki bir liman veya iskeleye boşaltılması isteği, ilgili gümrük idaresince ancak hareket gümrük idaresinin onayı alınarak kabul edilir.
- III. Kısmi boşaltmada boşaltılan eşyanın tespiti yapılır; kaptanda bulunan iki nüsha beyannamenin ilgili kısmı doldurularak mühür ve imza ile tasdik edildikten sonra kaptana iade edilir.
- IV. Seyir esnasında eşyanın varış yolu dışında kalan bir limana boşaltılması gerektiğinde, kaptan veya acente tarafından hareket gümrük idaresine en seri şekilde bildirimde bulunulur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

11- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre kabotaj eşyası taşıyan geminin gümrük idaresi bulunan başka bir liman veya iskeleden ilave yük alması gerektiğinde yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Daha önceki mevcut yük için düzenlenmiş beyanname geçerliliğini korur; yalnızca yeni yük için ayrı bir beyanname düzenlenir.
- B) O yer gümrük idaresince öncelikle kaptanda mevcut iki nüsha beyanname istenerek beyan ile taşınan eşya karşılaştırılır.
- C) Varsa ambar mühürleri incelenir; şüphe uyandıracak bir durum bulunmazsa mühür koparılıp iptal edilir.
- D) Onaylanıp kapatılan iki nüsha beyannameden biri idarede kalır, diğeri ilk hareket gümrük idaresine en seri şekilde gönderilir.
- E) Eşya yüklendikten sonra ambarlar tekrar mühür altına alınarak gemi gideceği yere sevk edilir.

12- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre kabotaj eşyasının yalnızca liman başkanlığının bulunduğu bir liman veya iskeleye boşaltılması hâlinde, eşyanın varış yerine ulaştırılmasının belirlenmesine ve sonucun bildirilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Teyit nüshası üzerinden eşyanın varışını belirleyen liman başkanlığı, sonucu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yazıyla bildirir.
- B) Teyit nüshası üzerinden eşyanın varışını belirleyen liman başkanlığı, sonucu en yakın gümrük idaresine yazıyla bildirir.
- C) Beyannamenin teyit nüshası, eşya boşaltılmadan önce varış yerindeki liman başkanlığınca beyannameyi düzenleyen idareye gönderilir.
- D) Teyit nüshası üzerinden eşyanın varışını belirleyen liman başkanlığı, sonucu mülki idare amirine yazıyla bildirir.
- E) Beyannamenin teyit nüshası eşyanın boşaltılmasından sonra en yakın gümrük idaresine gönderilir ve varış bu idarece belirlenir.

13- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre Türk bayraklı gemilerin Türk limanları arasındaki seferleri esnasında yabancı limanlara da uğraması durumunda, kaptan veya acentelerince yapılacak bildirimin zamanı ve yapılacağı idare aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Geminin limandan hareketinden en az iki saat önce – ilk hareket gümrük idaresine
- B) Geminin limandan hareketinden en az iki saat önce – varış gümrük idaresine
- C) Geminin limandan hareketinden en az iki saat önce – en son çıkış yapılacak limandaki liman başkanlığına
- D) Geminin uğrayacağı yabancı limana varışından en az iki saat önce – en son çıkış yapılacak gümrük idaresine
- E) Geminin limandan hareketinden en az iki saat önce – en son çıkış yapılacak gümrük idaresine

14- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre Türk limanları arasında sefer yaparken yabancı bir limana uğrayarak gelen gemilerin kaptan veya acentelerinin gümrük idaresine yapacakları bildirimin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Deniz taşıtının uğradığı yabancı limandan hareketinden en az iki saat önce
- B) Deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana varışından itibaren en geç iki saat içinde
- C) Deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana varışından en az iki saat önce
- D) Deniz taşıtının beyannamede boşaltma limanı olarak gösterilen limana varışından en az iki saat önce
- E) Deniz taşıtının uğrayacağı yabancı limana varışından en az iki saat önce

15- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre uluslararası seferleri esnasında bir Türk limanından kabotaj eşyası almak isteyen Türk bayraklı gemilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük muhafaza personeline kabotaj eşyası ile serbest dolaşıma girmemiş eşyanın birbirinden ayrılması sağlanarak ambarlar ayrı ayrı mühürlenir.
- B) Kaptan veya acente, kabotaj eşyası alınacağını en az iki saat önce liman başkanlığına bildirir.
- C) İhtiyaç duyulması hâlinde bu gemilere gümrük muhafaza personeli refakat ettirilebilir.
- D) İçinde kabotaj eşyası bulunan konteynerler taşınmak istenirse, serbest dolaşımdaki eşya ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemideki yerini gösterir istif planı gümrük idaresine sunulur.
- E) Gümrük idaresinin, geminin ambarları dışına yüklenen eşya için branda veya çadır bezi örtülmesine ilişkin talebi kaptan tarafından yerine getirilmek zorundadır.

16- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre kabotaj eşyasının konteynerle taşınmasına izin verilebilmesi için kullanılacak konteynerlerde aranan nitelikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Serbest dolaşımda bulunması veya geçici ithal yoluyla ülkeye girmiş olması
- B) Dört bir tarafından rahatlıkla okunabilecek şekilde üzerinde "KABOTAJ" yazılı olması
- C) 50x25 cm ebatında ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) etiketleri standartlarına uygun etiketlerle markalanmış olması
- D) Kapılarının gümrük idaresince mühür altına alınmış olması
- E) Etiketlerinin "beyaz renk" üzerine "siyah yazılı" olması

17- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Gemilerin kendi ihtiyaçları için kullanacakları yakıt ve yağlar
- B) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya
- C) Gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ve kumanya
- D) Elde edildikleri yerlerden Türk liman ve iskelelerine boşaltılması amacıyla her tonaadaki balıkçı gemileriyle taşınan, denizden elde edilen su ürünleri
- E) Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükmü kapsamında yabancı bayraklı gemilerce yapılacak taşımalar

18- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre Tebliğ ekinde yer alan kontrole tabi eşyanın aşağıdaki taşımalarından hangisine Tebliğ hükümleri uygulanmaz?

- A) Yalnızca liman başkanlığının bulunduğu bir iskeleye boşaltılmak üzere yapılan taşımaya
- B) Tek bir liman başkanlığının idari sınırları içerisinde yapılan taşımaya
- C) Dâhili sefer yaparken yabancı bir limana da uğrayan Türk bayraklı bir gemiyle yapılan taşımaya
- D) Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı bir gemiye bir Türk limanından yüklenerek yapılan taşımaya
- E) Geçici ithal yoluyla ülkeye giren bir konteyner içinde yapılan taşımaya

19- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'in cezalara ilişkin hükümlerinde yer alan aşağıdaki cümlelerde bazı yerler boş bırakılmıştır:

"Eşyanın serbest dolaşımda olmayan eşya olduğunun ve yurda kaçak olarak sokulduğunun ya da sokulmaya teşebbüs edildiğinin saptanması halinde(1)..... uyarınca işlem yapılır. Serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemilerle taşındığının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında(2)..... uyarınca işlem yapılmak üzere konu(3)..... intikal ettirilir."

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 815 sayılı Kanun / 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu / mülki idare amirine
- B) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu / 4458 sayılı Gümrük Kanunu / en yakın gümrük idaresine
- C) 4458 sayılı Gümrük Kanunu / 815 sayılı Kanun / liman başkanlığına
- D) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu / 815 sayılı Kanun / mülki idare amirine
- E) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu / 815 sayılı Kanun / liman başkanlığına

20- Gümrük Yönetmeliği'nin kabotaja girecek gemilerin yabancı limanlardan aldıkları yakıtların miktarının tespitine ilişkin hükmüne göre aşağıdaki olayda vergiye esas tutulacak yakıt miktarı belirlenecektir:

- Kabotaja girecek bir gemi, yabancı bir limandan yakıt almıştır.
- Yabancı limanda düzenlenen yakıt satış faturasına göre alınan yakıt 420 tondur.
- Seyir jurnaline göre alınan yakıt 400 tondur.
- Kaptanın yazılı beyanına göre sefer sırasında sarf edilen yakıt 180 tondur.
- Seyir journali ve devriçark defterine göre sefer sırasında sarf edilen yakıt 150 tondur.

Buna göre vergiye esas tutulacak yakıt miktarı kaç tondur?

- A) 220 ton
- B) 240 ton
- C) 250 ton
- D) 270 ton
- E) 400 ton

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 14 · ÖZET BEYAN VE EŞYANIN GİRİŞİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki eşyadan hangisi için özet beyan verilmesi gerekmez?

- A) Denizyoluyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışından doğrudan bir serbest bölgeye getirilen eşya
- B) Dökme hâlde denizyoluyla Türkiye'deki bir limana getirilen eşya
- C) Demiryoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya
- D) Uzun mesafeli bir uçuşla Türkiye'deki bir havalimanına getirilen eşya
- E) Türkiye Gümrük Bölgesinin kara sularından durmaksızın geçen bir gemide taşınan eşya

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın denetimine ilişkin hükmünde yer alan aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir?

"Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, itibaren tabidir. Bunlar, yürürlükteki hükümlere uygun olarak gümrük idareleri tarafından denetlenir."

- A) girişinden – gümrük gözetimine
- B) girişinden – gümrük kontrolüne
- C) gümrüğe sunulmasından – gümrük gözetimine
- D) özet beyanın tescilinden – gümrük kontrolüne
- E) taşıttan boşaltılmasından – gümrük gözetimine

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın gümrüğün gözetimi altında kalma süresinin sona erdiği hâller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Eşyanın gümrük statüsünün değişmesi
- B) Eşyanın geçici depolama yerine konulması
- C) Eşyanın serbest bölgeye girmesi
- D) Eşyanın yeniden ihraç edilmesi
- E) Eşyanın imha edilmesi

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre özet beyanın verileceği gümrük idaresi ve verilme zamanına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Özet beyan kural olarak eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine verilir; giriş gümrük idaresine verilmesine ancak istisnai durumlarda izin verilir.
- B) Özet beyan, eşya Türkiye Gümrük Bölgesine getirildikten sonra ve gümrüğe sunulmadan önce verilir.
- C) Karayolu taşımacılığında özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanı, taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından en az dört saat önce verilir.
- D) Demiryolu taşımacılığında özet beyan, giriş gümrük idaresine varılmasından en az iki saat önce verilir.
- E) Yükümlünün bilgisayar sistemindeki özet beyan bilgilerine erişilebilmesi hâlinde giriş gümrük idaresi, özet beyan yerine bir bildirimde bulunulmasını kabul edebilir.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun özet beyanın hazırlanmasına ve özet beyan verilmesinden vazgeçilmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Özet beyan verilmesinden vazgeçilmesi hâlinde gümrük beyannamesi, eşya gümrüğe sunuluncaya kadar özet beyan statüsüne sahiptir.
- B) Özet beyan veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanır; gerekli ayrıntıları içermesi hâlinde ticari bilgiler ile liman veya taşıma bilgileri kullanılabilir.
- C) Müsteşarlık, istisnai durumlarda yazılı olarak düzenlenen özet beyanları, veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanan özet beyanlar ile aynı düzeyde risk yönetimi uygulanmasına imkân verilmesi kaydıyla kabul edebilir.
- D) Giriş gümrük idaresi, özet beyanın verilme süresi sona ermeden önce gümrük beyannamesi verilen eşya için özet beyan verilmesinden vazgeçebilir.
- E) Özet beyan verilmesinden vazgeçilmesi hâlinde gümrük beyannamesi, özet beyanda bulunması gerekli asgari bilgileri içerir.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için verilen özet beyanda, talep üzerine bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki durumlar verilmiştir:

- I. Özet beyanı veren kişiye eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi
- II. Özet beyanın gümrük idaresine verilmesi
- III. Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesi
- IV. Eşyanın boşaltılmasına izin verilmesi

Yukarıdaki durumlardan hangilerinin gerçekleşmesinden sonra özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilmez?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) III ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyanı verecek kişilere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Özet beyanı yalnızca eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi verebilir; eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi özet beyan veremez.
- B) Taşıyıcı dışındaki kişiler özet beyanı ancak gümrük müşaviri aracılığıyla dolaylı temsil yoluyla verebilir.
- C) Özet beyan taşıyıcı adına hareket eden kişi tarafından verilmişse, aksine bilgi olmadıkça, sözleşme gereği taşıyıcının bilgisi ve onayı dâhilinde verildiği kabul edilir.
- D) Özet beyanın eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen kişi tarafından verilmesi hâlinde taşıyıcının özet beyana ilişkin yükümlülükleri sona erer.
- E) Özet beyan taşıyıcı adına hareket eden kişi tarafından verilmişse tescil bilgisi yalnızca özet beyanı verene bildirilir; taşıyıcı sisteme bağlı olsa da ona bildirim yapılmaz.

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşya için verilecek gümrük beyannamesi ve özet beyana ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşya için gümrük beyannamesi ya da gümrük beyannamesi verilmesinin gerekmediği durumda özet beyan verilir.
- B) Gümrük beyannamesi verilmesini gerektiren bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımda beyanname, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce ihracat gümrük idaresine verilir.
- C) İhracat gümrük idaresinin çıkış gümrük idaresinden farklı olması hâlinde ihracat gümrük idaresi, gerekli bilgileri derhal çıkış gümrük idaresine iletir veya elektronik ortamda erişimini sağlar.
- D) Gümrük beyannamesi verilmesini gerektirmeyen bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulan eşya için özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce ihracat gümrük idaresine verilir.
- E) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmak üzere ilgisine teslim edilmesinden sonra özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilmez.

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın götürüleceği yere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Eşya, deniz veya havayoluyla ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden geçerek karayoluyla doğrudan bir serbest bölgeye götürülür.
- B) Türkiye Gümrük Bölgesine getirildikten sonra eşyanın aktarılması sonucunda nakliyesinden sorumlu olanlar da eşyanın götürülmesine ilişkin hükümlere uymak zorundadır.
- C) Yolcu, sınır ahalisi ve posta eşyası ile ekonomik açıdan önem arz etmeyen eşya için özel hükümler getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
- D) Varış yeri bir Türk limanı veya havalimanı olmaksızın Türkiye karasularını ya da hava sahasını geçen gemilerde veya hava araçlarında yüklü eşya da gecikmeksizin belirlenen bir gümrük idaresine götürülür.
- E) Türkiye Gümrük Bölgesinin iki noktası arasında, bölge dışında durmaksızın düzenli bir hava veya deniz seferiyle doğrudan taşınan eşyaya da özet beyan ve götürme hükümleri uygulanır.

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, özet beyan aranmayan eşya arasında sayılmamıştır?

- A) ATA Karnesi kapsamı eşya
- B) Elektronik medya içerenler dâhil, mektup, posta kartı ve basılı yayınlar
- C) Boru hattı ile gelen eşya
- D) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce işletilen sondaj platformlarının bakımı amacıyla bu platformların bünyesine dâhil edilen eşya
- E) Bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde karayolu vasıtasıyla taşınan ve sözlü beyanı uygun bulunan eşya

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre özet beyan aranmayan eşya arasında sayılan yolcu eşyasının geçici depolanması hâlinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Özet beyan verilmesi gerekir ve bu özet beyan eşya Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce verilmek zorundadır.
- B) Özet beyan aranmaz; risk analizleri gümrük beyannamesi veya beyanname yerine geçen belge üzerinden gerçekleştirilir.
- C) Özet beyan verilmesi gerekir; ancak bu özet beyan, eşya gümrüğe sunulduktan sonra da verilebilir.
- D) Özet beyan aranmaz; eşyanın boşaltılmasını müteakip düzenlenen boşaltma listesi özet beyan yerine geçer.
- E) Özet beyan verilmesi gerekir ve bu özet beyan yalnızca yazılı olarak Emniyet ve Güvenlik Belgesi formu kullanılarak verilir.

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Karadeniz ya da Akdeniz üzerinde bulunmayan ve Avrupa Topluluğu gümrük bölgesinde yer almayan bir yabancı ülke limanından denizyoluyla konteyner ile Türkiye'ye taşınacak eşya için özet beyanın gümrük idaresine verilme zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce
- B) Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az yirmi dört saat önce
- C) Hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az dört saat önce
- D) Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce
- E) Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce

13- Gümrük Yönetmeliği'nin havayolu taşımacılığında özet beyanın verilme sürelerine ilişkin hükmünün uygulanmasında "kısa mesafeli uçuş" ifadesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

- A) İlk kalkış havalimanı ile Türkiye'de varıldığı ilk havalimanı arasındaki toplam uçuş süresi dört saatten az olan uçuşlar
- B) Son hareket havalimanı ile Türkiye'de varıldığı ilk havalimanı arasındaki uçuş süresi dört saatten az olan uçuşlar
- C) Son hareket havalimanı ile Türkiye'de varıldığı ilk havalimanı arasındaki uçuş süresi iki saatten az olan uçuşlar
- D) Son hareket havalimanı ile eşyanın boşaltılacağı havalimanı arasındaki uçuş süresi dört saatten az olan uçuşlar
- E) Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce özet beyan verilmesi gereken uçuşlar

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın yüklendiği aracın aktif taşıma aracı olarak bağımsız şekilde hareket edecek nitelikte olduğu ve bu aracın başka bir araçla Türkiye Gümrük Bölgesine taşındığı kombine taşımacılıkta, özet beyanı verme yükümlülüğünün kime ait olduğu ve özet beyanın verilme süresinin neye göre belirleneceği aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Taşıyan taşıma aracının işleticisine aittir; süre, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma şekline göre belirlenir.
- B) Taşınan taşıma aracının işleticisine aittir; süre, taşınan aracın kendi taşıma şekline göre belirlenir.
- C) Taşınan taşıma aracının işleticisine aittir; süre, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma şekline göre belirlenir.
- D) Taşıyan taşıma aracının işleticisine aittir; süre, taşınan aracın kendi taşıma şekline göre belirlenir.
- E) Taşıma işlemini taahhüt ederek taşıma belgesini düzenleyen kişiye aittir; süre, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma şekline göre belirlenir.

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, taşıma şekillerine göre belirlenen özet beyan verme sürelerinin uygulanmayacağı hâller arasında yer almaz?

- A) Bilgisayar sisteminin geçici olarak kullanılamaması
- B) Mücbir sebep
- C) Beklenmeyen hâller
- D) Uluslararası anlaşmalarla risk analizine ilişkin güvenlik kontrollerinin tanınması
- E) Uluslararası anlaşmalarla, Yönetmelikte belirtilenlerden farklı süreler içerisinde beyan bilgilerinin değişiminin öngörülmesi

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre taşıma aracının varış bildiriminin gümrük idaresine yapılmamış olması veya eşyanın gümrüğe sunulmamış olması hâlinde özet beyanın verilmemiş sayılmasına esas süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen kırk beş gün
- B) Özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen yirmi gün
- C) Özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen iki yüz gün
- D) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği tarihi izleyen iki yüz gün
- E) Taşıma aracının hareket limanından ayrıldığı tarihi izleyen iki yüz gün

17- (X) Denizcilik firmasının işlettiği gemi, konteyner yüküyle Mersin Limanına gelmiştir. Gemideki 3 konteyner eşya için özet beyan, Gümrük Yönetmeliğinde öngörülen süreler içinde verilmemiştir. (X) firması, eşyanın boşaltılmasına izin verilmeden önce bu durumu gümrük idaresine bildirmiştir.

Gümrük Yönetmeliği ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre söz konusu 3 konteyner eşya için yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır.
- B) Özet beyan aranmaksızın eşya boşaltılır; boşaltma listesiyle karşılaştırmada ortaya çıkan özet beyan fazlası için takibata geçilir.
- C) Eşya için özet beyan verilir; bildirim kendiliğinden yapıldığından herhangi bir para cezası uygulanmaz.
- D) Özet beyan verme süreleri geçtiğinden eşya için özet beyan kabul edilmez ve eşyanın yeniden ihraç edilmesi istenir.
- E) (X) firmasınca bu eşya için özet beyan verilir ve özet beyanın süresi içinde verilmemesi nedeniyle usulsüzlük cezası alınır.

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre taşıma aracının, özet beyanda giriş gümrük idaresi olarak beyan edilenden başka bir gümrük idaresine geleceği durumda, bu gümrük idaresine varışından önce taşıma aracının kullanıcısı ya da temsilcisi tarafından özet beyanda beyan edilen gümrük idaresine yapılan bildirim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Varış bildirimi
- B) Sapma bildirimi
- C) Denizyolu Genel Bildirimi
- D) Emniyet ve Güvenlik Belgesi
- E) Boşaltma listesi

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın taşıttan boşaltılması ve boşaltma listesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, gümrük gözetimi altında taşıttan boşaltılır.
- B) Boşaltma listesi, eşyanın gümrük memurunun nezaretinde boşaltılmasını müteakip yirmi dört saat içinde düzenlenerek gümrük idaresine ibraz edilir.
- C) Üç nüsha olarak düzenlenip gümrük idaresince tasdik edilen boşaltma listesinin bir nüshası gümrük idaresinde kalır.
- D) Eşyanın boşaltmadan önce veya boşaltma sırasında zarar gördüğü tespit edilirse bu durum bir tutanakla tespit olunarak boşaltma listesi ekinde gümrük idaresine sunulur.
- E) Dökme eşyanın ölçümlerinin draft survey yöntemi ile yapılması durumunda, boşaltma listelerinin düzenlenmesinde özet beyanda kayıtlı miktarlar esas alınır.

20- Gümrük Yönetmeliği'nin özet beyan ile boşaltma listesinin karşılaştırılması ve özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Boşaltma listesinde kayıtlı olmadığı hâlde özet beyanda kayıtlı bulunan eşya özet beyan fazlasıdır.
- II. Havayolu şirketlerince ibraz edilen ve belirli şartları taşıyan özet beyanlarda, özet beyan eksikliği eşyanın başka bir uçakla geldiğinin bildirilmesi, bu karışıklığın azami on gün içerisinde gerçekleşmiş olması ve alametler bakımından özet beyanda kayıtlı eşya olduğunun tespit edilmesi durumunda eksiklik/fazlalık takibatına geçilmez.
- III. Demiryolu ile gelen eşyada, kapılardaki mühürler sağlam ve eksik veya fazla çıkan kapılarda şüpheli bir durum bulunmasa bile açılan takibat, ancak gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünün onayıyla kaldırılır.
- IV. Dökme gelen eşyada takibatı gerektiren durumlarda takibat ve varsa cezai işlem, eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen takibat gerektirmeyen farklılıkları aşan kısmı için uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) III ve IV
- D) II ve IV
- E) II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 15 · GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ İŞLEM VEYA KULLANIM, GEÇİCİ DEPOLAMA VE SAHTE EŞYA

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre havayoluyla gelen ve özet beyan kapsamında bulunan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlerin tamamlanması gereken süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Özet beyanın verildiği tarihten itibaren kırk beş gün
- B) Özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün
- C) Özet beyanın verildiği tarihten itibaren otuz gün
- D) Taşıtın gümrüklü sahaya giriş tarihinden itibaren yirmi gün
- E) Eşya sahibine yapılacak tebligat tarihinden itibaren yirmi gün

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi için öngörülen sürelerin kısaltılması veya uzatılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Müsteşarlık bu sürelerin uzatılmasına izin verebilir; ancak bu sürelerden daha kısa bir süre saptayamaz.
- B) Şartlar gerektirdiği takdirde, gerçek ihtiyaçları aşan süre uzatımı da yapılabilir.
- C) Bu sürelerin kısaltılmasına veya uzatılmasına Cumhurbaşkanlığı karar verir.
- D) Yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarındaki kalış süresi bu yetkinin kapsamı dışında olup kısaltılamaz veya uzatılamaz.
- E) Şartlar gerektirdiği takdirde Müsteşarlık, bu sürelerden daha kısa bir süre saptayabilir.

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesine ilişkin yirmi veya kırk beş günlük süreler, eşya için ibraz edilmesi gereken tahlil raporunun alınması nedeniyle durdurulduğunda kalan süre hangi tarihten itibaren verilir?

- A) Tahlil raporunun alınmasına ilişkin işlemin başladığı tarihten
- B) Tahlil raporunun alınmasına ilişkin işlemin sonuçlandığı tarihten
- C) Özet beyanın verildiği tarihten
- D) Eşya sahibine veya temsilcisine yapılacak tebligat tarihinden
- E) Süre uzatım dilekçesinin gümrük idaresinin kaydına giriş tarihinden

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre özet beyan kapsamındaki eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesine ilişkin kanuni sürelerin uzatılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Süreler, yazılı başvuru üzerine gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerince uzatılır.
- B) Süreler, ilgilinin doğrudan veya mutad haberleşme araçları ile yapacağı yazılı başvurusu üzerine uzatılır.
- C) Uzatma başvurusunun, kanuni süre veya verilen ek sürenin bitiminden önce yapılması gerekir.
- D) Bir ayı aşan süre uzatım taleplerinde, talebin gerekçesinin belirtilmesi şarttır.
- E) Taahhütlü posta yoluyla yapılan uzatma başvurularında, başvuru dilekçesinin postaya verildiği tarih esas alınır.

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre kaçak zanıyla el konulan ve mahkemesince sahibine iadesine karar verilen eşyanın serbest dolaşımda bulunması hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Eşyaya, kararın kesinleşmesini müteakip ilgisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilerek işlemleri tamamlanır.
- B) Eşya, kararın kesinleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde teslim alınır.
- C) Eşya, kararın kesinleşmesini müteakip ilgisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren yirmi gün içinde teslim alınır.
- D) Eşya serbest dolaşımda bulunduğundan geçici depolanan eşya statüsüne tabi tutulmaz ve herhangi bir süreye bağlı olmaksızın teslim edilir.
- E) Eşya, kararın kesinleşmesini müteakip ilgisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınır.

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre süresi içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlerine başlanmayan eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşya hakkında herhangi bir adli veya idari takibat olmaması hâlinde tasfiye hükümleri uygulanır.
- B) Gümrük idareleri eşyayı, durumu belirleninceye kadar eşya sahibinin risk ve hesabına gümrüğün denetimindeki uygun göreceği bir yere sevk edebilir.
- C) Eşya, sahipleri hesabına geçici depolama yeri işleticisince antrepoya kaldırılabilir.
- D) Eşyanın antrepoya kaldırılması hâlinde, eşya hakkında tasfiye hükümlerinin uygulanmasına son verilir.
- E) Kara hudut kapılarında, gümrüklü sahaya giriş tarihinden itibaren öngörülen süreler içinde işlemlerine başlanmayan taşıtlar hakkında da aynı hükümler uygulanır.

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar hangi statüde bulunur ve bu şekilde adlandırılır?

- A) Tasfiyelik eşya
- B) Gümrüğe terk edilen eşya
- C) Geçici depolanan eşya
- D) Kaçak eşya
- E) Antrepoya konulan eşya

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına yasaklama veya kısıtlamalar konulabilmesine gerekçe olarak sayılan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Kamu güvenliği
- B) İnsan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması
- C) Sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan ulusal hazinelerin korunması
- D) Çevrenin korunması
- E) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türk kara, hava ve deniz taşıtlarına karşı yasaklama ve kısıtlamalar koyan yabancı ülkelere ait eşya ve taşıtlara karşılık olmak üzere farklı tarifeler uygulamaya yetkili makam ile kamu düzeni gerekçesiyle gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yasaklanan eşyanın transitine izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

- A) Müsteşarlık – gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri
- B) Cumhurbaşkanı – Müsteşarlık
- C) Cumhurbaşkanı – gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri
- D) Müsteşarlık – gümrük müdürlükleri
- E) Cumhurbaşkanı – gümrük müdürlükleri

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğu izlenimini uyandıran eşya ve belgelere ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Üzerlerinde veya ambalajlarında böyle bir izlenim uyandıran isim ya da simgeler taşıyan eşyanın Türkiye'ye ithaline izin verilmez; ancak bu eşyanın yeniden ihracına Müsteşarlıkça izin verilebilir.
- II. Eşyanın bu kapsamda olup olmadığının belirlenmesinde tereddüt edilen durumlarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü esas alınarak işlem yapılır.
- III. Söz konusu isim ve simgelerin kaldırılmasına yönelik elleçleme işlemleri, eşyanın asli niteliklerinin değiştirilmesi koşuluyla yapılabilir.
- IV. Türkiye'de yerleşik firmalarla lisans, royalti veya patent anlaşması imzalamış yabancı firmaların, Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere yabancı dille basılı boş etiket ve benzeri eşyası ithal yasağı dışında kalır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, II ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin izni ile gümrük antrepolarına konulabilecek eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olan yabancı ülke eşyası
- B) Marka veya coğrafi işaret haklarıyla ilgili olarak hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşya
- C) İhracatta kullanılacak olan, üzerleri yabancı dille basılı boş zarf, şerit ve etiketler
- D) Geçici depolama yerlerinde kanuni süresini doldurduğu için tasfiyesi gereken eşya
- E) Geçici depolama yerlerinde yapılan yoklamalar sonunda fazla çıkan eşya

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idaresine henüz bir talepte bulunulmamış olmasına karşın fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiğine dair açık deliller bulunan eşyaya ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Hak sahibinin geçerli bir başvuruda bulunabilmesini teminen eşya, gümrük idarelerince üç işgünü süresince re'sen alıkonulabilir veya gümrük işlemleri durdurulabilir.
- II. Re'sen alıkoyma veya durdurma, hak sahibine ve beyan sahibi ya da eşyayı elinde bulundurana işlemi takip eden üç iş günü içerisinde bildirilir.
- III. Gümrük idaresi, olası hak ihlaline ilişkin tebliğden önce hak sahibinden bilgi ve belge isteyebilir; ancak bu aşamada hak sahibine eşyanın miktarı ve niteliği de dahil hiçbir bilgi açıklanamaz.
- IV. Hak sahibinin dava açması ve ihtiyati tedbir kararı alması için öngörülen on iş günlük süre, bu durumda hak sahibinin başvuru tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I ve IV
- E) I, III ve IV

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre fikri ve sınai hakları ihlal eder mahiyetteki eşyanın alıkonulmasına veya gümrük işlemlerinin durdurulmasına ilişkin hükümler, bu hakları ihlal ettiğinden şüphe edilen aşağıdaki eşyadan hangisine uygulanır?

- A) Yolcunun kendi kullanımına mahsus kişisel eşyası
- B) Yolcu beraberinde satışa sunulmak üzere getirilen ticari miktardaki eşya
- C) Ticari mahiyette olmayan ve gümrük vergisi muafiyeti sınırları içinde kalan hediyeelik eşya
- D) Hak sahibinin izni ile üretilmiş olup hak sahibinin rızası dışında bir gümrük işlemine tabi tutulan eşya
- E) Hak sahibinin izni ile üretilmiş olup hak sahibinin onayladığından farklı şartlarda üretilen eşya

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre tescil edilmiş, telif hakkı veya bağlantılı haklar veya tasarım hakkına konu eşyanın hak sahibinin veya bu hak sahibi tarafından üretim yapılan ülkede yetkilendirilen kişinin rızası dışında kopyalanan veya bu kopyaları içeren eşya aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sahte eşya
- B) Kaçak eşya
- C) Tasfiyelik eşya
- D) Korsan eşya
- E) Fazla çıkan eşya

15- Gümrük Yönetmeliği'nin fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin hükümlerinde yer alan "sahte eşya" tanımı kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Telif hakkına konu eşyanın, hak sahibinin rızası dışında kopyalanmasıyla elde edilen eşya
- B) Ambalajı da dahil olmak üzere, yetkisiz olarak hak sahibinin aynı tip eşya için geçerli tescilli markası ile aynı ticari markayı taşıyan eşya
- C) Hak sahibinin tescilli markasından esas yönleri itibarıyla ayırt edilemeyen bir ticari markayı yetkisiz olarak taşıyan eşya
- D) Sahte eşyayla birlikte ve aynı koşullarda gümrüğe sunulan logo, etiket, broşür ve garanti belgesi gibi marka simgeleri
- E) Sahte eşyadan ayrı olarak gümrüğe sunulan, sahte eşyanın markalarını taşıyan ambalaj malzemeleri

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması amacıyla hak sahibince gümrük idaresine yapılacak başvuruya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Başvuru, yalnızca dolaylı temsil yetkisine sahip bir gümrük müşaviri aracılığıyla yapılabilir.
- B) Başvuru, ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne kâğıt ortamında dilekçeyle yapılır.
- C) Başvurunun işleme konulması sırasında ortaya çıkan idari masrafların hak sahibince karşılanması talep edilir.
- D) Başvurunun kabul edilmemesine ilişkin karara karşı itiraz yolu kapalıdır.
- E) Hak sahibi yurt dışında yerleşikse, bu kapsamdaki işlemleri ancak Türkiye'de yerleşik temsilcisi aracılığıyla yapabilir.

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihlal edildiğinden şüphe edilmesi nedeniyle el konulan veya gümrük işlemleri durdurulan eşyanın, belirli şartlarla teminat karşılığında beyan edene, eşya sahibine, ithalatçısına, taşıyıcısına veya elinde bulundurana teslim edilebildiği haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Marka hakkı
- B) Tasarım hakkı
- C) Patent
- D) Ek koruma sertifikası
- E) Bitki çeşitliliği hakkı

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre fikri mülkiyet haklarını ihlal eden eşyaya ilişkin işlemler hak sahibi dışındaki bir kişi tarafından başlatıldığında, hak sahibinin, eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulduğuna ilişkin bildirimden kendisine ulaştığı tarihten itibaren kaç işgünü içinde anlaşmazlığa ilişkin yasal süreci başlatmaması hâlinde eşyanın teslimi karşılığında alınan teminat çözülür?

- A) 3 işgünü
- B) 10 işgünü
- C) 20 işgünü
- D) 30 işgünü
- E) 45 işgünü

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre fikri ve sınai bir hakkı ihlal ettiğinden şüphe edilen eşyanın kolaylaştırılmış imhasına ilişkin aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

- Gümrük işlemleri durdurulan eşya bozulabilir niteliktedir.
- Hak sahibi, eşyanın sahte eşya tanımına uyduğuna ilişkin ayrıntılı dilekçeyi ve eşya sahibinin eşyayı imha edilmek üzere gümrüğe terk ettiğine ilişkin muvafakatnamesini, durdurmanın tebliğini takip eden beşinci iş günü gümrük idaresine ibraz etmiştir.
- Eşya sahibi veya beyan sahibi tarafından herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Belgeler on iş günlük süre içinde ibraz edildiğinden eşya, mahkeme kararı beklenmeksizin imha edilebilir.
- B) Belgeler bozulabilir eşya için öngörülen üç iş günlük süre geçtikten sonra ibraz edildiğinden kolaylaştırılmış imha uygulanamaz.
- C) İtiraz bulunmadığından süre şartı aranmaz; eşya gümrük idaresinin gözetiminde imha edilir.
- D) Üç iş günlük süre, haklı mazeret aranmaksızın gümrük idaresince on iş günü daha uzatılmış sayılacağından imha yapılabilir.
- E) Kolaylaştırılmış imha uygulanabilir; ancak imha ile ilgili tüm masraflar eşya sahibinden alınır.

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkili mahkemenin eşyanın sahte veya korsan olduğuna karar verdiği hâllerde yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İmhasına karar verilen eşya, masraflar eşya sahibine ait olmak üzere tasfiye hükümlerine göre imha edilir.
- B) Niteliklerinin değiştirilmesinden önce eşyaya ilişkin bir gümrük beyannamesi verilmişse, söz konusu beyanname iptal edilir.
- C) Eşyanın nitelikleri değiştirilmeksizin yeniden ihraç edilmesi şeklindeki talepler reddedilir.
- D) Müsaderesine karar verilen eşyanın nitelikleri, tasfiye hükümlerine tabi tutulmasından önce değiştirilir.
- E) Marka ve etiketlerinin sökülmesi, eşyanın niteliklerinin değişmesi için yeterli kabul edilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 16 · BEYAN

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, beyannamenin tescili ve beyanname verebilecek kişilere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kazıntılı ve silintili beyannameler gümrük idarelerince kabul edilmez.
- B) Beyannameler, ait oldukları eşyanın gümrüğe sunulmuş olması hâlinde tescil edilir.
- C) Aksine hüküm bulunmadıkça, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarih, beyannamenin tescil edildiği tarihtir.
- D) Yerleşik olma koşulu, transit ya da geçici ithalat beyanında bulunan veya gümrük idarelerinin uygun bulması koşuluyla arızı olarak beyanda bulunan kişilere uygulanmaz.
- E) İhracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımdaki eşya, beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya, imha edilinceye veya beyanname iptal edilinceye kadar gümrük kontrolü altında kalır.

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre başka bir tasarruf yoluyla beyana ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Eşyanın iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil veya "beyana tabi eşyam yoktur" hattından geçirilmesi, form doldurulmadıkça veya sözlü açıklama yapılmadıkça beyan sayılmaz.
- B) Şartların yerine getirildiği hâllerde bu beyan gerçekleştiğinde eşyanın gümrük idaresine sunulduğu, buna ilişkin beyannamenin tescil edildiği ve eşyanın teslim edildiği kabul edilir.
- C) Yolcuların ithal vergilerinden tam muafiyet suretiyle getirdikleri kişisel ve sportif amaçlı eşyaya ilişkin bu beyan, serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin beyan olarak kabul edilir.
- D) Bu beyan şekli, gümrük vergilerinin geri verildiği veya yasaklama ya da kısıtlamaya tabi eşya için de uygulanır.
- E) Beyan gerçekleştiği hâlde koşulların yerine getirilmediğinin inceleme sonucunda anlaşılması durumunda beyan geçersiz sayılır; cezai işlem yapılmaz.

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın tesliminden sonra, yükümlünün talebi üzerine ve cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla beyannamede düzeltme yapılmasına, dahilde işleme rejimi dışındaki hâllerde hangi süre içinde izin verilir?

- A) Beyanname tescil tarihinden itibaren bir ay
- B) Beyanname tescil tarihinden itibaren üç ay
- C) Beyanname tescil tarihinden itibaren üç yıl
- D) Eşyanın teslim tarihinden itibaren üç yıl
- E) Beyanname tescil tarihinden itibaren beş yıl

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre beyanın doğruluğunun araştırılması, eşyanın muayenesi ve numune alınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük idareleri, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene veya tahlil amacıyla numune alabilir.
- B) Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının ilgisine bildirilmesinden sonra bir ay içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır.
- C) Numunelerin yürürlükteki hükümlere uygun olarak alınması şartıyla, gümrük idareleri numuneler karşılığında herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü değildir.
- D) Bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsamı hâlinde, bir kalemin eksiği diğer kalemin fazlasına mahsup edilebilir.
- E) Bir beyanname kapsamı eşyanın tek kalemden oluşması ve kısmen muayene edilmesi hâlinde, muayene sonuçları beyanname kapsamı eşyanın tümüne uygulanır.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tescil edilmiş beyanname kapsamı eşyanın gümrük işlemlerinin süresinde tamamlanamamasına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle Kanunda belirtilen süreler içerisinde eşyanın muayenesine başlanamaması hâlinde eşya muayene edilir, durum bir tutanağa bağlanır ve eşya daha sonra tasfiye edilir.
- II. Gümrük antrepolarında bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi hâlinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir.
- III. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle, eşyanın beyan edildiği rejime tabi tutulması için verilmesi gereken belgelerin verilmemiş olması hâlinde eşya, muayene edilmeksizin tasfiye edilir.
- IV. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle ödenmesi veya teminat altına alınması gereken ithalat veya ihracat vergilerinin ödenmemesi veya teminatın verilmemesi de tasfiye sonucunu doğuran hâller arasındadır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, III ve IV
- D) I, II, III ve IV
- E) I, II ve IV

6- Gümrük Yönetmeliği'nde tanımlanan belgelerden 'çeki listesi' aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

- A) Bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nev'ide ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması hâlinde, her kapta ne miktar eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge
- B) Kıymetleri üzerinden vergiye tabi olup birden ziyade kap içinde gelen ve çeşitli cins ve kıymette olan eşyadan, her kapta aynı cins ve kıymette ne miktar eşya bulunduğunu gösteren ve satıcı veya gönderici tarafından mahallinde düzenlenen belge
- C) Kesin satışlarda satıcı, diğer hâllerde gönderici tarafından mahallinde düzenlenen ve eşyanın tanımı, satış birimine göre miktarı ile birim fiyatını içeren belge
- D) İthal eşyasına ait gümrük kıymetinin unsurlarını içeren ve Yönetmelik ekinde yer alan belge
- E) Kara nakliyatında taşıyıcılar tarafından konşimento yerine düzenlenen ve taşınacak eşyanın cinsi, ağırlığı veya adedi ile paketlere yazılı numara ve işaretleri içeren belge

7- Gümrük Yönetmeliği'nin çeki listesi ve taşıma belgelerine ilişkin hükümlerinde yer alan aşağıdaki cümlelerde bazı yerler boş bırakılmıştır:

"Deniz yoluyla yapılan taşımalarda geminin kaptanı veya donatanı veya mümessili tarafından(1)..... taşıma belgesi olarak konşimento verilir. Çeki listesi satıcı veya gönderici tarafından fatura ile birlikte hazırlanabileceği gibi,(2)..... tarafından da hazırlanabilir."

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) alıcıya / beyan sahibi
- B) yükletene / taşıyıcı
- C) yükletene / beyan sahibi
- D) alıcıya / taşıyıcı
- E) taşıyana / alıcı

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptaline ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Yanlışlıkla aynı rejime konu olabilecek başka bir eşya yerine beyan edilen eşyaya ilişkin beyannamenin iptali için talep, beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılır.
- II. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın tesliminden sonra iade edilmesi hâlinde beyannamenin iptali için başvuru, eşyanın teslim edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılır.
- III. Yanlış rejim beyanı nedeniyle beyanname iptal edildiğinde, beyan edilmek istenen gümrük rejimine ilişkin beyanname kendi tescil tarihinden itibaren geçerli olur.
- IV. Yanlış rejim beyanı nedeniyle yapılan iptal talebinde, gümrük idareleri mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerin varlığı ve kanıtlanması hâlinde üç aylık sürenin aşılması durumunda da başvuruyu kabul edebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve IV
- D) I ve IV
- E) I, III ve IV

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük beyannamesi yerine kullanılan belgelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) TIR Karnesi, ATA Karnesi ve CPD Karnesi bu belgeler arasında sayılmıştır.
- B) Bu belgeler, gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetindedir.
- C) Kumanya Listesi, Özel Fatura ve Déclaration en Douane bu belgeler arasında sayılmıştır.
- D) Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu ile Sözlü Beyan Formu bu belgeler arasında sayılmıştır.
- E) Elçilik mektupları ile kurye mektuplarının şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Yönetmelik eklerinde gösterilmiştir.

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat rejiminde eksik beyan kabul edildiğinde, eksik olan bilgi veya belgelerin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süreye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Süre, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarihten itibaren bir ayı geçemez; gerekli görülen durumlarda verilecek ek süre üç ayı geçemez.
- B) Süre, beyannamenin tescil tarihinden itibaren üç ayı geçemez; bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz.
- C) Eksik bilgi veya belgeler, beyannamenin tescil edildiği ayı izleyen ayın ilk üç günü içinde tamamlanır.
- D) Verilen süre içinde eksiklikler tamamlanmasa da beyanname kapsamı eşyanın ödenmesi gereken vergileri ertelenir.
- E) Süre, beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ayı geçemez; gerekli görülen durumlarda verilecek ek süre üç ayı geçemez.

11- Türk vatandaşı (T), yurt dışına yerleşmek üzere 15 Nisan 2026 tarihinde Türkiye'den ayrılmıştır. (T), kişisel ve ev eşyasını beraberinde götürmemiş, ayrıca göndermeye karar vermiştir.

Gümrük Yönetmeliği'nin ihracatta sözlü beyana tabi eşyaya ilişkin hükümlerine göre (T)'nin kişisel ve ev eşyasını aşağıdaki tarihlerin hangisinde göndermesi hâlinde bu eşyanın ihracında beyan sözlü olarak yapılır?

- A) 1 Kasım 2025
- B) 1 Şubat 2026
- C) 1 Eylül 2026
- D) 1 Kasım 2026
- E) 1 Mart 2027

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ticari amaçla Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girecek eşyanın; sevkiyatının düzenli hâldeki benzer sevkiyatların bir parçası olmaması ve daha büyük bir nakliyatın parçası olup da bağımsız bir taşıyıcı tarafından taşınmaması kaydıyla gümrük idaresine sözlü beyan edilebilmesi için, gümrük kıymetinin sevkiyat ve beyan başına en fazla ne kadar olması gerekir?

- A) 150 Avro
- B) 430 Avro
- C) 500 Avro
- D) 1.000 Avro
- E) 1.500 Avro

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ihracatta yararlandığı, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı ve beyanın kontrolünün çıkış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip gerçekleştirildiği kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mavi hat
- B) Yeşil hat
- C) Sarı hat
- D) Kırmızı hat
- E) "Beyana tabi eşyam yoktur" hattı

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın muayenesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Muayenenin tam veya kısmi muayene yöntemlerinden hangisiyle yapılacağı bilgisayar sistemi tarafından belirlenir; sistem tarafından belirlenmediği durumlarda bu husus muayene ile görevli memurlar tarafından eşyanın niteliğine göre belirlenir.
- B) Tam muayene eşyanın tamamının, kısmi muayene ise eşyayı temsil edecek şekilde yeterli miktarının fiziken kontrol edilmesidir.
- C) Kısmi muayene esnasında bir farklılık tespit edilmesi hâlinde tam muayene yapılır.
- D) Dökme hâldeki ihracat eşyasının, gümrüğe sunulmadan deniz ve kara taşıtlarına yükletilirken muayenesi yapılamaz.
- E) Muayene sırasında eşyanın veya kaplarının bozuk, kırık veya noksan olduğunun anlaşılması hâlinde, geçici depolama yeri veya antrepo işleticisi kuruluşun yetkilisi ile ortak bir tutanak düzenlenir.

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre laboratuvar tahliline tabi eşyada, daha önce yapılan tahlile itibar edilerek eşyanın yeniden laboratuvar tahliline gönderilmemesi kolaylığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kolaylıktan yararlanılabilmesi için tahlil raporunun beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla altı ay öncesine dayanması şarttır.
- B) Kolaylıktan yararlanılabilmesi için ithalinde süreklilik bulunan eşyanın göndericisinin aynı olması yeterlidir; alıcısının ve menşeinin aynı olması aranmaz.
- C) Bilgisayar sistemi beyanın kontrol türünü kırmızı hat tam muayene olarak belirlerse yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez.
- D) Bu kolaylıktan yalnızca onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler yararlanabilir.
- E) Kolaylığın suistimal edildiğinin anlaşılması hâlinde beyanname iptal edilir.

16- Gümrük Yönetmeliği'nin numunelerin laboratuvara gönderilmesine ilişkin hükümleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Numunelerin kargo ile gönderilmesine ilişkin masraflar gümrük idaresince karşılanır.
- B) Eşya sahibi veya temsilcileri, gümrük beyanına konu eşyanın tahlili için gümrük laboratuvarlarına doğrudan numune gönderemez.
- C) Her beyannameye ait tahlili gereken numuneler laboratuvara bir defada gönderilir; ilk numunelerin tahlilinden ve rapora bağlanmasından sonra tekrar numune gönderilmesi idare amirinin iznine bağlıdır.
- D) Gümrük laboratuvarları dışındaki laboratuvarlara gönderilen numuneler yazı ile sevk edilir.
- E) Usulüne uygun alınmadığı veya usulüne uygun gönderilmediği sonradan tespit edilen numune kullanılarak yapılan tahlil sonuçları geçersiz sayılır.

17- Gümrük Yönetmeliği'nin eşyanın teslimine ilişkin hükmünde yer alan, konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevlerinin, alıcı olarak gösterilen onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin taahhütnamesine istinaden konşimento ibrazından önce alıcıya teslim edilebilmesine ilişkin düzenleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Konşimentonun en geç doksan gün içinde ibraz edileceğine dair taahhütname verilmesi şartıyla uygulanmaya devam etmektedir.
- B) Uygulanmaya devam etmekte olup taahhütnameyi eşyanın taşıyıcısı veya temsilcisi vermektedir.
- C) Uygulanmaya devam etmekte olup konşimento ibrazından önce teslim, gümrük idare amirinin olurluuna bağlanmıştır.
- D) Hüküm 25.05.2022 tarihinde yürürlükten kaldırılmış, 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile yeniden yürürlüğe konulmuştur.
- E) Hükümün 25.05.2022 tarihli değişiklikle kazandığı hâli, 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile iptal edilmiştir.

18- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre kontrol amacıyla, muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış eşyanın ikinci muayenesini her zaman yapabilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Gümrük müfettiş yardımcıları
- B) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri
- C) Stajyer kontrolörler
- D) Gümrük idare amirleri
- E) Kontrolörler

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo tiplerine bağlı olarak basitleştirilmiş usullerin uygulanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) B tipi antrepoda bulunan eşyanın serbest dolaşıma girişi kayıt yoluyla yapılabilir.
- B) F tipi antrepoda bulunan eşyanın serbest dolaşıma girişinde basitleştirilmiş usule izin verilmez.
- C) D tipi antrepoda bulunan eşyanın serbest dolaşıma girişi kayıt yoluyla yapılabilir.
- D) Eksik beyan usulü, eşyanın F tipi antrepolara alınmasında uygulanmaz.
- E) Eşyanın antrepo rejimine girişinin kayıt yoluyla yapılması usulü, eşyanın B ve F tipi antrepolara alınmasında uygulanmaz.

20- Gümrük Yönetmeliğı'ne göre ihracat rejimine ilişkin işlemlerini basitleştirilmiş usule göre gerçekleştirenlerce, bir ay içinde deniz taşıtları ile hava gemilerine yapılan ve ihracat sayılan teslimlere ilişkin tamamlayıcı beyan hangi süre içinde yapılır?

- A) İzleyen ayın ilk üç günü içinde
- B) İzleyen ayın ilk yedi iş günü içinde
- C) İzleyen ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar
- D) Basitleştirilmiş beyanı takiben yedi iş günü içinde
- E) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 17 · SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi aşağıdakilerin hangisi ile mümkündür?

- A) Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve vergilerin teminata bağlanması veya kaldırılması
- B) Eşyanın Türk menşei kazanması, ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili
- C) Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek gümrüğe sunulması
- D) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması
- E) Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun lehe olan oranın uygulanmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesi 3 Mart tarihinde tescil edilen eşyaya ilişkin aşağıdaki durumların hangisinde beyan sahibi, lehine olan oranın uygulanmasını isteyebilir?

- A) Eşyaya uygulanan tarımsal mali yükün oranı 6 Mart'ta indirilmiş, vergiler 9 Mart'ta ödenmiş ve gecikme beyan sahibinden kaynaklanmamıştır.
- B) Gümrük vergileri 5 Mart'ta teminata bağlanmış, gümrük vergisi oranı ise 6 Mart'ta indirilmiştir.
- C) Gümrük vergisi oranı 6 Mart'ta indirilmiş, vergiler 9 Mart'ta ödenmiş ve işlemlerin bu tarihe kadar tamamlanamaması beyan sahibinden kaynaklanmamıştır.
- D) Gümrük vergileri 5 Mart'ta ödenmiş, gümrük vergisi oranı ise 6 Mart'ta indirilmiştir.
- E) Gümrük vergisi oranı 6 Mart'ta indirilmiş, ancak işlemler beyan sahibinin istenen belgeleri süresinde ibraz etmemesi nedeniyle tamamlanamamış ve vergiler 20 Mart'ta ödenmiştir.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin, bir taşıma belgesi içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği hâllerde eşyanın tamamına tek bir tarife pozisyonuna göre vergi uygulanmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bu uygulamaya, her bir eşya için kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapılmasının ek bir iş yükü ve masrafa sebep olması hâlinde başvurulabilir.
- B) Bu uygulama, beyan sahibinin talebi üzerine yapılır.
- C) Herhangi bir ticaret politikası önlemine tabi olmayan eşyaya bu uygulama yapılırsa, taşıma belgesi içeriği eşyanın cins, tür, miktar, kıymet ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu içeren listenin beyannameye eklenmesi zorunludur.
- D) Eşyanın tamamına, taşıma belgesi içeriği eşyadan kıymeti en yüksek olanın tarife pozisyonuna göre vergi uygulanır.
- E) Bu uygulama, bir taşıma belgesi içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği hâllerde söz konusudur.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın bu statüsünü kaybetmesine yol açan hâllerden biridir?

- A) Şartlı muafiyet sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejimi çerçevesinde işlem görmüş ürünlerin ihracı üzerine teminatın iade edilmesi
- B) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinde düzeltme yapılması
- C) Eşyanın kusurlu veya satış sözleşmesi hükümlerine uygun olmaması nedeniyle gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması
- D) Nihai kullanım olarak kabul edilen üretim veya kullanım faaliyetinin gerçekleşmesi
- E) Eşyanın ticaret politikası önlemine tabi olduğunun sonradan tespit edilerek ek tahakkuk düzenlenmesi

5- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" a göre, Türk Bayrağı çekilmiş gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde bir arada bulunması gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Yurt dışı temsilciliklerimizden Bayrak Şahadetnamesinin alınması
- B) Geminin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat gereğince ibrazı gereken belgelerin beyannameye eklenmesi
- C) Serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde yapılması
- D) Liman başkanlıklarının geminin Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydının yapıldığını bildirmesini müteakip gümrük işlemlerinin otuz gün içinde sonuçlandırılması
- E) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerine tabi tutulma hususunun Ulaştırma Bakanlığınca da uygun bulunması

6- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" a göre hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Hava taşıtı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş Teknik Uygunluk Belgesinin olması gerekir.
- II. Düzenlenen Teknik Uygunluk Belgesi, hava taşıtının gümrük işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilir.
- III. Bu kapsamdaki serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Kanunun özet beyana ve eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin hükümleri uygulanır.
- IV. Hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede değiştirilen aksam ve parçalarının, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilmez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) Yalnız I
- C) I ve III
- D) II ve IV
- E) I, II ve IV

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, ticaret politikası önlemi uygulanan ülke menşeli olarak beyan edilen eşya için aynı düzenleme kapsamında ülkesine göre farklı oranlar belirlenmiş olması nedeniyle menşe şahadetnamesinin arandığı durumda, menşe şahadetnamesi ibraz edilmezse nasıl işlem yapılır?

- A) Eşyanın beyan edilen menşe ülkesi için belirlenen oran esas alınarak işlem yapılır.
- B) Eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilmez.
- C) Tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınarak işlem yapılır.
- D) İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Diğer Ülkeler sütununda gösterilen oran esas alınarak işlem yapılır.
- E) Yükümlüden, eşyanın önlem kapsamında olup olmadığının tespitine yönelik yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu istenir.

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanan eşyaya ilişkin alınmış bir teminat bulunmaması hâlinde, izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz günlük süreden sonra yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenmiş raporun izni veren gümrük idaresine sunulmasına kadar geçen her gün için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Gecikme zammı, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
- B) Gümrük Kanunu uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır.
- C) Gecikme zammı oranında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi uygulanır.
- D) İzin iptal edilir ve nihai kullanıma tahsis edilmemiş eşyanın gümrük vergisi derhal ödenir.
- E) Raporu süresinde düzenlemeyen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında işlem yapılır.

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanmasına ilişkin iznin iptal edildiği hâller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Eşyanın gümrük idaresinin izniyle başka bir izin hak sahibine devredilmesi
- B) İznin verildiği aşamada yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun anlaşılması
- C) Eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmediğinin anlaşılması
- D) Eşyanın nihai kullanıma tahsis edilemeyeceğinin anlaşılması
- E) Eşyanın gümrük idaresinin izni olmaksızın satılması

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre mükerrer kullanılabilen eşya ile bu eşyanın nihai kullanıma geçmiş sayıldığı an arasındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Havayollarınca uçakların bakım ve onarımı için kullanılan malzeme – Öngörülen kullanıma ilk tahsis edildiğinde
- B) Montajda kullanılan araç parçaları – Tahsis edildikleri araçlar diğer kişilere devredildiğinde
- C) Doğrudan güverte teslimi yapılan donatım amaçlı eşya – Teslimatı gerçekleştiğinde
- D) Sivil deniz taşıtları ile sondaj veya inşaat platformlarının yapımı ve onarımı amacıyla sağlanan eşya – Öngörülen kullanıma ilk tahsis edildiğinde
- E) Sivil hava taşıtları – Bu amaç için öngörülen resmi kayıtlara tescil edildikleri tarihte

11- Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)'e göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi sahibi kişilere özgü olarak, eşyanın ayniyatının veya nihai kullanıma tahsis edildiğinin tespit edilmesi şartıyla nihai kullanım izninin sonradan verilebilmesi için başvurunun ne zaman yapılmış olması gerekir?

- A) Beyannamenin tescilinden itibaren altı ay içinde
- B) Beyannamenin tescilinden itibaren üç ay içinde
- C) Eşyanın nihai kullanıma tahsis edildiği tarihten itibaren üç ay içinde
- D) Beyannamenin kapatılmasından önce
- E) İzin süresinin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde

12- Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)'e göre nihai kullanım kapsamı eşyanın ara işleme tabi tutulmak üzere başka bir firmaya gönderilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşyanın işlenmek üzere bir başka firmaya gönderilmek istenmesi hâlinde, bu durum izin başvurusunda belirtilir.
- B) Eşya işlenmek üzere bir başka firmaya gönderilecekse, nihai kullanım izin belgesinde işleme faaliyeti, firma bilgileri ve işlem süresi gibi bilgilerin de yer alması gerekir.
- C) Eşyayı ara işleme tabi tutacak kişiler de Gümrük Kanunu uyarınca istenecek gerekli her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.
- D) Eşya gümrük idaresinin izniyle ara işleme tabi tutulmak üzere başka bir firmaya gönderildiğinde, eşyaya ilişkin sorumluluk eşyayı ara işleme tabi tutan firmaya geçer.
- E) Ara işlemde sonra eşyanın izin hak sahibine geri getirilmesinden önce izni veren gümrük idaresine bildirimde bulunulur.

13- Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)'e göre; kural olarak izni veren gümrük idaresi olan, ancak ihtisas gümrüğü uygulaması ve eşyanın deniz yoluyla gelmesi gibi bazı zorunlu durumlar nedeniyle eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği yerin izni veren gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları dışında olması durumunda eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği yere en yakın gümrük idaresi olarak belirlenen idare aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yetkili gümrük idaresi
- B) Varış gümrük idaresi
- C) Hareket gümrük idaresi
- D) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
- E) Denetleyici gümrük idaresi

14- Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce ilgili rejime giriş işlemlerine başlanabilmesi için başvuru sahibinde aranan koşullara ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Başvuru sahibi Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmalı ve en az üç yıldır faaliyette bulunmalıdır.
- II. Geriye dönük son üç yıl içindeki on ikişer aylık dönemlerin her birinde, vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanan beyanname sayısı, işlem gören beyanname sayısının yüzde beşini aşmamalıdır.
- III. Başvuru sahibi, belirlenen üç yıllık dönemde her yıl en az beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmalıdır.
- IV. Resmî daireler, bu koşulları taşımasalar da izin başvurusunda bulunabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

15- Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Beyanın kontrolü tamamlanan ve vergileri ödenen veya teminata bağlanan beyanname, varış bildirimi onayı ile birlikte serbest dolaşıma giriş rejiminde kapatılabilir, dahilde işleme rejiminde kapanmış statüye gelir.
- B) Eşyanın gümrük beyannamesine konu edilebilmesi için tescil edilmiş statüde bir özet beyanın bulunması gerekir.
- C) Beyanın kontrolü türü (hat bildirimi), varış bildirimi onayına kadar yükümlülere bildirilmez.
- D) Sarı ve yeşil hatta işlem gören beyanname kapsamı eşyanın BİLGE sisteminde geçici depolama giriş-çıkış kaydı yapılmaz.
- E) Havayolu taşımacılığında vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması varış bildiriminden sonra da gerçekleştirilebilir.

16- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)'ya göre deniz yolu ile sıvı hâlde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edildikten sonra, eşyaya ilişkin fatura veya diğer belgeler en geç ne zamana kadar gümrük idaresine ibraz edilir?

- A) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine geldiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (yirmi altıncı gün dahil) kadar
- B) Eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce
- C) Beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın ilk on günü içinde
- D) Beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (yirmi altıncı gün dahil) kadar
- E) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine geldiği günü takip eden ilk iş günü içinde

17- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 18)'e göre, diğer kurumlarca yapılacak kontrollere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi sonrası beyana uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin tespit raporunun süresi içinde ibraz edilmemesi hâlinde, ibraz süresinin bitiminden itibaren her gün için yükümlüye uygulanan usulsüzlük cezası en fazla ne kadarlık süre için uygulanır?

- A) 1 ay
- B) 2 ay
- C) 3 ay
- D) 6 ay
- E) 24 ay

18- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 18)'e göre yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Hurda olarak beyan edilen eşyanın kesinlikle kullanılamaz hâlde olduğu gümrük idaresince tespit edilse bile, ekspertiz raporu yoksa yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu talep edilir.
- B) Eşyanın ticaret politikası önlemine tabi olmadığını gümrük idaresi kendisi tespit edebiliyorsa, bu konuda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu istenmez.
- C) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, son iki yıl içinde dolaylı temsil yoluyla işlerini takip ettiği yükümlü adına tescil edilen beyanname kapsamı eşyanın kullanımına ilişkin tespit raporu düzenleyemez.
- D) Metal hurda olarak ithali için rapor talep edilen eşya, gerekli önlemler alınarak gümrük gözetiminde ithalatçı firma tesisine yönlendirilir.
- E) Metal hurdanın ilk şekliyle farklı bir eşya hâline geldiği tespit edilirse alınan teminat iade edilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)'e göre, 1072 sayılı Kanun kapsamına girmeyen oyun alet ve makinalarının ithaline izin verilebilmesi için tümünün aynı anda karşılanması gereken koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Elektronik veya dijital olması
- B) Ekran ihtiva etmesi, jeton veya elektronik kart sistemi ile çalışması
- C) Kullanımının süreye bağlı olması
- D) Puan veya süre kazanımı dışında herhangi bir ödül veya kazanç sağlamaması
- E) Kullanımının maharet isteyen, otomatik veya yarı otomatik el ya da ayakla kullanılan türden olması

20- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No: 2)'ye göre işlenmiş tarım ürünlerinin tahlil sonuçlarına itiraz ederek ikinci tahlil isteyen yükümlü, tahlil sonuçlarının kendisine duyurulduğu günden itibaren kaç gün içinde ve hangi mercie dilekçe verir?

- A) 15 gün içinde, birinci tahlilin yapıldığı gümrük laboratuvarına
- B) 15 gün içinde, gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne
- C) 15 gün içinde, tahlil raporunu tebliğ eden muayene memurunun görev yaptığı gümrük idaresine
- D) 30 gün içinde, gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne
- E) 30 gün içinde, birinci tahlilin yapıldığı gümrük laboratuvarına

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 18 · ŞARTLI MUAFİYET DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK ETKİLİ REJİMLER

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun şartlı muafiyet düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin ortak hükümlerine göre aşağıdaki rejimlerden hangisi, "şartlı muafiyet düzenlemesi" deyiminin kapsamında yer aldığı hâlde "ekonomik etkili gümrük rejimi" deyiminin kapsamında yer almaz?

- A) Transit
- B) Antrepo
- C) Geçici ithalat
- D) Gümrük kontrolü altında işleme
- E) Hariçte işleme

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulması, söz konusu eşya için tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşılık teminat verilmesi şartına bağlıdır.

(K) Makine A.Ş. aynı ay içinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmiştir. Bu işlemlerden hangisi, Kanunun şartlı muafiyet düzenlemelerine ilişkin söz konusu teminat şartına bağlıdır?

- A) Yurt dışından getirdiği hammaddeyi geri ödeme sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutması
- B) Serbest dolaşımdaki bir makinesini tamir ettirmek üzere hariçte işleme rejimine tabi tutması
- C) Ürettiği serbest dolaşımdaki eşyayı yurt dışına satmak üzere ihracat rejimine tabi tutması
- D) Serbest dolaşımda olmayan hammaddeyi gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutması
- E) Yurt dışından satın aldığı ticari eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutması

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun şartlı muafiyet düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin ortak hükümleriyle ilgili aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. "Değişmemiş eşya" deyimini, dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimleri çerçevesinde hiçbir şekilde işçilik görmemiş ithal eşyası anlamına gelir.
- II. "İthal eşyası" deyimini yalnızca şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyayı kapsar; geri ödeme sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejiminde serbest dolaşıma giren eşya bu deyimnin kapsamında değildir.
- III. Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşıdığı tespit edilen eşya, aynı rejime tabi tutulmuş sayılır.
- IV. "Şartlı muafiyet düzenlemesi" deyimini, Kanunda sayılan rejimlerin serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanması anlamına gelir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, yararlanılacak rejime ilişkin özel hükümler saklı kalmak üzere, ekonomik etkili rejimlerin kullanımına ilişkin izinler ile antrepo işletme izninin verilebilmesi için aranan şartlar aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

- A) Gerekli taahhütnamelerin ve teminatların verilmesi ile rejim kapsamındaki işlemlerin gümrük müşaviri aracılığıyla yürütüleceğinin başvuru sahibince yazılı olarak taahhüt edilmesi
- B) Gerekli taahhütnamelerin ve teminatların verilmesi ile izin hak sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması
- C) Gümrük idarelerinin yapması gereken idari düzenlemelerin rejimden hedeflenen ekonomik amaçlarla orantılı olması ile rejime ilişkin kayıtların tutulması
- D) Gerekli taahhütnamelerin ve teminatların verilmesi ile gümrük idarelerinin yapması gereken idari düzenlemelerin rejimden hedeflenen ekonomik amaçlarla orantılı olması
- E) Yalnızca işlemlerin usulüne uygun olarak yürütülmesi için gerekli taahhütnamelerin ve teminatların verilmesi

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ekonomik etkili gümrük rejimlerinin kullanımı, izin hak sahibinin yükümlülükleri ve hak sahipliğinin devrine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Dahilde işleme ve hariçte işleme rejimleriyle ilgili usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenir.
- B) Ekonomik etkili bir gümrük rejimi hak sahibinin hak ve yükümlülüklerini devralan yeni hak sahibi, bu hakkı başka kişilere devredemez.
- C) İzin hak sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını veya içeriğini etkileyebilecek olan her türlü gelişmeyi ilgili mercilere bildirmek zorundadır.
- D) İlgili rejimin kullanılmasına ilişkin şartlar Kanunda sayıldığından, verilen izinde ayrıca belirtilmez.
- E) Gümrük idareleri, bir rejimin öngörülen şartlar altında sona ermemiş olduğu hâllerde, Kanunun cezai hükümlerini uygulamaksızın rejimi denetleyici gümrük idaresi aracılığıyla re'sen kapatır.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ekonomik etkili bir şartlı muafiyet düzenlemesi aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde sona erer?

- A) İzin belgesinde öngörülen rejimin kapatılma süresinin, rejim kapatma başvurusu yapılmaksızın dolması
- B) Düzenlemeye tabi eşyaya, eşdeğer eşyaya ya da işlenmiş ürünlere gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi
- C) Rejimin kapatılması için izin belgesinde öngörülen süre içinde denetleyici gümrük idaresine başvuru yapılması
- D) Yeniden ihracat amacıyla eşyanın rejim kapsamında çıkış gümrük idaresine nakledilmesi
- E) Denetleyici gümrük idaresinin, rejim kapsamındaki eşyanın tamamının veya bir kısmının envanterinin çıkarılmasını istemesi

7- Gümrük Yönetmeliği'nin ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin tanımlarına göre "üçgen trafik" ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Gümrük idarelerinin her ikisinin de Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunması kaydıyla, rejime giriş gümrük idaresi ile rejimi kapatan gümrük idaresinin farklı olduğu durum
- B) Gümrük idarelerinden sadece birinin Türkiye Gümrük Bölgesinde olması kaydıyla, rejime giriş gümrük idaresi ile denetleyici gümrük idaresinin farklı olduğu durum
- C) Rejim kapsamındaki eşyanın, aynı izinde belirtilmiş farklı yerler arasında herhangi bir gümrük işlemi gerekmeksizin nakledildiği durum
- D) Rejime tabi eşyanın, rejim kapatılmadan diğer bir izin hak sahibinin tesisine gönderildiği durum
- E) Gümrük idarelerinden sadece birinin Türkiye Gümrük Bölgesinde olması kaydıyla, rejime giriş gümrük idaresi ile rejimi kapatan gümrük idaresinin farklı olduğu durum

8- Gümrük Yönetmeliği'nin ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin tanımlarına göre; izin belgesinde belirtilen, ekonomik etkili gümrük rejimine tabi eşyanın rejime girişi sonrasında yeni bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına veya hariçte işleme rejiminde eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemlerini yapan gümrük idaresine veya idarelerine ne ad verilir?

- A) Rejime giriş gümrük idaresi
- B) Rejimi kapatan gümrük idaresi
- C) Denetleyici gümrük idaresi
- D) Çıkış gümrük idaresi
- E) Varış gümrük idaresi

9- Gümrük Yönetmeliği'nde ekonomik etkili gümrük rejimleri için yapılan tanımlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşlem görmüş ürün, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünlerdir.
- B) İşlem görmüş asıl ürün, rejim kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünlerdir.
- C) İşlem görmüş ikincil ürün, rejim kapsamında işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen işlem görmüş asıl ürün dışında zorunlu olarak elde edilen ürünlerdir.
- D) Kıymet ölçme yöntemi, çeşitli işlem görmüş ürünlerin imalinde kullanılan ithal eşya oranının ithal eşya miktarına göre hesaplanması yöntemidir.
- E) Verimlilik oranı, belirli bir miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş ürünlerin miktarı veya yüzde oranıdır.

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerinde izin başvurusunun gümrük beyannamesi ile yapılabileceği durumlarda, gümrük idarelerinin başvuru sahibinden istediği ek-55'te yer alan belgenin en az ihtiva etmesi gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Ek-57'de yer alan ekonomik koşulların kodları
- B) İthal eşyasının tabi olduğu ithalat vergilerinin oranı
- C) Tahmini verimlilik oranı veya bu oranı belirleme yöntemi
- D) Rejimin tahmini kapatılma süresi
- E) Öngörülen nakil ve devir işlemleri

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminde, ekonomik koşulların incelenmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir?

- A) Ülke dışı kaynakların kullanımının ülke içinde bir işleme faaliyeti yaratacağı veya işleme faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı
- B) Ülke kaynaklarının kullanımının ekonomik açıdan mümkün olmadığı
- C) İşleme faaliyetinin ülke dışında yapılmasının ülke içinde işleme faaliyeti yapanlar için ciddi bir zarara yol açmayacağı
- D) İşleme faaliyetinin ülke içinde yapılmasının ekonomik olmadığı veya teknik nedenlerle ya da sözleşmeden doğan yükümlülükler nedeniyle uygun olmadığı
- E) İthal edilecek eşya ile aynı kalite ve teknik özelliklere sahip eşyanın ülke içi üretiminin olmayışı

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepo rejiminin kullanımına ilişkin izin başvurusunda gümrük idaresince başvuru sahibinden ek bilgi ve belge istenmesi hâlinde, iznin verilmesine ilişkin karar veya başvurunun reddedilme nedenleri başvuru sahibine hangi süre içinde bildirilir?

- A) Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde
- B) Ek bilgi ve belgelerin başvuru sahibinden istendiği tarihten itibaren altmış gün içinde
- C) İstenilen ek bilgi ve belgelerin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde
- D) Ek bilgi ve belgelerin başvuru sahibinden istendiği tarihten itibaren otuz gün içinde
- E) İstenilen ek bilgi ve belgelerin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerinde izin başvurusu, iznin yenilenmesi ve iznin geçerliliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük idareleri yazılı talep üzerine iznin yenilenmesine veya bazı bölümlerinin değiştirilmesine izin verebilir.
- B) Ekonomik etkili gümrük rejimi kullanım izni verilebilmesi için, iznin verilebilmesine ilişkin tüm şartların başvuru sahibince yerine getirilmesi ve bunun kanıtlanması gerekir.
- C) Geriye dönük izne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla izin, düzenlendiği veya izinde belirtilen tarihten itibaren geçerlidir.
- D) Geçici ithalat ve dahilde işleme rejimlerinde izin başvurusu, ek-55'te yer alan belgenin ibrazı şartıyla sözlü beyan ile de yapılabilir.
- E) Gümrük idarelerince, Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gümrük antrepo rejiminde de geriye dönük izin verilebilir.

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi eşyaya ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ticaret politikası önlemlerinin uygulanması öngörülüyorsa, söz konusu önlemler eşyanın bir ekonomik etkili gümrük rejimine girişinde ya da bu rejime tabi olduğu süre zarfında uygulanmaz.
- B) Gümrük kontrolü altında işleme sonucunda elde edilen işlenmiş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması hâlinde işlem görmüş ürüne ilişkin ticaret politikası önlemleri uygulanır.
- C) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması öngörülüyorsa, söz konusu önlemler eşyanın ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi tutulması durumunda uygulanmaz.
- D) Standart değişim sistemi de dahil olmak üzere tamir gören eşyanın hariçte işlemeyi müteakip serbest dolaşıma girişinde, serbest dolaşıma giriş rejiminde uygulanan ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.
- E) İhracatta uygulanması öngörülen ticaret politikası önlemleri, gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılması sırasında da uygulanır.

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi eşyanın nakline ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Eşyanın aynı izinde belirtilmiş farklı yerler arasında nakli, rejime giriş beyanı kapsamında yapılır.
- II. Eşyanın çıkış veya varış yerinin B tipi antrepo olması hâlinde nakil mümkün değildir.
- III. Yeniden ihracat amacıyla çıkış gümrük idaresine nakledilen eşyada, yeniden ihracı için beyan edilen eşya Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmediği sürece rejim kapatılamaz.
- IV. Transit rejimi kapsamında Müsteşarlıkça yüksek risk içerdiği belirlenen eşyanın ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamındaki nakil işlemlerinde transit rejimindeki teminat hükümleri uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, III ve IV
- D) I, II, III ve IV
- E) II, III ve IV

16- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerinde hak ve yükümlülüklerin ve rejime tabi eşyanın devrine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Devralan kişi eşyayı teslim almakla, söz konusu eşyayı rejime tabi tutma yükümlülüğü altına girmiş olur.
- B) Geçici ithalat rejiminde eşyanın bir izin hak sahibinden diğerine devri, devralan kişinin normal usulde yazılı bir gümrük beyanı ile eşyayı rejime tabi tutmasıyla da mümkün olur.
- C) Ekonomik etkili bir gümrük rejimi hak sahibinin hak ve yükümlülükleri, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre, söz konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan kişilere devredilebilir.
- D) Rejime tabi eşyanın bir hak sahibinden diğerine devri, yalnızca eşyayı devreden hak sahibinin kayıt yoluyla beyan izni kapsamında devrolunan eşyayı ilgili rejime tabi tutmasıyla mümkündür.
- E) Geçici ithalat rejimi dışında, eşyanın rejim kapatılmadan diğer bir izin hak sahibinin tesisine gönderilmesinin mümkün olup olmayacağı veya hangi şartlarda mümkün olabileceği izinde belirtilir.

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki ekonomik etkili gümrük rejimlerinden hangisinde, rejime ilişkin kayıtların tutulması zorunluluğu öngörülmemiştir?

- A) Geçici ithalat
- B) Gümrük antrepo
- C) Dahilde işleme
- D) Hariçte işleme
- E) Gümrük kontrolü altında işleme

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici ithalat ve dahilde işleme rejimlerinde işlem görmüş ürün veya ithal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğması hâlinde ithalat vergilerine ilave olarak tahsil edilen faize ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Faiz, kanuni faiz oranında tahsil edilir.
- B) Teminat olarak teminat mektubu verilmiş olması durumunda faiz uygulanmaz.
- C) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya için %3 üzerinden kesin olarak alınan ithalat vergilerinin tahsili yapılan kısma da faiz uygulanır.
- D) Kanun çerçevesinde imha sırasında ortaya çıkan hurda, atık ve döküntülerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda da faiz tahsil edilir.
- E) Teminatın nakit olarak alınmış olması durumunda faiz uygulanmaz.

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde, rejimin kapatılması için denetleyici gümrük idaresine yapılacak başvurunun süresi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İzin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde
- B) İzin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde
- C) İzin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren üç ay içerisinde
- D) İşlem görmüş ürünlerin son ihracatının yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde
- E) Kanunda ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması talebi için belirlenen süre içerisinde

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerinde gümrük idarelerince düzenlenebilen bilgi formları ile bu formların kullanıldığı bildirimler eşleştirilmiştir.

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A)** INF 8 – Gümrük antrepo rejiminde elleçleme işlemlerinden önce eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğünün tespitini sağlayacak bilgilerin bildirimi
- B)** INF 1 – Dahilde işleme rejiminde vergi tutarları, faiz, teminat ve ticaret politikası önlemlerine dair bilgilerin bildirimi
- C)** INF 2 – Dahilde işleme rejiminde üçgen trafikte başkaca bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tahsis edilecek işlem görmüş ürünlere dair bilgilerin bildirimi
- D)** INF 7 – Geri ödeme sisteminde vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin bilgilerin bildirimi
- E)** INF 6 – Geçici ithalat rejiminde yer değiştirmiş eşyanın gümrük yükümlülüğünün tespitine veya hâlihazırda tahakkuk ettirilmiş vergilere ilişkin bilgilerin bildirimi

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 19 - TRANSİT REJİMİ

20 soru - 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre transit rejiminin uygulandığı durum aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

- A) İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden yalnızca yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye taşınması
- B) Serbest dolaşımdaki eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmamış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınması
- C) İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşya ile gümrük antrepasına alınması hâlinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımdaki eşyanın bir gümrük antrepasına konulması
- D) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılıp yeniden ihraç edilmesi
- E) İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınması

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, yönetmelik ile belirlenecek hâllerde büyük konteynerler ile yapılan taşımada transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması aşağıdaki belgelerden hangisi kapsamında yapılır?

- A) CIM Taşıma Belgesi
- B) Eşya manifestosu
- C) TR Transfer Notu
- D) Form 302
- E) Transit belgesi olarak kullanılan ATA karnesi

3- Ulusal transit rejimi kapsamında karayolu ile taşınan bir eşyaya ilişkin işlemler şöyle gerçekleşmiştir:

- 10 Mart: Transit beyanı sistem üzerinden yapılmıştır.
- 11 Mart: Hareket gümrük idaresi beyanı kabul etmiş, eşyanın sevkine izin vererek eşyayı serbest bırakmıştır.
- 14 Mart: Eşya ve gerekli belgeler, rejimi düzenleyen hükümlere uygun olarak varış gümrük idaresine sunulmuştur.
- 17 Mart: Hareket gümrük idaresindeki bilgi ve belgeler ile varış gümrük idaresindeki bilgi ve belgeler karşılaştırılmış, rejimin usulüne uygun olarak sonlandırıldığı belirlenmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bu işlemde transit rejiminin sona erdiği tarih ile rejimin ibra edildiği tarih sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 11 Mart – 14 Mart
- B) 11 Mart – 17 Mart
- C) 14 Mart – 14 Mart
- D) 14 Mart – 17 Mart
- E) 17 Mart – 17 Mart

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun transit rejiminde teminata ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Teminat, tek bir transit işlemi için bireysel teminat şeklinde verilebilir.
- II. Teminattan vazgeçme izni, Müsteşarlıkça yüksek risk içerdiği belirlenen eşyanın transit işlemlerinde de uygulanır.
- III. Müsteşarlık, büyük ölçekli kaçakçılığa konu olabilecek eşya için kapsamlı teminat uygulamasını geçici olarak kaldırmaya yetkilidir.
- IV. Birden fazla transit işlemi için kapsamlı teminat izni, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın transit rejimini düzenli olarak kullanan kişilere verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) I, III ve IV

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejiminde teminata ilişkin hükümlerine göre, aşağıdaki taşımalardan hangisinde kural olarak teminat verilmesi zorunludur?

- A) Havayolu ile yapılan taşıma
- B) Boru hattı ile yapılan taşıma
- C) Denizyolu ile yapılan taşıma
- D) Basitleştirilmiş usul uygulanmaksızın demiryolu ile yapılan taşıma
- E) Basitleştirilmiş usulde demiryolu ile yapılan taşıma

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun transit rejiminde asıl sorumlu ile taşıyıcı ve alıcının yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Asıl sorumlu, eşyayı öngörülen süre içerisinde ve eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan önlemlere uymak suretiyle varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmakla yükümlüdür.
- B) Taşıyıcı veya alıcının eşyayı varış gümrük idaresine sunma yükümlülüğü, asıl sorumlunun bu konudaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
- C) Kanunda belirtilen hâllerde bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda asıl sorumlu, transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili olarak gümrük idaresine karşı mali olarak sorumludur.
- D) 5607 sayılı Kanun uyarınca gümrük idaresince işlem yapıldığı hâllerde, asıl sorumlunun sorumluluğunun belirlenmesinde fiilin işlenmesinde dahlinin olup olmadığı dikkate alınır.
- E) Transit rejimine göre taşındığını bilmeksizin eşyayı kabul eden taşıyıcı veya alıcı da eşyayı öngörülen süre içerisinde varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmakla yükümlüdür.

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun transit rejimine konu eşyanın sevki, muayenesi ve taşınmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Transit rejimine tabi eşya, şüphe veya ihbar durumları dışında varış gümrük idaresine kadar muayene edilmeksizin ve gerektiğinde mühür altına alınarak veya memur eşliğinde sevk edilir.
- B) Antrepolardan transit rejimi kapsamında taşınan eşyanın gümrük muayenesinde gümrük müşavirinin hazır bulunması zorunludur.
- C) Transit rejimine konu eşya, gümrük gözetimi altındaki antrepolarda bir süre kalabilir veya bir taşıttan diğer bir taşıta aktarılabilir.
- D) Türkiye karasularından geçen ve hakkında şüphe bulunan transit eşya yüklü gemilere ilişkin mühürleme ve gözetim önlemleri, gemilerin Türkiye karasularından çıkışı üzerine kaldırılır.
- E) Seyir hâlindeki transit eşya taşıtının mücbir sebeple yoluna devam edemediği durumlarda bu husus gecikmeksizin en yakın gümrük idaresine bildirilir.

8- Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejimine ilişkin tanımlarına göre "transit idaresi" aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanın kabul edildiği gümrük idaresi
- B) Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresi
- C) Transit rejiminde teminatın kabul edildiği ve teminat işlemlerinin yürütüldüğü teminat idaresi
- D) Ortak transit rejiminde bir Akit Tarafa giriş noktasındaki gümrük idaresi
- E) Gümrük idaresi veya Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin uygulanmasından sorumlu başka bir makam

9- Gümrük Yönetmeliği'nin transit beyanının yapılması ile transit refakat belgesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Transit beyanı Türkçe olarak, rejim hak sahibi tarafından ve kağıt usulde işlem yapıldığı durumlar hariç sistem üzerinden yapılır.
- B) Transit refakat belgesi, eşyanın hareket gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik eder.
- C) Transit refakat belgesine eklenen kalem listesi, transit refakat belgesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
- D) Bir transit refakat belgesi kapsamı eşyanın birden fazla alıcısı bulunması durumunda, alıcılara ilişkin bilgiler kalem listesine kaydedilir.
- E) Transit beyanı, rejim hak sahibi adına ve hesabına dolaylı temsil yoluyla yapılabilir.

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre sistem üzerinden yapılan bir transit beyanının hareket gümrük idaresince reddedilmemesi için, kabul işlemi yapılmak üzere hareket gümrük idaresine sunulması gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Beyanın yapıldığı tarihi müteakip üç gün içinde
- B) Beyanın yapıldığı tarihten itibaren yirmi sekiz gün içinde
- C) Beyanın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde
- D) Eşyanın hareket gümrük idaresine getirildiği tarihten itibaren otuz gün içinde
- E) Beyanın yapıldığı tarihten itibaren altmış gün içinde

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde transitinde ibraz edilen belge ile bu belge kapsamında yapılan transit işlemlerinde doğabilecek ihtilafları sonuçlandıracak makam sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Form 302 – Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
- B) ATA Karnesi – Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
- C) Form 302 – Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü
- D) TIR Karnesi – Hareket gümrük idaresi
- E) Form 302 – Varış gümrük idaresi

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ulusal transit rejiminde sözlü beyan ile işlem yapılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sözlü beyan ile işlem yapılabilmesi için eşyanın yolcunun beraberinde bulunması gerekir.
- B) Sözlü beyan ile işlem, yurt dışından getirilen eşyanın yanı sıra geçici depolama yeri veya antrepolardan çıkarılan eşya için de yapılabilir.
- C) Yolcu beraberindeki eşyanın ticari miktar ve mahiyette olması, talep edilmesi hâlinde sözlü beyan ile işlem yapılmasına engel değildir.
- D) Sözlü beyan ile işlem, kişisel veya hediyeelik eşya muafiyeti dışında kalan eşyanın ulusal transit rejimine tabi tutulmasında, talep edilmesi hâlinde uygulanır.
- E) Ulusal transit rejiminde sözlü beyan formu, transit beyanı olarak kullanılan belgeler arasında yer alır.

13- Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejiminde rejim hak sahibinin teminat yükümlülüğü ve teminat uygulamalarına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ortak transit rejimi çerçevesinde Bakanlıkça verilen kapsamlı teminat kullanma izni kapsamındaki teminatlar, ulusal transit işlemlerinde kullanılamaz.
- B) Bakanlıkça belirlenecek istisnai hâllerde transit rejimine tabi eşya için teminat şartına bağlı olmaksızın memur refakati uygulanabilir.
- C) TIR Sözleşmesi ve Türkiye'nin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşma veya sözleşme ile öngörülen teminat şekillerinden biri de teminat olarak kabul edilebilir.
- D) Transit rejiminde teminat türleri, teminat belgeleri ve kefile ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
- E) Rejim hak sahibi, teminat aranmayan hâller ve teminattan vazgeçmenin uygulandığı durumlar saklı kalmak üzere, transit rejimine konu eşyaya ilişkin doğabilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere gerekli teminatı vermekle yükümlüdür.

14- Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejiminde basitleştirmeler ve basitleştirme izni vermeye yetkili makamlara ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
- II. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilir.
- III. Boru hattı ile yapılan taşımalarda rejim hak sahipleri, basitleştirmeye ilişkin başvuru ve izin koşullarına tabidir.
- IV. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, teminattan vazgeçme izni vermek için de yetkilendirilebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II ve IV

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre transit rejiminde basitleştirme izni verilebilmesi için başvuru sahibinde aranan genel şartlardan biri, başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının belirli bir oranını aşan sayıda ceza uygulanmamış olmasıdır.

Bu oranlar, vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlalleri nedeniyle uygulanan cezalar ile gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle uygulanan usulsüzlük cezaları için sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) %5 – %2
- B) %2 – %10
- C) %5 – %10
- D) %10 – %5
- E) %2 – %5

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre transit rejiminde basitleştirme izni başvurusunda aranan belgelerin bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının izin makamınca tespit edilmesi hâlinde, başvuru sahibine bildirilen eksikliklerin tamamlanma süresi ve bu süre içinde tamamlanmamasının sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Eksiklikler, başvurunun kayda alındığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanır; tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır.
- B) Eksiklikler, bildirim yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanır; tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır.
- C) Eksiklikler, bildirim yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz gün içinde tamamlanır; tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır.
- D) Eksiklikler, bildirim yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanır; tamamlanmayan başvuru gerekçesiyle birlikte reddedilerek başvuru sahibine bildirilir.
- E) Eksiklikler, bildirim yapıldığı tarihten itibaren yirmi sekiz gün içinde tamamlanır; bu süre yazılı başvuru hâlinde yirmi sekiz gün daha uzatılabilir.

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin izin başvurusunda başvuru sahibinde aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesinde en az iki yıldır yerleşik olması
- B) Başkası adına ve namına hareket etmemesi
- C) Düzenli olarak transit işlemleri yapması
- D) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi kapsamı eşyayı transit etmiş olması
- E) Yönetim kurulu üyeleri ve sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında sayılan suçlardan kesinleşmiş ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek ulusal transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın varış gümrük idaresindeki kontrol ve muayenesinde, beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte beyana göre eksik çıkması ve eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemenden veya yanlış beyandan kaynaklandığının süresi içinde ispat edilememesi hâlinde, gümrük vergileri ve diğer yüklerin tahsil edilmesinin yanı sıra uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası
- B) Eşyanın gümrük vergileri kadar idari para cezası
- C) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar idari para cezası
- D) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası
- E) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ortak transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine mühürlü olarak gelen ve mühürleri kontrol edilerek varış gümrük idaresine sevk edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın varış gümrük idaresince yapılan muayenesinde, beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte beyana göre eksik çıkması ve hareket/transit gümrük idaresinde tatbik edilen orijinal mührün sağlam olması hâlinde yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A)** Gümrük vergileri ve diğer yüklerin tahsiline yönelik tahsilat işlemi başlatılır ve eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası uygulanır.
- B)** Hareket gümrük idaresine uyuşmazlık bildirilir ve eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden kaynaklandığının uyuşmazlık bildiriminden itibaren 28 gün içinde ispatı beklenir.
- C)** Eksik çıkan miktar üzerinden transit işlemi sonlandırılır ve hareket gümrük idaresine, çözümünün beklenmediği belirtilerek uyuşmazlık bildirilir.
- D)** Mevcut eşya, ulusal transit rejimi kapsamında yapılacak beyana istinaden varış gümrük idaresine sevk edilir.
- E)** Eksikliğe ilişkin vergiler tahsil edilip iki katı idari para cezası uygulandıktan sonra aracın çıkışına izin verilir.

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre transit rejiminde varış gümrük idaresince yapılan kontrol ve muayene sonucunda tespit edilen beyana aykırılıklara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A)** Eksiklik veya fazlalığın eşyanın tabiatı icabı Ek-11'de yer alan oranlarda olduğunun anlaşılması hâlinde, takibat yapılmaz ve işlemler varış gümrük idaresince tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır.
- B)** Varış gümrük idaresince yapılan muayenede miktar ve cins bakımından transit beyannamesine göre aykırı çıkan ihraç eşyası için Gümrük Kanunu'ndaki usulsüzlük cezası, ancak eşya sonradan ihraç edilmezse uygulanır.
- C)** Takibat gerektiren eksiklik veya fazlalıkta takibat ve varsa cezai işlem, eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, Ek-11'de belirtilen oranları aşan kısmı için uygulanır.
- D)** Serbest dolaşımda olmayan eşyada 'beyanda belirtilen cinsine uygun' ifadesinden, beyan edilen eşya ile tespit edilen eşyanın 6'lı tarife alt pozisyonunun aynı olması durumu anlaşılır.
- E)** Transit beyannamesine aykırı çıkan ihraç eşyasındaki aykırılığın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal ettiği sonucuna varılırsa, ilgili hükümler uyarınca gerekli işlemler yapılır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 20 · TIR İŞLEMLERİ

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre "varış gümrük idaresince eşyanın tam ve eksiksiz olarak teslim alınmasını veya eşyanın çıkış gümrük idaresinden yurtdışı edilmesini müteakip TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprağı bilgilerinin karşılaştırılarak TIR işleminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığına tespiti" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) TIR işleminin sona ermesi
- B) TIR işleminin başlaması
- C) Şartlı ibra
- D) TIR taşıması
- E) TIR işleminin ibrası

2- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'de yer alan "TIR işleminin sona ermesi" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte, kontrol amacıyla varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresine sunulması
- B) Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte kontrol amacıyla hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresine sunulması ve bu karnenin gümrük idaresince kabul edilmesi
- C) TIR taşımasının, bir akit taraftaki hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresi ile varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresi arasında gerçekleştirilen kısmı
- D) TIR Sözleşmesi hükümleri uyarınca TIR karnesi himayesinde eşyanın bir hareket gümrük idaresinden bir varış gümrük idaresine taşınması
- E) Varış gümrük idaresince TIR karnesi ve eki belgeler ile transit süresi kontrol edilerek Volet-2 bilgilerinin TIR/Transit Takip Programına girilmesi ve karnenin tescil edilmesi

3- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre gümrük idareleri, bir TIR taşımasında hareket (veya varış) gümrük idarelerinin azami sayısını sınırlandırabilir.

Bu sınırlandırmada hareket (veya varış) gümrük idarelerinin azami sayısı en az kaç olarak belirlenebilir?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 7
- E) 8

4- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR rejimine kabul ve TIR rejiminden çıkarılmaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) TIR karnesi himayesinde uluslararası eşya taşımacılığı yapacak firma, faaliyetine uygun olan uluslararası taşıma yapma yetki belgesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alır.
- B) Firma, bağlı bulunduğu ticaret odası aracılığıyla yetki belgesi ve gerekli bilgi ve belgelerle kefil kuruluşu başvurur.
- C) Firmalar adres, unvan ve ortak değişikliklerini Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasını müteakip en geç yedi gün içinde kefil kuruluşu bildirir.
- D) Kefil kuruluşu yapılan inceleme sonucunda TIR taşımacılığı yapması uygun bulunan firmalar, kefil kuruluş tarafından tezkiye edilir.
- E) İki yıl içerisinde herhangi bir TIR taşıması yapmadığı tespit edilen firmaların tezkiyeleri Genel Müdürlükçe resen iptal edilir; Genel Müdürlük bu süreyi üç yıla çıkarmaya yetkilidir.

5- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre aşağıdaki taşıtlardan hangisi için taşıt onay belgesi aranmaz?

- A) Ağır veya havaleli eşya taşıyan taşıtlar
- B) Panelvanlar dahil kamyonetler
- C) Brandalı taşıtlar
- D) Römork ve yarı römorklar
- E) Sarnıçlı veya tanker gibi özel amaçlar için kullanılan taşıtlar

6- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'in taşıt onay belgesinin düzenlenmesi, geçerlilik süresi ve yenilenmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Taşıt onay belgesi, gümrük müdürü veya yetkilendireceği müdür yardımcısı başkanlığında ETOBS üzerinden oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından iki yıl süreyle geçerli olmak üzere düzenlenir.
- II. Taşıt onay belgesi süresinin yurtdışında sona ermesi hâlinde, belgeyi düzenleyen gümrük idaresince bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir.
- III. Bir TIR taşıması sırasında geçerlilik süresi biten taşıt onay belgesi, otuz gün ek süre verilmedikçe geçersiz sayılır.
- IV. Taşıt onay belgesi en fazla üç defa yenilenebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

7- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre taşıt onay belgesi düzenlenmiş bir taşıtın TIR Sözleşmesi ekinde yer alan teknik şartları kaybettiğinin tespit edilmesi hâlinde yapılacak işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Belgenin iptal edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ETOBS üzerinden taşıta bloke konulması
- B) ETOBS'ta kayıtlı olan belgenin iptal edilmesi
- C) Kağıt ortamındaki belge üzerine yapılan tespitın açıkça görülebilecek şekilde şerh düşülerek resmi mühür ile tasdiklenmesi
- D) Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi
- E) İptal edilen belgenin ETOBS'ta yer almaması durumunda bu hususların belgeyi düzenleyen gümrük idaresine de bildirilmesi

8- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan ve izleyeceği güzergâh gümrük idaresince belirlenen bir taşıtın güzergâh ihlali yaptığıının tespit edilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Kanunda belirtilen usulsüzlük cezası miktarının sekiz katı ceza uygulanır; taşıt ancak diğer risk unsurları da dikkate alınarak gerekli görülmesi hâlinde fiziki kontrole tabi tutulur.
- B) Kanunda belirtilen usulsüzlük cezası miktarının dört katı ceza uygulanır ve taşıt fiziki kontrole tabi tutulur.
- C) Kanunda belirtilen usulsüzlük cezası miktarının sekiz katı ceza uygulanır ve taşıt fiziki kontrole tabi tutulur.
- D) Kanunda belirtilen usulsüzlük cezası miktarının iki katı ceza uygulanır; ayrıca taşıta memur refakati verilir.
- E) Usulsüzlük cezası uygulanmaz; taşıt fiziki kontrole tabi tutularak varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilir.

9- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre giriş veya hareket gümrük idaresince belirlenen güzergâh katetme süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında güzergâh katetme süresi en uzun mesafe için azami 120 saate kadar belirlenir.
- B) ATS cihazı takılan taşıtlara güzergâh katetme süresi olarak mevsime göre öngörülen azami süre verilir.
- C) Transit süresinin güvenlik, arıza, kaza veya yol kapanması nedeniyle geçirildiği en yakın Emniyet, Jandarma, Gümrük veya Sağlık birimlerinden alınan belgelerle belgelendirilse dahi Gümrük Kanunu'nda öngörülen para cezası uygulanır.
- D) Güzergâh katetme süresi, mevsim ve yol şartlarına bakılmaksızın bütün taşımalar için azami 168 saat olarak belirlenir.
- E) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilen özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesindeki süre, mevsim ve yol şartlarına göre öngörülen azami süreleri aşıyorsa bu Bakanlıkça verilen süre esas alınır.

10- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan yabancı plakalı bir taşıtın Türkiye'ye girişinde, giriş gümrük idaresince aşağıdaki belgelerden hangisi talep edilmez?

- A) Gümrüklerden Geçiş Karnesi (Carnet de Passages en Douane)
- B) Taşıt onay belgesi
- C) Tartı fişi
- D) Geçiş belgesi
- E) Eşyaya ilişkin ek-5'te belirtilen bilgileri içeren ön beyan

11- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre giriş gümrük idaresinde görevlendirilecek muayene memuru tarafından açılarak masrafları taşımacıya ait olmak üzere muayene edilecek taşıt, römork, yarı römork ve konteynerler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Tartıda tespit edilen ağırlığı TIR karnesinde kayıtlı ağırlıktan farklı olanlar
- B) Brandalarında TIR Sözleşmesi ekinde belirlenen şekle aykırı yama bulunanlar ile TIR halatlarında kopukluk bulunanlar
- C) Belgelerinde şüpheli durum bulunanlar ile gizli bölme olduğuna dair şüphe oluşturanlar
- D) Eşyaya ilişkin ön beyanı taşıtın giriş gümrük idaresine varışından sonra verilenler
- E) Mühürleri bulunmayanlar veya koparılmış ya da bozulmuş hâlde olanlar

12- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre hareket gümrük idaresinde, TIR karnesinde yer alan bilgiler doğrultusunda özet beyan modülünden "TIR İhracat" kaydı aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenerek tescil edilir?

- A) İhracatçı adına doğrudan temsilci sıfatıyla gümrük müşaviri
- B) Hareket gümrük idaresinde tescille görevli gümrük memuru
- C) Taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücü
- D) TIR karnesini taşıyıcıların kullanımına sunan kefil kuruluş
- E) Taşıyıcı firmanın bağlı bulunduğu ticaret odası

13- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre izinli alıcı yetkisi kapsamında TIR karnesi ile yapılacak işlemlerde, sistem tarafından muayene ile görevli memur atanmaması durumuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşya izinli alıcı tarafından boşaltılır.
- B) Ek-7'de yer alan tutanak dört nüsha düzenlenir.
- C) Ek-7'de yer alan tutanak izinli alıcı ile sürücü tarafından imzalanır.
- D) Volet-2 yaprağı ve ekleri ile tutanağın bir nüshası on iş günü içerisinde dilekçe ekinde gümrük idaresine gönderilir.
- E) Boşaltılan eşya ile beyan edilen eşyanın miktarında eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi durumunda gümrük idaresine bildirimde bulunulur.

14- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'in TIR karnesi himayesinde taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyada tespit edilen eksiklik ve fazlalığın takibatına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Takibat yapılan TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanın ilgili bölümlerine tespit edilen eksiklik veya fazlalık yazılarak "şartlı ibra edilmiştir" şerhi düşülür.
- II. Kap adedi olarak beyana uygun olup ağırlığında beyana göre eksiklik bulunan eşya için takibat yapılır.
- III. Dökme eşyada eşyanın tabiatı icabı belirlenen oranları aşan eksiklik veya fazlalıkta takibat ve varsa cezai işlem, eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, bu oranları aşan kısmı için uygulanır.
- IV. Süresi içinde belge ibraz edilmeyen eksikliğe ilişkin gümrük vergileri, TIR karnesi hamilinden önce kefil kuruluştan tahsil edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

15- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) kapsamında varış gümrük idaresinde TIR karnesi himayesinde taşınan eşyada eksiklik tespit edilmiştir:

- Eksikliğe ilişkin tutanak 12 Ocak 2026 tarihinde imzalanmış, ancak bu tarihte TIR karnesi hamiline bildirim yapılamamıştır.
- Takibat yazısı TIR karnesi hamiline 10 Şubat 2026 tarihinde tebliğ edilmiştir.
- TIR karnesi hamilinin talebi üzerine takibat süresi ilgili gümrük idaresince uzatılmış; haklı bir sebep ileri sürülmemiştir.

Buna göre eksikliğin nedeninin belgelendirilmesi için TIR karnesi hamiline tanınan toplam süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 12 Ocak 2026'dan itibaren üç ay
- B) 12 Ocak 2026'dan itibaren altı ay
- C) 10 Şubat 2026'dan itibaren üç ay
- D) 10 Şubat 2026'dan itibaren altı ay
- E) 10 Şubat 2026'dan itibaren yedi ay

16- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR karnesi kapsamı eşyanın çıkış veya varış gümrük idaresinde işlem görmediğinin anlaşılması hâlinde, bu durumun taşıyıcı firma ve kefil kuruluşu yazı ile bildirilmesine ilişkin süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Volet-2 yaprağının tescil tarihinden itibaren iki ay içerisinde
- B) Volet-1 yaprağının tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde
- C) Volet-1 yaprağının tescil tarihinden itibaren altı ay içerisinde
- D) Volet-1 yaprağının tescil tarihinden itibaren iki yıl içerisinde
- E) Volet-1 yaprağının tescil tarihinden itibaren iki ay içerisinde

17- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR karnesi himayesinde Türkiye'ye getirilen eşyanın yurtdışı edilmediğinin veya bir gümrük idaresine boşaltılmadığının anlaşılması hâlinde, gümrük vergilerinin tahakkukunda esas alınacak tarih ve yabancı paralar için kullanılacak kur aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) TIR karnesinin giriş tescil tarihi – T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru
- B) TIR karnesinin giriş tescil tarihi – T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru
- C) Kefil kuruluşu bildirim yapıldığı tarih – T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru
- D) Eksikliğe ilişkin tutanağın imzalandığı tarih – T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru
- E) Güzergâh katetme süresinin bittiği tarih – T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru

18- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR karnesi himayesindeki taşımalarda memur refakatine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Taşınan eşyanın gümrük vergileri toplamının TIR Sözleşmesine göre tespit edilen azami teminat tutarını aşmaması durumunda hiçbir şekilde memur refakati verilmez.
- B) Gümrük vergileri toplamı azami teminat tutarını aşan ve hakkında kaçakçılık ihbarı veya risk verisi bulunan taşımada öncelikle Araç Takip Sisteminden yararlanılması yoluna gidilir.
- C) Memur refakati öngörülmesi hâlinde taşıyıcıya yazılı bir belge verilmemişse, TIR karnesinin ilgili dipkoçanına "refakat" ibaresi ve gerekçesi yazılır.
- D) Memur refakati verilen taşımalar listeye işlenerek aylık olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.
- E) Gümrük vergileri toplamı azami teminat tutarını aşan ve hakkında risk verisi bulunan taşımada, ATS cihazı bulunsu dahi komisyonun gerekçeli kararıyla memur refakati verilebilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR karnesine eklenmesi gereken asıl faturanın ibraz edilemediği durumlarda faks fatura veya proforma fatura ile işlem yapılmasına izin verilebilmesi için, asıl faturanın kaç gün içerisinde ibraz edileceğine dair taahhütname alınır?

- A) 7 gün
- B) 10 gün
- C) 15 gün
- D) 30 gün
- E) 60 gün

20- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'in tütün ve alkol taşımacılığına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Tebliğ ekindeki listede yer alan içki, sigara ve bunların türevlerinin, miktarı ne olursa olsun normal TIR karneleri (Model 1) kapsamında taşınmasına izin verilmez.
- B) Ham tütün, bira ve şarabın normal TIR karneleri ile taşınması mümkündür.
- C) Söz konusu içki ve sigaraya ilişkin kefaletin uluslararası kefil kuruluş tarafından kabulü hâlinde bu durum Genel Müdürlükçe duyurulur.
- D) Tebliğ ekindeki listede yer alan içki ve sigara, normal TIR karneleri ile taşınamamakla birlikte Tütün-Alkol TIR karneleri (Model 2) kapsamında taşınabilir.
- E) Uluslararası kefil kuruluş, listedeki içki ve sigaraya ilişkin kefaleti hâlihazırda kabul etmemektedir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 21 · TRANSİT TEBLİĞİ (SERİ NO: 3)

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre, 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında transidine izin verilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları bu Tebliğle belirlenen serbest dolaşımda bulunmayan eşya arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Nafta
- B) Fuel-oil
- C) Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
- D) Gazyağı
- E) Jet yakıtı

2- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'ün hazırlanmasında dayanan düzenlemeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

- A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- B) Petrol Piyasası Kanunu
- C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- D) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi Seri No: 2)
- E) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'te "ham petrol ve her türlü akaryakıt, mineral yağlar ve hidrokarbonlar gibi petrol ürünleri içindeki farklı eşyanın varlığını ve seviyesini renk değişimi ile tespit eden özel bir ürün" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Macun tahlili
- B) Analiz raporu
- C) Numune
- D) Macun
- E) Tartı fişi

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'te yer alan "taşıyıcı firma" tanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Karayolunda taşımanın R2 yetki belgesi kapsamında yapılması hâlinde taşıyıcı firma, taşımada kullanılan aracın kayıtlı olduğu C2 veya L2 yetki belgesi sahibi firmadır.
- B) Karayolunda taşımanın R2 yetki belgesi kapsamında yapılması hâlinde taşıyıcı firma, R2 yetki belgesi sahibi taşıma işleri organizatörüdür.
- C) Karayolunda taşımanın C2 veya L2 yetki belgesi kapsamında yapılması hâlinde taşıyıcı firma, taşıma işleri organizatörüdür.
- D) Demiryolunda taşıyıcı firma, demiryolu altyapı işletmecisidir.
- E) Demiryolunda taşıyıcı firma, Tebliğ kapsamında izin verilen izin sahibi firmadır.

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre ham petrol, benzin, nafta, gazyağı, motorin ve jet yakıtının karayolu ve demiryolu ile transitini yapmak üzere izin başvurusunda bulunacak firmaların en az ne kadar süredir faaliyette bulunması ve Türkiye'de yerleşik ve Türk Ticaret Siciline kayıtlı ödenmiş sermayesinin en az ne kadar olması gerekir?

- A) Bir yıl – 2.000.000 TL
- B) Bir yıl – 3.000.000 TL
- C) Bir yıl – 4.000.000 TL
- D) Üç yıl – 4.000.000 TL
- E) Üç yıl – 10.000.000 TL

6- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre Irak'a yapılacak benzin, gazyağı, motorin ve jet yakıtı sevkiyatlarında, Tebliğ kapsamındaki ürünlerin karayoluyla taşınmasında kullanılacak araçlarda aranan nitelikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Karayolu ile tehlikeli eşya taşınmasına uygun ve Türk plakalı olması
- B) Sayısal (dijital) takograf donanımlı olması
- C) Araç takip sistemini haiz olması
- D) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca muayenelerinin yapılmış olması
- E) İzin sahibi firmanın mülkiyetinde bulunması

7- (A) Lojistik A.Ş., Gürcistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Türkiye üzerinden motorin sevkiyatı yapmak üzere Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) kapsamında izin almıştır. Firma bu taşımada Azerbaycan plakalı araçları kullanmak istemektedir. Araçlara ilişkin bilgiler şunlardır:

- Araçlar karayolu ile tehlikeli eşya taşınmasına uygundur.
- Araçlar sayısal (dijital) takograf donanımlıdır ve araç takip sistemini haizdir.
- Araçların muayenesi, kayıtlı oldukları ülkede usulüne uygun olarak yapılmıştır.

Buna göre Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Tebliğ kapsamındaki ürünlerin karayoluyla taşınması Türk plakalı araçlarla yapılacağından taşıma bu araçlarla yapılamaz.
- B) Yabancı plakalı araç kullanılabilmesi için sözleşmenin Gürcistan'da yetkili Bakanlıkça imzalanmış olması gerekir.
- C) Yabancı plakalı araçlar yalnızca Irak'tan yapılacak ham petrol ve nafta sevkiyatlarında kullanılabileceğinden taşıma bu araçlarla yapılamaz.
- D) Araçların yabancı plakalı olması, taşımanın bu araçlarla yapılmasına engel değildir.
- E) Yabancı plakalı araçla taşıma yapılabilmesi için Bakanlıkça ek güvenlik tedbirleri alınmış olması zorunludur.

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'te düzenlenen izin ön koşullarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Verilen izinlerin devir ve temlikine dair müracaatlar, devralacak firmanın izin ön koşullarını taşıması hâlinde değerlendirmeye alınır.
- B) Irak'tan Türkiye'ye yapılacak ham petrol ve nafta sevkiyatlarına ilişkin sözleşmenin, Irak'ta yetkili Bakanlık veya Bakanlıkça sözleşme yapma izni verilen kişiler tarafından imzalanması şarttır.
- C) Irak ile yapılacak sevkiyatlara ilişkin sözleşmede, izin sahibi firmanın söz konusu eşyanın sevkiyatının Türkiye üzerinden yapılacak olduğunun, eşya miktarının ve türünün belirtilmesi gerekir.
- D) Transiti yapacak izin sahibi ve/veya taşıyıcı firmanın, ticarete konu eşya türüne uygun ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması gerekir.
- E) 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici maddesi kapsamında temin edilecek fuel-oilin transiti için Tebliğin taşıyıcı ve sürücülere ilişkin hükümleri uygulanır.

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre transiti yapacak firmanın Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapacağı ön izin başvurusunda, imzalanmış sözleşme ön izin başvuru formuna hangi şekilde eklenir?

- A) Sözleşmenin ve tercümesinin, başvuruyu takip eden gümrük müşavirince aslının aynı olduğu onaylanmış suretleri eklenir.
- B) Sözleşmenin aslı ile Irak'ta yetkili Bakanlıkça onaylanmış Türkçe tercümesi eklenir.
- C) Sözleşmenin ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesinin noter tasdikli suretleri eklenir.
- D) Sözleşmenin Büyükelçilik kanalıyla Bakanlıkça bildirilmiş onaylı örneği eklenir.
- E) Sözleşmenin aslı ile mahreç ülkesinden alınmış Türkçe tercümesi eklenir.

10- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'te düzenlenen ön izin ve izin başvurularına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ön izin başvurusu reddedilen firma, ret tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra izin başvurusunda bulunabilir.
- B) Ön izin başvurusu, Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) örneği Ek-1'de yer alan form ile yapılır.
- C) Ön izin başvurusunda adli takibatı devam eden bir hususa rastlanması hâlinde, adli makamlarca değerlendirme sonuçlanıncaya kadar firmanın aynı veya benzer konuya ilişkin ön izin başvuruları reddedilir.
- D) İzin başvurusu, Ek-2'de sayılan belgeler ve Ek-3'te yer alan taahhütname ile Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapılır.
- E) Demiryoluyla taşımada, izin başvurusunda Ek-2'de sayılan belgelerden taşıyıcıya ilişkin belgeler aranmaz.

11- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre taşımayı gerçekleştirecek sürücülerin bilgilerini içeren listelerle birlikte Bakanlıkça verilecek, "herhangi bir adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair" adli sicil belgelerinin hangi süre içinde alınmış olması gerekir?

- A) Listelerin teslim tarihinden itibaren son 10 gün içerisinde
- B) İzin başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren son 15 gün içerisinde
- C) Ön izin başvurusunun kabulünün bildirildiği tarihten itibaren son 15 gün içerisinde
- D) Listelerin teslim tarihinden itibaren son 2 ay içerisinde
- E) Listelerin teslim tarihinden itibaren son 15 gün içerisinde

12- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre izin başvurularının değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Başvuru sahibi firmanın ve/veya taşıyıcı firmanın ulaştırma mevzuatı açısından taşımayı yapmaya yetkili olup olmadığı konusunda ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünün görüşü alınır.
- II. Nihai değerlendirmeden önce başvuru sahibi firmalar ve taşıyıcı firmalar hakkında, kamu düzeni ve kamu güvenliği yönünden Tebliğdeki işlemleri yapmaya engel bir değerlendirme bulunup bulunmadığına ilişkin ilgili kurumların görüşüne başvurulur.
- III. Uygun bulunmayan izin başvuruları, başvuru sahibinin yanı sıra hareket ve varış gümrük idarelerine de bildirilir.
- IV. Sürücü listelerinden uygun görülenler, başvuru sahibi ile ilgili hareket ve varış gümrük idarelerine bildirilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) II, III ve IV

13- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre aşağıda verilen tespit veya durumlardan hangisi, bu durumda uygulanacak işlemle yanlış eşleştirilmiştir?

- A) Bakanlıkça istenen bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi – Durum düzeltilinceye kadar verilmiş izinlerin askıya alınması
- B) İzin sahibi firmanın ibraz ettiği belgelerin sahte olduğunun tespiti – Verilmiş izinlerin askıya alınması ve yeni izin başvurularının reddedilmesi
- C) Firmanın temsil ve ilzama yetkili yöneticisi hakkında kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla dava açılmış olması – Mahkemelerce aksine karar tesis edilinceye kadar izinlerin askıya alınması ve yeni izin başvurularının reddedilmesi
- D) Firmanın sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortağı hakkında kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunması – İzinlerin iptal edilmesi ve bu tarihten sonraki başvuruların değerlendirmeye alınmaması
- E) Taşıma yapan karayolu araç sürücüsünün araç takip sistemini izlenebilir olmaktan çıkardığının tespiti – Söz konusu sürücünün Tebliğ kapsamında taşıma yapmasına izin verilmemesi

14- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre yapılan kontrollerde araç takip sistemlerinin üçte birinin izlenebilir olmaktan çıkarıldığının tespit edilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Durum düzeltilinceye kadar yalnızca söz konusu araçların Tebliğ kapsamında taşıma yapmasına izin verilmez.
- B) Firmanın Tebliğ kapsamında verilmiş izni iptal edilir ve bu tarihten sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
- C) Durum düzeltilinceye kadar firmanın Tebliğ kapsamında verilmiş izni askıya alınır.
- D) Firmanın izni askıya alınmaksızın söz konusu araçların sürücülerinin Tebliğ kapsamında taşıma yapmasına izin verilmez.
- E) Firmanın izni mahkemelerce aksine karar tesis edilinceye kadar askıya alınır.

15- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların sahibi, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortakları ile yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinde değişiklik olması durumunda, değişikliğe ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneği Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) hangi süre içinde gönderilmelidir?

- A) Gazetenin yayımını takip eden on beş gün içinde
- B) Değişikliğe ilişkin kararın alındığı tarihi takip eden on gün içinde
- C) Değişikliği izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar
- D) Gazetenin yayımını takip eden on gün içinde
- E) Gecikmeksizin

16- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleştirilecek sevkیاتların, taşımacılık yapacak firmaların kendi filolarında kullandıkları araç takip sistemi vasıtasıyla izlenmesinde sisteme erişim şifresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Firma şifreyi varış gümrük idaresine verir; varış gümrük idaresi şifreyi hareket gümrük idaresi ile zorunlu güzergâh üzerindeki kolluk birimlerine bildirir.
- B) Firma şifreyi Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) verir; Bakanlık şifreyi hareket ve varış gümrük idarelerine bildirir.
- C) Firma şifreyi hareket gümrük idaresine verir; hareket gümrük idaresi şifreyi ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne bildirir.
- D) Firma tek kullanıcı erişimine uygun şifreyi zorunlu güzergâh üzerindeki kolluk birimlerine verir; kolluk birimleri şifreyi hareket gümrük idaresine bildirir.
- E) Firma şifreyi hareket gümrük idaresine verir; hareket gümrük idaresi şifreyi varış gümrük idaresi ile zorunlu güzergâh üzerindeki kolluk birimlerine bildirir.

17- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre Irak'tan yapılacak ham petrol, nafta ve fuel-oil sevkیاتlarında hareket gümrük idaresince gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Mahreç ülkesinden alınmış analiz raporu ve Türkçe tercümesi ile tartı fişi transit beyannamesine eklenir, beyannamede eşyanın tarifesi belirtilir.
- B) Şüphe hâlinde eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir ve araç, tahlil sonucu alınıncaya kadar varış gümrük idaresine sevk edilmez.
- C) Eşyanın öncelikle macun tahlili yöntemiyle tespiti yapılır.
- D) Eşyanın tahlile gönderildiğine ilişkin beyanname üzerine açıklama düşülür.
- E) Araçlarda bulunan araç takip sisteminin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

18- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre Tebliğ kapsamındaki taşımalarda varış gümrük idarelerince gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Hareket gümrük idaresince eşyanın tahlile gönderilmiş olması hâlinde, hareket gümrük idaresince gönderilen numunenin tahlil sonucu gelmeden eşyanın tahliyesine veya çıkışına izin verilmez.
- B) Şüphenin devamı hâlinde eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir ve tahlil sonucu beklenmeksizin eşyanın tahliyesine veya çıkışına izin verilir.
- C) Hareket ve varış gümrük idarelerince alınan numunelerin tahlil sonuçlarının farklı çıkması hâlinde mevzuat dâhilinde gerekli işlem varış gümrük idaresince yapılır.
- D) Hareket gümrük idaresince eşyanın tahlile gönderilmiş olması hâlinde, varış gümrük idaresince de eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir ve eşyanın tahliyesine veya çıkışına izin verilir.
- E) Macun tahlili yöntemiyle yapılan tespitte şüpheyeye düşülmesi hâlinde, takograf ve araç takip sistemi bilgileri kontrol edilmeksizin eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre Tebliğ kapsamındaki taşımalarda firmaların yükümlülüklerine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Taşıma yapacak araçlara takılacak araç takip sistemleri ve takip ünitelerinin temininden ve bu sistemlerin tüm altyapı, veri iletim giderleri ve oluşabilecek diğer giderlerinin karşılanmasından izin sahibi firma sorumludur.
- II. Macun tahlili yöntemiyle yapılacak tespitte kullanılacak macun ile takograf kayıtlarının kontrolüne ilişkin teçhizat, ilgili gümrük idarelerince temin edilir.
- III. Taşımanın sözleşme sahibi firma tarafından yapılmaması durumunda, bu taşımadan doğabilecek gümrük vergileri ve diğer mali yüklerden yalnızca taşıyıcı firma sorumludur.
- IV. Firmanın filosundaki çekiciden ayrılabilir dorse tanker ile taşıma yapılması hâlinde, dorse tankerin takip edilebilmesi için gerekli tedbirler firmalar tarafından alınır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) I ve II
- B) I ve IV
- C) III ve IV
- D) I, II ve III
- E) II ve III

20- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında askeri güçlerin ihtiyacını karşılamak üzere diğer ülkelere karayolu veya demiryolu ile yapılacak sevkiyatlara ilişkin izinlerde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

- A)** Askeri güçlerin açtığı ihalenin kazanılmış olması
- B)** Sözleşmenin, Irak'ta yetkili Bakanlık veya Bakanlıkça sözleşme yapma izni verilen kişiler tarafından imzalanmış olması
- C)** Askeri güçler ile imzalanan sözleşmenin Büyükelçilik kanalı ile Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilmiş olması
- D)** İzin sahibi ve/veya taşıyıcı firmanın ticarete konu eşya türüne uygun ilgili kurumlardan alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması
- E)** Karayoluyla taşımının sayısal (dijital) takograf donanımlı ve araç takip sistemini haiz araçlarla yapılması

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 22 · TRANSİT TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'te yer alan tanımlara göre "LRN" kısaltması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılan beyannameye sistem tarafından verilen numara
- B) Transit beyanına ilişkin verilerin hareket gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmesi üzerine sistem tarafından verilen numara
- C) Teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem tarafından verilen numara
- D) Ortak transit rejimi kapsamındaki taşımalarda yabancı taşıyıcıların sahip olması gereken Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi numarası
- E) Hareket gümrük idaresince taşıta veya kaplara tatbik edilerek sisteme girilen mühür numarası

2- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'te ulusal ve ortak transit rejimlerinde teminata ilişkin genel hususlar bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Teminat, tek bir transit işlemi kapsayan bireysel teminat veya birden fazla işlemi kapsayan kapsamlı teminat şeklinde olabilir.
- B) Bireysel ve kapsamlı teminat türleri birlikte kullanılabilir.
- C) Teminat aranmayan hâller dışında, transit beyanında teminata ilişkin bir bilgi bulunmadığı durumlarda beyanname kabul edilmez.
- D) Teminat miktarının yetersiz olduğunun anlaşıldığı hâllerde hareket gümrük idaresi, doğabilecek gümrük yükümlülüğünün tamamını kapsayan bir teminat verilmeden eşyayı serbest bırakmaz.
- E) Ulusal transit rejiminde bireysel teminat olarak nakit Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kabul edilen dövizlerin kullanılmasına izin verilmez.

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre transit rejimi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin gerekli teminatın hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

- A) Eşyaya tercihli tarife uygulanarak hesaplanan gümrük vergilerinin tutarı
- B) Eşyaya kota uygulaması dikkate alınarak hesaplanan gümrük vergilerinin tutarı
- C) Eşyanın serbest dolaşımda bulunması nedeniyle ithalat vergileri hariç tutularak hesaplanan tutar
- D) Eşyanın serbest dolaşıma girmesi hâlinde uygulanabilecek en yüksek oranlarla hesaplanan gümrük vergilerinin tam tutarı
- E) Kapsamlı teminat izni başvurusunda başvuru sahibince talep edilen referans tutar

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre transit rejiminde teminata ilişkin işlemler ile bu işlemlerde yetkili veya muhatap olan birimlerin eşleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Teminattan vazgeçmede teminat gümrük idaresi – Şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ile göre belirlenen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü
- B) Bireysel teminatta teminat gümrük idaresi – Hareket gümrük idaresi
- C) Kapsamlı teminatta teminat gümrük idaresi – Şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ile göre belirlenen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü
- D) Kabul edilen teminat mektubunun aslının gönderilmesi – İlgili Gümrük Saymanlık Müdürlüğü
- E) Kapsamlı teminat izninin iptali veya askıya alınmasında bölge müdürlüğünce bilgi verilmesi – Gümrükler Genel Müdürlüğü

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'te kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçme başvuruları en az on milyon TL tutarındaki kapsamlı teminat mektupları için yapılır.
- B) İkinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısı için referans tutar, kapsamlı teminat tutarının 2 katı olacak şekilde sisteme tanımlanır.
- C) İkinci düzeye geçişte, son bir yıl içerisinde başvuruya konu GRN kapsamında en az 2000 transit beyanı ile taşıma yapılmış olması aranır.
- D) İzin sahibine ait tüm GRN'ler esas alındığında, teminattan toplamda vazgeçilecek miktar firmanın ödenmiş sermayesinin beşte birinden fazla olamaz.
- E) Herhangi bir indirim veya vazgeçme uygulaması söz konusu olmadığında, kapsamlı teminat tutarı referans tutara eşittir.

6- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'ün kapsamlı teminatta indirimle ilişkin hükümleri çerçevesinde (A) Lojistik A.Ş. hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

- Firma, izinli gönderici yetkisine sahiptir.
- Firmanın altı ay önce sisteme tanımlanan 30.000.000 TL tutarında kapsamlı teminat mektubu bulunmaktadır; firma birinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısıdır ve bu teminat için herhangi bir indirim veya vazgeçme uygulanmamaktadır.
- Bu GRN kapsamında son bir yıl içinde 400 transit beyanı ile taşıma yapılmıştır.
- Firma, kapsamlı teminatta indirim için aranan ortak koşulların tamamını sağlamakta olup yeminli mali müşavir raporunda üçüncü düzey için gerekli öz kaynağın bulunduğu gösterilmiştir.
- Firma mevcut GRN için teminat gümrük idaresine başvurmuş, kefilin düzenlediği zeyilname teminat gümrük idaresince kabul edilmiştir.

Buna göre bu GRN için sisteme tanımlanacak referans tutar kaç TL'dir?

- A) 9.000.000 TL
- B) 30.000.000 TL
- C) 60.000.000 TL
- D) 99.900.000 TL
- E) 150.000.000 TL

7- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre teminattan vazgeçme hakkı tanınan dördüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olabilmek için aranan koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Ortak transit işlemleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenmiş C2 veya L2 türü yetki belgelerinden birine sahip olunması
- B) Yetki belgeleri kapsamında özmal olarak en az 100 adet çekicinin ve toplamda en az 200 taşıtın kayıtlı olması
- C) Taşımalarda taşıtların uydu üzerinden takibine imkân veren elektronik sistem kullanıldığının belgelerle tevsik edilmesi
- D) İzin sahibinin en az 5 yıldır kurumlar vergisi mükellefi olduğuna ilişkin vergi dairesinden alınacak belgenin bulunması
- E) İzin sahibinin bünyesinde transit işlemlerini takip etmek üzere en az bir gümrük müşaviri istihdam etmesi

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'te transit rejiminde teminat veren kefile ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kefil tarafından verilen teminat, sonradan kontrolleri müteakiben ödenebilir gümrük vergileri ve diğer yükleri de kapsar.
- B) Kefilin yükümlülüğü, teminat mektubunda belirtilen maksimum tutarla sınırlı olup para cezalarını da kapsar.
- C) Kefilin yükümlülüğü, taahhüdünün teminat gümrük idaresince kabul edildiği tarihte başlar.
- D) Kefil ve rejim hak sahibi aynı kişi olabilir; ancak aralarında ana firma bağlı firma ilişkisi varsa bağlı firmanın ayrı tüzel kişiliği olmalıdır.
- E) Kefile gümrük yükümlülüğünün doğduğuna ilişkin bildirimde bulunulması hâlinde kefil, bildirim alınmasından itibaren en geç otuz gün içerisinde teminat gümrük idaresine bilgi verir.

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre transit rejiminde eşyanın gümrük statüsü ve eşyanın taşınacağı rejime ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Topluluk Gümrük Bölgesinin parçası olmayan bir ülkeden ithal edilen ve serbest dolaşıma sokulmamış olan eşya, "birlik dışı eşya" statüsünde olup T1 rejimi kapsamında taşınır.
- B) Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan ihracat eşyası, Sözleşmeye akit taraflara T2 rejimi kapsamında taşınır.
- C) Ulusal transit rejiminde eşya, her durumda TR rejimi kapsamında taşınır.
- D) Sevkiyatın T1 rejimi kapsamında taşınması gereken eşya ile T2 rejimi kapsamında taşınması gereken eşyayı içermesi durumunda transit beyanında "T" sembolü kullanılır.
- E) T2 rejimi kapsamında Türkiye'ye getirilen ve bu rejim kapsamında yeniden ihraç edilecek eşya, ayniyeti ve durumunda hiçbir değişiklik olmamasını sağlamak amacıyla gümrük gözetimi altında tutulur.

10- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre taşıma sırasında aracın kaza yapması veya bozulması sebebiyle eşyanın başka bir taşıma aracına aktarılmasının gerekmesi gibi bir durum yaşandığında, taşıyıcının gecikmeksizin eşyayı ve transit beyanının MRN numarasını sunması gereken, o anda taşıma aracının bulunduğu bölgedeki en yakın gümrük idaresine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Transit gümrük idaresi
- B) Varış gümrük idaresi
- C) Hareket gümrük idaresi
- D) Çıkış gümrük idaresi
- E) Olay kaydı gümrük idaresi

11- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre aşağıdaki durumların hangisinde transit beyanında düzeltme yapılmasına izin verilebilir?

- A) Ortak transit rejiminde eşya serbest bırakıldıktan sonra, transit beyanının önceki beyana ilişkin bilgilerinin düzeltilmesinin talep edilmesi
- B) Beyanın kabulünden sonra ve eşya serbest bırakılmadan önce, eşyanın cins ve niteliğinin düzeltilmesinin yazılı olarak talep edilmesi
- C) Ulusal transit rejiminde eşya serbest bırakıldıktan sonra, transit beyanının önceki beyana ilişkin bilgilerinin düzeltilmesinin talep edilmesi
- D) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden sonra, taşıma aracına ilişkin bilginin düzeltilmesinin yazılı olarak talep edilmesi
- E) Beyana ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden sonra, bu bilgilerin düzeltilmesinin yazılı olarak talep edilmesi

12- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre hareket gümrük idaresince kabul edilmiş transit beyanının iptaline ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kabul edilmiş transit beyanı, eşyanın serbest bırakılmamış olması koşuluyla rejim hak sahibinin talebi üzerine hareket gümrük idaresi tarafından iptal edilebilir.
- B) Beyanın eşyanın gümrüğe sunulmasından önce verildiği ve Ek Beyan Türü'nün "D" seçildiği durumda, eşyanın gümrüğe sunulduğunun bildirilmesi öncesinde yapılan iptal talebi otomatik olarak olumlu cevaplanır.
- C) İptal işlemi ile birlikte rejim hak sahibine hareket gümrük idaresi tarafından sistem üzerinden bilgi verilir.
- D) Hareket gümrük idaresinde beyannamede yapılan düzeltme ve iptal işlemleri, tespitin niteliğine göre, Gümrük Kanununun veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun cezai hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
- E) Transit beyanı sistem tarafından serbest bırakıldıktan sonra, eşya halen gümrük idaresinin gözetim ve denetiminde bulunsan bile hiçbir şekilde iptal edilemez.

13- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre hareket gümrük idaresince belirlenen transit süresi hangi andan itibaren başlatılır?

- A) Transit beyanının hareket gümrük idaresince kabul edildiği andan
- B) Eşyanın gümrüğe sunulduğunun hareket gümrük idaresine bildirildiği andan
- C) Teminatın hareket gümrük idaresince sistem üzerinden onaylandığı andan
- D) Hareket gümrük idaresindeki işlemlerin bitirilerek aracın sevk edildiği saatten
- E) Kontrol veya muayene sonuçlarının hareket gümrük idaresince sisteme kaydedildiği andan

14- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre ortak transit rejimi kapsamında hareket gümrük idaresince belirlenecek süre sınırı, mücbir sebepler hariç olmak üzere en az kaç gün olmalıdır?

- A) 3 gün
- B) 5 gün
- C) 7 gün
- D) 10 gün
- E) 15 gün

15- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre serbest bölgelere transit olarak sevk edilen eşyanın serbest bölgeye alınması için gerekli belgelerin alıcısı tarafından ibraz edilemediği durumlarda, transit süresinin aşılp aşılmadığının tespitinde aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

- A) Eşya ve MRN'nin varış gümrük idaresine sunulduğu tarih ve saat
- B) Gerekli belgelerin alıcı tarafından ibraz edildiği tarih ve saat
- C) Eşyanın serbest bölgeye alındığı tarih ve saat
- D) Aracın serbest bölgeye gelişi tarihi ve saati
- E) Mobil ekiplerce düzenlenen tespit tutanağının tarih ve saati

16- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre varış gümrük idaresine bağlı ve yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM) bulunan antrepolarda yürütülen transit işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşyanın YGM bulunan antrepoya hareket gümrük idaresince belirlenen süre sınırı içinde ulaşması durumunda, eşyanın MRN ile birlikte sunulması işlemi YGM veya YGM'nin antrepodaki çalışanı tarafından yapılır.
- B) Aynı gümrük idaresine bağlı birden fazla antrepoya eşya boşaltılması durumunda, boşaltma sonuçları uygun olan MRN'ler ilk antrepodan sorumlu YGM tarafından bir liste hâlinde varış gümrük idaresine iletilir.
- C) YGM bulunan antrepolarda boşaltma sonuçları YGM veya YGM'nin antrepodaki çalışanı tarafından sisteme girilir.
- D) Boşaltma sonucunun uygun olmaması hâlinde, uyuşmazlığın tespit edildiği antrepodan sorumlu YGM tarafından en geç takip eden iş günü mesai bitimine kadar gümrük idaresine MRN numarasını da içerecek şekilde bilgi verilmesi zorunludur.
- E) YGM tarafından bu yükümlülükler uygun hareket edilmemesi hâlinde, her bir transit beyanı için YGM'ye usulsüzlük cezası uygulanır.

17- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'te transit işleminin sonlanması, ibra ve teminatın serbest bırakılmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Varış gümrük idaresinde eşya MRN ile birlikte gümrük idaresine sunulur ve bu durumda transit işlemi sonlanır.
- II. "Varış Bilgisi" mesajı, varış gümrük idaresince eşyanın sunulduğu günü takip eden iş günü içinde hareket gümrük idaresine gönderilir.
- III. Hareket gümrük idaresi, kendisindeki bilgilerle varış gümrük idaresinden gelen bilgileri karşılaştırarak rejimin usulüne uygun olarak sonlandırıldığını tespit etmesi durumunda gecikmeksizin rejimi ibra eder.
- IV. Kapsamlı teminat kullanılması durumunda, ilgili transit işlemine ilişkin teminat tutarı ancak rejimin ibra edilmesiyle serbest bırakılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, II ve III
- E) I, III ve IV

18- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre aşağıdakilerden hangisi transit rejiminin sonlandırılmasının alternatif kanıtı olarak kullanılamaz?

- A) Eşyayı ve belgeleri varış gümrük idaresine sunan kişinin talebi üzerine düzenlenen TC11-Alındı Formu
- B) Transit refakat belgesinin fotokopisi
- C) Kağıt usulde işlem yapılmışsa 5 no.lu iade nüshasının fotokopisi
- D) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunu gösteren ve eşyayı belirleyen bir gümrük belgesinin bir nüshası
- E) İlişkili olduğu MRN belirtilmek kaydıyla eşyayı belirleyen boşaltma kayıtları ve konşimento gibi ticari belgelerin fotokopisi

19- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'te düzenlenen araştırma usulüne ilişkin olarak aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Araştırma usulü öncelikle rejim hak sahibi nezdinde başlatılır.
- II. Varış gümrük idaresi nezdinde başlatılan araştırmaya yirmi sekiz gün içinde cevap alınamaması veya olumsuz cevap alınması durumunda, sistem üzerinden rejim hak sahibi nezdinde araştırma başlatılır.
- III. Hareket gümrük idaresi, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için verilen süre sınırından itibaren en geç altı ay içinde araştırma usulünün sonucuna karar verir.
- IV. Rejim hak sahibi, kendisi nezdinde başlatılan araştırmaya en geç on gün içerisinde rejimin ibrası için gerekli bilgilerle birlikte cevap verir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) II ve III
- D) I, II ve III
- E) II, III ve IV

20- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre ortak transit rejimi kapsamındaki bir işlemde gümrük yükümlülüğünün Türkiye Gümrük Bölgesinde doğması ve rejimin ibra edilmemesi hâlinde, ilk bildirimin süresinde yapılmış olması kaydıyla, ilgili gümrük idaresinin ödemesi gereken gümrük vergilerini ve ilgili tutarı kefile bildirmesi gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Transit beyanının kabul tarihinden itibaren üç yıl içinde
- B) Eşyanın varış gümrük idaresine sunulması gereken tarihten itibaren dokuz ay içinde
- C) Eşyanın varış gümrük idaresine sunulması gereken tarihten itibaren üç yıl içinde
- D) Transit beyanının kabul tarihinden itibaren dokuz ay içinde
- E) Eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için verilen süre sınırından itibaren altı ay içinde

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 23 · TRANSİT TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'te yer alan “izin sahibi” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin izin verilen havayolu şirketi
- B) Eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin verilen izin
- C) Transit rejimine konu eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemleri gerçekleştirmesine izin verilen kişi
- D) Basitleştirme izni kapsamında taşınan eşyanın alıcısı olarak hava konşimentosunda gösterilen kişi
- E) Basitleştirme izni kapsamında taşınan eşyanın konulduğu geçici depolama yerinin işleticisi

2- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) hangi düzenlemelere dayanılarak hazırlanmıştır?

- A) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği
- B) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliği
- C) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ile Gümrük Yönetmeliği
- D) 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bakanlar Kurulu Kararı
- E) Gümrük Yönetmeliği ile Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre havayolu basitleştirmesi izni için başvuran havayolu şirketinin, özel koşullar kapsamında yurtiçi tarifeli seferlerle yolcu ya da kargo taşımacılığı yapmış olması gereken dönem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl
- B) Yalnızca başvuru yılı
- C) Başvuru yılından önceki iki takvim yılı
- D) Başvuru yılı ve bir önceki yıl
- E) Başvuru tarihinden itibaren bir yıl

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre havayolu basitleştirmesi izni için başvuran havayolu şirketinin Gümrük Yönetmeliği'ndeki koşullara ilave olarak sağlaması gereken özel koşullara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Uçak sayısına ilişkin koşul, bünyede asgari 3 adet kargo uçağı ile asgari 10 adet yolcu uçağının birlikte bulundurulmasıyla sağlanır.
- B) Ruhsat koşulu, Yolcu ve Yük Taşımacılığı Ruhsatı ile Kargo Taşımacılığı Ruhsatına birlikte sahip olunmasıyla sağlanır.
- C) Uçak sayısına ilişkin koşul, bünyede asgari 3 adet kargo uçağı ya da asgari 10 adet yolcu uçağı bulundurulmasıyla sağlanır.
- D) ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına başvuru tarihi itibarıyla sahip olunması zorunludur; sertifikalar için başvuru yapılmış olması bu koşulu karşılamaz.
- E) Sertifikalar için başvuru yapıldığı tevsik edilmişse, sertifikaların birer örneği başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa ibraz edilir.

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre havayolu basitleştirmesi izni için başvuran havayolu şirketinin, Gümrük Yönetmeliği uyarınca ibraz edilecek belgelere ek olarak izin makamına sunması gereken belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Şirket bünyesindeki uçak sayısını ve yurtiçi tarifeli seferlerle taşımacılık yapıldığını kanıtlayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) alınmış yazı
- B) Ek-1'de yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuş havayolu basitleştirmesi için başvuru formu
- C) Şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış, Ek-2'de yer alan beyan formu
- D) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak havalimanlarının listesi
- E) Taşımalarda kullanılacak her bir hava taşıtının tescil belgesinin noter onaylı sureti

6- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre havayolu basitleştirmesi izninin kullanımı ve izin başvurusuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Basitleştirme izni, izin sahibinin kendi havayolu şirketine ait sefer kodu ile yurtdışından getirdiği eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki iki gümrük idaresi arasında taşınmasında kullanılabilir.
- B) Başvuruda sunulacak ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları, akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel sertifikalar olmalıdır.
- C) Başvuruda, sahip olunan taşımacılık ruhsatının noter onaylı sureti sunulur.
- D) Basitleştirme izni, ihracat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki iki gümrük idaresi arasında taşınmasında kullanılamaz.
- E) Başvurunun reddi, gerekçesi de belirtilerek başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

7- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında transit beyanı olarak gümrük idaresine iletilecek bilgilere ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Her bir taşımaya ilişkin olarak iletilecek bilgiler arasında yükleme (hareket) ve boşaltma (varış) havalimanının adı yer alır; hareket ve varış gümrük idarelerine ise bu bilgilerde yer verilmez.
- II. İzin sahibi tarafından basitleştirme izni kapsamında işlem yapılan manifestolar ve manifesto kapsamı konşimentolar, hareket ve varış gümrük idarelerinin elektronik ortamda anlık erişimine açık olmalıdır.
- III. Bilgiler, her bir taşımaya ilişkin olarak sefer ve manifesto bazında elektronik ortamda iletilir.
- IV. İletilecek bilgiler arasında eşyayı taşıyan havayolu şirketinin vergi numarası ile uçuş numarası ve uçuş tarihi de yer alır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II, III ve IV
- C) II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında iletilen bilgilerde ilgili konşimento numarasının karşısında kullanılacak kodlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Öncesinde bir transit beyanına konu olmuş eşya için "TD" kodu kullanılır.
- B) Transit rejimine konu olmayan serbest dolaşımdaki kabotaj eşyası için "K" kodu kullanılır.
- C) Transit refakat belgesi düzenlenen eşya için "TR" kodu kullanılır.
- D) İhracata konu olan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için "XD" kodu kullanılır.
- E) Transit rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda olmayan eşya için "T" kodu kullanılır.

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre izin sahibinin, gümrük idaresince talep edilmesi halinde belirli bir tarih aralığındaki işlemlere ilişkin olarak ibraz edeceği listede her bir konşimento için asgari olarak yer verilecek bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Alıcı ve gönderici
- B) Kap adedi
- C) Brüt ağırlık
- D) Eşyanın taşındığı konteynerin numarası
- E) Eşyanın tanınması için gerekli tüm bilgileri içeren normal ticari tanımı

10- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında izin sahibince gümrük idaresinin sistemine iletilen konşimento bilgilerinin ilişkilendirileceği kayıtlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Eşyaya ilişkin olarak verilen giriş özet beyan kayıtları
- B) İhracat beyannamesi kayıtları
- C) Serbest dolaşıma giriş beyannamesi kayıtları
- D) Transit refakat belgesi kayıtları
- E) Transit beyanı kayıtları

11- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre Türkiye Gümrük Bölgesine havayoluyla getirilen ve giriş gümrük idaresinden bölge içindeki başka bir gümrük idaresine sevk edilecek eşyaya ilişkin olarak basitleştirme izni çerçevesinde işlem yapılabilmesi için, transit beyanı sayılan bilgilerin gümrük idaresinin sistemine iletilme süresi ve bu sürenin aşılmasının sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içinde; süre aşılsa eşya geçici depolama yerine alınır.
- B) Hava taşıtının varış havalimanına ulaştığı andan itibaren 96 saat içinde; süre aşılsa eşya geçici depolama yerine alınır.
- C) Giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde; süre aşılsa eşya geçici depolama yerine alınır.
- D) Giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içinde; süre aşılsa izin sahibi yazılı olarak uyarılır.
- E) Giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içinde; süre aşılsa eşya tasfiyeye tabi tutulur.

12- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında geçici depolama yerine alınmaksızın varış gümrük idaresine sevk edilmesi planlanan eşyaya ilişkin giriş özet beyanda “ambar harici” olarak belirtilen taşıma senetlerinde, eşyanın geçici depolama yerine alınmasının gerekmesi durumunda nasıl işlem yapılır?

- A) Usulsüzlük cezası uygulanarak sistemde gümrük idaresince gerekli düzeltme yapılır.
- B) Düzeltme, izin sahibinin kayıt numarasını kullanarak taşıtın varış havalimanına varışına kadar değişiklik bilgilerini iletmesiyle yapılır.
- C) Usulsüzlük cezası uygulanmaksızın sistemde gümrük idaresince gerekli düzeltme yapılır.
- D) İzin sahibi yazılı olarak uyarılır ve taşıma senedindeki kayıt düzeltilmeksizin eşya geçici depolama yerine alınır.
- E) Taşıma senedindeki kayıt düzeltilmeksizin eşya geçici depolama yerine alınır ve Kanunun tasfiye hükümleri uygulanır.

13- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre havayolu ile yapılan transit taşımalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Havayolu ile yapılan transit taşımalarında teminat aranmaz.
- B) Havayolu ile yapılan taşımalarda, gümrük idaresince gerekli görülen hâller dışında mühürleme yapılmaz.
- C) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapan havayolu şirketi, taşıma işlemleri için rejim hak sahibi olur.
- D) Bilgilerin sisteme iletilmiş olması koşuluyla, hava taşıtı varış havalimanına ulaştığında eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğu ve transit işleminin sonlandırıldığı kabul edilir.
- E) Basitleştirme izni kapsamında transit beyanı sayılan bilgilerin hava taşıtının kalkışı öncesinde sisteme iletilmesi hâlinde, eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğu kabul edilir.

14- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre varış gümrük idaresinde yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Varış işlemleri, hava taşıtının varış havalimanına ulaştığının izin sahibi adına gümrük müşavirince düzenlenen belgelerle varış gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi üzerine gerçekleştirilir.
- B) Hava taşıtının varış havalimanına ulaştığının gümrük idaresince tespit edilmesi üzerine, varış işlemleri kayıt numarası üzerinden gerçekleştirilir.
- C) Varış işlemleri ile birlikte, giriş özet beyanda ilgili konşimentoda kayıtlı eşya bilgileri varış gümrük idaresindeki kayıt ile ilişkilendirilir.
- D) Beyana aykırılığın Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal eder nitelikte olması durumunda, izin sahibinin havayolu taşımacılığına ilişkin uluslararası ve ulusal mevzuattaki sorumlulukları da göz önünde bulundurulur.
- E) Varış gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığındaki işlemlere ilişkin tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller gerçekleştirilir.

15- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'te varış gümrük idaresinde kap adedinin eksik veya fazla çıkması haline ilişkin olarak öngörülen usul aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulanır?

- A) Eşyanın boşaltılması sonrasında yapılan tespit, transit rejimine konu olmayan serbest dolaşımdaki kabotaj eşyasının kap adedinin farklı çıkması
- B) Eşyanın boşaltılması sonrasında yapılan tespit, serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyandaki cinsinden farklı bir eşya olarak çıkması
- C) Eşyanın hareket havalimanında hava taşıtına yüklenmesi sırasında hareket gümrük idaresince yapılan tespit, kap adedinin farklı çıkması
- D) Eşyanın boşaltılması sonrasında izin sahibi havayolu işleticisi veya gümrük idaresince yapılan tespit, serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyandaki cinsine uygun olmakla birlikte kap adedinin farklı çıkması
- E) Eşyanın boşaltılması sonrasında yapılan tespit, kap adedi beyana uygun olan serbest dolaşımda olmayan eşyanın brüt ağırlığının farklı çıkması

16- Basitleştirme izni sahibi bir havayolu şirketi, kendi sefer koduyla yurtdışından getirdiği 40 kaplık serbest dolaşımda olmayan eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir varış gümrük idaresine taşımıştır. Olaya ilişkin bilgiler şöyledir:

- Eşyanın boşaltılması sonrasında yapılan tespit, eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olduğu, ancak 5 kapın eksik çıktığı anlaşılmıştır.
- Eksik kaplardan 3'ü, tespitten 3 gün sonra başka bir hava taşıtı ile getirilerek varış gümrük idaresine sunulmuştur.
- Kalan 2 kap, tespitten itibaren 15 gün geçmesine rağmen getirilmemiştir.

Buna göre Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Eksik çıkan 5 kapın tamamı için, eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemekten veya yanlış beyandan kaynaklandığının varış gümrük idaresine ispat edilmesi istenir.
- B) Yalnızca getirilmeyen 2 kap için, eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemekten veya yanlış beyandan kaynaklandığının hareket gümrük idaresine ispat edilmesi istenir.
- C) Yalnızca getirilmeyen 2 kap için, eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemekten veya yanlış beyandan kaynaklandığının varış gümrük idaresine ispat edilmesi istenir.
- D) Getirilmeyen 2 kap için ispat istenmeksizin gümrük vergileri ve diğer yükler tahsil edilir ve usulsüzlük cezası uygulanır.
- E) Getirilmeyen 2 kap için gümrük vergileri ile birlikte gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası tahsil edilerek rejim ibra edilir.

17- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın boşaltılması sonrasında kap adedinin eksik çıkması halinde, eksik eşyanın başka bir hava taşıtıyla getirilerek varış gümrük idaresine sunulması için öngörülen süre ile eksikliğin sebebinin ispatı için izin sahibine verilen süre sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 10 gün – 15 gün
- B) 10 gün – 28 gün
- C) 10 gün – 30 gün
- D) 15 gün – 28 gün
- E) 28 gün – 28 gün

18- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın boşaltılması sonrasında kap adedinin miktarca fazla çıkması haline ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Fazlalığın yanlış beyan sebebiyle ortaya çıktığı beyannameye ekli fatura ve ticari belgelerde kayıtlı bilgilerden anlaşılabilir, fazla eşya için rejim beyanında bulunulabilmesi fazlalığın sebebinin ayrıca ispat edilmesine bağlıdır.
- II. Fazla çıkan eşya geçici depolama yerine alınır; talep edilmesi halinde beyana konu diğer eşyanın gümrük işlemlerine devam edilir.
- III. Fazlalığın sebebinin süresi içerisinde ispat edilmesi halinde, fazla çıkan eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunulmasına izin verilir.
- IV. Fazlalığın sebebinin süresi içerisinde ispat edilememesi halinde, gümrük vergileri ve diğer yükler tahsil edilir ve usulsüzlük cezası uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) II ve III

19- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre izin sahibi, hareket ve varış gümrük idarelerine manifestonun ve manifesto kapsamı konşimentoların çıktısını hangi hallerde sunmakla yükümlüdür?

- A) Yalnızca özet beyan eksiklik ve fazlalığının tespit edildiği hallerde
- B) Gümrük idaresince talep edilmesi veya sistemdeki bilgilere anlık erişimin sağlanamadığı hallerde
- C) Her taşımada, hava taşıtının kalkışından önce
- D) Yalnızca varış gümrük idaresince eşyanın muayene edilmesine karar verilen hallerde
- E) Belirli bir tarih aralığındaki işlemler için her takvim yılının sonunda

20- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre izin sahibinin yükümlülüklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kayıtlarında, izin kapsamı sevkiyatlara konu eşyanın statüsüne ilişkin gerekli ayrımı sağlamakla yükümlüdür.
- B) Sevkiyatın ayniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
- C) Gümrük idaresinin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamakla yükümlüdür.
- D) Her türlü usulsüzlük ve uyuşmazlığı hareket ve varış gümrük idarelerine bildirmek ve bunların araştırılmasında bu idarelerle işbirliği yapmakla yükümlüdür.
- E) İzin kapsamındaki işlemlere ait manifesto ve konşimentoların gümrük idaresince sorgulanabilmesi için işlem tarihinden itibaren beş yıl süreyle erişim sağlamakla yükümlüdür.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 24 · TRANSİT TEBLİĞİ (SERİ NO: 6)

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'nın hazırlanmasında dayanan uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme
- B) Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)
- C) TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi
- D) Geçici İthalat Sözleşmesi
- E) Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi

2- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'da "Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı veya Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği gümrük idaresi" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hareket gümrük idaresi
- B) Varış gümrük idaresi
- C) İthalat gümrük idaresi
- D) Sınır gümrük idaresi
- E) İhracat gümrük idaresi

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin izin başvurusunda, Gümrük Yönetmeliği uyarınca ibraz edilecek belgelere ek olarak izin makamına sunulması gereken belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Örneğine uygun olarak doldurulmuş demiryolu basitleştirmesi için başvuru formu
- B) Şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış beyan ve taahhüt metni
- C) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak istasyonların listesi
- D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirildiğine ilişkin belge
- E) Güncel ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya onaylı örneği

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre basitleştirme izni kapsamında her bir taşımaya ilişkin olarak vagon bazında gümrük idaresine elektronik ortamda iletilen bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Vagon numarası
- B) CIM Taşıma Belgesi numarası
- C) Eşyanın brüt ağırlığı
- D) Planlanan sevkiyat tarihi
- E) Varış gümrük idaresi

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre basitleştirme izni kapsamında elektronik ortamda iletilen bilgilerde, ilgili CIM Taşıma Belgesi numarasının karşısında belirli kodlar kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kodlardan biri değildir?

- A) Transit rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda olmayan eşya için "T" kodu
- B) İhracata konu eşya için "X" kodu
- C) Transit rejimine tabi tutulan, serbest dolaşımda olmayan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için "TD" kodu
- D) Transit rejimine konu olmayan serbest dolaşımdaki kabotaj eşyası için "K" kodu
- E) İhracata konu olan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için "XD" kodu

6- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre izin sahibi demiryolu tren işletmecisinin gümrük idaresinin sistemine ilettiği bilgilerde değişiklik yapmak istemesi hâlinde, değişiklik bilgileri ilgili kayıt numarası kullanılarak en geç ne zamana kadar elektronik veri değişimi sistemi ile iletilir?

- A) Taşıtın hareketine kadar
- B) Trenin sınır gümrük idaresine ulaşmasına kadar
- C) Trenin hareketinden sonra sevki edilen vagonlara ilişkin listenin hazırlanmasına kadar
- D) Giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içinde
- E) Taşıtın varış istasyonuna varışına kadar

7- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre basitleştirme izni sahibi demiryolu tren işletmecilerince verilen giriş özet beyanların kâğıt ortamında gümrük idaresine ibrazı kural olarak zorunlu değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kuralın dışında tutulan hâllerden biri değildir?

- A) Gümrük idaresince beyanın kontrolüne karar verilmesi
- B) Gümrük idaresince eşyanın muayene edilmesine karar verilmesi
- C) Eşyanın girişinin belli kurumların kontrolüne tabi olması
- D) Özet beyana göre eksiklik bulunması
- E) Özet beyana göre fazlalık bulunması

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre bir serbest bölgeden çıkarılarak varış gümrük idaresine demiryolu ile sevk edilecek eşyaya ilişkin işlemlerin, vagon bazındaki bilgilerin izin sahibi tarafından elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmesine gerek olmaksızın transit beyanı üzerinden yürütülebilmesi için aranan koşullar aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

- A) Serbest bölgeden çıkışa ilişkin transit beyanında rejim hak sahibi olarak eşyanın serbest bölgedeki göndericisinin gösterilmesi ve CIM Taşıma Belgesinin transit beyanına eklenmesi
- B) Serbest bölgeden çıkışa ilişkin transit beyanında rejim hak sahibinin izin sahibi demiryolu tren işletmecisi olması ve CIM Taşıma Belgesinin transit beyanına eklenmesi
- C) Eşyanın önce geçici depolama yerine alınması ve varış gümrük idaresine sevkinin ulusal transit rejimi çerçevesinde ayrı bir transit beyanı ile yapılması
- D) Sevkiyat için hareket idaresinin önceden izninin alınması
- E) CIM Taşıma Belgesinin transit beyanına eklenmesi ve yükleme listelerinin aslı üzerinde sevk eden istasyonun mührünün bulunması

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre basitleştirilmiş usul kapsamında taşınacak eşyanın tanınmasını sağlayan piktogramlı etiketlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Etiketler CIM Taşıma Belgesinin sol üst köşesine yapıştırılır.
- B) CIM Taşıma Belgesi üzerinde etiket yerine piktogramı yeşil renkte basan bir mühür kullanılabilir.
- C) Ortak transit rejimi kapsamındaki taşımalarda, tam yüklü olması durumunda ilgili demiryolu vagonuna da etiket yapıştırılır.
- D) Etiketlerin örneğe uygun olarak hazırlanmasından ve basımından izin sahibi sorumludur.
- E) Ulusal transit rejimi kapsamındaki taşımalarda da tam yüklü vagona veya kaplara etiket yapıştırılması zorunludur.

10- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre hareket gümrük idaresince izin sahibinin gümrüğe sunduğu vagonlar ve bunlara ilişkin CIM belgeleri üzerinde yapılan kontrollerden hangisi ulusal transit rejimi kapsamındaki taşımalarda yapılmaz?

- A) İzin sahibi tarafından alınan ayniyet önlemlerinin kontrolü
- B) Sistemce verilen kayıt numarasının CIM Taşıma Belgesi üzerine yazıldığı kontrolü
- C) İşletmecinin UIC işletme kodunun CIM Taşıma Belgesinde rejim hak sahibi (asıl sorumlu) alanına kaydedildiğinin kontrolü
- D) Eşyaya ilişkin özet beyan ve varış bildirimi numaralarının CIM Taşıma Belgesine kaydedildiğinin kontrolü
- E) Eşyanın gümrük tarife alt pozisyonunun CIM Taşıma Belgesinin armonize eşya kodu kutusuna yazıldığı kontrolü

11- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre;

"Eşyanın ayniyetinin mühürleme dışındaki yollarla sağlanması halinde, izin sahibi, CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusuna '.....' ibaresini yazar."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Basitleştirilmiş demiryolu transit prosedürü
- B) Vazgeçme - 92110
- C) Konsolide
- D) T1
- E) TD

12- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre demiryolu ile basitleştirilmiş usulde ayniyet önlemleri ve eşyanın sevkine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Hareket gümrük idaresi, izin sahibince alınan ayniyet önlemlerini kontrol ettikten sonra her durumda yeni bir mühürleme yapar.
- II. Vagonlar ve mühürlenmeye uygun diğer taşıma araçlarının izin sahibi tarafından mühürlenmesi esastır.
- III. Sökülmeleri için özel araçlar gerektiren yüksek güvenli mührler kullanılmışsa, hareket gümrük idaresinin istemesi hâlinde mühürleri izin sahibi söker.
- IV. Kontroller neticesinde uygunsuzluk tespit edilmezse CIM Taşıma Belgesine taşımının türüne göre T1, T2 veya TR sembolleri yazılarak gümrük idaresince mühür uygulanır ve CIM Taşıma Belgesinin aslı ile birlikte trenin hareketine izin verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II, III ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, II ve IV
- E) I, II, III ve IV

13- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre izin sahibinin taşıma sözleşmesinde değişiklik yapmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sona erecek bir taşıma işleminin Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona ermesi, hareket idaresinin önceden iznine bağlıdır.
- B) Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona erecek bir taşıma işleminin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sona ermesi, hareket idaresinin önceden iznine bağlıdır.
- C) Önceden izin gerektirmeyen değişikliklerde izin sahibi, değişiklik yapılmış sözleşmeyi uygulayabilir.
- D) Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona erecek bir taşımının yine bölge içinde başka bir idarede sona ermesi, hareket idaresinin önceden iznine bağlıdır.
- E) Önceden izin gerektirmeyen değişikliklerde izin sahibi, izin makamı aksine karar vermedikçe yapılan değişiklikleri hareket idaresine derhal bildirir.

14- Demiryolu basitleştirme izni sahibi (E) A.Ş., Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile Mersin Limanına getirilen serbest dolaşımda olmayan eşyayı CIM Taşıma Belgesi düzenleyerek demiryolu ile Ankara'daki varış gümrük idaresine sevk etmek istemektedir. Demiryolu taşımacılığının bir parçası olarak eşyanın limandan demiryolu taşıtlarına yükleneceği yere kadar karayolu ile taşınması gerekmektedir. (E) A.Ş., karayolu taşımalarının da kendi sorumluluğu altında gerçekleştirileceğini taahhüt etmiştir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre taşımının tamamının basitleştirilmiş usulde yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

- A) Demiryolu taşımalarında teminat aranmadığından taahhüt yeterlidir; ayrıca bir koşul aranmaz.
- B) Karayolu ile yapılacak kısım için gerekli teminatın verilmesi ve izin makamınca izin verilmesi
- C) Karayolu kısmının ayrı bir transit beyanıyla ulusal transit rejimi çerçevesinde yapılması
- D) Karayolu kısmı için hareket gümrük idaresinin önceden izninin alınması
- E) Karayolu taşımalarına ilişkin taahhüdün sınır gümrük idaresince onaylanması

15- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre vagon bazındaki bilgilerin izin sahibi tarafından elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmiş olması koşuluyla, basitleştirme izni kapsamında taşınan eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğu ve transit işleminin sonlandırıldığı hangi anda kabul edilir?

- A) Trenin varış gümrük idaresine ulaşması ile
- B) Trenin sınır gümrük idaresine ulaşması ile
- C) Varış gümrük idaresince mühürlerin kontrol edilerek varış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile
- D) Giriş özet beyan bilgilerinin varış gümrük idaresindeki kayıt ile ilişkilendirilmesi ile
- E) CIM Taşıma Belgesinin aslının varış gümrük idaresine ibrazı ile

16- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak istasyonlara ilişkin değişiklik söz konusu olduğunda izin sahibi bu değişiklikleri Bakanlığa ne zaman bildirmekle yükümlüdür?

- A) Taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç 30 gün öncesinde
- B) Değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde
- C) Taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç 15 gün öncesinde
- D) Değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde
- E) Taşımaların başladığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde

17- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre demiryolu basitleştirme izninin askıya alınması ve iptaline ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İzin koşullarından herhangi birinin artık karşılanmadığının tespiti hâlinde izin sahibine bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir; bu süre inandırıcı bilgi ve belge sunulması kaydıyla otuz gün uzatılabilir.
- II. İzin sahibi verilen süre içinde durumu düzeltmezse izin otuz gün süre ile askıya alınır; askıya alma süresi izin sahibinin talebi üzerine otuz gün daha uzatılabilir.
- III. İznin iptali, iptal kararının alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
- IV. İzni iptal edilen demiryolu tren işletmecisine, iznin iptalinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile yeni izin verilmez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) III ve IV
- E) I, II ve IV

18- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre aşağıdakilerden hangisi "yükleme listesi" kavramını ifade eder?

- A) Transit refakat belgesine eklenen ve bu belgenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan liste
- B) CIM Taşıma Belgesine eklenebilen, bu belgenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve aslı üzerinde sevk eden istasyonun mührü bulunan liste
- C) Trenin hareketinden sonra izin sahibi tarafından sevk edilmiş vagonlara ilişkin hazırlanan ve ekinde CIM Taşıma Belgelerinin birer örneğine yer verilen liste
- D) İzin sahibinin, gümrük idaresince talep edilmesi hâlinde belirli bir tarih aralığında basitleştirme izni kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgileri içeren ve gümrük idaresine ibraz ettiği liste
- E) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak istasyonları gösteren ve izin başvurusunda izin makamına sunulan liste

19- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre aşağıdakilerden hangisi demiryolu basitleştirme izni sahibinin yükümlülükleri arasında yer almaz?

- A) İzin kapsamındaki işlemlere ilişkin bilgilere işlem tarihinden itibaren üç yıl süre ile gümrük idaresinin erişimini sağlamak
- B) İzin şartlarına ilişkin durumunda değişiklik olması hâlinde en geç otuz gün içerisinde izin makamına bildirmek
- C) Kayıtlarında izin kapsamı sevkiyatlara konu eşyanın statüsüne ilişkin gerekli ayrımı sağlamak
- D) Her türlü usulsüzlük ve uyuşmazlığı hareket, varış ve sınır gümrük idarelerine bildirmek
- E) Basitleştirme izni kapsamındaki gümrük işlemlerini gümrük müşaviri veya yardımcısı aracılığıyla takip ettirmek

20- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre Tebliğ hükümlerinden birine aykırı hareket ettiği için bir takvim yılı içerisinde iki kez yazılı olarak uyarılan izin sahibinin aynı hükmü üçüncü kez ihlal etmesi durumunda, mevzuattaki cezai hükümler saklı kalmak üzere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) İzin sahibi üçüncü kez yazılı olarak uyarılır.
- B) İzin iptal edilir ve bir yıl süre ile yeni izin verilmez.
- C) İzin altmış gün süreyle askıya alınır.
- D) İzin otuz gün süreyle askıya alınır.
- E) Durumun düzeltilmesi için izin sahibine otuz gün süre verilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 25 · TRANSİT TEBLİĞİ (SERİ NO: 8)

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'de "eşyanın transit rejimine tabi tutulduğu ve basitleştirme izni kapsamında transit beyanı olarak kabul edilen bilgilerin sunulduğu gümrük idaresi" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Varış gümrük idaresi
- B) Hareket gümrük idaresi
- C) Giriş gümrük idaresi
- D) Transit idaresi
- E) Çıkış gümrük idaresi

2- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) aşağıdakilerden hangisine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır?

- A) Transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına
- B) Ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına
- C) İzimli gönderici yetkisi başvurusunda aranacak koşullar ile yetkinin verilmesi, askıya alınması ve iptaline
- D) Transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına
- E) Transitime izin verilen serbest dolaşımda bulunmayan ham petrol ve akaryakıtın karayolu veya demiryolu ile transitime

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre aşağıdakilerden hangisi denizyolu basitleştirme izni sahibinin yükümlülükleri arasında yer almaz?

- A) Manifesto ve konşimentolara işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle erişim sağlamak
- B) Kayıtlarında, izin kapsamı sevkiyatlara konu eşyanın statüsüne ilişkin gerekli ayrımı sağlamak
- C) Sevkiyatın ayniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak
- D) Ticari ve taşımaya ilişkin kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak
- E) Her türlü usulsüzlük ve uyuşmazlığı hareket ve varış gümrük idarelerine bildirmek

4- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre eşyanın denizyolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni verilebilmesi için başvuru sahibinde aranan genel ve özel koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak
- B) Bünyesinde en az bir gümrük müşaviri istihdam etmek
- C) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmaması
- D) Başvuru tarihi itibarıyla Gemi Acenteliği Yetki Belgesine sahip olmak
- E) Manifesto ve konşimento kayıtlarını elektronik ortamda tutmak

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre denizyolu basitleştirme izni başvurusunda, Gümrük Yönetmeliğinde belirli sayıda transit beyannamesi kapsamı eşyanın transit edilmesine bağlanan koşul, başvuru sahibinin hangi dönemde Türkiye Gümrük Bölgesindeki deniz limanları arasında denizyoluyla en az kaç konteyner kapsamı eşyayı transit etmiş olması durumunda da sağlanmış sayılır?

- A) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde 500 konteyner
- B) Başvurunun kayda alındığı tarihten geriye dönük son bir yıl içinde 500 konteyner
- C) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde 1.000 konteyner
- D) Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılının her birinde 500 konteyner
- E) Başvurunun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı içinde 500 konteyner

6- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki deniz limanları arasında denizyoluyla konteynerle yapılacak taşımalarda, aşağıdaki eşyalardan hangisinin taşınmasında denizyolu basitleştirme izni kullanılamaz?

- A) Yurtdışından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya
- B) Türkiye Gümrük Bölgesinden yurtdışı edilecek ihracat eşyası
- C) Kanun veya genel idari düzenleyici işlemlerle ithali yasaklanan ve transitine bölge müdürlüğünce izin verilen eşya
- D) Yurtdışından getirilen ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki serbest dolaşımda olmayan eşya
- E) Yurtdışından getirilen ve gruplandırılmış olduğu için listede eşya tanımı yerine "konsolide" ifadesi kullanılan eşya

7- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine iletilen bilgilerde değişiklik yapılmak istenmesi hâlinde, değişiklik bilgileri ilgili kayıt numarası kullanılarak en geç ne zamana kadar gümrük idaresinin sistemine iletilir?

- A) Geminin hareketine kadar
- B) Geminin varış limanına ulaşmasına kadar
- C) Varış gümrük idaresince kayıt numarası üzerinden varış işlemi gerçekleştirilinceye kadar
- D) Hareket gümrük idaresince sistemde gerekli işlemler ikmal edilinceye kadar
- E) Hareket gümrük idaresince beyanın kontrolüne veya eşyanın muayenesine karar verilineceye kadar

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre basitleştirme izni kapsamında, transit beyanı olarak her bir taşımaya ilişkin gümrük idaresine elektronik ortamda iletilecek bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Taşımayı gerçekleştiren gemi acentesinin vergi numarası
- B) Taşımanın gerçekleştirileceği geminin IMO ve sefer numarası
- C) Hareket tarihi
- D) Konşimento numaraları
- E) Konteyner numarası

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre basitleştirme izni kapsamında gümrük idaresine iletilen konşimento numarasının karşısında, serbest dolaşımda olmayan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için hangi kod kullanılır?

- A) T
- B) TD
- C) X
- D) XD
- E) HD

10- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin sahibinin, basitleştirme izni kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak gümrük idaresine ibraz edeceği listeye ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Liste, gümrük idaresince talep edilmesi hâlinde, belirli bir tarih aralığında gerçekleştirilen işlemler için ibraz edilir.
- II. Listede her bir konşimento için asgari olarak konşimentodaki alıcı ve gönderici ile konteyner numarasına yer verilir.
- III. Eşyanın gruplandırılmış olması durumunda, eşya tanımı yerine "konsolide" ifadesi kullanılır.
- IV. Listede her bir konşimento için asgari olarak eşyanın net ağırlığına yer verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

11- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre eşyanın hareket gümrük idaresinden varış gümrük idaresine sevinde basitleştirme izni çerçevesinde işlem yapılabilmesi için, her bir taşımaya ilişkin transit beyanı olarak kabul edilen bilgiler izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine en geç ne zamana kadar iletilir?

- A) Giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren doksan altı saat içinde
- B) Hareket gümrük idaresince sistemdeki işlemler ikmal edilinceye kadar
- C) Geminin varış limanına ulaşmasına kadar
- D) Geminin Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesine kadar
- E) Geminin hareketine kadar

12- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre hareket gümrük idaresince yapılan kontroller sonucunda, izin sahibince iletilen taşıma bilgilerinin yanlış beyan edildiğinin ya da bu bilgilerin giriş özet beyan kayıtları ile ilişkilendirilmesinde hata yapıldığının tespit edilmesi hâlinde nasıl işlem yapılır?

- A) Usulsüzlük cezası uygulanarak sistemdeki işlemler ikmal edilir.
- B) Eşya geçici depolama yerine alınır ve varış gümrük idaresine sevkı ulusal transit beyanı ile gerçekleştirilir.
- C) Bilgiler düzeltilemez; izin sahibinin yeni bir kayıt numarası almak üzere bilgileri baştan iletmesi gerekir.
- D) Sistemdeki işlemler ikmal edilmeden önce izin sahibine söz konusu bilgileri düzeltme imkânı tanınır.
- E) Varış gümrük idaresine uyuşmazlık bildirilir ve hatanın sebebinin yirmi sekiz gün içinde ispatı istenir.

13- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre "varış gümrük idaresi" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Eşyanın transit rejimine tabi tutulduğu ve basitleştirme izni kapsamında transit beyanı olarak kabul edilen bilgilerin sunulduğu gümrük idaresi
- B) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin belli kurumların kontrolüne tabi olması durumunda gerekli kontrollerin, eşyanın sevkinden önce yapıldığı gümrük idaresi
- C) Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresi
- D) Ortak transit rejiminde bir Akit Tarafa giriş noktasındaki gümrük idaresi
- E) Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresi

14- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre basitleştirme izni kapsamında varış gümrük idaresinde yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Geminin varış limanına ulaştığının gümrük idaresince tespit edilmesi üzerine, kayıt numarası üzerinden varış işlemi gerçekleştirilir.
- B) Yurtdışı edilmek üzere varış gümrük idaresine sevk edilen ihracat eşyasına ilişkin çıkış bildirimi işlemleri, geminin varış limanına ulaşmasıyla birlikte tamamlanır.
- C) Serbest dolaşımda olmayan eşya için giriş özet beyanda ilgili taşıma senedinde kayıtlı eşya bilgileri varış gümrük idaresindeki kayıt ile ilişkilendirilir.
- D) Varış gümrük idaresinde tespit edilen beyana aykırılıklar için Gümrük Yönetmeliğinin transit rejiminde beyana aykırılığa ilişkin hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
- E) Varış gümrük idaresince gerek görülmesi hâlinde, belirli bir tarih aralığındaki işlemler için tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller gerçekleştirilir.

15- Denizyolu basitleştirme izni sahibi (B) Gemi Acenteliği A.Ş.'nin izin koşullarından birini artık karşılamadığı gümrük idaresince tespit edilmiş ve durum firmaya bildirilmiştir. Bu süreçte:

- Firma, eksikliklerin giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunarak eksikliklerin düzeltilmesi için verilen sürenin uzatılmasını sağlamıştır.
- Uzatılan süre içinde de düzeltme yapılamadığından izin makamı, süre bitiminde izni askıya almıştır.
- Askıya alma süresi firmanın talebi üzerine uzatılmıştır.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'de öngörülen azami süreler kullanıldığına göre, firmanın eksiklikleri giderebileceği süre bildirim tarihinden itibaren toplam en fazla kaç gündür?

- A) 90
- B) 120
- C) 150
- D) 180
- E) 210

16- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre aşağıdaki durumlardan hangisinde denizyolu basitleştirme izni iptal edilir?

- A) İzin koşullarından birinin artık karşılanmadığının izin sahibince bildirilmesi veya gümrük idaresince tespit edilmesi
- B) Tebliğ hükümlerinden birine aykırı hareket edildiğinin bir takvim yılı içinde ilk kez anlaşılması
- C) Bir takvim yılı içinde iki kez yazılı olarak uyarılmasına rağmen izin sahibinin aynı hükmü üçüncü kez ihlal etmesi
- D) Kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görülmesi
- E) Hakkında kaçakçılıktan kesinleşmiş yargı kararı verilen yönetim kurulu üyesinin altmış gün içinde firmadan ilişkisinin kesilmemesi

17- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre aşağıdakilerden hangisi denizyolu basitleştirme izninin askıya alınmasını gerektiren durumlardan biri değildir?

- A) İznin, sahte belgelere dayanılarak verildiğinin sonradan ortaya çıkması
- B) İzin koşullarından birinin artık karşılanmadığı hâlde, düzeltme için verilen süre içinde durumun düzeltilmemesi
- C) Bir takvim yılı içinde iki kez yazılı olarak uyarılan izin sahibinin aynı hükmü üçüncü kez ihlal etmesi
- D) Kamunun emniyet ve güvenliğine karşı tehdidin niteliği itibarıyla gerek görülmesi
- E) Çevreye karşı tehdidin seviyesi itibarıyla gerek görülmesi

18- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre denizyolu basitleştirme izninin iptaline ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İzin sahibinin haklı talepleri söz konusu olduğunda izin makamı, iptalin yürürlüğe giriş tarihini erteleyebilir.
- B) İptalin yürürlüğe giriş tarihinin ertelenmesi durumunda kararın yürürlüğe gireceği tarih belirtilir.
- C) İznin iptali, izin makamınca iptal kararının alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
- D) İptal işlemi müteakip bir yıl içerisinde yapılan izin başvuruları reddedilir.
- E) Gerekli koşulların artık mevcut olmadığının anlaşılması ve verilen süreler içinde eksikliklerin giderilmemesi hâlinde izin iptal edilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin sahibi, basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak deniz limanlarına ilişkin değişiklik söz konusu olduğunda bu değişiklikleri, taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç (I) gün öncesinde Bakanlığa; izin şartlarına ilişkin durumunda bir değişiklik olması hâlinde ise en geç (II) gün içerisinde izin makamına bildirmekle yükümlüdür.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 15 – 30
- B) 10 – 30
- C) 15 – 60
- D) 30 – 15
- E) 30 – 30

20- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'in sonradan kontrol, yetki ve yürütme hükümlerine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İzin sahibince gerçekleştirilen işlemler Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur ve bu kontrolde izin sahibinin izne ilişkin koşulları taşımaya devam edip etmediği de incelenir.
- II. Özel ve zorunlu durumlar ile Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir.
- III. Denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınacak eşyaya sınırlama getirme yetkisi Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) aittir.
- IV. Tebliğ hükümlerini Gümrükler Genel Müdürü yürütür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II ve III

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 26 · TRANSİT TEBLİĞİ (SERİ NO: 14)

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre; nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla, ülkenin herhangi bir noktasından tescil edilen ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın transit beyanı ve mühür tatbiki olmaksızın getirildiği izinli gönderici tesisinden sınır gümrük idaresine doğrudan sevkine imkân veren uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İhracatta yerinde gümrükleme uygulaması
- B) Sınır kapılarından öncelikli geçiş uygulaması
- C) Kolay ihracat noktaları uygulaması
- D) Basitleştirilmiş usulde transit uygulaması
- E) Mühürden vazgeçme uygulaması

2- İzinli gönderici yetkisine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) aşağıdakilerden hangisine dayanılarak hazırlanmıştır?

- A) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliği
- B) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
- C) TIR Sözleşmesi ile Gümrük Yönetmeliği
- D) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ile Gümrük Yönetmeliği
- E) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici başvurusunda bulunacak kişilerin taşıması gereken şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Kapsamlı teminat kullanma veya teminattan vazgeçme iznine sahip olunması
- B) Başvuru formunda belirtilen asgari şartlara haiz en az bir tesise sahip olunması
- C) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş ancak ödenmemiş herhangi bir vergi ve ceza borcu bulunmaması
- D) Kayıtların güvenilir ve izlenebilir şekilde tutulduğu bir lojistik programının kullanılıyor olması
- E) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip olunması

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici başvurusunda aranan koşullara ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Sahip olunan kapsamlı teminat izni ile ilişkili teminat mektubunun Türkiye'de yerleşik bir kefil kuruluştan alınmış olması gerekir.
- II. Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında, başvuru formunda belirtilen suçlarla ilgili dava açılmamış olması gerekir.
- III. Başvuru sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü olması hâlinde, mali yapının yeminli mali müşavir tarafından incelenerek olumlu görüşle rapora bağlanmış olması koşulunun kanıtlanması gerekmez.
- IV. Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınınca düzenlenen geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına sahip olunması gerekir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) kapsamında izinli gönderici yetkisi için başvuru yapacak bir şirkete ilişkin bilgiler şöyledir:

- Doğu Lojistik A.Ş., 2026 yılında izinli gönderici yetkisi için başvuru yapacaktır.

- Şirket, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahiptir.

- Şirket, ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın taşınmasına yönelik transit beyanlarında (TIR karnesi dahil) taşıyıcı olarak değil, rejim hak sahibi sıfatıyla yer almaktadır.

Buna göre şirketin, transit beyanı sayısına ilişkin koşulu sağlayabilmesi için 2023, 2024 ve 2025 yıllarının her birinde rejim hak sahibi olarak yer alması gereken asgari transit beyanı sayısı kaçtır?

- A) 125
- B) 500
- C) 1.375
- D) 4.125
- E) 5.500

6- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici başvurusunda, başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca her yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanan beyanname sayısı, işlem gören tüm beyanname sayısının yüzde kaçını aşmamalıdır?

- A) % 0,2
- B) % 0,5
- C) % 2
- D) % 10
- E) % 25

7- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisine ilişkin işlemler ile bu işlemlerin yapılacağı veya bu işlemleri yapan makam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Başvuru formuyla başvurunun yapılması – Genel Müdürlük
- B) Tesiste gümrük hizmeti verilmesinin gümrük idaresi üzerinde orantısız idari yük getirmeyeceğine ilişkin değerlendirme – İlgili bölge müdürlüğü
- C) Kapsamlı teminat, ISO sertifikaları ve lojistik programı koşullarına ilişkin yerinde inceleme – Genel Müdürlükçe görevlendirilen Ticaret Uzmanı
- D) TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi – Genel Müdürlük
- E) Ön başvuru formuyla ön başvurunun yapılması – Genel Müdürlük

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisi başvurusunun yerinde incelenmesi, yetkinin geçerliliği ve yenilenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yenileme başvurusu, yetkilendirmenin yapıldığı tarihten itibaren her üç yılın dolduğu ayda yapılır.
- B) İzinli gönderici yetkisi askıya alınmadığı veya iptal edilmediği sürece geçerlidir.
- C) Koşulların yerinde incelenmesine ilişkin olarak beş günü geçmemek üzere yapılan konaklama ve ulaşım giderleri, inceleme sırasında başvuruda bulunanlarca karşılanır.
- D) Yenileme başvurusunun yapıldığı tarihte yetki kapsamındaki tesislere ilişkin yerinde incelemenin üzerinden bir yıldan daha az süre geçmişse, bu tesislerde yerinde inceleme yapılabilir.
- E) Yerinde inceleme sonucunda gerekli şartların sağlandığı anlaşılırsa başvuru sahibi adına izinli gönderici yetki numarası ve yetki belgesi düzenlenir.

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre "izinli gönderici" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Transit rejimine tabi eşyayı, varış gümrük idaresine sunmaksızın yetkilendirilmiş tesislerde teslim almaya ve transit işlemlerini bu yerlerde sonlandırmaya yetkilendirilmiş olan taşımadan sorumlu veya ithalatçı kişi
- B) Teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük vergileri ve diğer yükleri rejim hak sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişi
- C) İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı düzenleme izinlerinden bir veya daha fazlasına sahip kişi
- D) Aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren, yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketi
- E) Transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve rejim kapsamında yapılan işlemlerde transit işlemlerinden sorumlu olan kişi

10- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre yenilemenin Genel Müdürlükçe talep edildiği durumda, izinli gönderici yetkisi sahibinin yenileme başvurusunda bulunmaması hâlinde uygulanacak askıya alma ve iptal süreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Tebligat tarihinden başlamak üzere 90 gün içinde başvuru yapılmazsa yetki askıya alınır; askıya alma işleminden itibaren 30 gün içinde de başvuru yenilenmezse yetki iptal edilir.
- B) Tebligat tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde başvuru yapılmazsa yetki askıya alınır; askıya alma işleminden itibaren 90 gün içinde de başvuru yenilenmezse yetki iptal edilir.
- C) Tebligat tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde başvuru yapılmazsa yetki askıya alınır; tebligat tarihinden itibaren 90 gün içinde de başvuru yenilenmezse yetki iptal edilir.
- D) Talep yazısının tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde başvuru yapılmazsa yetki askıya alınır; askıya alma işleminden itibaren 90 gün içinde de başvuru yenilenmezse yetki iptal edilir.
- E) Tebligat tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde başvuru yapılmazsa yetki doğrudan iptal edilir; iptal kararında yeniden başvuru yapılabilecek tarih bir aydan az olamaz.

11- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre aşağıdakilerden hangisi, ilgili tesisin yetkilendirilmesinin söz konusu durum ortadan kalkıncaya kadar askıya alınmasını gerektiren durumlar arasında yer almaz?

- A) Tesiste gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığının, kamera kayıtları ve lojistik kayıtlarının gerektiği gibi saklanmadığının tespit edilmesi
- B) Yetki kapsamında işlem görecekt eşyanın kontrolü için görevli memura gerekli kolaylığın ve görevini gerçekleştirmesine uygun çalışma ortamının sağlanmaması
- C) Bölge müdürlüğünce tesisin faaliyetinin devam etmesinin risk doğuracağına yönelik somut bir tespit bulunması
- D) Tesis müdürü ve müdür yardımcısı olarak bildirilen kişi hakkında başvuru formunda belirtilen suçlardan dava açıldığı hâlde ilgili kişinin görevine devam etmesi
- E) Tesiste kullanılan lojistik programının gerekli nitelikleri taşımadığının veya usulüne uygun kullanılmadığının tespit edilmesi

12- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre aşağıdakilerden hangisi, izinli gönderici yetkisinin iptal edilmesini gerektiren durumlar arasında yer almaz?

- A) Tesise girişi gerçekleşmeyen bir eşya için izinli gönderici yetkisi kapsamında mühürleme ve transit işlemlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi
- B) Yenileme yapılmaması nedeniyle uygulanan askıya alma işleminden itibaren 90 gün içerisinde başvurunun yenilenmemesi
- C) İlgililer hakkında başvuru formunda belirtilen suçlardan dava açıldığının tespit edilmesi
- D) İznin yanlış, eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması
- E) Gümrük idaresinden temin edilen özel tipte mühür dışında mühür kullanılması

13- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmesine ilişkin askıya alma ve iptal kararlarının bildirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Askıya alma ve iptal kararları izin sahibine gerekçeli olarak ilgili bölge müdürlüğünce bildirilir.
- II. Yapılan bildirimde askıya alma ve iptal kararının uygulamaya konulacağı tarihe de yer verilir.
- III. İptal kararlarında yeniden başvuru yapılabilecek tarih bilgisi de yer alır.
- IV. Yeniden başvuru yapılabilecek tarih, bir aydan az ve bir yıldan fazla olmayacak şekilde belirlenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) II ve III

14- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici tesisinden ihraç edilecek eşya için muayenenin öngörülmesi durumunda muayene işleminin ne zaman ve nerede gerçekleştirileceği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Hazır bildiriminin yapılmasını müteakip azami üç saat içinde, yetki kapsamı izinli gönderici tesislerinde
- B) Kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde, tesisin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünde
- C) Kontrol türünün bildirimini müteakip azami yirmi dört saat içinde, yetki kapsamı izinli gönderici tesislerinde
- D) Kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde, yetki kapsamı izinli gönderici tesislerinde
- E) Transit beyannamesinin tescilini müteakip azami üç saat içinde, yetki kapsamı izinli gönderici tesislerinde

15- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisi kapsamında tesisten ihraç edilecek eşyaya ilişkin gümrük işlemleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İhraç edilecek eşya, tesislerde taşıma aracına yüklenmeye hazır olarak açık veya kapalı bir yere konulur ya da taşıma aracında yüklü olarak bekletilir.
- B) Eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu izinli gönderici tarafından gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilir ve eşya bu bildirim esnasında tesiste hazır bulunur.
- C) Transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hâllerde yetki sahibi sadece kendisine ait götürü teminatı kullanabilir.
- D) Transit beyannamesinin kırmızı hatta işlem görecektir olması hâlinde izinli gönderici mühür muayene memurunca sökülür, muayeneyi müteakip yeni mühür izinli gönderici tarafından tatbik edilir.
- E) İhracat beyannamesinin işlemleri bittikten sonra eşya hâlihazırda yüklü değilse taşıta yüklenir ve araca izinli gönderici mühür tatbik edilerek basitleştirilmiş usulde transit beyannamesi tescil edilir.

16- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici tesisinde hazır bildirim sonrasında kontrol türü bildirilen beyannamelere ilişkin işlemlerin mesai saatleri dışında tamamlanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Eşyanın muayene edileceği bildirilen transit beyannamelerine ilişkin işlemlerin mesai saatleri dışında tamamlanma talepleri, fazla mesai ücreti yatırılması koşuluyla yerine getirilir.
- B) Belge kontrolüne tabi tutulacağı bildirilen ihracat beyannamelerine ilişkin işlemler, mesai saatleri dışında fazla mesai ücreti ödenmeksizin tamamlanır.
- C) Eşyanın muayene edilmeyeceği bildirilen transit beyannamelerine ilişkin işlemlerin mesai saatleri dışında tamamlanma talepleri, fazla mesai ücreti yatırılması koşuluyla yerine getirilir.
- D) Belge kontrolüne tabi tutulmayacağı bildirilen ihracat beyannamelerine ilişkin işlemlerin mesai saatleri dışında tamamlanma talepleri, fazla mesai ücreti yatırılması koşuluyla yerine getirilir.
- E) Mesai saatleri dışında fazla mesai ücreti yalnızca eşyanın muayene edileceği bildirilen ihracat beyannameleri için aranır; transit beyannamelerinde aranmaz.

17- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici tesisine mühürlü vaziyette veya kolay ihracat noktaları kullanılarak getirilen araçların işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İzinli göndericinin Ek-3'te yer alan muvafakatnameye sahip olması durumunda mühür sökme yetkisine ilişkin sınırlama uygulanmaz.
- B) Araç üzerinde bulunan transit beyanlarına ilişkin transit refakat belgelerine yeni mühür numarası elle yazılır ve izinli gönderici kaşesi vurularak imzalanır.
- C) Kolay ihracat noktaları uygulaması kapsamında herhangi bir gümrük idaresinden tescil edilen ihracat beyannamesi kapsamı eşya, transit beyannamesi ve mühür tatbiki olmaksızın doğrudan izinli gönderici tesisine getirilebilir.
- D) İzinli gönderici tesisinde mühür sökme yetkisi, yetki sahibinin taşıyıcı sıfatını taşıdığı transit beyanlarıyla tesise gelen araçlarla sınırlıdır.
- E) Kolay ihracat noktaları uygulaması kapsamında tesise getirilen eşyaya ilişkin hazır bildirim, tesisin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne iletilir.

18- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi firmaların tesislerinden ihraç edilecek eşyanın taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Transit beyanı, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi firma tarafından rejim hak sahibi olarak basitleştirilmiş usulde verilir.
- B) Transit beyanı, izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından rejim hak sahibi olarak basitleştirilmiş usulde verilebilir.
- C) İhracat beyannamesi, kolay ihracat noktaları uygulamasına özgü basitleştirilmiş işlem koduyla tescil edilir.
- D) Transit beyannamesinde eşyanın bulunduğu yer alanına izinli gönderici tesis kodu girilir.
- E) İzinli gönderici mühür, eşya izinli gönderici tesisine getirildikten sonra bu tesiste tatbik edilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici tesisinden çıkış yapıldıktan sonra antrepodan serbest dolaşımda olmayan eşya veya gümrük idaresinden eşya alınması hâllerinde, yüklü aracın mührünün sökülmesi ve eşya yüklendikten sonra yeni mühür tatbiki işlemlerini yapacak olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A)** Antrepodan alınmada yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya antrepoda görevli gümrük memuru; gümrük idaresinden alınmada gümrük idaresi
- B)** Her iki hâlde de yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya ilgili gümrük idaresinde görevli gümrük memuru
- C)** Antrepodan alınmada antrepo işleticisi veya antrepoda görevli gümrük memuru; gümrük idaresinden alınmada gümrük idaresi
- D)** Antrepodan alınmada yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya antrepoda görevli gümrük memuru; gümrük idaresinden alınmada izinli gönderici
- E)** Her iki hâlde de, yetki sahibinin rejim hak sahibi olması kaydıyla izinli gönderici

20- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisi sahiplerinin özel tipte mühür kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** Özel tipte mühürler gümrük idaresinden ücretsiz olarak temin edilir.
- B)** İhracatta yerinde gümrükleme tesisinde mühürleme yapılacak durumlar haricinde mühürler izinli gönderici tesisinde muhafaza edilir ve tesis dışına çıkarılamaz.
- C)** İzinli gönderici yetkisi sahipleri, Sözleşmeye uygun olmak kaydıyla gümrük idaresi dışından temin ettikleri mühürleri de kullanabilir.
- D)** İhracatta yerinde gümrükleme tesisinde mühürleme yapılacak durumlarda taşıyıcıya teslim edilen mühürlerin ayrıca kayıt altına alınması gerekmez.
- E)** Bozuk çıkan veya tatbik esnasında kırılan mühürler kayıt altına alınır; sökülen mühürlerin ise kayıt altına alınması gerekmez.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 27 · GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük antrepo rejimine ilişkin hükümlerinde "eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişi" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Antrepo işleticisi
- B) Beyan sahibi
- C) İzin hak sahibi
- D) Kullanıcı
- E) Rejim hak sahibi

2- Gümrük Yönetmeliği'nde düzenlenen gümrük antrepo tiplerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) C tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir.
- B) A tipi antrepo, işleticisinin stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması hâlinde gümrük vergilerini ödemekten kullanıcının sorumlu olduğu genel antrepo tipidir.
- C) E tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmasa dahi eşyaya antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir.
- D) F tipi antrepo, gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.
- E) Geçici depolama yerleri, aynı zamanda A, B, C ve D tipi antrepo olarak onaylanabilir veya buralar F tipi antrepo olarak işletilebilir.

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, antrepoya konulan eşyadan kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği ve antrepo işleticisinin sorumluluğunun sınırlı olduğu genel antrepo tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) A tipi antrepo
- B) C tipi antrepo
- C) D tipi antrepo
- D) F tipi antrepo
- E) B tipi antrepo

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük antrepосу işletmek isteyen kişilerin yazılı talebinde özellikle belirtilmesi gereken husus ile gümrük antrepосу işletme izninin verilebileceği kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Antrepocuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğu – Türkiye'de yerleşik olsun olmasın tüm kişiler
- B) Gümrük gözetiminin olumsuz etkilenmeyeceği – Yalnızca Türkiye'de yerleşik kişiler
- C) Antrepo işleticisinden alınacak teminatın tutarı – Yalnızca Türkiye'de yerleşik kişiler
- D) Antrepocuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğu – Yalnızca Türkiye'de yerleşik kişiler
- E) Antreponun gümrük müdürlüğüne olan mesafesi – Türkiye'de yerleşik olsun olmasın tüm kişiler

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük antrepoları ile gümrük kapılarında eşya satışı yapmak üzere açılacak mağazaların ve bunların depolarının statüsü ile bunların açılması ve işletilmesine izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Genel antrepo statüsünde – Müsteşarlık
- B) Özel antrepo statüsünde – Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü
- C) Genel antrepo statüsünde – Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü
- D) Geçici depolama yeri statüsünde – Gümrük müdürlüğü
- E) Özel antrepo statüsünde – Müsteşarlık

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda yer alan antrepo işleticisinin ve kullanıcının sorumluluğu ile işleticiden alınacak teminata ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Antrepo işleticisi, gümrük antreposunda bulunduğu süre içinde eşyanın gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamaktan sorumludur.
- B) Genel antrepo işletilmesi için izin verildiğinde, antrepo veya eşyanın özelliklerine göre gözetim veya muhafaza yükümlülüklerinin münhasıran kullanıcıya ait olduğu işletme izninde belirtilebilir.
- C) Antrepo işleticisinden teminat alınmış olması hâlinde, gümrük idaresinin izni aranmaksızın antrepolardan kısmen eşya çıkartılabilir.
- D) Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekten her hâlükârda sorumludur.
- E) Fuar ve sergilere konulan, ithalat vergilerinden muaf olan ya da ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için işleticiden teminat aranmaz.

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat ve serbest dolaşıma giriş rejimlerinde basitleştirilmiş usul uygulanacak ise, dahilde işleme rejiminin şartlı muafiyet sistemi veya gümrük kontrolü altında işleme rejimi altındaki işleme faaliyetleri, eşya gümrük antrepo rejimine tabi tutulmadan hangi antrepo tiplerinde izin alınması şartıyla yapılabilir?

- A) A, C ve D tipi antrepolarda
- B) A, B ve F tipi antrepolarda
- C) C, D ve E tipi antrepolarda
- D) A, C, D ve E tipi antrepolarda
- E) Tüm antrepo tiplerinde

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracata bağlı önlemlerden yararlanmayan serbest dolaşımda bulunan eşyanın, gümrük idaresinin izni ile ihraç amacı dışında ve antrepo rejimine tabi tutulmadan antrepolara konulabilmesi için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Eşyanın dahilde veya gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi olarak antrepolarda yapılacak işleme faaliyetlerinde kullanılacağına kanıtlanması
- B) İşleme faaliyetlerinin ara sıra değil sık sık yapılıyor olması
- C) Konulacağı antreponun eşyanın tabi tutulacağı işleme faaliyetlerine elverişli olması
- D) Ekonomik yönden ihtiyaç bulunması ve gümrük gözetimini olumsuz etkilememesi
- E) Ortak depolamaya ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla eşyanın gümrük statüsünün her zaman belirlenebilmesi

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak olup aynı sevkiyata konu olmakla birlikte antrepoya birden fazla taşıtla peyderpey sevk edilen ve tamamı bir seferde antrepoya alınamayacak eşyanın, yazılı talep üzerine peyderpey antrepoya alınmasına izin verilmesi hâlinde antrepo beyannamesinin verilme süresi ve bu sürenin uzatılması bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Son eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde verilir; ihtiyaç hâlinde gümrük idaresince bir defaya mahsus beş iş gününe kadar uzatılabilir.
- B) İlk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç iki iş günü içinde verilir; yazılı ve gerekçeli talep üzerine gümrük idaresince bir gün uzatılabilir.
- C) Taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içinde verilir; peyderpey sevkiyatta bu süre uzatılamaz.
- D) İlk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde verilir; bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz.
- E) İlk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde verilir; ihtiyaç hâlinde gümrük idaresince bir defaya mahsus beş iş gününe kadar uzatılabilir.

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antreposuna konulması hâlinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen serbest dolaşımdaki eşyanın antrepoya konulmasından sonra ihracının veya gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmasının mümkün olmadığı hâllerde, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru gözetiminde eşyanın antrepodan çıkartılmasına izin verilerek beyannamenin iptal edilmesi bir takvim yılında en fazla kaç defa mümkündür?

- A) 1 defa
- B) 2 defa
- C) 5 defa
- D) 6 defa
- E) 10 defa

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulmak üzere satış suretiyle devrine izin verilebilmesi için onaylanmış kişi veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olmayan devralanın taşınması gereken koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Devralan firmanın en az iki yıldır faaliyette bulunması
- B) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının %5'ini aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması
- C) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca hakkında ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer'i amme borcu bulunmaması
- D) Gümrük işlemlerini yetkilendirilmiş gümrük müşaviri aracılığıyla takip ettirmesi
- E) Yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması

12- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük antrepolarında depolanan eşyanın satış suretiyle başkasına devrine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Özel antrepoda devredilen eşyanın devrini müteakip beş iş günü içinde antrepodan çıkarılmaması hâlinde, sürenin aşıldığı tarihten itibaren aşılacak her gün için yalnızca devralana usulsüzlük cezası uygulanır.
- B) Antrepoda devri yapılan her bir eşya için, beş iş günü içerisinde devralan tarafından eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni bir antrepo beyannamesi verilmesi gerekir.
- C) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer.
- D) Antrepoda devredilmiş olan eşya için yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden söz konusu eşya antrepoda başka bir devre konu olamaz.
- E) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı hâlinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan işlem yapılamaz.

13- (D) Sanayi A.Ş.'nin işleticisi ve kullanıcısı olduğu D tipi özel antrepoda, 3 Şubat tarihinde gümrük antrepo rejimine tabi tutulan ithal eşyasının nitelik, gümrük kıymeti ve miktarı gibi vergilendirme unsurları aynı tarihte tespit edilmiştir. Eşya 5 Eylül tarihinde kayıt yoluyla serbest dolaşıma girmek üzere teslim edilmiştir.

- Eşya için fiilen ödenen fiyat (Türkiye'deki giriş yerine kadarki navlun ve sigorta dâhil): 400.000 TL
- Eşyanın antrepo masrafları ile antrepoda kaldığı sürece muhafazası için yapılan ve fiyattan ayrı olarak gösterilen masraflar: 40.000 TL
- Eşyaya uygulanan gümrük vergisi oranı: 3 Şubat tarihinde %10, 5 Eylül tarihinde %20

Yükümlü, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki unsurlara göre işlem yapılması yönünde herhangi bir talepte bulunmamıştır.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin antrepo rejimine tabi eşyanın vergilendirilmesine ilişkin hükümlerine göre tahsil edilecek gümrük vergisi kaç TL'dir?

- A) 36.000
- B) 40.000
- C) 44.000
- D) 80.000
- E) 88.000

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antreposundaki eşyanın elleçlemesinin antrepo dışında yapılmasının talep edilmesi hâlinde, elleçleme izni başvurusunun yapılacağı ve başvuruyu sonuçlandıracak idare aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Başvuru denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır ve denetleyici gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır.
- B) Başvuru doğrudan Bölge Müdürlüğüne yapılır ve Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.
- C) Başvuru denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır; gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bölge Müdürlüğüne iletilir ve Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.
- D) Başvuru Bölge Müdürlüğüne yapılır; Bölge Müdürlüğünün görüşü ile birlikte denetleyici gümrük müdürlüğüne iletilir ve gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır.
- E) Başvuru denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır; gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa iletilir ve Bakanlıkça sonuçlandırılır.

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre savunma sanayi ve havacılık sektöründe kullanılan eşyanın gümrük antrepolarında ek-63'te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulmasına hangi şartla ve hangi makamca izin verilebilir?

- A) Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki faslı değişmemek şartıyla denetleyici gümrük müdürlüğüne
- B) Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki faslı değişmemek şartıyla gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne
- C) Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmadan ve ek-63'teki işlemlerden daha ileri aşamada olması şartıyla Bakanlıkça
- D) Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki faslı değişmemek şartıyla Bakanlıkça
- E) Elleçleme sonunda eşyanın ihraç edilmesi şartıyla denetleyici gümrük müdürlüğüne

16- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan, antrepolara konulması hâlinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşyaya (ihraç ürünü) ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük antreposuna konulması hâlinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanan serbest dolaşımdaki eşya üzerindeki gümrük gözetimi, eşya Türkiye Gümrük Bölgesini terk edinceye kadar devam eder.
- B) Antrepoya alınması hariç olmak üzere, ihracat sayılan bir gümrük işlemine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmiş sayılır.
- C) Antrepoya konulan bu tür eşyanın ihraç edilmesi veya ihracat sayılan bir işlem veya kullanıma tabi tutulması zorunludur.
- D) Antrepo rejimine tabi tutulmuş bu eşya, gümrük idaresinin izni ile elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.
- E) İhraç eşyası, beyannamenin tescilinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesini terk edinceye kadar gümrük gözetimi altındadır.

17- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin eşyanın gümrük antrepo rejimi altında kalabileceği süreye ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Antrepodaki eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil ettirildiğinde, işlemlerin kırk beş gün içinde bitirilmesi gerekir.
- II. Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsız olmakla birlikte, Müsteşarlık, beklemek suretiyle bozulabilecek eşya da dâhil olmak üzere eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda belirleme yapabilir.
- III. İhracata bağlı önlemlerden yararlanabilecek tarım ürünleri için Müsteşarlıkça özel süreler belirlenebilir.
- IV. Beyannamenin tescilinden itibaren öngörülen süre içinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile kendisi için belirlenen sürede antrepodan kaldırılmayan eşya tasfiye edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II, III ve IV
- B) I ve II
- C) III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda bir tahdit konulmuş ise, antrepolar arası nakil yoluyla başka bir antrepodan gelen eşya için bu süre hangi tarihten itibaren hesaplanır?

- A) Eşyanın son antrepoya giriş tarihinden
- B) Eşyanın ilk antrepodan çıkış tarihinden
- C) Eşya ile ilgili bilgilerin ikinci antrepo işleticisinin stok kayıtlarına geçtiği tarihten
- D) Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım beyannamesinin tescil tarihinden
- E) Eşyanın ilk antrepoya giriş tarihinden

19- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan, serbest dolaşımda bulunan eşya ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın aynı gümrük antrepusunda depolanmasına (ortak depolama) ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A)** Ortak depolamanın her bir eşyanın gümrük statüsünün belirlenmesini imkânsız kıldığı durumda, antrepoda gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak eşya, gümrük idaresinin tercihinine bağlı olarak serbest dolaşımda bulunan ya da bulunmayan eşya sayılır.
- B)** Gümrük antreposuna alınması hâlinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek eşya dışında kalan serbest dolaşımdaki eşya, gümrük idaresinden gerekli izin alınarak serbest dolaşımda bulunmayan eşya ile aynı antrepoda depolanabilir.
- C)** Ortak depolama her bir eşyanın gümrük statüsünün belirlenmesini imkânsız kılıyorsa, sadece aynı gümrük tarife pozisyonunda yer alan, aynı ticari niteliğe ve aynı teknik özelliklere sahip eşyanın birlikte depolanmasına izin verilir.
- D)** Eşyanın birbirinin yerine kullanılmasında, kullanılan eşya yerine ikame edilenin miktarını aşamaz.
- E)** Antrepodaki eşyanın telafisi mümkün olmayan şekilde zarar görmesi ve işleticinin gerçek miktarı ispatlayamaması hâlinde miktar, olayın meydana geldiği tarihte antrepoda bulunan rejime tabi eşya miktarı dikkate alınarak tespit edilir.

20- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun antrepolarda yapılan sayım ile işleticilerin ve kullanıcıların gümrük idaresine karşı sorumluluğuna ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Genel ve özel antrepo işleticileri yıl sonunda antrepo mevcutlarına ilişkin bir listeyi gümrük idaresine verir.
- II. Özel antrepolardaki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması hâlinde, bu eşyanın gümrük idareleri tarafından örnekleme yöntemiyle sayılması mümkündür.
- III. İşleticiler, antrepolara konulan eşyanın miktarı gümrük idarelerince belirlenmemiş ise belgelerinde yazılı miktarlar üzerinden gümrük idaresine karşı sorumludur.
- IV. Antrepo işleticileri ile kullanıcılarının kusur ve hatalarından ileri gelmediği gümrük idaresine kanıtlanan telef, kayıp ve çalınmalar için de gümrük vergileri aranır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A)** Yalnız II
- B)** Yalnız IV
- C)** II ve IV
- D)** I ve III
- E)** II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 28 · GÜMRÜK ANTREPOLARI VE İŞLETİCİLERİ

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Yönetmeliği'nin geçici depolama yerlerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi, geçici depolama yerinde ya da geçici depolama yeri addolunan yerde üç ay kalabilen ve bu süresi talep hâlinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilen eşyadır?

- A) Limanlardaki geçici depolama yerlerinin mütemmim cüz'ü niteliğindeki açık alanlara konulan ağır ve havaleli eşya
- B) İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerine konulması talep edilen eşya
- C) Denizyolu ile gelen ve özet beyan kapsamında geçici depolama yerine konulan eşya
- D) Denizyolu dışındaki bir yolla gelen ve özet beyan kapsamında geçici depolama yerine konulan eşya
- E) Tam muafiyetle geçici ithal edilmiş olup yurt dışı edilmek üzere gümrük idaresince teslim alınan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre "geçici depolanan eşya" statüsünde bulunan ve bu şekilde adlandırılan eşya aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar bekleyen eşya
- B) Özet beyanı verilmiş olmakla birlikte henüz gümrüğe sunulmamış eşya
- C) Gümrük antrepo rejimine tabi tutularak gümrük antreposuna konulmuş ve antrepodan çıkarılincaya kadar bekleyen eşya
- D) Transit rejimine tabi tutularak hareket gümrük idaresinden sevk edilmiş ve varış gümrük idaresine sunuluncaya kadar yolda bulunan eşya
- E) Geçici ithalat rejimine tabi tutularak ithalat vergilerinden tamamen veya kısmen muaf olarak Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılan eşya

3- Gümrük Yönetmeliği'nin antrepo işleticilerince verilecek götürü ve yaygın götürü teminata ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.
- B) Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilir.
- C) Yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısının 5 ve üzeri olduğu durumda, hesaplanan götürü teminatların toplam tutarının %75'i kadar yaygın götürü teminat verilebilir.
- D) Yaygın götürü teminat kullanılması talep edilen antrepolar birden fazla bölge müdürlüğü bağlantısı gümrük müdürlüğünün denetimindeyse başvuru, işleticinin en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamazsa Bakanlığa yapılır.
- E) Alan veya hacim değişikliği nedeniyle mevcut teminat tutarı yetersiz kalırsa ek teminat mektubu, değişikliği takip eden bir ay içerisinde önceki teminatın verildiği bölge müdürlüğüne verilir.

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre makine ve yedek parça depolamak amacıyla özel antrepo açıp işletmek isteyen bir anonim şirket bakımından aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

- A) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında sayılan suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması
- B) Yatırım yapmadan önce antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne başvurularak yatırım izni alınması
- C) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu ile vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması
- D) Başvurunun Ek-81'de yer alan taahhütname ile antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne yapılması
- E) Antrepo olarak kullanılacak alanların Ek-80'de antrepolarda aranacak şart ve nitelikler olarak belirtilen koşulları taşıması

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo yatırım izni verilen başvuru sahibinin, antrepo olarak açılmak istenen tesisi hazır hâle getirerek ilgili gümrük müdürlüğüne başvurması gereken süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Yatırım izni başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde
- B) Bakanlıkça yatırım izni verildiği tarihten itibaren altı ay içinde
- C) Kendisine yapılacak bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde
- D) Kendisine yapılacak bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde
- E) Kendisine yapılacak bildirim tarihinden itibaren bir yıl içinde

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler için öngörülen asgari alan büyüklüğü şartına tabi olmayan antrepolar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Soğuk hava tertibatı gerektiren eşyanın konulduğu antrepolar
- B) Ağır ve havaaleli eşyanın konulmasına mahsus açık alanlardan oluşan antrepolar
- C) Kıymetli maden ve kıymetli taşların konulduğu antrepolar
- D) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı nitelikteki eşya için özel tertibat gerektiren antrepolar
- E) Havalimanı sahasında bulunan ve havayolu ile kargo taşımacılığında kullanılan antrepolar

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo ve geçici depolama yerlerinde yapılacak değişikliklere ilişkin talepler ile bu talepleri sonuçlandıran merciler aşağıda eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektiren tadilat, genişletme ve daraltma talepleri – Bölge müdürlüğü
- B) Antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektirmeyen değişiklik talepleri – Gümrük müdürlüğü
- C) Antreponun aynı gümrük idaresi denetiminde bulunan başka bir adrese taşınması talepleri – Bakanlık
- D) Geçici depolama yerinde yapılmak istenen ve plan değişikliği gerektiren talepler – Bakanlık
- E) Geçici depolama yerinde yapılmak istenen ve plan değişikliği gerektirmeyen talepler – Gümrük müdürlüğü

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrüklü sahada veya gümrük idaresi bulunan deniz ve hava limanı içerisinde ya da iç gümrük idarelerinde gümrük müdürlüğüne bitişik olarak açılanlar dışında kalan geçici depolama yerleri için genel olarak aranan alan ve mesafe şartları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) En az %20'si kapalı olmak üzere 5.000 m²'den küçük olmaması; mutat yollarla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km mesafede olması
- B) En az 3.000 m²'si kapalı olmak üzere 10.000 m²'den küçük olmaması; mutat yollarla gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede olması
- C) En az 3.000 m²'si kapalı olmak üzere 10.000 m²'den küçük olmaması; mutat yollarla gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafede olması
- D) En az 5.000 m²'si kapalı olmak üzere 10.000 m²'den küçük olmaması; mutat yollarla gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede olması
- E) En az %20'si kapalı olmak üzere 3.000 m²'den küçük olmaması; mutat yollarla gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede olması

9- Gümrük Yönetmeliği'nin antrepo stok kayıtlarına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. A, C, D ve E tipi antrepolarda antrepo stok kayıtlarını antrepo işleticileri tutar.
- II. B tipi antrepoda antrepo stok kayıtlarının antrepo işleticisi tarafından tutulması zorunludur.
- III. F tipi antrepoda gümrük kayıtları stok kayıtlarının yerini alır.
- IV. E tipi antrepoda stok kayıtlarına giriş işlemi, eşyanın izin hak sahibinin antrepo addedilen depolama yerine ulaştırılmasında yapılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo işleticileri ve kullanıcılarının antrepoya alınan eşya nedeniyle gümrük idaresine karşı mali sorumluluğuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sorumluluk, eşyanın girerken gümrük idaresince tespit edilen miktarı, tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarları üzerinden doğar.
- B) Eşyanın tabiatından doğan kayıp ve firelerin gümrük idaresine ispat edilmesi ve bunun idarece de kabul edilmesi halinde sorumluluk söz konusu olmaz.
- C) Eşya gümrük vergileri de dahil olduğu halde sigortalanmış ve bu vergiler sigorta şirketinden tazminat olarak alınmışsa, noksanlıklara ait gümrük vergileri antrepo işleticisinden alınır.
- D) Tabiatları gereği antrepolarda fire veren eşyanın ek-11'de yer alması halinde fire miktarlarının belirlenmesinde bu oranlar dikkate alınır.
- E) Denizyoluyla konteyner ile getirilip giriş gümrük idaresince miktar tespiti yapılmaksızın aynı gümrük müdürlüğüne bağlı antrepoya sevk edilen eşyanın kap adedinde farklılık tespit edilirse, kullanıcıdan farklılığın sebebini 45 gün içinde izah etmesi istenir.

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepolarda yapılacak değişikliklere ilişkin olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek tespit raporu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İzin Bakanlıkça verildiği durumlarda tespit raporları Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) da gönderilir.
- B) Antrepoda yapılacak her türlü değişiklik talebinde, antrepo planında değişiklik gerektirip gerektirmediğine bakılmaksızın tespit raporu düzenlenmesi zorunludur.
- C) Tespit raporu yalnızca akaryakıt antrepolarına ilişkin tank ilavesi taleplerinde düzenlenir.
- D) Antreponun başka bir adrese taşınması taleplerinde tespit raporu düzenlenmez; gümrük müdürlüğünce düzenlenen görgü raporu yeterlidir.
- E) Antrepo planında değişiklik gerektiren tadilat, genişletme ve daraltma taleplerinde tespit raporu, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yerine bölge müdürlüğünce düzenlenir.

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre özel antrepoların devri durumunda, antrepodaki eşyanın devralana devredilmemesi hâlinde, bu eşyanın antrepodan çıkarılması için gümrük idaresince verilecek süre ve bu sürenin uzatılabileceği azami süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Beş iş günü; en çok beş iş günü uzatılabilir
- B) On beş gün; en çok bir ay uzatılabilir
- C) Bir ay; en çok iki ay uzatılabilir
- D) Bir ay; en çok altı ay uzatılabilir
- E) Üç ay; en çok üç ay uzatılabilir

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yapılan inceleme, denetim veya işlemlerde antrepoda Ek-80'de sayılan kusurların tespit edilmesi hâlinde uygulanacak işlemlerle ilgili aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleticiye verilen süre, kusurun tespit edildiği tarihten başlar.
- II. Hafif kusurda üç ay, orta kusurda bir ay süre verilir.
- III. Ağır kusur durumunda da işleticiye süre verilir ve bu süre içinde antrepoya eşya girişine izin verilir.
- IV. Verilen süreler en fazla bir kez ve verilen süre kadar uzatılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve IV
- D) II, III ve IV
- E) II ve IV

14- Gümrük Yönetmeliği'nin antrepo işleticilerince verilecek götürü teminata ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

- Bir antrepo işleticisi, alanı 4.300 m² olan antreposu için götürü teminat verecektir.
- Teminat tutarı alan esas alınarak hesaplanacaktır.

Buna göre bu antrepo için verilmesi gereken götürü teminat tutarı kaç TL'dir?

- A) 6.000.000 TL
- B) 6.300.000 TL
- C) 7.000.000 TL
- D) 7.300.000 TL
- E) 8.000.000 TL

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo işleticileri ve kullanıcılarınca tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılamak amacıyla verilecek teminat olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmez?

- A) Türk lirası
- B) Yabancı para
- C) Hazine tahvil ve bonosu
- D) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin verecekleri garanti mektupları
- E) Bakanlıkça tespit edilecek bankalardan alınmış teminat mektupları

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepolarda yapılan denetleme neticesinde, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemi yaptıran antrepo işleticisi arasında tespit işlemi haricinde doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi tespit edilmesi hâlinde ilgili antrepoya ne kadar süreyle eşya alınmasına izin verilir?

- A) On beş gün
- B) Bir ay
- C) Üç ay
- D) Altı ay
- E) Bir yıl

17- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan akaryakıt antrepoları tanımına göre, bu antrepolara dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü olduğu belirtilen eşya arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Hammadde ve solvent nafta
- B) Ham petrol
- C) Jet yakıtı
- D) Bio dizel
- E) Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo açma ve işletme izninin geri alınmasının sonuçlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Sahiplerinin isteği üzerine kapatılan antreponun işleticisi olan şirketin yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı diğer tüzel kişilere, kapatma tarihinden itibaren beş yıl süreyle antrepo açma izni verilmez.
- B) Antrepoda kaçakçılık gibi bir suistimal saptanması nedeniyle antrepo açma ve işletme izni geri alınan kişilere yeni bir antrepo açma ve işletme izni verilmez.
- C) İzni geri alınan şirketin ortaklarının yer aldığı diğer tüzel kişilere, iznin geri alındığı tarihten itibaren üç yıl süreyle yeniden antrepo açma izni verilmez.
- D) Yasaklama süresi geçtikten sonra bu kişilerin antrepo açma veya devralma müracaatları bölge müdürlüğüne sonuçlandırılır.
- E) Antrepo işleticisinin taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle vergi kaybına neden olunması hâlinde izin geri alınmaz; yalnızca antrepoya eşya girişi durdurulur.

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrüğe sunulmuş ve henüz gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmamış eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış olan ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, ardiye veya hangar gibi yerlere ne ad verilir?

- A) Gümrüklü sahalar
- B) Genel antrepolar
- C) Rezerve yerleri
- D) Geçici depolama yerleri
- E) Yolcu beraberli eşya ambarları

20- Gümrük Yönetmeliği'nin geçici depolama yerlerinden eşyanın kesin çıkış işlemlerine ilişkin hükmü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** Hükmün 25.05.2022 tarihli değişiklikle kazandığı hâlinin yürütmesi 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile durdurulmuş, hüküm ise uygulanmaya devam etmektedir.
- B)** Hüküm 25.05.2022 tarihinde yürürlükten kaldırılmış, 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile yeniden yürürlüğe konulmuştur.
- C)** Çıkış onayı, gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlanması beklenmeksizin geçici depolama yeri işleticisince verilir.
- D)** Eşyanın çıkarılmasına yalnızca eşya sahibi veya temsilcisi için izin verilir; eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilere izin verilmez.
- E)** Hükmün 25.05.2022 tarihli değişiklikle kazandığı hâli, 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile iptal edilmiştir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 29 · GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI

20 soru · 30 dakika

1- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nde geçen "depo" ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Aynı firmanın çeşitli yerlerde bulunan mağazalarının stok ihtiyacını karşılamak amacıyla eşya konulan ve özel antrepo sayılan yerler
- B) Aynı firmanın çeşitli yerlerde bulunan mağazalarının stok ihtiyacını karşılamak amacıyla eşya konulan ve genel antrepo sayılan yerler
- C) Farklı firmalara ait mağazaların ortak stok ihtiyacını karşılamak amacıyla eşya konulan ve özel antrepo sayılan yerler
- D) Uçaklara ve gemilere teslim edilecek eşyanın hazırlandığı, hava ve deniz hudut kapılarında yolcu giriş ve çıkışı yapılan yerlerde açılması zorunlu olan yerler
- E) Mağazalarda satılamayan veya satışına izin verilmeyen eşyanın iade edilerek geçici depolama yeri olarak muhafaza edildiği yerler

2- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre diplomatik muafiyetlerden yararlananlar ile yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, bu sıfatlarına dayanılarak satış yapılabilecek mağazalar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ankara ve İstanbul'daki hava hudut kapılarında yolcu çıkışı yapılan yerlerde bulunan mağazalar
- B) Ankara'da yalnızca bu kişilere satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan diplomatik satış mağazaları
- C) Kara, hava, deniz ve demiryolu gümrük kapılarında yolcu girişi yapılan yerlerde bulunan bütün mağazalar
- D) Ankara ve İstanbul'daki hava hudut kapılarında yolcu girişi yapılan yerlerde bulunan mağazalar
- E) Hava hudut kapılarında yolculardan arındırılmış yerlerde açılan uçakta satış mağazaları

3- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre hudut kapılarında girişte mağaza açılabilmesi için aranan toplam en az 30.000 yolcu, nakil vasıtası sürücü ve hizmetlisi girişi hangi dönem esas alınarak değerlendirilir?

- A) Yalnızca başvuru tarihinden bir önceki takvim yılı
- B) Başvuru tarihinden önceki aydan başlamak üzere son on iki ay ya da bir önceki takvim yılı
- C) Başvuru tarihinden önceki aydan başlamak üzere son altı ay
- D) Başvuru tarihinden geriye doğru son beş yılın yıllık ortalaması
- E) Ön izin başvurusunun Genel Müdürlükçe uygun bulunduğu tarihten geriye doğru son on iki ay

4- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre hudut kapılarında mağaza işletmeciliğine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Girişe yönelik mağazalarla sınırlı olarak, tek işletmeci ile işletme sözleşmesi bulunan firmalara alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışında eşya satışı için mağaza açma izni verilebilir.
- B) Gümrüksüz satış mağazası açılmak istenilen her bir hudut kapısı ve yerde mağaza işletmeciliği tek bir işletmeci tarafından yapılır.
- C) Her bir hudut kapısı ve yerde bulunan mağaza için açma izni başvuruları ayrı ayrı yapılarak sonuçlandırılır.
- D) Hava hudut kapılarında uçakta satış mağazası işletmeciliği, her bir hudut kapısı itibarıyla tek bir işletmeci tarafından yapılır.
- E) Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, mağaza açılacak yerlerdeki taşınmazlarını Bakanlıktan görüş alınması suretiyle ve tek bir işletmeci tarafından işletilmek şartıyla ihale mevzuatı çerçevesinde kiraya verebilir.

5- (A) Anonim Şirketi, bir hava hudut kapısında gümrüksüz satış mağazası açma izni almak üzere başvuru hazırlığındadır. Şirkete ilişkin bilgiler şöyledir:

- Şirket 14 aydır faaliyettedir.
- Ödenmiş sermayesi ve ihtiyatları toplamı 60.000.000 TL'dir.
- Faaliyette bulunduğu tek hesap döneminde tahakkuk eden kurumlar vergisi 120.000 TL'dir.
- Gümrük ve vergi mevzuatı uyarınca vadesi geçmiş borcu yoktur; yönetim kurulu üyeleri hakkında başvuruya engel bir mahkûmiyet kararı bulunmamaktadır.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nin mağaza ve depo açma izni için başvuruda bulunabileceklere ilişkin hükümlerine göre (A) Anonim Şirketi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Asgari iki yıldır faaliyette bulunma şartını taşımadığından şirket başvuruda bulunamaz.
- B) İki yıllık faaliyet şartı aranmaz; ancak kurumlar vergisi ortalaması 300.000 TL'nin altında kaldığından şirket başvuruda bulunamaz.
- C) Şirketin başvurabilmesi için kurucu ortaklarından en az birinin asgari iki yıldır faaliyette bulunması gerekir.
- D) Faaliyet süresi ve kurumlar vergisi şartları aranmayacağından şirket mağaza açma izni için başvuruda bulunabilir.
- E) Sermaye istisnası nedeniyle yönetim kurulu üyeleri için mahkûmiyet bulunmaması şartı da aranmaz.

6- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yapan bir mağaza için mağaza başına alınacak götürü teminat miktarı kaç TL'dir?

- A) 2.000.000
- B) 3.000.000
- C) 5.000.000
- D) 30.000.000
- E) 40.000.000

7- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre nakil vasıtası sürücü ve hizmetlilerinin mağazalardan yapabilecekleri alışverişe ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Ülkeye girişlerinde, yolcu girişi yapılan hudut kapılarındaki mağazalardan 1 karton sigara ve en fazla 1 litrelik 1 adet alkollü içki satın alabilirler.
- II. Ülkeye girişlerinde, en fazla 120 ml'lik 1 adet parfüm ve 1 adet kozmetik ürün ile en fazla 1 kilogram çikolata veya şekerden mamul yiyecek satın alabilirler.
- III. Türkiye'den çıkışlarında, yürürlükte bulunan Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi'nde yer alan eşyaya ilişkin miktarlar iki kat olarak uygulanır.
- IV. Kara hudut kapısından diğer ülkelere çıkış yapanlar, dönüşlerinde alışveriş haklarını kara hudut kapılarında bulunan mağazalarda ayda en fazla 10 defa kullanabilirler.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I, II ve IV
- C) I ve IV
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

8- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağaza ve depo açma izni verilenlerin faaliyete geçmeleri gereken süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Ön izin başvurusunun uygun bulunduğu bölge müdürlüğüne bildirildiği tarihten itibaren altı ay
- B) Açma ve işletme izin belgesi harcının peşin olarak tahsil edildiği tarihten itibaren altı ay
- C) İzin yazısının kendilerine tebliğ tarihini izleyen günden itibaren bir yıl
- D) İzin yazısının kendilerine tebliğ tarihini izleyen günden itibaren on iş günü
- E) İzin yazısının kendilerine tebliğ tarihini izleyen günden itibaren altı ay

9- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağaza ve depolarda yapılan sayımlara ve sayım sonuçlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Mağaza sayımlarında bulunacak heyete yetkilendirilmiş gümrük müşaviri başkanlık eder.
- B) Telef, kayıp veya çalıntıyı tespit edip beyan eden işletmecinin kusuru bulunuyorsa, gümrük vergilerinin tahsiline ek olarak ayrıca para cezası da uygulanır.
- C) Sayım sonunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır; fazlalığın kabul edilebilir nedenlerden ileri geldiği ispatlanamazsa eşya tasfiye edilir.
- D) Eşyanın kısa sürede sayılamayacak olması hâlinde dahi sayım, eşyanın tamamı tek tek sayılarak yapılır.
- E) İşletmecinin kusurundan kaynaklanmayan telef, kayıp ve çalıntılar, gümrük idaresine tevşik edilmesine gerek olmaksızın kayıtlardan düşülür.

10- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre sarf malzemeleri ve numunelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Parfüm ve kozmetik numunelerinin boş şişeleri altışar aylık dönemler itibarıyla gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.
- B) Mağazalarda satılan eşya ile birlikte müşterilere bedelsiz olarak verilen azami 10 ml'lik eşantyonlar numune olarak değerlendirilmez.
- C) Eşyanın tanıtımında kullanılıp alıcıya bedelsiz sunulan eşantyonlar ile ambalaj malzemelerine, satışa sunulan eşyaya uygulanan işlemler aynen uygulanır.
- D) Boş şişesi ibraz edilemeyen parfüm numuneleri için, eksiklik işletmecinin kusurundan kaynaklanmasa ve bu durum ispat edilse dahi gümrük vergileri tahsil edilir.
- E) Numunelerin boş şişeleri, işletmecinin belirleyeceği dönemlerde tutanak düzenlenmeksizin imha edilir.

11- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre "gemilere satış mağazası" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Yalnızca Türk boğazlarından transit geçen Türk veya yabancı bayraklı gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerler
- B) Türk boğazlarından transit geçen veya yurt dışına sefer yapmak üzere mağazanın denetimi altında faaliyet gösterdiği gümrük müdürlüğüne bağlı limanlardan hareket eden yalnızca yabancı bayraklı gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerler
- C) Türk boğazlarından transit geçen veya yurt dışına sefer yapmak üzere mağazanın denetimi altında faaliyet gösterdiği gümrük müdürlüğüne bağlı limanlardan hareket eden Türk veya yabancı bayraklı gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerler
- D) Türk boğazlarından transit geçen gemilere satış yapan firmaların mağazalarının stok ihtiyacını karşılamak amacıyla eşya konulan ve özel antrepo sayılan yerler
- E) Türk boğazlarından transit geçen veya yurt dışına sefer yapmak üzere mağazanın denetimi altında faaliyet gösterdiği gümrük müdürlüğüne bağlı limanlardan hareket eden gemilerin yolcularına gemi içinde satılmak amacıyla eşya teslimi yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerler

12- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki işlemlerden hangisi yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılmaz?

- A) Mağaza veya depo açma izni başvurusunda sunulacak tespit raporunun düzenlenmesi
- B) Eşyanın firmanın deposundan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki mağazasına sevkinde, depodan çıkışta tespit işleminin yapılması
- C) Yabancı ülkelere sefer yapan uçaklarda satışa sunulacak eşyanın mağazadan çıkışında tespit işleminin yapılması
- D) Depolardaki yıllık sayımların altışar aylık dönemler itibarıyla yapılması
- E) Eşyanın firmanın deposundan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki mağazasına sevkinde eşyaya refakat edilmesi

13- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki mağaza ve depolar arasında yapılan eşya sevkine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir firmanın aynı gümrük müdürlüğü denetimi altında bulunan bir mağazasından diğer mağazasına eşya sevki, gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle gerçekleştirilir.
- B) Eşyanın firmanın mağazasından aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki deposuna iadesi, gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle gerçekleştirilir.
- C) Eşyanın bir depodan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki başka bir depoya sevki, gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle gerçekleştirilir.
- D) Satışına izin verilmeyen eşya depodan mağazaya sevk edilemez.
- E) Eşyanın firmanın deposundan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki mağazasına sevkinde işlem, eşyanın mağazada teslim alınmasını müteakip gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda gerekli onay verilmek suretiyle tamamlanır.

14- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağazasının bulunduğu gümrük müdürlüğü denetimi altında deposu da bulunan bir firmanın, başka bir gümrük müdürlüğü denetimi altındaki mağazasına yapacağı eşya sevkinin nereden ve hangi usulle yapılacağı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Sadece firmanın deposundan, transit rejimi hükümleri çerçevesinde
- B) Firmanın mağazasından veya deposundan, transit rejimi hükümleri çerçevesinde
- C) Sadece firmanın deposundan, gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle
- D) Sadece firmanın mağazasından, transit rejimi hükümleri çerçevesinde
- E) Firmanın mağazasından veya deposundan, gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle

15- "Aylık satış listesi, en geç takip eden ayın ..(I).. günü mesai bitimine kadar; stok cetveli ise ..(II).. aylarının ilk on günü içinde mağaza veya deponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne bilgisayar ortamında iletilir."

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) onuncu – Ocak, Mayıs ve Eylül
- B) beşinci – Ocak, Mayıs ve Eylül
- C) beşinci – Ocak ve Temmuz
- D) beşinci – Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim
- E) onuncu – Ocak ve Temmuz

16- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağaza ve depoların faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gümrük mevzuatına aykırılıkların tespiti durumunda mağaza veya deponun faaliyeti, inceleme, denetim ve soruşturma yapan ticaret müfettiş veya müfettiş yardımcılar ya da ilgili bölge müdürlüğünce tedbir mahiyetinde on güne kadar geçici olarak durdurulabilir.
- II. Usulsüz satış yapıldığının tespiti hâlinde mağazanın faaliyeti, usulsüzlük ve ihlalin ağırlığı ile tekrerr durumuna göre ilgili bölge müdürlüğünce on gün ilâ bir yıl arasında geçici olarak durdurulur.
- III. Tedbir mahiyetindeki durdurma süresinin uzatılması yönünde Genel Müdürlükçe karar verilmediği takdirde, gümrük müdürlüğü sürenin bitimini izleyen gün mağaza veya deponun faaliyetinin devamına izin verir.
- IV. Bakanlıkça uygulamaya konulan bilgisayar sistemi dışına çıkan mağazaya, sisteme dâhil olunması ve varsa eksik verilerin sisteme işlenmesi için gümrük müdürlüğünce on iş günü süre verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve II
- C) I ve IV
- D) II ve III
- E) I, II, III ve IV

17- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağaza ve depoların açma ve işletme izinlerinin iptaline ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Mağaza veya deponun faaliyeti ile ilgili olarak firma ortaklarından biri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda sayılan suçlardan verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi hâlinde açma ve işletme izni iptal edilir.
- B) Satışların takibini sağlayan bilgisayar sistemi üzerinde usulsüz satışlara imkân verecek şekilde değişiklik yaptığı tespit edilen mağazanın açma ve işletme izni, adlî takibat hükümleri saklı olmak üzere Genel Müdürlükçe iptal edilebilir.
- C) Bir önceki takvim yılında yolcu sayısı açma için aranan sayıların altında kalan hudut kapısındaki mağazanın izni iptal edilirken hudut kapısının ileriye dönük potansiyeli ve mevcut kira sözleşmesi hükümleri de dikkate alınır.
- D) Başvuru şartlarından yönetim kurulu üyeleri ve ortaklar hakkında mahkûmiyet bulunmamasına ilişkin koşulların kaybedilmesi hâlinde mağaza ve depoların faaliyetine Genel Müdürlükçe son verilir.
- E) Bir önceki takvim yılında satışı bulunmadığı anlaşıldığı için açma ve işletme izni Genel Müdürlükçe iptal edilen firma ve ortaklarına, beş yıl süre ile yeni mağaza ve depo açma ve işletme izni verilmez.

18- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki işlemlerden hangisinde 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harç alınmaz?

- A) Başvurusu uygun bulunan mağaza için açma ve işletme izin belgesinin düzenlenmesi
- B) Açma ve işletme izin belgesinin yenilenmesi
- C) Açma ve işletme izin belgesinin devir suretiyle başkasına intikali
- D) Mağazanın genişletilmesi
- E) Herhangi bir sebeple iptal edilen açma ve işletme izin belgesinin yeniden düzenlenmesi

19- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağazalardan yapılacak satışlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A)** Türkiye'ye girişte mağazalardan satın alınacak eşyanın pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra ve gümrük muayenesinden geçmeden önce alınması şarttır; Tek Durak uygulamasının faaliyette olduğu kara gümrük kapılarındaki mağazalar için bu şart aranmaz.
- B)** Mağazadan eşya satışı, Türk Lirası veya konvertibl yabancı para cinsinden her türlü ödeme aracıyla yapılır.
- C)** Vekâlet ve pasaport ibraz edilse dahi yolcu dışındaki bir kişiye satış yapılamaz.
- D)** Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş eşya satılır; serbest dolaşımda olan eşyanın satılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir.
- E)** Kara hudut kapılarındaki mağazalarda uyarıcı ve bilgilendirici tabelaların Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanması zorunludur.

20- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nde, aykırı hareket edilmesi hâlinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezasına ilişkin hükmünün uygulanacağı ayrıca belirtilen yükümlülükler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A)** Adli sicil belgelerinin her yıl Ocak ayı sonuna kadar ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi
- B)** Uyarıcı ve bilgilendirici tabelaların mağaza içinde alıcılarca kolaylıkla görülebilecek yerlere asılması
- C)** Antrepo giriş-çıkış defterine kayıtların giriş veya çıkış işlemini takip eden beş iş günü içinde yapılması
- D)** Döviz kurlarına ilişkin bilgilendirme tabelalarının mağaza içerisine asılması
- E)** Aylık satış listesinin satış belgeleri esas alınarak düzenlenip süresi içinde gümrük müdürlüğüne iletilmesi

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 30 · YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

20 soru · 30 dakika

1- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'nde yer alan tanımlara göre, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, rapor kapsamında ortaya konulması gereken tespitlerden birinin ya da bazılarının, raporun sonuç bölümünde yer alan nihai görüşün olumlu olmasını engelleyecek şekilde yapılamadığı durumları ihtiva eden rapor aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Olumsuz tespit raporu
- B) Günlük rapor
- C) Aylık genel rapor
- D) Şartlı tespit raporu
- E) Olumlu tespit raporu

2- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre günlük rapora ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgileri içeren ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirince sunulan rapordur.
- B) Tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından elektronik ortamda sunulur.
- C) Günlük raporda herhangi bir önemli olay yaşanmadığının bildirilmesi durumunda, gümrük idaresince bu rapor için onay veya ret işlemi yapılmaz.
- D) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak, Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun günlük rapor düzenlenir.
- E) Zorunlu durumlar sebebiyle süresinde sunulamayan günlük raporun, tespit işleminin yapıldığı günü takip eden günün sonuna kadar sunulmasına gümrük müdürlüğünce izin verilebilir.

3- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'nde yer alan tespit işlemi kodları ile bu kodların kapsadığı tespitler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

- A) ZD1 – Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti
- B) TP1 – Kullanım amacına göre bilgi/belgeye tabi eşyanın kullanım amacına uygun olup olmadığının tespiti
- C) BD1 – Beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesi
- D) MH1 – Metal hurda olarak beyan edilen eşyanın firma tesisinde yapılacak işlem sonucunda başka bir eşya hâline gelip gelmediğinin tespiti
- E) EU2 – Onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşee kurallarına uygunluğunun tespiti

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisinin verilmesi ve yetki belgesinin düzenlenmesine ilişkin olarak yapılan işlemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Erişim kodunu başkasına kullandırdığı anlaşılan yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi bir yıl süreyle geri alınır.
- B) Adına yetki belgesi düzenlenen kişinin gümrük müşavirliği dolayısıyla kullandığı kodlar pasif hâle getirilir.
- C) Yetki belgesi sahibi için yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği profili oluşturulur.
- D) Düzenlenen yetki belgesi, gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve başvuru sahibine elektronik ortamda gönderilir.
- E) Bakanlık internet sayfasında yayımlanan adres, telefon ve e-posta bilgilerinde değişiklik olması durumunda yedi gün içerisinde Bakanlığa bildirimde bulunulur.

5- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre, dâhilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi hâlinde yapılan DR2 tespitine ilişkin rapor, aşağıdakilerden hangisinden itibaren en geç bir ay içerisinde sunulur?

- A) Nihai ürünün serbest dolaşıma girmesi
- B) Takas işlemlerinin bitirilmesi gereken sürenin sona ermesi
- C) Tespit konusu işlemlerin bitirilmesi için gümrük idaresince verilen sürenin sona ermesi
- D) Tespit raporu düzenlenmesi için gümrük idaresince firmaya tebligatta bulunulması
- E) Tespit sözleşmesinin yapılması

6- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- Bir ithalatçı ülke gümrük idaresi, uzun dönem tedarikçi beyanının kontrolünü talep etmiş; işlem INF4 tespit kodu kapsamında yürütülmüştür.

- Tespit raporu, kontrol talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip öngörülen süre içinde sunulamamıştır.

- Durum Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne bildirilmiş; Genel Müdürlük, ülke idaresine olumsuz yanıt vermek yerine raporun düzenlenmesi için tanınabilecek azami ek süreyi tanımıştır.

Buna göre tespit raporunun sunulması için öngörülen asıl süre ile tanınan ek sürenin toplamı kaç aydır?

- A) 1 ay
- B) 3 ay
- C) 4 ay
- D) 5 ay
- E) 6 ay

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlere ve bu şirketlerdeki ortaklığa ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Şirketin Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürlerinin ve anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması şarttır.
- II. Şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin, Bakanlıkça belirlenecek antrepoya ilişkin tespit işlemlerini yapabilmesi için şirketteki hissesinin en az %10 olması gerekir.
- III. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği belgesini iade eden ya da belgesi geri alınan müşavirlerin bu şirketlerdeki ortaklıklarını sonlandırmaları gerekir.
- IV. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketine ortak olabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, III ve IV

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri ile antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibarıyla tespiti işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin rapor düzenleyebileceği antrepo sayısına ilişkin sınır aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) İki özel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo
- B) Bir genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo
- C) Antrepo türüne bakılmaksızın toplam dört antrepo
- D) İki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo
- E) Her genel antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirilmesi kaydıyla sayı sınırı olmaksızın

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışan ve gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri yaptığı tespit edilen stajyer hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) İki yıl süreyle yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılmaz.
- B) Yazılı olarak uyarılır; aynı takvim yılı içinde ikinci kez tespitinde stajına son verilir.
- C) Stajına son verilir ve bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılmaz.
- D) Stajına son verilir; bir yıl geçtikten sonra yeniden yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılabilir.
- E) Stajına devam edebilir; ancak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında geçen süreleri staj süresinden sayılmaz.

10- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre, genel antrepolarda aynı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılması zorunlu olan tespit işlemleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

- A) AN6, AN7 ve AN9
- B) AN6, AN7 ve AN8
- C) AN6, AN8 ve AN9
- D) AN6, AN7, AN8 ve AN9
- E) AN7, AN8 ve AN9

11- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre AN6 kodlu tespit işlemi aşağıdakilerden hangisini kapsar?

- A) Genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti
- B) Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti
- C) Antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibarıyla tespiti
- D) Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespiti
- E) Antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini

12- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre tespit sözleşmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yükümlü, birden fazla tespit işlemi için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tek bir tespit sözleşmesi yapabilir.
- B) Yapılan tüm tespit sözleşmelerine ilişkin bilgiler, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde sistem vasıtasıyla gönderilir.
- C) Tespit sözleşmesi, asgari ücret tarifesi dikkate alınmaksızın taraflarca serbestçe belirlenen ücret esas alınarak sistem dışında düzenlenir.
- D) Yeni sözleşmeye taraf olacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, fiili durumu eski müşavirin katılımı aranmaksızın tek başına düzenleyeceği bir tutanağa bağlayarak işe başlar.
- E) Tüzel kişilik ortağı müşavirin düzenleyeceği tespit sözleşmesini, tespiti yapacak müşavirle birlikte tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler de imzalar.

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, iki belge dönemi boyunca herhangi bir disiplin cezası almamış olan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri için yetki belgesinin süresi ilk defasında kaç yıl olarak uygulanır?

- A) 1 yıl
- B) 2 yıl
- C) 3 yıl
- D) 4 yıl
- E) 5 yıl

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin sahip olması gereken nitelikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Son yedi yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak
- B) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemek ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamak
- C) Tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmamak
- D) Son üç yıl içerisinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış olmak
- E) Yetmiş beş yaşını doldurmamış olmak

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğu tespit edilen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Yetki belgesi bir yıl süreyle geri alınır.
- B) Yetki belgesi beş yıl süreyle geri alınır.
- C) Yetki belgesi geri alınır ve iş ilişkisinin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle yetki belgesi verilmez.
- D) Yetki belgesi geri alınır ve bu kişiye bir daha yetki belgesi verilmez.
- E) Yetki belgesi geri alınır ve iş ilişkisinin sonlandığının tevsikinden itibaren iki yıl süreyle yetki belgesi verilmez.

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanında çalışan gümrük müşavir yardımcılarının ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sigortalı olarak çalıştıkları müşavir adına, özel ve genel antrepoların giriş-çıkış işlemleri ile bu antrepolardaki elleçlemelere ilişkin sayım tutanaklarını imzalayabilirler.
- B) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin işlem yapmasını gerektiren özel bir düzenleme yoksa, antrepoya eşya alınması ve çıkarılmasına ilişkin tespitlerde öngörülen mühür ve kaşeleri kullanabilir, meşruhat verebilirler.
- C) Hizmet veremedikleri zorunlu durumlarda, yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ortak olduğu firmada çalışan bir başka gümrük müşavir yardımcısı altmış gün süreyle görevlendirilebilir.
- D) Yaptıkları işlemlerden doğacak hukuki ve mali sorumluluk, şahsi sorumlulukları saklı kalmak üzere yanlarında çalıştıkları yetkilendirilmiş gümrük müşavirine aittir.
- E) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bağlı olduğu veya sözleşme imzaladığı antreponun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir.

17- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile geçerli AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmesi yapılmayan antrepolara eşya girişine izin verilmez.

- I. Akaryakıt antrepoları
- II. Yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazaları
- III. Gümrük idarelerince işletilen antrepolar
- IV. Diplomatik satış mağazaları

Yukarıdakilerden hangileri bu kuralın dışında tutulmuştur?

- A) I, II ve III
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve IV
- E) I, II, III ve IV

18- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre vekâlete ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yetki belgesinin iptali ve geri alınması durumlarında vekil, bir takvim yılı içinde toplam altmış günü aşmayacak şekilde tayin edilir.
- B) Vekâleten işlem yapan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gerçekleştirdiği tespit işlemlerinden sorumlu tutulamaz; sorumluluk yalnızca tespit sözleşmesine taraf olan müşavire aittir.
- C) Yetki belgesinin değiştirilmesi durumunda vekâlet süresi, her olaya özgü olarak altmış günü geçmemek üzere Genel Müdürlükçe belirlenir.
- D) İzin, hastalık ve benzeri nedenlerle mesleki faaliyete geçici olarak ara verildiğinde vekil otuz günü aşmamak üzere görev yapar; mücbir sebeplerde bu süre Genel Müdürlükçe uzatılabilir.
- E) Süresinden önce feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin tespitler, yeni sözleşme yapılmaya kadar ve otuz günü aşmamak üzere mevcut müşavir veya vekili tarafından yürütülür.

19- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre, AN6 ve AN8 tespit raporlarının bağlandığı aylık genel rapor, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte e-imza kullanılarak sistem vasıtasıyla ne zaman gönderilir?

- A) Takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde
- B) Tespit işleminin yapıldığı gün
- C) Takip eden ayın en geç 10'una kadar
- D) Her altı aylık dönemi takip eden ayın son gününe kadar
- E) Tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde

20- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre tespit işleminin yapılması zorunluluğunun bulunmadığı hâllere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A)** Dâhilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymetinin on bin Avro'yu aşmaması durumunda DR1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
- B)** Tam veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalata konu eşyaya ilişkin toplam fatura bedelinin 10.000 ABD Dolarını aşmaması durumunda GC1 ve GC2 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
- C)** Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamı eşyaya ilişkin toplam fatura bedelinin 10.000 ABD Dolarını aşmaması durumunda GK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
- D)** Sonradan kontrole tabi ihraç eşyasına ilişkin toplam fatura bedelinin on bin Avro'yu aşmaması durumunda SK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
- E)** Firmaların talep etmeleri durumunda, belirlenen kıymetin altındaki işlemler için de SK1 tespit işlemi yapılabilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 31 · DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme rejiminde "geri ödeme sistemi" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak ithal edilmesi ve işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı hâlinde teminatın iade olunması
- B) İthal eşyasının rejime tabi tutulmadan önce eşdeğer eşyadan üretilen işlem görmüş ürünlerin ihracına ve ithal eşyasının sonradan ithaline imkân veren uygulama
- C) İşlem görmüş ürünün ihracından önce bu ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşyanın ithal edilmesi
- D) Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra ihraç edilmesi hâlinde, serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan ithalat vergilerinin geri verilmesi
- E) İkame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesine imkân veren uygulama

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda dahilde işleme rejimine ilişkin olarak yapılan aşağıdaki kavram-tanım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Asıl işlem görmüş ürün – İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler
- B) İkincil işlem görmüş ürün – İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünler
- C) Eşdeğer eşya – İşlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşya
- D) Verimlilik oranı – Belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarı veya yüzde oranı
- E) İşleme faaliyetleri – Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulmasını da kapsayan faaliyetler

3- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre şartlı muafiyet sistemi ve geri ödeme sistemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Şartlı muafiyet sisteminde serbest dolaşımda bulunmayan eşya, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle ithal edilir ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip teminat iade edilir.
- B) Şartlı muafiyet sisteminde belge/izin kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır.
- C) Geri ödeme sisteminde ithalat esnasında alınan vergi, işlem görmüş ürünün ihracı hâlinde, işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç olmak üzere geri ödenir.
- D) Geri ödeme sistemi kapsamında ithal edilen eşya için ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.
- E) Geri ödeme sisteminden yararlanmak için eşyanın bu sistem kapsamında olduğunun ithalat esnasında gümrük idaresince gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunludur.

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran eşyanın kullanılması kapsamında aşağıdakilerden hangisi için dahilde işleme izni verilebilir?

- A) Üretim makinelerinin çalıştırılmasında kullanılan yakıt ve enerji kaynakları
- B) İşlem görmüş ürünlerin denenmesinde kullanılan yakıt ve enerji kaynakları
- C) Üretim makinelerinin yağlanması için kullanılan yağlar
- D) İşleme faaliyetinde kullanılan aletler
- E) Üretim hattında kullanılan ölçüm gereçleri

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme izninin verilebileceği kişilere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İzin, yalnızca işleme faaliyetlerini bizzat yapan kişinin talebi üzerine verilebilir; işlemeyi başkasına yaptıran kişiye izin verilmez.
- B) İşleme faaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir işletmeye yaptıran yurt dışı yerleşik kişi, ticari nitelikteki ithalat için de izin alabilir.
- C) Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilebilir.
- D) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir temsilci aracılığıyla başvuran yurt dışı yerleşik kişiye ticari nitelikteki ithalat için de izin verilebilir.
- E) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere izin, ancak ithalatın ticari nitelikte olmaması kaydıyla verilebilir.

6- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkân sağlayan dahilde işleme izin belgesini almak isteyen firmanın müracaatı aşağıdakilerden hangisine yapılır?

- A) Ek-1'de belirtilen bilgi ve belgelerle elektronik ortamda gümrük idaresine
- B) Elektronik ortamda Gümrükler Genel Müdürlüğüne
- C) Belge aslı ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne
- D) Üyesi bulunulan ihracatçı birliği genel sekreterliğine
- E) Elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)

7- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre dahilde işleme iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Dahilde işleme iznine ilişkin revize müracaatı elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır.
- B) Dahilde işleme izni, İhracat Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama esasları çerçevesinde elektronik ortamda gümrük idaresince verilir.
- C) Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için gerekli bilgi ve belgeler, izin süresi sonundan itibaren üç ay içinde ilgili bölge müdürlüğüne sunulur.
- D) Dahilde işleme izninde döviz kullanım oranı, yüzde sekseni geçmemek üzere gümrük idaresince belirlenir.
- E) İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izinlerinin taahhüt kapatma işlemleri, maddi hata hâlinde İhracat Genel Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden geri alınabilir.

8- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre aşağıdaki işlemlerden hangisine konu eşyanın ithaline dahilde işleme izni kapsamında ilgili gümrük idaresince müsaade edilmez?

- A) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi
- B) Çelik filmaşın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve sıcak çekme siyah tel üretimi
- C) Tarım ürünlerinin bedelsiz olarak ithal edilerek işleme faaliyetine tabi tutulması
- D) Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması
- E) Kıymetli maden ve taşların ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması

9- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içermeyen bir belge/izin kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri, ihracat taahhüdünün yüzde kaçını geçemez?

- A) %1
- B) %2
- C) %10
- D) %25
- E) %80

10- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre döviz kullanım oranının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Belge/izin kapsamındaki CIF ithal tutarı ile yurt içi alımlar toplamının, serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithal edilen ikincil işlem görmüş ürünün gümrük kıymeti dahil FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı
- B) Belge/izin kapsamındaki FOB ithal tutarının (yurt içi alımlar hariç), serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithal edilen ikincil işlem görmüş ürünün gümrük kıymeti dahil CIF ihraç tutarına olan yüzde oranı
- C) Belge/izin kapsamındaki CIF ithal tutarının (yurt içi alımlar hariç), serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithal edilen ikincil işlem görmüş ürünün gümrük kıymeti hariç FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı
- D) Belge/izin kapsamındaki CIF ithal tutarının (yurt içi alımlar hariç), serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithal edilen ikincil işlem görmüş ürünün gümrük kıymeti dahil FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı
- E) Belirli miktardaki eşyanın işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün miktarı veya yüzde oranı

11- Gümrük Yönetmeliği ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin (İhracat: 2006/12) şartlı muafiyet sisteminde önceden ihracat uygulamasına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Eşdeğer eşya karşılığı ithal eşyasının gümrük beyanı için gereken süre, dahilde işleme izin belgesinin tarihinden itibaren işlemeye başlar.
- II. Eşdeğer eşya karşılığı ithal eşyasının gümrük beyanı için gereken süre, izin hak sahibinin haklı bir gerekçeye dayanan talebi üzerine uzatılabilir.
- III. Önceden ihracata tekabül eden ithalat esnasında, Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, katma değer vergisi dahil tüm vergiler teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.
- IV. İthal edilecek eşyanın rejime girmesi şartıyla, ithal eşyası rejime girişi sırasında serbest dolaşımda bulunan eşya kabul edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II, III ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

12- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi hâlinde dahilde işleme izin belgesine veya dahilde işleme iznine ilave süre verilebilecek mücbir sebep ile fevkalade hâller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması
- B) Ülkemizde veya ithalatçı ülkede genel salgın hastalık
- C) Yükümlü firmanın konkordato ilan etmiş olması
- D) Grev ve lokavt
- E) Sermaye şirketlerinde şirket ortaklarından birinin ölümü

13- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın temsilci aracılığıyla ithalatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili bölge müdürlüğünden izin alınması gerekir.
- B) Temsilci aracılığıyla yapılan ithalata, belge/izin süresi içerisinde belirtilen miktarı geçmemesi kaydıyla ilgili gümrük idaresince izin verilir.
- C) Temsilci aracılığıyla yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde belge sahibi firma unvanı ile belge satır kodunun kaydedilmiş olması gerekir.
- D) Belge/izin kapsamındaki eşyanın temsilci aracılığıyla ithalatı, ancak bir gümrük müşavirinin dolaylı temsilci olarak tayin edilmesi hâlinde yapılabilir.
- E) İthalata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin tespiti hâlinde temsilci, alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

14- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre şartlı muafiyet sistemi kapsamında işlem görmüş ürünün A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında, ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin ödenen telafi edici vergi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Vergi, önceden ihracat yapılmış olsun olmasın, her durumda ithal eşyasına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.
- B) Tahsil edilen telafi edici vergi, ihracatı gerçekleştiren firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğinin hesabına irat kaydedilir.
- C) Önceden ihracattan sonra ithalat yapılıyorsa vergi, önceden ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki kur ve gümrük vergisi üzerinden hesaplanıp ithalat esnasında ödenir.
- D) İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan vergiye konu eşyanın tespitinde gümrük idaresince düzenlenen ekspertiz raporu esas alınır.
- E) Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan harp araç, gereç ve teçhizatının bu ülkelere ihracatında da telafi edici vergi aranır.

15- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde (İhracat: 2006/12) yer alan dolaşım ve menşe belgelerine ilişkin hükümler çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. EUR.1 dolaşım sertifikası, Tebliğde malın menşeyini belirleyen menşe ispat belgeleri arasında sayılmıştır.
- II. Tedarikçi beyanı, A.TR dolaşım belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası veya EUR-MED dolaşım sertifikası ile birlikte kullanılan ve Pan-Avrupa veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeyini gösteren belgedir.
- III. Şartlı muafiyet sistemi kapsamında tarım ürünlerinin Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında, üçüncü ülke menşeli girdilere ilişkin verginin tahsili A.TR dolaşım belgesinin düzenlenmesi kaydıyla öngörülmüştür.
- IV. A.TR dolaşım belgesi, ithalatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgedir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve IV
- E) I, II ve III

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre dahilde işleme rejiminde işlem görmüş asıl ürünlerin ihraç edilen kısmı ile orantılı olarak serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ikincil ürünlerin gümrük vergileri, izin hak sahibinin farklı bir talebi bulunmadığında hangi tarihte yürürlükte bulunan vergi oranı üzerinden hesaplanır?

- A) İkincil ürünlere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte
- B) İthal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamesinin tescil edildiği tarihte
- C) İşlem görmüş asıl ürünün ilk partisine ilişkin ihracat beyannamesinin tescil edildiği tarihte
- D) Dahilde işleme izninin verildiği tarihte
- E) Dahilde işleme izninin süresinin sona erdiği tarihte

17- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında taşıdığı nitelik nedeniyle geri ödeme sistemi uygulanmayan eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) İthalat miktar kısıtlamasına tabi olan eşya
- B) Kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan eşya
- C) Tarım politikası çerçevesinde ithalat veya ihracat lisansı veya sertifikası ibrazını gerektiren eşya
- D) İşlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi mevcut olan eşya
- E) Anti-damping vergisine tabi olan eşya

18- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre izin hak sahibi, geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal eşyasından elde edilmiş işlem görmüş ürünlerin daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere aşağıdaki rejimlerden hangisine tabi tutulduğunu belgelendirerek ithalat vergilerinin geri verilmesini veya kaldırılmasını isteyemez?

- A) Transit rejimi
- B) Gümrük antrepo rejimi
- C) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
- D) Geçici ithalat rejimi
- E) Şartlı muafiyet sistemine tabi dahilde işleme rejimi

19- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı hangi süre içinde ve hangi makama itiraz edebilir?

- A) Tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak
- B) Belge süresi sonundan itibaren bir ay içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak
- C) Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili bölge müdürlüğüne yazılı olarak
- D) Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ihracatçı birliği genel sekreterliğine yazılı olarak
- E) Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak

20- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması hâlinde yapılacak işlemler çerçevesinde aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- (T) firmasının dahilde işleme izin belgesinin süresi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmiştir.
- Belge kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen ithal eşyasının bir kısmından elde edilen işlem görmüş ürünler, belge süresi içinde ihraç edilememiştir.
- Bu ürünlere ilişkin ihracat beyannamesi 15 Temmuz 2026 tarihinde tescil edilmiş ve ihracat aynı gün gerçekleşmiştir.

Buna göre bu ihracat hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A)** İhracat belge kapsamında değerlendirilir; ancak usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.
- B)** İhracat belge kapsamında değerlendirilir; ancak usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir.
- C)** İhracat belge kapsamında değerlendirilmez; ithalat esnasında alınmayan vergi tahsil edilir ve ayrıca Gümrük Kanunu çerçevesinde müeyyide uygulanır.
- D)** İhracat belge kapsamında değerlendirilir ve firmaya herhangi bir para cezası uygulanmaz.
- E)** İhracat belge kapsamında değerlendirilir; ancak firma adına düzenlenen belgelerde altı ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 32 · GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.
- B) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak ithal edilmesine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
- C) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin, bünyelerindeki ithal eşyasına ait gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
- D) Serbest dolaşımdaki eşyanın işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
- E) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında yapılan işlemlerden elde edilen ürünlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkame ürün
- B) Asıl işlem görmüş ürün
- C) İşlenmiş ürün
- D) İkincil işlem görmüş ürün
- E) Değişmemiş eşya

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme izninin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilebilmesi için aranan hâller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) İşlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisinin mümkün olması
- B) Eşyanın işlenmesinden sonra, rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün olmaması
- C) Rejimin uygulanmasının, ithal eşyasının tabi olduğu menşe ve miktar kısıtlaması kurallarının etkilerini saptırmaması
- D) Rejimin, işlenmiş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı için en iyi imkânların yaratılmasına yardımcı olması
- E) Türkiye'deki benzer eşyanın üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilemeyen, bir işleme faaliyeti yaratma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulması

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminde, değişmemiş eşyaya veya izinde öngörülen işlemin ara aşamalarından birinde bulunan ürünlere ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarı hangi tarihte yürürlükte bulunan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanılarak belirlenir?

- A) İşlenmiş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında
- B) İzin belgesinin tarihinde
- C) İzin belgesinde öngörülen sürenin sona erdiği tarihte
- D) Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte
- E) İthal eşyasının bu rejime ilişkin beyannamenin tescili sırasında

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminde, tarife kotalarına veya tarife tavanlarına tabi bir tercihli tarifede öngörülen vergi oranının işlenmiş ürünlere uygulanması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

- A) Tercihli tarifenin rejime giriş beyannamesinin tescili sırasında ithal eşyasına uygulanabilmesi
- B) Tercihli tarifenin izin belgesinin tarihinde ithal eşyasına uygulanabilmesi
- C) Tercihli tarifenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithal eşyasına uygulanabilmesi
- D) İşlenmiş ürünlerle aynı olan ürünler için açılmış tarife kotası hesabına işlenmiş ürün miktarı kadar ilave yapılması
- E) İşlenmiş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin izin süresinin sona ermesinden önce tescil edilmesi

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminin uygulandığı işlem ve eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Rejim, serbest dolaşıma girişte aranan bazı teknik düzenlemelere uygun hâle getirilmek için işlem den geçirilmesi gereken eşyaya da uygulanır.
- B) Rejim, işlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha yüksek olduğu işlemler için uygulanır.
- C) Rejim, ancak işlenmiş ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla yapılan işlemler için uygulanır.
- D) Rejim konusu eşya, serbest dolaşıma giriş rejimi dışında gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma hiçbir durumda tabi tutulamaz.
- E) Rejim, serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulması için uygulanır.

7- (G) Gıda A.Ş.'ye gümrük idaresince, 14 Mart 2025 tarihli izin belgesiyle 18 ay geçerlilik süreli gümrük kontrolü altında işleme izni verilmiştir. Firmanın izin sahibi olarak ileri sürdüğü haklı gerekçeler kabul edilmiş ve iznin süresi, Gümrük Yönetmeliği'nde öngörülen azami süre kadar uzatılmıştır.

Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük kontrolü altında işleme iznine ilişkin hükümlerine göre uzatılan iznin süresi hangi tarihte sona erer?

- A) 30 Eylül 2026
- B) 31 Ekim 2026
- C) 14 Aralık 2026
- D) 31 Aralık 2026
- E) 14 Mart 2027

8- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre firmaların mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerden yararlanabilmeleri için izni veren gümrük müdürlüğüne hangi süre içerisinde müracaat etmeleri gerekir?

- A) En geç izin süresi sonundan itibaren bir ay içerisinde
- B) En geç izin süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde
- C) En geç izin süresi sonundan itibaren iki ay içerisinde
- D) Mücbir sebep veya beklenmeyen hâlin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içerisinde
- E) Mücbir sebep veya beklenmeyen hâlin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kontrolü altında işleme rejimine giriş beyanına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Beyannamede eşya ile ilgili yapılan tanımlama, izin belgesindeki eşya tanımlamasına uygun olmak zorundadır.
- II. Rejime giriş için verilecek beyanname, yazılı beyan normal usul hükümlerine uygun olarak düzenlenir.
- III. Basitleştirilmiş beyana ilişkin tamamlayıcı beyanname, izin belgesinde öngörülen süre içerisinde olmak kaydıyla ibra senedinin ibrazından sonra da gümrüğe verilebilir.
- IV. Rejime giriş esnasında eşyaya isabet eden vergiler tahsil edilir; tahsil edilen vergiler işlenmiş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde geri verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II ve IV

10- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminde izin, beyanname ve bildirimlerin muhatabı olan gümrük müdürlüğüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname, yalnızca izni veren gümrük müdürlüğüne verilebilir.
- B) İzin başvurusu, Gümrük Yönetmeliği'nin ek-55'inde yer alan form ile gümrük müdürlüğüne yapılır.
- C) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi beyannamesi, izin veren gümrük müdürlüğüne tescil edilir.
- D) İzin belgelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bütün talepler, izni veren gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılır.
- E) İzin hak sahibi, iznin devamını, içeriğini veya gümrük gözetimini etkileyebilecek her türlü gelişmeyi izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

11- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürünlerin kıymetinin belirlenmesinde ithal eşyasının kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı yönteminin tercih edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İşleme maliyetleri, genel giderler ve serbest dolaşımdan temin edilen eşyanın bedeli hariç olmak üzere, işlem görmüş ürünlerin üretiminde ortaya çıkan diğer tüm maliyetlerdir.
- B) İşleme maliyetleri, genel giderler ve serbest dolaşımdan temin edilen eşyanın bedeli dâhil olmak üzere, işlem görmüş ürünlerin üretiminde ortaya çıkan tüm maliyetlerdir.
- C) İşlem görmüş ürünün gümrük vergisine esas gümrük kıymeti, ürün bünyesine dâhil edilmiş vergilendirilmeyen ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamından oluşur.
- D) Bu yöntem, alıcı ile satıcı arasındaki bir ilişkiden etkilenmemiş olması şartıyla uygulanabilir.
- E) Nihai ürünün gümrük kıymeti, yalnızca rejim kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük kıymeti üzerinden beyan edilir.

12- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre ithal eşyasının kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı yönteminin tercih edildiği durumda, gümrük kontrolü altında işlenmiş ürünün katma değer vergisine esas matrahı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yurt içinden temin edilen girdilerin bedelleri, yurt dışından temin edilen girdilerin gümrük kıymetleri ve işlem görmüş ürün için yapılmış olan tüm maliyetlerin toplamı
- B) Ürün bünyesine dâhil edilmiş tüm ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamı
- C) Ürün bünyesine dâhil edilmiş vergilendirilmeyen ürünlerin bedeli
- D) Ürün bünyesine dâhil edilmiş vergilendirilmiş ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamı
- E) Ürün bünyesine dâhil edilmiş vergilendirilmeyen ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamı

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürünlerin kıymetinin belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Herhangi bir üçüncü ülkede üretilen aynı veya benzer eşyanın aynı veya yaklaşık bir tarihte tespit edilen kıymeti esas alınabilir.
- B) Alıcı ile satıcı arasındaki bir ilişkiden etkilenmemiş olması şartıyla ürünlerin satış fiyatı esas alınabilir.
- C) Alıcı ile satıcı arasındaki bir ilişkiden etkilenmemiş olması şartıyla aynı veya benzer eşyanın Türkiye'deki satış fiyatı esas alınabilir.
- D) Kıymetin belirlenmesinde uygulanacak yöntem, ilgili kişinin rejime giriş beyannamesinin tescil tarihindeki tercihi göre belirlenir.
- E) İthal eşyanın kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı esas alınabilir.

14- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre ithal eşyasının kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı yönteminin tercih edildiği durumda, gümrük kontrolü altında işlenmiş ürünlerin katma değer vergisinin belirlenmesinde izlenecek süreçle ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Rejim kapsamında ithal edilmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmuş nihai ürün içerisindeki miktarı, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri marifetiyle hazırlanacak raporda tespit edilir.
- B) Nihai ürünün gümrük kıymeti tam olarak beyan edilir; katma değer vergisi ise daha önce bu vergi ödenerek ithal edilen ve/veya yurt içinden temin edilen eşyanın bedelleri indirilerek beyan edilir.
- C) Gümrük idaresince ilgili hat kriterlerine göre yapılacak muayene ve kontroller normal usullere göre gerçekleştirilir ve beyannameler kapatılabilir statüde kalır.
- D) Raporlara göre yapılan kontroller sonucunda aykırı durumların tespiti hâlinde ilgili kanunlara göre icap eden cezai müeyyideler tatbik edilir.
- E) İşlenmiş ürün bünyesinde yer alan eşya için ödenen katma değer vergisi, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri marifetiyle hazırlanacak raporda her bir beyanname esas alınarak tespit edilir.

15- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre ithal eşyasının kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı yönteminin tercih edildiği durumda hazırlanacak raporlara ilişkin aşağıdaki cümle verilmiştir:

"Raporlar, nihai ürüne ilişkin(1)..... itibaren bir ay içerisinde hazırlanıp takip eden ayın en geç (2)..... kadar söz konusu nihai ürünün serbest dolaşıma sokulduğu Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilir."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) serbest dolaşımın gerçekleşmesinden / son gününe
- B) rejime giriş beyannamesinin tescilinden / 10'una
- C) izin süresinin sona ermesinden / 10'una
- D) serbest dolaşımın gerçekleşmesinden / 10'una
- E) izin süresinin sona ermesinden / son gününe

16- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz ikincil işlem görmüş ürünlerle ilgili olarak talep hâlinde yapılabilecek işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Tasfiyeye tabi tutulabilir.
- B) Mahrece iade edilebilir.
- C) Bir serbest bölgeye konulabilir.
- D) İmha edilebilir.
- E) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilir.

17- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre izni veren gümrük müdürlüğünce yapılacak teminat iadesiyle ilgili olarak aşağıdaki durumlar verilmiştir:

- I. Rejim kapsamındaki eşyanın işlem görmüş ürünler hâlinde serbest dolaşıma girmiş olması
- II. Rejim kapsamındaki eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmiş olması
- III. İkincil işlem görmüş ürünler için Tebliğde öngörülen işlemlerden birinin yapılmış olması
- IV. İzin kapsamında ithal edilen eşyanın mücbir sebep veya beklenmeyen hâller nedeniyle yerine konulamayacak şekilde telef olduğunun ya da kaybolduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerle ispatlanmış olması

Yukarıdakilerden hangileri, Tebliğde teminatın iade edileceği hâller arasında sayılmıştır?

- A) I ve III
- B) I, III ve IV
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

18- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında getirilen eşyanın işlemlerinin izin süresinden sonra bitirilmesi ve rejim hükümlerinin ihlali hâlinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) İzin süresinin bitimini takiben bir ay içinde rejimin gerektirdiği işlemleri bitirilen eşya için usulsüzlük cezası, Kanunda öngörülen miktarın iki katı olarak uygulanır.
- B) Belirtilen süreler içinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile rejim hükümlerinin ihlali hâlinde Gümrük Kanunu'nun rejim ihlallerine ilişkin idari para cezası hükmüne göre işlem yapılır.
- C) İzin süresinin bitimini takiben iki ayı aşmayan süre içinde rejimin gerektirdiği işlemleri bitirilen eşya için usulsüzlük cezası, Kanunda öngörülen miktarın iki katı olarak uygulanır.
- D) Rejim hükümleri ihlal edilmekle birlikte eşyanın, işlem görmüş ürün hâli de dâhil olmak üzere gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmadığı tespit edilirse, gümrük vergileri ile gecikme zammı oranında hesaplanan faizin toplamı kadar idari para cezası verilir.
- E) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hakkında süre aşımına ilişkin iki ve dört kat usulsüzlük cezası hükümleri uygulanmaz; bu durumda Kanunda öngörülen usulsüzlük cezası uygulanır.

19- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre izin süresi, mücbir sebep ve beklenmeyen hâller ile rejimin ibrasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İzin geçerlilik süresi; ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak iki yılı aşmamak üzere belirlenir.
- B) Mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerin tevsikinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgeler aranmaz; başvuru sahibinin yazılı beyanı yeterlidir.
- C) İzin düzenlenirken, işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi için gereken süre dikkate alınarak, işlenmiş ürünlerin gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gerekli süre tespit edilir.
- D) Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerin izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelmesi hâlinde iznin süresi uzatılabilir.
- E) Rejimin ibrasında şartların yerine getirilip getirilmediğine yönelik tespit raporu, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenir.

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminin ibrasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İbra, işlem görmüş ürünlere verimlilik oranıyla isabet ettirilen ithal eşya miktarı ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan değişmemiş ithal eşya miktarı üzerinden yapılır.
- B) İbra, serbest dolaşıma giren işlenmiş ürünlerin miktarı üzerinden yapılır; verimlilik oranı dikkate alınmaz.
- C) İbra, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki gümrük kıymeti üzerinden yapılır.
- D) İbrada yalnızca verimlilik oranının tatbiki yoluyla işlem görmüş ürünlere isabet ettiği belirlenen ithal eşya miktarı esas alınır; değişmemiş ithal eşyası dikkate alınmaz.
- E) İbra, rejime giriş beyannamesinde beyan edilen ithal eşya miktarının tamamı üzerinden, eşyanın işlenip işlenmediğine veya gümrükçe onaylanmış başka bir işleme tabi tutulup tutulmadığına bakılmaksızın yapılır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 33 · GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici ithalat rejimine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Geçici ithalat rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.
- II. Geçici ithalat izni, eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine Cumhurbaşkanınca verilir.
- III. İthal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanabileceği durumlar ve özel şartlar Cumhurbaşkanınca tespit edilir.
- IV. Geçici ithalat rejiminden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin devri hâlinde, rejim altında kalma süresi yeni hak sahibi için devir tarihinden itibaren yeniden başlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve IV
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithal eşyası ile ilgili ayniyet tespitinin mümkün olmadığı hâllerde geçici ithalat rejiminin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kural olarak izin verilmez; ancak ayniyet önlemlerinin alınmaması rejimin kötüye kullanılmasına sebep olmayacaksa gümrük idareleri her ay alınacak vergilerin yüzde üçü dışında kalan tutarı teminata bağlayarak izin verebilir.
- B) Hiçbir koşulda izin verilmez; eşyanın ithali ancak serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasıyla mümkündür.
- C) Kural olarak izin verilmez; ancak ayniyet önlemlerinin alınmaması rejimin kötüye kullanılmasına sebep olmayacaksa gümrük idareleri vergilerin tümünü teminata bağlayarak izin verebilir.
- D) Kural olarak izin verilmez; ancak ayniyet önlemlerinin alınmaması rejimin kötüye kullanılmasına sebep olmayacaksa eşyaya teminat aranmaksızın kısmi muafiyet uygulanır.
- E) İzin verilir; ancak eşyanın rejim altında kalacağı süre üç ayı geçemez ve bu süre uzatılamaz.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici ithal edilen eşya için gümrük yükümlülüğünün doğması ve eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya için gümrük yükümlülüğü doğduğunda vergi tutarı, geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihteki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre tespit edilir.
- B) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta gümrük yükümlülüğü, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar.
- C) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya için gümrük yükümlülüğü doğduğunda vergi tutarı, geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihteki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre tespit edilir.
- D) Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması gerekir.
- E) Sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşyanın verilen süre bitiminden önce satılmak istenmesi durumunda serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması gerekir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalata ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- Bir firma, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait iş makinesini kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutmuştur.
- Geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinde eşya serbest dolaşıma girmiş olsaydı alınacak ithalat vergileri 200.000 TL'dir.
- Eşya rejim altında tam beş ay kalmış, bu sürenin her ayı için alınması gereken ithalat vergileri ödenmiştir.
- Firma beşinci ayın sonunda eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmuştur; vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarında değişiklik olmamıştır.

Buna göre serbest dolaşıma girişte tahsil edilecek ithalat vergileri tutarı kaç TL'dir? (Faiz dikkate alınmayacaktır.)

- A) 6.000 TL
- B) 30.000 TL
- C) 170.000 TL
- D) 200.000 TL
- E) 230.000 TL

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın rejim altında kalma süresinin ek sürelerle birlikte yirmi dört ayı aşmaması esas olmakla birlikte, rejime giriş gümrük idaresince yirmi dört ayı aşan süre uzatımı yapılabilecek eşya arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Tamir veya siparişe konu olup tamirci veya tedarikçi tarafından bedelsiz gönderilen üretim araçları
- B) Özelliği nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen eşya
- C) Yirmi dört aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılan eşya
- D) Kamu kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeye istinaden ticari amaçla kullanılmak üzere getirilen, bölge dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş yangın söndürme hava taşıtları
- E) Belediyelerle yapılan sözleşmeye istinaden getirilen zirai ilaçlama hava taşıtlarının tamir ve bakımı için gerekli yedek parçalar

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlülere kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve yirmi dört ayı aşan süre uzatımı yapılabilecek eşya kapsamına girmeyen eşyanın yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumlarda, rejime giriş gümrük idaresince geçici ithalat izin süresi ne kadar uzatılır?

- A) 6 ay
- B) 9 ay
- C) 12 ay
- D) 18 ay
- E) 24 ay

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, süresi içinde ek süre talep dilekçesinin ilgili gümrüğün kaydına alındığı belgelendirilmiş olan ve ek süreler dâhil yurtda kalma süresi aşılarak yurt dışı edilmek istenen geçici ithal eşyasının çıkışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Süreye ilişkin talep sonuçlandırılmadan çıkışına izin verilmez.
- B) Çıkışına ancak Kanunda öngörülen cezanın tahsil edildiğinin veya teminata bağlandığının anlaşılması hâlinde izin verilir.
- C) Alınan teminat iade edilmeden çıkışına izin verilmez.
- D) Çıkışına ancak eşyanın CIF kıymeti karşılığı dövizin güvenceye bağlanması hâlinde izin verilir.
- E) Süreye ilişkin talebin sonuçlandırılması beklenmeden ve alınan teminat iade edilmeksizin çıkışına izin verilir.

8- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşya için geçici ithalat izni verilir.
- B) Eşyanın etkinlikte gösterim ve kullanım amacıyla geçici ithal edileceğinin ilgili sergi veya fuar organizasyonundan alınacak belge ile kanıtlanması gerekir.
- C) Alıcının yapacağı inceleme sonucuna bağlı olarak satın alımına karar verilecek, numune olarak nitelendirilemeyecek eşyaya iki ay süre ile geçici ithalat izni verilir.
- D) İşyerinde veya mağazalarda düzenlenen satış veya özel amaçlı sergilerde gösterilmek amacıyla getirilen eşya için de bu kapsamda geçici ithalat izni verilir.
- E) Satılmak amacıyla müzayedeye getirilen eski eşyaya geçici ithalat izni verilir.

9- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre tam muafiyetten yararlanırlımayacağı gibi kısmi muafiyetten de yararlanırlımayacak eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Türkiye'ye ithali yasak olan eşya
- B) Tüketilebilir nitelikteki eşya
- C) Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya
- D) Ülke ekonomisine zarar verebileceği Müsteşarlıkça belirlenecek eşya
- E) Önemli ekonomik etkisi olmayan eşya

10- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre geçici ithalatta teminata ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat aranır.
- B) Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta sözlü beyana konu olan eşya için teminat aranmaz.
- C) Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta, yazılı beyana konu olan ve Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşu adına gönderilen yardım malzemeleri için teminat aranmaz.
- D) Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta, demiryolu şirketlerine ait olup uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme için teminat aranır.
- E) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının yüzde üçü dışında kalan tutar için teminat aranır.

11- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşyaya ilişkin olarak izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları izin süresi içinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilir; bu durumda rejim ihlali hâlinde gümrük idaresine karşı taşıtı kiracı sıfatıyla kullanan hava yolu şirketi sorumludur.
- B) Ticari kullanıma mahsus deniz ve demiryolu taşıtları izin süresi içinde bir başka taşımacılık şirketine kiralanabilir.
- C) Rejim kapsamındaki eşya satılamaz ve kiralanamaz; ancak gümrük idaresine bildirilmek kaydıyla ödünç verilebilir.
- D) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları izin süresi içinde bir başka hava yolu şirketine satılabilir.
- E) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları izin süresi içinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilir; bu durumda rejim ihlali hâlinde gümrük idaresine karşı izin hak sahibi sorumludur.

12- Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4)'e göre ATA karnesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. ATA karnesi, taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın geçici ithali için kullanılan, ayniyet tespitine yarayan ve gümrük beyannamesi olarak kabul edilen uluslararası bir gümrük belgesidir.
- II. Posta trafiğinde ATA karneleri kabul edilmez.
- III. ATA karnesi işlemleri yalnızca gümrük müşaviri aracılığıyla yapılabilir.
- IV. ATA karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, II ve IV
- B) I ve II
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

13- Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4)'e göre, Geçici İthalat Sözleşmesinin sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde teşhir edilecek veya kullanılacak eşyaya ilişkin eki kapsamında ATA karnesiyle getirilen ve başka etkinliklerde de sergileneceği veya kullanılacağı belgelendirilmemiş olan eşyaya verilecek yurtdışı kalma süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Geçici ithal tarihinden itibaren en fazla altı ay olarak verilir.
- B) Karnenin geçerlilik süresi kadar verilir.
- C) Karne hamilinin talep ettiği süre kadar verilir.
- D) Geçici ithal tarihinden itibaren iki ay süreyle verilir.
- E) Geçici ithal tarihinden itibaren altı aydan az olmayacak şekilde verilir.

14- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre, "Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye'ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye'de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belge" biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi
- B) Gümrüklerden geçiş karnesi (CPD)
- C) Yabancı taşıtlar geçici giriş formu
- D) Geçici giriş belgesi
- E) Triptik karnesi

15- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre "emeklilik belgesi" aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin yurtdışından emekli olduğunu gösteren, ilgili ülkenin Türkiye'deki elçiliğince düzenlenen ve Dışişleri Bakanlığınca onaylanan taahhütname ve teminat hükmündeki belge
- B) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ve kişinin geliş amacı doğrultusunda Türkiye'de belirli bir süre kalmasını uygun bulan belge
- C) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin yurtdışından emekli olduğunu gösteren ve ilgili ülke sosyal güvenlik mevzuatı gereğince düzenlenen belgenin yalnızca Türkiye'deki noterlerce onaylanmış Türkçe tercümesi
- D) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin yurtdışından emekli olduğunu gösteren, çalışmaya bağlı olarak hak edilen ilgili ülke sosyal güvenlik mevzuatı gereğince düzenlenen belge ile bu belgenin elçilik, konsolosluk veya noterlerce onaylanmış Türkçe tercümeli sureti
- E) İkamet tezkeresinde çalışma izninden muaf olduğu belirtilen kişinin Türkiye'de çalıştığını ispat etmek üzere sosyal güvenlik kurumundan alınan belge

16- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilen taşıtlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşımayan, tüzel kişilikler adına kayıtlı olup eşya ve yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs ve kamyonetler
- B) Yurtdışından tamir, bakım, onarım ve tadilat amacıyla sürülerek getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları
- C) NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşımayan, tüzel kişilikler adına kayıtlı olup eşya ve yolcu taşımacılığında kullanılmayan otomobiller
- D) Dolu veya boş olarak Türkiye'ye girişi yapılan yabancı plakalı otobüsler
- E) Sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan yabancı plakalı taşıtlar

17- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre, Türkiye'ye belirli bir süre görev yapmak üzere gelen ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtını yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile getiren kişinin, taşıtın trafiğe tescili için gümrük idaresince düzenlenecek geçici trafik tescil belgesine ilişkin başvurusunu hangi süre içinde yapması gerekir?

- A) Kişinin Türkiye'deki görevine başladığı tarihten itibaren 30 gün içinde
- B) Geçici trafik tescil belgesinin notere gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde
- C) Taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 15 gün içinde
- D) Taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde
- E) Taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 90 gün içinde

18- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre geçici ithal edilen kara taşıtlarının izin hak sahibi dışındaki kişilerce kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, izin hak sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, usul ya da füruu olan kişilerce kullanılabilir.
- B) Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, izin hak sahibinin eşi, usul ya da füruu olmayan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce, izin hak sahibi taşıtta bulunmasa da kullanılabilir.
- C) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce kullanılabilir.
- D) Belirli bir süre görev yapmak üzere Türkiye'ye gelen kişi tarafından getirilen taşıtlar, özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından kullanılabilir.
- E) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamındaki taşıtlar için düzenlenen geçici trafik tescil belgelerine "satılamaz" kaydı konulur.

19- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre gümrüklerden geçiş karnesi (CPD) ibraz edilerek geçici ithal edilen kara taşıtı için şartların ihlali nedeniyle tahakkuk ettirilecek gümrük vergileri ile para cezalarının takibat işlemleri kimin nezdinde yürütülür?

- A) Gümrük vergileri kefil kuruluş, para cezaları ilgili kişi nezdinde
- B) Gümrük vergileri ve para cezaları kefil kuruluş nezdinde
- C) Gümrük vergileri ve para cezaları ilgili kişi nezdinde
- D) Gümrük vergileri ilgili kişi, para cezaları kefil kuruluş nezdinde
- E) Gümrük vergileri taahhütnameyi veren kuruluş, para cezaları ilgili kişi nezdinde

20- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre gümrük idaresince teslim alınarak yedimein otoparkına teslim edilen geçici ithal kara taşıtının gümrük gözetiminde kalabileceği süreye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Taşıtın gümrük idaresince teslim alındığı tarihten itibaren üç aydır; talep hâlinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir.
- B) Yedimeine teslim tarihinden itibaren üç aydır; talep hâlinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir.
- C) Yedimeine teslim tarihinden itibaren üç aydır; ancak mücbir sebep belgesinin ibrazı hâlinde ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir.
- D) Yedimeine teslim tarihinden itibaren altı aydır; bu süre uzatılamaz.
- E) Yedimeine teslim tarihinden itibaren üç aydır; talep hâlinde gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 34 · HARIÇTE İŞLEME REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre hariçte işleme rejiminde geçen "işleme faaliyetleri" deyimini aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Eşyanın işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi ve tamir edilmesi ile işleme sırasında tüketilse dahi işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak bunların üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması
- B) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil işçiliğe tabi tutulması ile işlenmesi; tamir bu deyimden dışında kalır
- C) Eşyanın yalnızca yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi
- D) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi ile yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil tamir edilmesi
- E) Geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere ikame ürünle değiştirilmesi

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre hariçte işleme rejiminin uygulanmayacağı serbest dolaşımdaki eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine yol açan eşya
- B) İhracı, teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan eşya
- C) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle indirimli bir orandan serbest dolaşıma giren ve bu indirimli oranın tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden eşya
- D) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden eşya
- E) İhracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan eşya

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre hariçte işleme izninin verilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Hariçte işleme izni, talep üzerine, işleme faaliyetini yapacak kişiye verilebilir.
- B) Hariçte işleme izni, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilir.
- C) Hariçte işleme izni, talep edilen iznin Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar verecek durumda olmadığı hâllerde verilir.
- D) Standart değişim çerçevesinde yürütülen işlemlerde de izin, işlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespitinin mümkün olması şartına bağlıdır.
- E) Rejimin uygulanması Türkiye'deki üreticilerin temel çıkarlarını olumsuz etkilemeksizin ihraç eşyasının satışını teşvik ediyor ve işleme faaliyeti Türk menşeli eşya ile Türkiye dışında elde edilen eşyanın birleştirilmesiyle oluşan işlem görmüş ürün olarak ithal ediliyorsa, izin işleme faaliyetini yaptıracak kişi dışında başka bir kişiye de verilebilir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre hariçte işleme rejiminde geçici ihracat ve işlem görmüş ürünlerin ithalat vergilerinden muafiyetine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracı hâlinde, eşyaya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışı için öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikası önlemleri ve diğer işlemler uygulanır.
- B) Rejime ilişkin şartlardan birine uyulmaması hâlinde, bu durumun rejimin doğru işleyişine önemli bir etkisinin olmadığı tespit edilse dahi tam veya kısmi muafiyet uygulaması yapılmaz.
- C) Tam veya kısmi muafiyet, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyanının izin hak sahibi adına ya da hesabına yapılması hâlinde tanınabilir.
- D) Serbest dolaşıma giriş beyanı, izin hak sahibinin onayı alınmış ve izin koşullarına uyulmuş olmak kaydıyla Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir başka kişi adına ya da hesabına yapıldığında da muafiyet tanınabilir.
- E) İki veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan ithalat vergi muafiyeti içeren hükümler saklıdır.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun hariçte işleme rejiminde ithalat vergilerinin hesaplanmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hâllerde ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişi beyannamesinin tescil edildiği tarihte bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
- II. İndirilecek tutarın hesaplanmasında geçici ihracat eşyasının, işlem görmüş ürünlerin yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki miktar ve niteliği dikkate alınır.
- III. Standart değişimde ithalatın önceden yapıldığı durumda indirilecek tutar, geçici ihracat rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde geçici ihracat eşyasına uygulanabilir vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
- IV. Nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma girişte indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanabilen geçici ihracat eşyasına, en son işleme faaliyetinin gerçekleştiği ülkede de nihai kullanıma uygun işçilik görmesi koşuluyla söz konusu indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre hariçte işleme rejiminde düşümü yapılacak tutarın hesaplanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla yürürlüğe konulan dış ticaret politikası önlemleri kapsamındaki ek mali yükler, düşümü yapılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınır.
- B) Atık, artık, kırpıntı, döküntü ve kalıntılardan oluşan ikincil işlem görmüş ürünler, düşümü yapılacak tutarın dışında tutulur.
- C) Düşüm yapılacak tutar, geçici ihracat eşyasına ilk işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden getirilerek serbest dolaşıma girişi tarihinde uygulanacak gümrük vergileri tutarıdır.
- D) Düşüm yapılacak tutar, geçici ihracat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışında uygulanan ihracat vergileri tutarıdır.
- E) Anti-damping vergileri ve telafi edici vergiler, düşümü yapılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın, tamiratın bedelsiz yapıldığının kanıtlanması hâlinde serbest dolaşıma girişine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İthalat vergilerinden tam muafiyet yalnızca tamiratın kanuni bir yükümlülüğe dayanılarak bedelsiz yapılması hâlinde uygulanır.
- B) Eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğu dikkate alınarak işlem yapılmış olsa da bedelsiz tamirin kanıtlanması tam muafiyet için yeterlidir.
- C) İthalat vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak belirlenir.
- D) Eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğu dikkate alınarak işlem yapılmışsa ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmaz.
- E) İthalat vergileri, işlem görmüş ürünlere ait vergilerden eşyanın en son tamir edildiği ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak vergilerin indirilmesiyle hesaplanır.

8- (B) firması, serbest dolaşımdaki bir jeneratörü bedel karşılığında tamir ettirmek üzere hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışına geçici olarak ihraç etmiştir.

Tamir edilen jeneratör serbest dolaşıma girmek üzere Türkiye'ye getirilmiş olup buna ilişkin bilgiler şöyledir:

- Jeneratörün geçici ihracat beyannamesinde beyan edilen kıymeti: 50.000 Avro
- Tamir masrafı: 8.000 Avro
- Jeneratörün Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinde ödenen navlun: 700 Avro
- Jeneratörün Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinde ödenen sigorta: 100 Avro

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük

Yönetmeliği'nin bedel karşılığında yapılan tamirde vergilendirmeye ilişkin hükümlerine göre jeneratörün ithalat vergilerinin hesaplanmasında gümrük kıymeti olarak dikkate alınacak tutar kaç Avro'dur?

- A) 8.000
- B) 8.700
- C) 8.800
- D) 50.000
- E) 58.800

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin standart değişim sistemine dayalı hariçte işlemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşyanın tamirinde de gümrük idareleri standart değişim sisteminin uygulanmasına izin verir.
- II. Geçici ihracat eşyası ihracattan önce kullanılmışsa ikame ürünün de kullanılmış olması gerekir; ancak ikame ürün satış sözleşmesindeki garanti hükümleri uyarınca bedelsiz verilirse kullanılmış eşya yerine yeni eşya getirilebilir.
- III. İthalatın önceden yapıldığı durumda geçici ihraç eşyasının serbest bölgeye alınması veya antrepoya konulması, ihraç için öngörülen süre şartını karşılar.
- IV. İthalatın önceden yapıldığı durumda ikame eşyanın vergileri tahsil edilerek ithaline izin verilir; geçici ihracat eşyası tamir edilip geri getirildiğinde tahsil edilen vergiler geri verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II ve III
- B) I ve II
- C) III ve IV
- D) I, II ve III
- E) II, III ve IV

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre standart değişim sistemi kapsamında hariçte işleme rejiminin uygulanması amacıyla eşyanın ayniyet tespitinde incelenecek bilgi ve belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- A) Eşya üzerindeki üretici tarafından konan özel işaret ve seri numaraları
- B) Eşyanın numune veya teknik dokümanları
- C) Eşyanın analiz veya ekspertiz raporu
- D) İşlem görmüş ürünlerin geçici ihraç eşyasından üretilceğini belgeleyen sözleşme, proforma fatura, fatura gibi belgeler
- E) Eşya üzerine tatbik edilmiş mühür veya etiketler

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre önceden ithalatın olmadığı standart değişim sisteminin uygulandığı durumda, ikame ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine ithali için gereken sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi
- B) Hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihi
- C) Hariçte işleme izninin alındığı tarih
- D) Geçici ihracat eşyasının fiilen ihraç edildiği tarih
- E) Geçici ihracat eşyasının yurt dışında değiştirilmesinin tamamlandığı tarih

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre hariçte işleme rejiminde işlem görmüş ürünlerin süresi içinde tabi tutulması gereken ve buna ilişkin beyannamenin tescili ile eşyanın geri getirme süresini sona erdiren işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Serbest bölgeye alınması
- B) Serbest dolaşıma sokulması
- C) Antrepoya konulması
- D) Dahilde işleme rejimine tabi tutulması
- E) Transit rejimine tabi tutulması

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre hariçte işleme rejiminde beyanların yapılacağı gümrük idaresi ve uygulanacak hükümlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Basitleştirilmiş usullerin uygulanması hâlinde işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesi herhangi bir gümrük idaresine verilebilir.
- B) Normal usulle hariçte işleme rejimi beyanı, ihracat rejimi hükümlerine göre herhangi bir gümrük idaresine yapılabilir.
- C) Ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin işleme faaliyetine konu eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesi izni veren gümrük idaresine verilir.
- D) Hariçte işleme rejimine tabi eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı, ihracat rejimi hükümlerine göre yapılır.
- E) İşlem görmüş ürünün basitleştirilmiş usulde beyanla serbest dolaşıma sokulmasında basitleştirilmiş usuller üçgen trafikte uygulanmaz.

14- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'nde "Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi" şeklinde tanımlanan usul ile bu usulün kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve söz konusu girişe imkân veren belge sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Üçgen trafik – INF 9 bilgi formu
- B) Üçgen trafik – INF 5 bilgi formu
- C) Standart değişim sistemi – INF 2 bilgi formu
- D) Üçgen trafik – INF 2 bilgi formu
- E) Önceden ithalat – INF 9 bilgi formu

15- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) ve Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre hariçte işleme faaliyetinden yararlanmak amacıyla gönderilecek eşya ile başvuru yapılacak merci eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla gönderilmesi – DYS üzerinden Bakanlık
- B) Hammadde, yardımcı madde ve yarı mamullerin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere gönderilmesi – DYS üzerinden Bakanlık
- C) Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi amacıyla gönderilmesi – Maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliği
- D) Garanti hükümleri uyarınca veya bir imalat hatası nedeniyle eşyanın gönderilmesi – İlgili gümrük idaresi
- E) Stüdyo banyo işlemleri için sinema-televizyon filmlerinin gönderilmesi – Gümrük müdürlüğü

16- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine hariçte işleme izin belgesine verilebilecek ek süre ile bu ek süreden yararlanmak için Bakanlığa müracaat edilmesi gereken süre sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Belge orijinal süresinin yarısı kadar – En geç belge süresi sonundan itibaren 3 ay içinde
- B) 12 aya kadar – En geç belge süresi sonundan itibaren 1 ay içinde
- C) Belge orijinal süresinin yarısı kadar – En geç belge süresi sonundan itibaren 1 ay içinde
- D) 6 aya kadar – En geç belge süresi sonundan itibaren 3 ay içinde
- E) 12 aya kadar – Belge süresi dolmadan önce

17- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmamış ve işleme faaliyeti tamamen işçilikten ibaretse, bu ürünün ithalatında vergilendirme aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

- A) Katma değer vergisi, ithal edilen eşyanın tamamının kıymeti üzerinden tahsil edilir.
- B) Gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır ve bu husus izin üzerinde belirtilir.
- C) İşlem görmüş ürün, ithalat vergilerinden tam muaf olarak serbest dolaşıma girer.
- D) İthalat vergileri, gümrük kıymeti olarak işçilik masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak belirlenir.
- E) Yalnızca katma değer vergisi, işçilik faturasında gösterilen kıymet esas alınarak tahsil edilir.

18- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre hariçte işleme izin belgesi ve hariçte işleme izni taahhüdünün kapatılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmalar, ek süreler dahil belge süresi sonundan itibaren bir ay içinde DYS üzerinden ilgili bölge müdürlüğüne kapatma müracaatında bulunur.
- B) Hariçte işleme izni sahibi firmalar, kapatma müracaatını izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine yapar.
- C) Süresinde kapatma müracaatında bulunulmaması üzerine yapılan bildirimle rağmen bir ay içinde de müracaat edilmeyen belge, vergi kaybı cezası uygulanarak resen kapatılır.
- D) Kapatma müracaatında eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti hâlinde, eksikliğin bir ay içinde tamamlanması firmaya bildirilir.
- E) Taahhüdü kapatılan belgelerde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan bir maddi hatanın sonradan tespiti hâlinde hata, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüşüne istinaden düzeltilebilir.

19- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre taahhüdün kapatılması esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış olduğunun tespiti hâlinde, ilgili vergi tahsil edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Bunun yanında belge/izin sahibi firma kaç ay süreyle hariçte işleme rejiminden yararlandırılmaz?

- A) 6
- B) 12
- C) 18
- D) 24
- E) 36

20- Gümrük Genel Tebliğı (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre tamir amaçlı hariçte işleme izninin verilebilmesi için eşyanın tamir edilebilir olduğunun gümrük idaresince tespit edilemediğı hâlde, bu hususun gösterilmesi bakımından aşağıdakilerden hangisi ibraz edilebilecek veya yeterli kabul edilen belgelerden biri değildir?

- A) Eşyanın bakım ve onarımı ile sorumlu yetkili servisinden alınacak teknik rapor
- B) Sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasından alınacak belge
- C) Belediyelere ait araç, gereç ve teçhizat için belediyenin konuyla ilgili rapor düzenlemeye yetkili teknik personeli tarafından hazırlanan rapor
- D) Savunma sanayi sektöründe üretim ve montaj gibi teknik alanda faaliyet gösteren kuruluşlara ait teçhizat için bu kuruluşun yetkili teknik personelince hazırlanan rapor
- E) Eşyanın gümrük işlemlerini takip eden yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporu

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 35 · İHRACAT REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin ihracat rejimine ve ihraç edilecek eşyanın beyanına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
- II. İhracat, ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde ihracat vergileri de dahil olmak üzere çıkış işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir.
- III. Fiilen ihraç edilmiş sayılan eşya üzerindeki gümrük kontrolü, eşyanın varış ülkesinde gümrük işlemlerine tabi tutulmasıyla sona erer.
- IV. Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşyanın gümrük beyannamesine tabi olmayacağı hâl ve şartlar yönetmelikle belirlenir; elektronik ortamda olanlar da dahil mektuplar, kartpostallar ve basılmış metinler için gümrük beyannamesi aranmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun fiili ihracata ilişkin hükmü aşağıda boşluklu olarak verilmiştir:

"İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük kontrolünden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) muayenesi – Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi
- B) kapatılması – Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi
- C) tescili – Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi
- D) tescili – çıkış gümrük idaresine sunulması
- E) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanması – taşıta yüklenmesi

3- Gümrük Yönetmeliği'nin ihracat rejimine ilişkin beyan hükümlerine göre, ihracına izin verilen eşyanın gümrük işlemlerinin gümrük beyannamesi yerine kendileri ile yürütüldüğü belgeler aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir?

- A) Sözlü beyan formu, özel fatura, kumanya listesi, TIR ve CPD karneleri, Form 302 belgesi
- B) Sözlü beyan formu, proforma fatura, kumanya listesi, ATA ve CPD karneleri, Form 302 belgesi
- C) Sözlü beyan formu, özel fatura, Bedelsiz İhracat Formu, ATA ve CPD karneleri, Form 302 belgesi
- D) Sözlü beyan formu, özel fatura, kumanya listesi, ATA ve CPD karneleri, Form 302 belgesi
- E) Sözlü beyan formu, özel fatura, kumanya listesi, ATA ve CPD karneleri, Elçilik Mektubu

4- (X) firmasının üç ayrı ihracat sevkiyatına ilişkin bilgiler şöyledir:

- Birinci sevkiyatta eşya kara yoluyla bir serbest bölgeye gönderilmiş; gümrük idaresince çıkış işlemleri 2 Mayıs'ta tamamlanmış, eşya 3 Mayıs'ta serbest bölgeye fiilen girmiş ve 9 Mayıs'ta serbest bölgeden yabancı bir ülkeye gönderilmiştir.
- İkinci sevkiyatta eşya 4 Mayıs'ta uçağa yüklenmiş, uçak 5 Mayıs'ta hareket etmiştir.
- Üçüncü sevkiyatta serbest dolaşımda bulunan işletme ve donatım eşyası, dış sefere çıkacak bir gemiye 6 Mayıs'ta teslim edilmiş, gemi 7 Mayıs'ta limandan hareket etmiştir.

Gümrük Yönetmeliği'ne göre bu sevkiyatlarda eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarih olarak kabul edilecek tarihler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3 Mayıs – 5 Mayıs – 6 Mayıs
- B) 9 Mayıs – 5 Mayıs – 6 Mayıs
- C) 3 Mayıs – 4 Mayıs – 6 Mayıs
- D) 3 Mayıs – 5 Mayıs – 7 Mayıs
- E) 2 Mayıs – 4 Mayıs – 7 Mayıs

5- Gümrük Yönetmeliği'nin ihracat eşyasının geçici depolama süresine ve takip edilmeyen beyannamelere ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İhracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulması talep edilen eşya buralarda bir ay kalabilir.
- II. Bu eşya için beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın bir aylık süre içinde ek süre talebinde bulunulması hâlinde, gümrük müdürlüklerince en çok iki aya kadar ek süre verilebilir.
- III. Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihracat edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi iki aydır.
- IV. Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihracat edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi, bölge müdürlüklerince makul sebeplerle en çok iki ay uzatılabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) I ve III
- E) I, III ve IV

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulan ve bir aylık süre ile verilen ek süre içinde gümrük işlemleri bitirilerek yerinden kaldırılmayan eşya için gümrük yükümlüsüne yapılan tebligatta eşyanın çıkarılması için tanınan süre ile bu süre içinde de çıkarılmayan eşyaya ilişkin sonuç aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Bir aylık sürenin bitiminden itibaren otuz gün – Eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır, tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır ve tescil edilmiş beyanname varsa iptal edilir.
- B) Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün – Eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır ve tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır; tescil edilmiş beyanname geçerliliğini korur.
- C) Tebliğ tarihinden itibaren iki ay – Eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır, tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır ve tescil edilmiş beyanname varsa iptal edilir.
- D) Bir aylık sürenin bitiminden itibaren üç ay – Eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır ve tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır; tescil edilmiş beyanname geçerliliğini korur.
- E) Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün – Eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır, tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır ve tescil edilmiş beyanname varsa iptal edilir.

7- İhracat Rejimi Kararı'na göre, ihracatta yetkili merci olan Bakanlığın ihracatta kısıtlama veya yasaklama getirmeye yetkili olduğu nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Piyasalarda meydana gelen olağan dışı bir gelişme
- B) İhracata konu malda görülen yetersizlik
- C) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması
- D) Sanatsal, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan metanın korunması
- E) Hayvanların, bitkilerin veya çevrenin korunması

8- İhracat Rejimi Kararı'nın ihracatta yetki, ihracat serbestisi, ihracatın koordinasyonu ve başlamış işlemlere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İhracat işlemlerinde, ilgili mevzuatla belirlenmiş olanlar dışında hiçbir belge aranmaz.
- B) Kamu kurum ve kuruluşları, madde bazında miktar veya dönem itibarıyla ihracatın kısıtlanmasına veya yasaklanmasına yönelik kanun ve kararnamelerin hazırlanması aşamasında Bakanlığın görüşünü alırlar.
- C) Bakanlık, yetkilerinin kullanılması sırasında mevzuat hükümleri çerçevesinde İhracatçı Birliklerini, Türkiye İhracatçılar Meclisini ve uluslararası gözetim şirketlerini görevlendirebilir.
- D) Bu Karar kapsamında yapılacak desteklemenin kaynağını, Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili diğer fon ve kaynaklar teşkil eder.
- E) Kararın yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte olması hâlinde önceki hükümlere göre devam edilir.

9- İhracat Yönetmeliği'nde "ikiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemi" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Takas
- B) Bağlı muamele
- C) Offset
- D) Transit ticaret
- E) Konsinye ihracat

10- İhracat Yönetmeliği'nde tanımlanan "başlamış işlem" deyimi, konsinye ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamındaki ihracatta aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Malın nihai kullanıcıya kesin satışının yapılmış olmasını
- B) Gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olmasını
- C) Gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını
- D) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş olmasını
- E) İznin verilmiş olmasını

11- İhracat Yönetmeliği'ne göre, ihracı kayda bağlı mallara ilişkin olarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, kural olarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere kaç gündür?

- A) 5
- B) 15
- C) 30
- D) 60
- E) 120

12- İhracat Yönetmeliği'ne göre basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında gerçekleştirilen konsinye ihracat işlemlerinde kesin satış süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kesin satışın, malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir ve bu süre uzatılmaz.
- B) Kesin satışın, malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir; bu süre haklı ve zorunlu nedenlerle İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.
- C) Kesin satışın, konsinye ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylandığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir ve bu süre uzatılmaz.
- D) Kesin satışın, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren yüz yirmi gün içinde yapılması gerekir ve bu süre uzatılmaz.
- E) Kesin satışın, malın ihraç tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir ve bu süre uzatılmaz.

13- İhracat Yönetmeliği'nin yurt dışı fuar ve sergilere katılım ve ihracata ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Bakanlık tarafından belirlenir.
- B) Uluslararası ticari fuar ve sergilere gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır.
- C) Gümrük idareleri, bilim, sanat, kültür ve tanıtım amaçlı fuar ve sergiler hariç olmak üzere, çıkışına izin verdikleri mallara ilişkin gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir.
- D) Uluslararası ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına ilişkin talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
- E) Kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen fuarlarda da organizatör kuruluşa verilmiş olan Yeterlilik Belgesi veya Geçici Yeterlilik Belgesi aranır.

14- İhracat Yönetmeliği'ne göre yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallara ilişkin ihracat talepleri, durumu gösteren belgelere dayanılarak aşağıdakilerden hangisi tarafından sonuçlandırılır?

- A) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
- B) Gümrük idareleri
- C) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü)
- D) Bakanlık yurt dışı teşkilatı
- E) Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi

15- İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'e göre aşağıdakilerden hangisi İhracı Yasak Mallar Listesinde yer almaz?

- A) Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki ve sansarın canlı ve cansız hâlleri
- B) Doğadan toplanan doğal çiçek soğanları
- C) Hint keneviri
- D) Tütün tohumu ve fidesi
- E) Ceviz, dut ve kiraz ağaçlarının kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı

16- İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'e göre aşağıdakilerden hangisi İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinde yer almaz?

- A) İhracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları
- B) Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
- C) Mavi yüzgeçli orkinos (canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş)
- D) Ankara (Tiftik) keçisi
- E) Salep (toz, tablet ve her türlü formda)

17- Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ'e göre aşağıdaki bedelsiz ihracatlardan hangisinde izin başvurusu doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılmaz?

- A) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş bir malın bedelsiz gönderilen, değeri 300.000 ABD Doları olan parçaları
- B) Bir belediyenin deprem yaşanan bir ülkeye gönderdiği, değeri 400.000 ABD Doları olan insani yardım malzemeleri
- C) Bir üniversitenin bir anlaşma gereği gönderdiği, değeri 300.000 ABD Doları olan mallar
- D) Kızılay'ın sel yaşanan bir ülkeye gönderdiği, değeri 500.000 ABD Doları olan insani yardım malzemeleri
- E) Bir şirketin gönderdiği, değeri 50.000 ABD Doları olan ve miktarı ticari teamüllere uygun numuneler

18- Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ'in izin süresi, fon kesintisi, kayıt şartı, teknik mevzuat ve İhracatçı Birliğine üyeliğe ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi bir yıldır.
- B) İhracı kayda bağlı mallardan değeri FOB 1.000 ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranmaz.
- C) FOB değeri 1.000 ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisine tabi değildir.
- D) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat, standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir.
- E) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından gönderilen hediyeler ile miktarı ticari teamüllere uygun numunelerin bedelsiz ihracatında İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz.

19- Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılan taşıtların beklenmeyen hâller veya mücbir sebeplerle Türkiye'ye geri getirilememesi hâlinde, Gümrük Kanunu'nda belirtilen kanuni süre ile ilgilinin yazılı talebi üzerine süre uzatımını yapacak makam aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Üç yıl – Dış Ticaret Müsteşarlığı
- B) İki yıl – İlgili gümrük müdürlüğü
- C) İki yıl – Dışişleri Bakanlığı
- D) Üç yıl – İlgili gümrük müdürlüğü
- E) Bir yıl – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

20- Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracata ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır ve bu Genel Sekreterlikçe onaylanan gümrük beyannamesi izin hükmündedir.
- B) Ticari kiralama konusu eşyanın mülkiyetinin kiraya verene ait olmaması durumunda, eşyanın mülkiyetinin başkasına ait olduğuna ilişkin noterde tanzim ettirilmiş muvafakatname ibraz edilir.
- C) Kiraya verilen eşyanın motorlu kara nakil vasıtası olması durumunda, ayrıca aracın trafik tescil kuruluşlarınca ve vergi dairelerince kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi gerekir.
- D) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, Gümrük Kanunu'nda belirtilen üç yıllık süreyi aşamaz ve bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz.
- E) Ticari kiralama konusu eşyanın finansal kiralama yoluyla elde edilmiş olması durumunda, yalnızca kiralayan ile kiraya veren arasında yapılan sözleşmenin ibrazı yeterlidir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 36 · GERİ GELEN EŞYA

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf olarak yeniden serbest dolaşıma girebilmesi için öngörülen süre ve bu sürenin uzatılabilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Bir yıl; bu süre beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir
- B) Üç yıl; bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz
- C) Üç yıl; bu süre beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir
- D) Beş yıl; bu süre beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir
- E) Beş yıl; bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geri gelen eşyaya tanınan ithalat vergileri muafiyetine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Türkiye'nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edilen serbest dolaşımdaki eşya da süresi içinde yeniden serbest dolaşıma girerse muafiyetten yararlanabilir.
- II. Muafiyet, süresi içinde geri gelen eşyaya beyan sahibinin talebi aranmaksızın gümrük idaresince re'sen uygulanır.
- III. İhraç edilmeden önce özel amaçlı kullanımı nedeniyle sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş eşyanın aynı amaca yönelik olarak tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda, bu eşyaya sıfır vergi oranı uygulanır.
- IV. Muafiyet, geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınır; bu koşula istisna getirilmesine ilişkin hal ve şartlar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve IV
- E) I, II, III ve IV

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, geri gelen eşyaya ithalat vergilerinden muafiyet tanınmayan hâllerden biri değildir?

- A) Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilip işlem görmüş ürün olarak geri gelen eşya
- B) Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilmiş olmakla birlikte, ihraç edildiği hâliyle herhangi bir işleme tabi tutulmadan geri gelen eşya
- C) İhracı bir dış ticaret önlemine konu olan eşya
- D) İhracı sırasındaki ayniyeti değişmiş olarak yeniden ithal edilen eşya
- E) Süresi uzatılmaksızın ihracından itibaren üç yıl geçtikten sonra yeniden serbest dolaşıma sokulmak istenen eşya

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin geri gelen eşyaya ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki cümleler verilmiştir:

- Geri gelen eşya muafiyetinin, ihracı bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya tanınmamasına istisna getirilmesine ilişkin hal ve şartlar(I)..... belirlenir.
- Üç yıllık sürenin mücbir sebep ve beklenmeyen hallerle uzatılmasında özel ve zorunlu durumlar(II)..... incelenir ve sonuçlandırılır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Cumhurbaşkanınca – Müsteşarlıkça
- B) Müsteşarlıkça – Cumhurbaşkanınca
- C) Cumhurbaşkanınca – gümrük idaresince
- D) Gümrük idaresince – Müsteşarlıkça
- E) Müsteşarlıkça – gümrük idaresince

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, ihraç edilmeden önce özel amaçlı kullanımı nedeniyle indirimli vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş olan geri gelen eşyanın farklı bir ithal amacıyla yeniden serbest dolaşıma sokulmak istenmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Uygulanacak ithalat vergileri tutarı ilk girişte alınmış tutar kadar indirilir; ilk girişte alınmış tutar daha fazla ise aradaki fark ilgiliye iade edilir.
- B) Eşyaya, ilk girişinde yararlandığı indirimli vergi oranı yeniden uygulanır.
- C) Eşyaya geri gelen eşya hükümleri uygulanmaz; ithalat vergileri herhangi bir indirim yapılmaksızın tahsil edilir.
- D) Uygulanacak ithalat vergileri tutarı ilk girişte alınmış tutar kadar indirilir; ilk girişte alınmış tutar daha fazla ise hiçbir iade yapılmaz.
- E) Usulsüzlük cezası uygulanır ve ithalat vergileri herhangi bir indirim yapılmaksızın tahsil edilir.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilip daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere geri gelen eşya hükümlerinin uygulandığı hâllerde, serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilen tarih ile kanunen alınması gereken ithalat vergileri tutarının belirlenmesinde esas alınacak hükümler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

- A) Geri gelen eşyaya ilişkin beyannamenin tescil tarihi – Dahilde işleme rejimi hükümleri
- B) Eşyanın yeniden ihraç tarihi – Dahilde işleme rejimi hükümleri
- C) Eşyanın yeniden ihraç tarihi – Serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri
- D) Geri gelen eşyaya ilişkin beyannamenin tescil tarihi – Serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri
- E) İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ilk ithal tarihi – Hariçte işleme rejimi hükümleri

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, kusurlu olması veya sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle alıcısı tarafından kabul edilmeyerek geri gelen eşyada aranan, eşyanın ilk kullanım dışında kullanılmamış olması koşuluna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bu koşul, sadece eşyanın kusurlu olduğunun veya sözleşme hükümlerine uygun olmadığından kullanılmadan anlaşılabilirdiği haller için geçerlidir
- B) Bu koşul, eşyanın kusurlu olduğunun kullanılmadan anlaşılıp anlaşılamayacağına bakılmaksızın her durumda aranır
- C) Bu koşul, serbest dolaşımda iken ihraç edilip geri gelen ticari kullanıma mahsus taşıt araçları ve iş makineleri için de aranır
- D) Bu koşulun sağlandığı, eşyanın Türkiye'deki ihracatçısı tarafından düzenlenen belgeyle gümrük idaresine ispatlanır
- E) Bu koşul, sadece eşyanın kusurlu olduğunun veya sözleşme hükümlerine uygun olmadığından kullanılmadan anlaşılamayacağı haller için geçerlidir

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, ihraç edilen eşyanın ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememesi nedeniyle geri gelmesi hâlinde uygulanacak durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Gönderilen kişiye teslim edilmeden önce, eşyanın tabiatından ileri gelen veya nakliye sırasında meydana gelen hasar yüzünden Türkiye Gümrük Bölgesine geri gönderilen eşya
- B) Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülkelere gönderilen ancak, piyasa kuralları gereği gönderildiği ülkede satılamayan dayanıklı tüketim malları
- C) Tüketilmek veya satılmak amacıyla yurt dışındaki sergi ve fuarlara gönderilen ancak, tüketilmeden veya satılmadan geri gelen eşya
- D) Alıcının fiziksel bir engeli veya yasal bir engel nedeniyle alıcısına teslim edilemeyen eşya
- E) Siyasi ya da sosyal durumlarda meydana gelen ani ve beklenmeyen değişiklikler yüzünden ihracına ilişkin sözleşmede belirtilen tarihten sonra teslim edilen eşya

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, serbest dolaşımda iken ihraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri gelen ticari kullanıma mahsus taşıt araçları, iş makineleri ve üretime yönelik makinelerin geri gelen eşya muafiyetinden faydalandırılması aşağıdakilerden hangisi kaydıyla mümkündür?

- A) Geri gelme nedeninin yurt dışındaki alıcıdan alınan belgeyle ispatı
- B) İlk kullanım dışında kullanılmamış olması
- C) Gönderildiği ülkede mevzuat nedeniyle kullanıma arz edilememiş olması
- D) Teslimden önce nakliye sırasında hasar görmüş olması
- E) Ayniyet tespiti yapılması

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilen makinelere ait parça veya aksesuarları içeren eşyanın geri gelmesi hâlinde gümrük vergilerinden muafiyet uygulanabilmesi için, bu parça veya aksesuarların söz konusu makinelere ait olduğu aşağıdakilerden hangisiyle kanıtlanmalıdır?

- A) Uzman raporlarıyla
- B) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit raporuyla
- C) Yurt dışındaki alıcıdan alınan belgelerle
- D) İhracata ilişkin gümrük beyannamesiyle
- E) Gümrük görevlilerince düzenlenen tutanakla

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, eşyanın çıkışında gönderildiği yerde satılmayıp geri gelmesi ihtimali göz önünde bulundurularak ayniyet tespitine ilişkin tüm destekleyici bilgilerin gümrük beyannamesine eklenmesi aşağıdaki ihracat şekillerinden hangisi için öngörülmüştür?

- A) Geçici ihracat
- B) Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihracat
- C) Konsinye satış suretiyle ihracat
- D) Dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra işlem görmüş ürünlerin ihracı
- E) Ticari nitelikte olmayan eşyanın geçici olarak çıkarılması

12- Gümrük Yönetmeliği'nin ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın beyanında ibraz edilecek belgelere ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlara ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Geri gelen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilmesi için, ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğini gösteren belgenin beyannameye eklenmesi gerekir.
- B) Geri gelen eşyaya tekabül eden katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlara karşılık gerekli teminatın verilmesi hâlinde, bunlardan yararlanılıp yararlanılmadığı tespit edilmeden önce eşyanın teslimine izin verilir.
- C) Yükümlü, geri gelen eşyanın beyanında ilgili gümrük idaresine eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracına ilişkin gümrük beyannamesini ve ayniyet tespitine ilişkin diğer belgeleri ibraz eder.
- D) İhracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanan eşya geri geldiğinde, bu vergiler de geri gelen eşya muafiyeti kapsamında tahsil edilmez.
- E) İhraç edilen eşyanın kusurlu olması nedeniyle alıcısı tarafından kabul edilmeyerek geri gelmesi hâlinde, durumun Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki alıcıdan veya yetkili kurumlardan alınacak belgelerle gümrük idaresine ispatı gerekir.

13- Gümrük Yönetmeliği'nin Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak çıkarıldıktan sonra süresi içinde geri gelen taşıtların ve ticari nitelikte olmayan eşyanın işlemlerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Geçici olarak çıkarılan taşıtın süresi içerisinde yurda geri getirilmesi halinde çıkış kayıtları Taşıt Takip Programından kapatılır
- B) Diplomatik statüdeki memurların geri gelen taşıtlarının çıkış kayıtları, taşıtın muayenesi yapıp gümrük formaliteleri tamamlanarak kapatılır
- C) Çıkış işlemi sırasında Triptik veya Gümrük Geçiş Karnesi beyanname olarak sunulmuşsa, taşıtın geri gelmesi halinde bu belgeler beyanname olarak kabul olunur
- D) Geçici olarak çıkışı yapılan ticari nitelikte olmayan eşyanın süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, gümrük idaresince çıkış kaydı kapatılır
- E) Geri gelen demiryolu araçlarının çıkış kayıtları usulü dairesinde kapatılır

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, kara yoluyla ve partiler hâlinde ihraç edilen eşyanın geri gelmesinde geri getirilme süresinin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Her parti için, gümrük idaresince çıkış işlemleri tamamlanıp o partinin kara sınırından yabancı bir ülkeye fiilen çıktığı tarih
- B) Bütün partiler için, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarih
- C) Bütün partiler için, gümrük idaresince çıkış işlemleri tamamlanıp son partinin kara sınırından yabancı bir ülkeye fiilen çıktığı tarih
- D) Her parti için, o partiye ilişkin çıkış işlemlerinin gümrük idaresince tamamlandığı tarih
- E) Her parti için, o partinin yabancı ülkedeki alıcısına teslim edildiği tarih

15- Gümrük Yönetmeliği'nin süresini aşarak geri getirilen eşyaya ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki olay verilmiştir:

- (A) A.Ş., serbest dolaşımdaki bir sergi standını yurt dışındaki bir fuarda kullanmak üzere geçici ihracat suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarmıştır.
- Gümrük idaresince eşyanın geri getirilmesi için bir yıl süre verilmiş, bu süre bitmeden yapılan başvuru üzerine altı ay ek süre tanınmıştır.
- Eşya, ek süre de dolduktan sonra, fiilen ihraç edildiği tarihten itibaren iki yıl geçtiğinde ayniyeti değişmeden Türkiye'ye geri getirilmiştir.

Buna göre, eşyanın serbest dolaşıma sokulması sırasında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Usulsüzlük cezası uygulanır, gümrük vergileri tahsil edilerek serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır
- B) Eşya, süre aşımına rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmaksızın ithalat vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulur
- C) Geçici ihracat kesin ihracata dönüşmüş sayılır, ithalat vergileri tahsil edilir
- D) İhracat vergilerine tabi ise bu vergiler tahsil edilir, eşya usulsüzlük cezası uygulanmaksızın serbest dolaşıma sokulur
- E) Usulsüzlük cezası uygulanır ve eşya gümrük vergileri tahsil edilmeden serbest dolaşıma sokulur

16- Gümrük Yönetmeliği'nin süresini aşarak geri getirilen, süresinde geri getirilmeyen ve kesin ihracata dönüştürülen eşyaya ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Süresi içinde mücbir sebep belgesi ibrazı ile süre uzatımı talep edilmeksizin üç yıllık süreyi aşarak geri getirilen eşyaya usulsüzlük cezası uygulanır, gümrük vergileri tahsil edilerek serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.
- II. Geçici ihracat eşyasının üç yıllık süre ile varsa gümrük idaresince verilen ek süreler bitiminde geri getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, ihracat vergilerine tabi eşyadan bu vergiler tahsil edilir.
- III. Süresinde geri getirilmediği tespit edilen geçici ihracat eşyasının daha sonra serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, eşya usulsüzlük cezası uygulanmaksızın ve gümrük vergileri tahsil edilmeksizin serbest dolaşıma sokulur.
- IV. Geçici ihracatın, verilen sürelerin bitiminden sonra kesin ihracata dönüştürülmesine izin verilmez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız III
- B) Yalnız IV
- C) III ve IV
- D) I ve III
- E) II, III ve IV

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, geçici ihracata konu eşya için verilen süreler bitmeden geçici ihracatın kesin ihracata dönüştürülmek istenmesi hâlinde, kati ihracata dönüştürülmesine izin verilerek ilgili rejimin sonlandırılabilmesi için aranan koşullar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

- A) Mücbir sebep belgesinin ibraz edilmesi ve ihracat rejimine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uyulmuş olması
- B) Kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve eşyanın ayniyet tespiti için gümrük idaresine sunulması
- C) Kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve ihracat vergilerine tabi eşyadan bu vergilerin tahsil edilmesi
- D) Kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve ihracat rejimine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uyulmuş olması
- E) İhracat rejimine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uyulmuş olması ve hak ve menfaatlara karşılık gerekli teminatın verilmesi

18- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun serbest dolaşımda olmayan eşyanın yeniden ihracına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihracı mümkündür.
- B) Gümrük Müsteşarlığı, ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere eşyanın ihracı veya yeniden ihracına ilişkin işlemlerin veya önlemlerin gerektirdiği hâllerde yeniden ihracatı yasaklar.
- C) Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunduğu sırada ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ihraç edilmek istenmesi hâlinde gümrük beyannamesi verilmesi gerekir.
- D) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, ihracata ilişkin ticaret politikası önlemlerinin uygulanmayacağını öngören şartlı muafiyet içeren bir gümrük rejimine tabi tutulabileceği hâller yönetmelikle belirlenir.
- E) Ticaret politikası önlemleri yalnızca serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında uygulanır; yeniden ihraç edilecek eşyaya bu önlemler uygulanmaz.

19- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşımda olmayan eşyanın imhasına ve gümrüğe terk edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın gümrük idaresinin gözetiminde imhası veya gümrüğe terk edilmesi mümkündür
- B) İmha sonucunda çıkan artık ve atıklar, serbest dolaşımda olmayan eşya için öngörülen bir işlem veya kullanıma tabi tutulur
- C) İmha veya gümrüğe terk işlemlerinden doğan masraflar, işlemler gümrük idaresinin gözetiminde yapıldığı için Hazineye karşılanır
- D) İmha sonucunda çıkan artık ve atıklar, Kanunda öngörülen işlemler tamamlanıncaya kadar gümrük gözetimi altında kalır
- E) Müsteşarlıkça belirlenen haller saklı kalmak üzere, eşyanın imhası gümrük idarelerine önceden bildirilir

20- Gümrük Yönetmeliği'nin serbest dolaşımda olmayan eşyanın imhasının gümrük idaresine bildirilmesine, imha sırasında yapılacak işlemlere ve Hazineye terk edilen eşyaya ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bildirim, gümrük idarelerinin imhayı denetlemesi için yeteri kadar zaman verecek bir süre içinde yapılmalıdır
- B) Eşya için tescil edilmiş bir gümrük beyannamesi olması halinde, gümrük idaresi beyanname üzerine imhaya ilişkin şerh düşer ve beyannameyi iptal eder
- C) Gümrük görevlileri imha sırasında hazır bulunarak, imha sonucunda kalan artık ya da atık miktarını ve tipini belirten tutanak düzenler ya da bunları beyanname üzerinde belirtir
- D) Eşya imhasının bildirimi ilgili kişi tarafından sözlü olarak da yapılabilir; bildirimin imzalanması gerekmez
- E) Hazineye terk edilen eşya için tescil edilmiş beyanname bulunması halinde de beyanname üzerine şerh düşülerek beyanname iptal edilir

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 37 · SERBEST BÖLGELER

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşyaya ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Eşya, serbest bölgede en fazla on iki ay kalabilir.
- II. Eşya, gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulabilir.
- III. Eşya, serbest bölgeden çıkarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihraç edilebilir.
- IV. Eşya, hariçte işleme rejimine tabi tutulabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) II ve III

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgeye konulmuş eşya için düzenlenen Gümrük Statü Belgesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Belge, gümrük idaresince doldurularak gümrük, yükümlü ve bölge müdürlüğü nüshaları olmak üzere üç nüsha düzenlenir.
- B) Hatalı beyanla düzenlendiği idarece anlaşılan belge iptal edilip yenisi düzenlenir; iptal edilen belge tescil defterine meşruhat düşülerek dosyasında saklanır.
- C) Belgeler elektronik ortamda kayda alınır ve her ay birden başlamak üzere müteselsil sıra numarası verilir.
- D) Düzenlenmiş belgenin çalınması veya zayi edilmesi hâlinde, ilgilinin yazılı talebi üzerine gümrük idaresince aynı içerikte yeni bir belge düzenlenir.
- E) Belge, ilgilinin talebi aranmaksızın serbest bölgeye konulan her eşya için gümrük idaresince re'sen düzenlenir.

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, Gümrük Statü Belgesinin düzenlendiği hâller arasında yer almaz?

- A) Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi hâlinde
- B) Eşyanın serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması hâlinde
- C) Serbest bölgeye konulan ve elleçleme işlemlerine tabi tutulan eşyanın dikkate alınması gerekli vergilendirme unsurlarının belirlenmesi amacıyla
- D) Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bölgeye giriş aşamasında
- E) Serbest bölge işlem formu ile transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için bölgeye giriş aşamasında

4- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgelerin gümrük rejimleri ve menşe hükümleri karşısındaki durumu ile bölgedeki eşyaya ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Serbest bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe kadar, gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sayılır.
- II. Serbest bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe kadar, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sayılır.
- III. Gümrük Statü Belgesi, ilgilinin talebi üzerine serbest bölgeye konulmuş eşyanın menşesini onaylamak üzere gümrük idarelerince düzenlenir.
- IV. Bölgeye getirilen ve bir parti olarak toplam fatura bedeli 5.000 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen Türkiye çıkışlı mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve IV
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve IV
- E) I, III ve IV

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest bölgeye konulmuş eşyanın gümrük statüsünün onay belgesi ile veya başka yoldan kanıtlanamaması hâlinde söz konusu eşya; ihracat vergilerinin uygulanması bakımından ve diğer tüm hâllerde sırasıyla nasıl kabul edilir?

- A) Serbest dolaşımda olmayan eşya – Serbest dolaşımda bulunan eşya
- B) Serbest dolaşımda olmayan eşya – Serbest dolaşımda olmayan eşya
- C) Serbest dolaşımda bulunan eşya – Serbest dolaşımda bulunan eşya
- D) Serbest dolaşımda bulunan eşya – Serbest dolaşımda olmayan eşya
- E) Türkiye menşeli eşya – Üçüncü ülke menşeli eşya

6- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre işletici veya bölge kurucu ve işleticisinin (B.K.İ.) faaliyet ruhsatı ile bu ruhsata ek olarak verilen ruhsatlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İşletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatının muhasebe kayıtları ile ek ruhsatların muhasebe kayıtları, Genel Müdürlüğün izniyle birleştirilebilir.
- B) İşletici veya B.K.İ.'ler, işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesi akdedilmesini müteakip işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatı alır.
- C) İşletici veya B.K.İ.'lerin gerçekleştireceği işyeri kiralama ve depo işletmeciliği faaliyetleri, işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatına ek olarak verilecek ruhsatlar altında yürütülür.
- D) İşletici veya B.K.İ. faaliyetinin gereği olarak bölgede yürütülecek hizmet faaliyetleri, işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatı altında ya da bu ruhsata ek olarak verilecek ruhsatlar altında yürütülür.
- E) Ek ruhsatlar, işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesinde aksi düzenlenmedikçe işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatının tabi olduğu Özel Hesap yükümlülüklerine tabidir.

7- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre serbest bölgelerde yürütülen hizmet faaliyetlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bölgedeki bankalar, bölgedeki faaliyetleriyle ilgili olarak öncelikle kullanıcılara kredi verirler.
- B) Bölgeye gelen malların yükleme, boşaltma ve taşıma hizmetleri işletici veya B.K.İ. tarafından yapılır.
- C) İşletici veya B.K.İ.'nin olmadığı bölgelerde yükleme, boşaltma ve taşıma hizmetleri Bölge Müdürlüğünün bilgisi dahilinde diğer özel kişi veya kuruluşlara da yaptırılabilir.
- D) Gümrük müşavirliği hizmet faaliyeti bölgede ancak Faaliyet Ruhsatı alınarak yürütülebilir; Bölge Müdürlüğünden temin edilecek Giriş İzin Belgesi ile yerine getirilemez.
- E) İşletici veya B.K.İ.'nce hazırlanan Serbest Bölge Hizmet Tarifesi, Bölge Müdürlüğünün de görüşü alınarak Genel Müdürlükçe onaylanır.

8- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nde "Serbest Bölgeye iş görüşmesi, ziyaret ve benzerleri gibi kısa süreli, süreklilik arz etmeyen girişler için verilen belge" olarak tanımlanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Giriş İzin Belgesi
- B) Görev Kartı
- C) Ziyaretçi Araç Giriş Kartı
- D) Açık Alan Kullanma Belgesi
- E) Özel İzin Belgesi

9- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun serbest bölgelerden elde edilen gelirlere ilişkin hükmünde yer alan aşağıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

"Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden ve bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden oranında, peşin olarak ödenecek ücretler"

- A) binde 9 – binde 1
- B) binde 1 – binde 9
- C) binde 1 – binde 1
- D) binde 9 – binde 9
- E) binde 1 – yüzde 4

10- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre arazisi Hazinesin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, Faaliyet Ruhsatının süresi sona erdiği için üstyapıyı tahliye etmesi gereken kullanıcıya verilecek tahliye süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Süreyi Genel Müdürlük belirler; tahliye süresi en az bir ay olup ek sürelerle birlikte en çok on iki aya ulaşabilir.
- B) Süreyi Genel Müdürlük belirler; tahliye süresi en az üç ay olup ek sürelerle birlikte en çok altı aya ulaşabilir.
- C) Süreyi Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü belirler; tahliye süresi en az bir ay olup ek sürelerle birlikte en çok altı aya ulaşabilir.
- D) Süreyi Genel Müdürlük belirler; tahliye süresi en az bir ay olup ek sürelerle birlikte en çok altı aya ulaşabilir.
- E) Süreyi Genel Müdürlük belirler; tahliye süresi en az bir ay, en çok altı ay olup verilecek ek süreler bu sınıra dahil değildir.

11- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre doğal gaza ilişkin faaliyetlerin bölge kurucu ve işleticileri (B.K.İ.) tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, B.K.İ.'nin hizmet tarifesinde belirlenecek oranlara göre kullanıcının tüketim maliyeti üzerinden kullanıcılardan ayrıca tahsil edebileceği bedel en fazla yüzde kaçtır?

- A) Yüzde 4
- B) Yüzde 5
- C) Yüzde 10
- D) Yüzde 30
- E) Yüzde 40

12- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre kullanıcıların, hizmetleri veren işletici veya bölge kurucu ve işleticisi (B.K.İ.) ile ilgili itiraz ve şikâyetleri hangi süre içinde ve nereye yapılır?

- A) İtiraz ve şikâyet konusu olayı öğrendikleri tarihten itibaren en geç üç gün içinde Genel Müdürlüğe
- B) İtiraz ve şikâyet konusu olayı öğrendikleri tarihten itibaren en geç üç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne
- C) İtiraz ve şikâyet konusu olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne
- D) İtiraz ve şikâyet konusu olayı öğrendikleri tarihten itibaren otuz gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne
- E) Tebligatın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde serbest bölgenin bulunduğu yerdeki vergi dairesine

13- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na göre serbest bölgelerde "kullanıcı" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Faaliyet ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişi
- B) Serbest bölgeyi işleten kamu kurum ve kuruluşu ile yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişi
- C) Eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişi
- D) Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgede, aidat ve benzeri bölge katılım bedellerini ödemekle yükümlü olan mülk sahibi
- E) Faaliyet Ruhsatı ve Depo Kullanma Belgesi alan kişilerin bölgede iş ve işlemlerini yürüten temsilcisi, görevlisi veya işçisi

14- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, serbest bölgelere getirilmesi yasak olan mallar arasında yer almaz?

- A) Ateşli silahlar ve bunların mühimmatı
- B) Radyoaktif maddeler
- C) Parlayıcı ve patlayıcı maddeler
- D) Tehlikeli ve zehirli atıklar
- E) Bakanlıkça belirlenen diğer mallar

15- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, serbest bölgelerde uygulanmayan hükümler arasında yer almaz?

- A) 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri
- B) 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümleri
- C) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri
- D) Diğer kanunların 3218 sayılı Kanuna aykırı hükümleri
- E) Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri

16- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgelerde tutulan envanter kayıtlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Serbest bölgeden eşya çıkarılmasına ilişkin ayrıntılar, çıkıştan sonra kırk sekiz saat içinde envanter kayıtlarına geçirilir.
- B) Bilgisayar ortamında tutulan envanter kayıtları defter hükmündedir.
- C) Eşya, serbest bölgede ilgili kişiye ait yere konulmasından sonra kırk sekiz saat içinde envanter kayıtlarına geçirilir.
- D) İşletici ve/veya kullanıcı tarafından eşyanın kaybolduğu fark edildiğinde, durum gümrük idarelerine derhal bildirilir.
- E) Kullanıcının faaliyette bulunabilmesi, envanter kayıtlarının gümrük idaresince onaylanmasına bağlıdır.

17- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ilgili rejimde öngörülen hâllerde, serbest dolaşıma girişi veya geçici ithalata tabi tutulması ithalat vergileri ya da tarım veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasını gerektirmeyen eşyanın serbest bölgede kullanılması veya tüketilmesi mümkündür. Bu eşya için hangi durumda gümrük beyannamesi verilmesi zorunludur?

- A) Eşyanın serbest bölgede bulunan tesislerde makina-teçhizat veya demirbaşa kayıtlı eşya olarak kullanılması hâlinde
- B) Eşyanın serbest bölgede yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunanlara gemi inşasında kullanılmak üzere teslim edilmesi hâlinde
- C) Eşyanın ihracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi olması hâlinde
- D) Eşyanın parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulunduğu eşya için tehlikeli nitelikte olması hâlinde
- E) Eşyanın bir kota veya tarife tavanına tabi olması hâlinde

18- Serbest bölgede iki yıldır depolanan serbest dolaşımda olmayan bir eşya için gümrük yükümlülüğü doğmuştur. Eşyanın gümrük kıymeti fiilen ödenen fiyata dayanmaktadır:

- Fiilen ödenen fiyat: 100.000 avro
- Fiyatın içinde yer alan ve faturada fiyattan ayrı olarak gösterilen, eşyanın serbest bölgede kalış süresi içindeki depolanma masrafları: 6.000 avro
- Fiyatın içinde yer alan ancak faturada ayrıca gösterilmeyen, aynı dönemdeki muhafaza masrafları: 2.000 avro

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bu eşyanın gümrük kıymeti kaç avrodur?

- A) 92.000 avro
- B) 94.000 avro
- C) 98.000 avro
- D) 100.000 avro
- E) 106.000 avro

19- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgelerde gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir serbest bölgeye giriş veya çıkış yapan kişiler ve nakil araçları gümrük idaresi tarafından kontrol edilir.
- B) Gümrük idareleri, Kanunda yer alan hükümlere uyacağı hususunda ciddi şüphe uyandıran kişilerin serbest bölgeye girişine izin vermeyebilir.
- C) Serbest dolaşıma giriş rejimi ve ihracat rejimi hükümlerine göre yapılacak gümrük kontrolü yalnızca serbest bölgenin giriş ve çıkış kapılarında yapılabilir.
- D) Taşıma belgesi deyimi, eşyanın vasıflarının belirlenmesine yarayacak bilgileri taşıdığı sürece nakliye senedi, teslim makbuzu, özet beyan veya sevk pusulası gibi taşıma ile ilgili herhangi bir belgeyi ifade eder.
- E) İşletici ve/veya kullanıcılar, serbest bölgede çalıştırdıkları kişilerin gümrük mevzuatına uygun olarak görevlerini noksansız yerine getirmeleri için gerekli önlemleri alırlar.

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgede, ticaret politikası önlemlerine tabi olmayan üçüncü ülke menşeli girdiler ile Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan girdiler birlikte kullanılarak üretilen eşyanın, statü belgesi olarak A.TR Dolaşım Belgesi ile Avrupa Birliği ülkelerine gönderilmek istenmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

- A)** Eşya serbest bölgede işlem gördüğünden A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenemez; eşya ancak menşe şahadetnamesi ile gönderilebilir.
- B)** Girdilerin bir kısmı Türkiye'de serbest dolaşımda bulunduğundan, gümrük beyannameleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda herhangi bir vergi tahsilatı yapılmaksızın A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenir ve vize edilir.
- C)** A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için telafi edici vergi tahsil edilir ve eşya için düzenlenmiş ithal lisansı ibraz edilir.
- D)** Tespit ve Tahakkuk Kağıdı üzerinden üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıp CIF değeri belirlenerek gümrük vergisi tahsil edilir; vezne alıncısının ibrazı üzerine A.TR Dolaşım Belgesi vize edilir.
- E)** Gümrük vergisi dışında, ithalatta tahsili gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile eş etkili mali yükler tahsil edilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 38 · GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulan eşyadan biri değildir?

- A) İşyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler
- B) Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin, komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünler
- C) Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler
- D) İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya
- E) Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Cumhurbaşkanınca belirlenecek kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ticari gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen ve bu nedenle gümrük vergilerinden muaf tutulan eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Türkiye'de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri
- B) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler
- C) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri
- D) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler
- E) Ulusal araştırma geliştirme kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşya

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşyadan gümrük vergilerinden muaf olanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus ticari mahiyette olmayan kişisel eşya
- B) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait, alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış özel nakil vasıtaları
- C) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya
- D) Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyası
- E) Değeri 430 Euro'yu geçmemek üzere yolcuların beraberindeki hediye eşya

4- Gümrük Yönetmeliği'nin diplomatik muafiyetlerden yararlanacak kişiler ile diplomatik muafiyetlerin uygulanmasında karşılıklılık şartına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye'de ikamet eden misyon şefleri, diplomatik memurları ile idari ve teknik personeli diplomatik muafiyetlerden yararlanabilir.
- B) Durumları gümrüklere bildirilmemiş olan devletlerin diplomasi memurlarının eşyasına Kanunda yazılı muafiyet ve kolaylıklar uygulanarak keyfiyet Müsteşarlığa intikal ettirilir.
- C) Diplomatik pasaportu haiz olmak kaydıyla resmi bir ziyaret veya görev için Türkiye'ye gelen sivil ve askeri heyetler diplomatik muafiyetlerden yararlanabilir.
- D) Daha az muafiyet ve kolaylık gösteren devletler hakkında karşılıklı uygulanacak muafiyet ve kolaylıklar o nispette azaltılır.
- E) Yabancı devletlerin uygulamakta oldukları diplomatik muafiyet ve kolaylıklara ait değişiklikler Dışişleri Bakanlığı tarafından Müsteşarlığa düzenli olarak bildirilir.

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre diplomatik muafiyetlerden yararlanılarak yurda sokulan bir taşıtın, Dışişleri Bakanlığının önceden izni alınarak diplomatik muafiyet hakkı olan bir kişiye satılması hâlinde gümrük işlemleri aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

- A) İlgililerden yeniden alınacak ve Dışişleri Bakanlığının vizesinden geçmiş elçilik mektupları
- B) İlgiliden alınacak serbest dolaşıma giriş beyannamesi
- C) Taşıtın yurda ilk girişinde düzenlenmiş olan elçilik mektubu
- D) Dışişleri Bakanlığının vizesi aranmaksızın, satışı yapan kişinin bağlı olduğu elçilikçe düzenlenecek mektup
- E) Elektronik ortamda doldurulacak sözlü beyan formu

6- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre aşağıdakilerden hangisi kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokma hakkından yararlanabilir?

- A) Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçen ve yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden kişi
- B) Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı ülke vatandaşlığını kazanan ve Türkiye'ye yerleşen kişi
- C) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevinden dönen kamu görevlisi
- D) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atandığı için yerleşim yerini Türkiye'ye nakletemeyen kamu görevlisi
- E) Yurt dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden çift uyruklu Türk vatandaşı

7- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre kullanılmış ev eşyasının gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girişine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Çift uyruklu kişiler, kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokma hakkından faydalanırlar.
- B) Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişiler bu muafiyetten faydalanırlar.
- C) Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri bu muafiyetten faydalanırlar.
- D) Yurt dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra bu muafiyetten faydalanmış kişilerin aynı muafiyetten tekrar yararlanabilmeleri için yurt dışında en az on iki ay yeniden ikamet tesis etmeleri gerekir.
- E) Öngörülen süreler içerisinde eşyanın partiler hâlinde getirilmesi, hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilir.

8- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre yurt dışından kesin dönüş yapan Türk vatandaşlarının kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Muafiyette aile ünitesi esas alınır ve aile ünitesinin tespitinde vukuatlı nüfus kayıt örneğindeki bilgilere bakılır.
- II. Muafien ithal edilen vasıtanın serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe, aynı kişilerin özel nakil vasıtalarının muafien serbest dolaşıma girişine ilişkin talepleri kabul edilmez.
- III. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır.
- IV. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden kişiler için, Türkiye'de geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olma şartı aranmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, II, III ve IV
- E) I, III ve IV

9- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden kişinin, kullanılmış özel nakil vasıtasını muafien serbest dolaşıma sokmak için gümrük idaresine müracaat edeceği altı aylık süre hangi tarihten itibaren başlar?

- A) İkamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden
- B) Vatandaşlığa geçiş kararından sonra adına nüfus kaydının düzenlendiği tarihten
- C) Vatandaşlığa geçiş kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden
- D) Görev süresinin bitimini müteakip Türkiye'ye ilk giriş tarihinden
- E) Türkiye Gümrük Bölgesine son giriş tarihinden

10- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre yurt dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden bir Türk vatandaşının kullanılmış otomobilinin muaf serbest dolaşıma girişi için başvuruda bulunabilecek kişiler ile başvurunun yapılacağı gümrük idaresi aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Yalnızca kişinin kendisi – Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu veya Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
- B) Kişinin kendisi veya vekâletname verdiği gümrük müşaviri; eşi başvuruda bulunamaz – Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu veya Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
- C) Kişinin kendisi, eşi veya Gümrük Kanunu uyarınca temsil yetkisini haiz kişiler – Aracın giriş yaptığı veya bulunduğu yerdeki herhangi bir yetkili gümrük idaresi
- D) Kişinin kendisi, eşi veya Gümrük Kanunu uyarınca temsil yetkisini haiz kişiler – Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu veya Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
- E) Kişinin kendisi, eşi veya Gümrük Kanunu uyarınca temsil yetkisini haiz kişiler – Yalnızca Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü

11- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre münhasıran engelliler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan taşıtlara tanınan muafiyete ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Taşıtın, engelli kişi adına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekir.
- B) Motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar olan arazi taşıtları da bu muafiyetten yararlandırılır.
- C) Taşıtın, gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekir.
- D) Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gaziler için de taşıtların özel tertibatlı olması gerekir.
- E) Beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerin varlığı hâlinde taşıt, engelli kişi araçta bulunmasa da başka bir kişi tarafından kullanılabilir.

12- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre engelli kişiye ait özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma girişi talebini değerlendirerek karara bağlayan komisyona ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Komisyon, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü veya yetki vereceği Bölge Müdür Yardımcısı başkanlığında oluşur.
- B) Komisyonda Sağlık Bakanlığını temsilen ortopedi ve travmatoloji uzmanı bir doktor yer alır.
- C) Komisyon, yetkili gümrük müdürlüğünde her ayın ilk salı günü toplanır.
- D) Kararın olumlu olması hâlinde karar belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır.
- E) Özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma girişine ilişkin olumlu karar, komisyon tarafından oy çokluğuyla verilir.

13- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre istiap haddi 15 ton olan bir kamyonun standart deposunda gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilebilecek azami yakıt miktarı ile gümrük kapısında standart depo fazlası olarak tespit edilen yakıt için tahsil edilecek vergi aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) 300 litre – Depo fazlası için, litre başına özel tüketim vergisi tutarında tek ve maktu vergi
- B) 300 litre – Tüm depo için, litre başına özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi
- C) 300 litre – Depo fazlası için, litre başına özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi
- D) 400 litre – Depo fazlası için, litre başına özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi
- E) 550 litre – Depo fazlası için, litre başına özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi

14- Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkeden hava yoluyla Türkiye'ye gelen 14 yaşındaki bir yolcunun beraberinde aşağıdaki eşya bulunmaktadır:

- Ticari miktar ve mahiyette olmayan, kişisel kullanım ve hediye amaçlı çeşitli eşya; toplam gerçek kıymeti 1.000 Avro,

- Eşyanın her birinin kıymeti 1.500 Avro'nun altında olup eşya, Ek-9'daki listede ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer almamaktadır.

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" a göre bu yolcunun eşyası için tahsil edilecek tek ve maktu vergi kaç Avro'dur?

- A) 171
- B) 255
- C) 342
- D) 510
- E) 600

15- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın kişisel eşyaya tanınan muafiyete ilişkin hükmüne göre;

"Ek-9'daki listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümünde belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden önce veya sonra getirilebilir."

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) bir ay – bir ay
- B) bir ay – üç ay
- C) iki ay – dört ay
- D) üç ay – bir ay
- E) üç ay – üç ay

16- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" a göre Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından ülkemizde düzenlenen uluslararası spor müsabakaları ve ilgili etkinlikler için Spor Genel Müdürlüğünün talebi üzerine bedelsiz olarak gönderilip muaf serbest dolaşıma giren eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Söz konusu eşya, muaf serbest dolaşıma girdikten sonra imha edilebilir.
- B) Söz konusu eşya, ücretsiz olarak dağıtılabilir.
- C) Söz konusu eşya, hayır amaçlı sembolik bedel karşılığında satılabilir.
- D) Muafiyetten yararlanılabilmesi için eşyanın kişilerin kullanım veya tüketimine mahsus olması şartı aranmaz.
- E) Eşyanın toplam kıymet ve miktarı itibarıyla olayın niteliğine ve seyircilerin sayısına uygun olması gerekir.

17- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın inceleme, analiz veya test amaçlı olarak serbest dolaşıma sokulan eşyaya tanınan muafiyete ilişkin hükümlerinde "yapılan inceleme, analiz veya test sonucu ortaya çıkan ürünler" için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Geride kalan ürünler
- B) İşlem görmüş ürünler
- C) Artık ürünler
- D) İkincil işlem görmüş ürünler
- E) Atık ve artıklar

18- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümlerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep hâlleri arasında sayılmamıştır?

- A) Ulaştırma şartlarındaki beklenmeyen değişiklikler
- B) Kısmi veya genel seferberlik ilanı
- C) Yükümlünün iflası
- D) Yükümlü faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması
- E) Kaza, hastalık ve gözaltında bulunma, tutukluluk veya hükümlülük hâlleri

19- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre "kurtarma aracı" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) İş makineleri dahil olmak üzere kriz hâlinde kullanılabilecek nitelikteki her türlü araç ile itfaiye aracı ve ambulans
- B) İş makineleri hariç olmak üzere sadece kriz hâlinde kullanılabilecek nitelikteki araç ile itfaiye aracı ve ambulans
- C) Cenaze nakil veya cenaze hazırlama aracı
- D) Münhasıran hayır veya insani yardım amacıyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerce getirilen her türlü motorlu araç
- E) Engelli kişinin sağlık raporu ve durumu dikkate alınarak sürüş güvenliğini sağlayacak şekilde engelin gerektirdiği özel tertibatın belirlendiği araç

20- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemelere tanınan muafiyete ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Muafiyet, yabancı ülkedeki faaliyet sona erdirilmeden önce en az altı ay süreyle işletme tarafından fiilen kullanılmakta olan eşya ve malzeme ile sınırlıdır.
- II. Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır.
- III. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan bir işletme ile herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik işletmeler için muafiyet uygulanmaz.
- IV. Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar muafiyet kapsamındadır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) II ve III
- E) II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 39 - POSTA VE HIZLI KARGO

20 soru - 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre posta yoluyla taşınan eşyanın gümrük kontrolü ve muayenesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Posta yoluyla Türkiye'ye iade edilen eşya da gümrük idaresinin kontrolüne ve muayenesine tabidir.
- B) İçinde eşya bulunmadığı anlaşılan mektuplar da gümrük idaresinin kontrolüne ve muayenesine tabidir.
- C) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen bütün posta çantaları ve koliler ilk giriş kapısından itibaren gümrük gözetimi altında posta idarelerine sevk edilir.
- D) Gönderilecek posta çantaları ve kolilerin ihracına, gümrükçe konulan mühür veya işaretlerin varlığı ve kapların sağlamlığı tespit edildikten sonra çıkış gümrüğünden izin verilir.
- E) Posta gönderilerine ait gümrük kontrolünün kapsamı ve yöntemi, Ulaştırma Bakanlığı ile Bakanlıkça müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın konulacağı yerler ve bu yerlerdeki bekleme süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Eşya, özel antrepo sayılan yerlere posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulur; bekleme süresi Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmaları hükümlerine tabidir.
- B) Eşya, genel antrepo sayılan yerlere gümrük idaresinin sorumluluğu ve posta idaresinin gözetimi altında konulur; bekleme süresi Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmaları hükümlerine tabidir.
- C) Eşya, genel antrepo sayılan yerlere posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulur; bekleme süresi antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir aydır.
- D) Eşya, genel antrepo sayılan yerlere posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulur; bekleme süresi Ulaştırma Bakanlığı ile Bakanlıkça müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
- E) Eşya, genel antrepo sayılan yerlere posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulur; bekleme süresi Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmaları hükümlerine tabidir.

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yolu ile yurt dışına gönderilecek ticari eşyanın, gümrüğün gözetimi ve posta idaresinin sorumluluğu altındaki genel antrepolarda bekletilebileceği süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Eşyanın posta idaresince kabul edildiği tarihten itibaren bir ay
- B) Gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay
- C) Antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay
- D) Antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir hafta
- E) Antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren üç ay

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta kolilerinin gümrüğe bildirilmesine mahsus listelere ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Posta idareleri, gelen kolilere ait listelerin bir nüshasını imza karşılığında gümrük idaresine verir.
- II. Listeler, alınan her posta için ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi bir günde gelen bütün koliler için tek bir liste olarak da düzenlenebilir.
- III. Listeler, posta idaresi tarafından sıra numarasına göre saklanır.
- IV. Listelerde gösterilen sıra numarası her yılbaşından itibaren teselsül ettirilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II ve IV
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre mektup postası dışında kalan posta eşyasının başka bir gümrük idaresine sevk edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Her araç için ayrı bir transit beyannamesi düzenlenir; posta çuvalları mühürlü olsa bile taşıt aracının ayrıca mühürlenmesi zorunludur.
- B) Eşyanın aynı il içerisindeki havalimanından Posta İşleme Merkezine Posta Teslim Bordrosu ile sevkinde sorumluluk gümrük idaresine aittir.
- C) Posta Teslim Bordrosu ile sevk, farklı illerde bulunan havalimanı ile Posta İşleme Merkezi arasında da yapılabilir.
- D) Her araç için ayrı bir transit beyannamesi düzenlenir; posta çuvalları mühürlü ise ayrıca taşıt aracı mühürlenmez.
- E) Eşya, transit rejimi yerine antrepo rejimi hükümleri çerçevesinde posta idaresinin sorumluluğu altında sevk edilir.

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yolu ile gelen eşya ile bu eşyanın beyanında kullanılacak belge veya uygulanacak usul arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Ticari nitelikte olmayan hediyelik, numunelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan eşya – Déclaration en Douane'ın beyanname olarak kabul edilmesi
- B) Déclaration en Douane olmadan gelen ve ticari nitelik arz etmeyen eşya içeren koliler – Sözlü beyan formu düzenlenmesi
- C) Ticari nitelik arz eden eşya – Gümrük beyannamesi düzenlenmesi
- D) Gazete, kitap, broşür ile periyodik dergiler – Gümrük işlemlerinin Müsteşarlıkça belirlenmesi
- E) Dahilde işleme, geçici ithalat veya geri gelen eşya rejiminden faydalanmak üzere gelen eşya – Sözlü beyan formu düzenlenmesi

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yoluyla gelen ve gönderilen eşyanın beyanı ile beyandaki farklılıklara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Posta yolu ile gelen ticari nitelikteki eşyaya ilişkin beyanın kontrolü sonucunda tespit edilen fark ve aykırılıklardan dolayı ceza aranmaz.
- B) Posta yoluyla gelen veya gönderilecek olan ticari mahiyetteki eşya, Kanunun gümrük beyanına ilişkin genel hükümleri uyarınca gümrük idarelerine beyan edilir.
- C) Ticari mahiyette olmayan eşyanın gümrük idaresine sunulması sırasında ibraz edilen uluslararası kabul görmüş belgeler beyanname hükmünde olup ayrıca beyanname aranmaz.
- D) Posta yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin Déclaration en Douane'larda kayıtlı bilgilere nazaran tespit edilen farklılıklardan dolayı ceza aranmaz.
- E) İhracatta ticari eşyanın beyanı ile muayenesi arasında farklılık bulunması hâlinde duruma göre gümrük veya kaçakçılıkla mücadele mevzuatı uyarınca işlem yapılır.

8- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre "bir kişiden diğer bir kişiye gönderilen kişisel yazılı mesaj, kartpostal ile herhangi bir ticari değer taşımayan basılı materyal şeklindeki gönderiler" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gönderi
- B) Posta haberleşme gönderisi
- C) Doküman
- D) Mektup postası
- E) Basılı yayın

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin temsil yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Posta idaresi ve hızlı kargo şirketleri, bu eşyanın gümrük işlemlerini alıcı veya gönderici adına ve hesabına doğrudan temsilci olarak takip eder.
- B) Operatörlerin yetki kapsamındaki işlemlerde alıcıyı veya göndericiyi temsil edebilmesi için vekâletname ibrazı aranır.
- C) Operatör yetkisi, başvurunun yapıldığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce verilir.
- D) Operatör, hızlı kargo kapsamındaki gönderilerin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
- E) Posta idaresi veya hızlı kargo şirketlerinin dolaylı temsilci olarak işlemlerini takip edip sonuçlandırabileceği eşyanın miktarı ve değeri Cumhurbaşkanınca belirlenir.

10- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) ile posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya giden eşyaya ilişkin 2022/9 sayılı Genelge'ye göre operatörlerin alıcıdan alabileceği ücret ve tutarlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Operatörler, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilen eşyanın gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında ordino ve terminal adı altında ilave ücret alamaz.
- B) Operatörler, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilen eşyanın gümrük işlemleri için gümrük müşavirliği hizmeti karşılığında Asgari Ücret Tarifesine göre ücret alabilir.
- C) Operatörler, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilen eşya için gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz.
- D) Normal usulde detaylı beyan ile serbest dolaşıma giren eşyada dolaylı temsil yetkisiyle yapılan işlemlerin ücretinin belirlenmesinde Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ hükümleri esas alınır.
- E) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde beyan edilen gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergileri operatör tarafından tahsil edilebilir.

11- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre "grup firması" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları ya da iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde sermayesinin yüzde onundan fazlasına veya oy hakkının yüzde onundan fazlasına sahip olduğu işletme
- B) Hava yolu ve/veya kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki gönderilerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişi
- C) Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları ya da iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye, oy hakkına, yönetim kurulu üyelerinin en az yarısını seçme hakkına veya bu üyelerin en az yarısına sahip olduğu işletme
- D) Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisini haiz kişiler ortaklığı
- E) Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörle yaptığı sözleşme uyarınca yetki kapsamında kullanılacak geçici depolama yerini işleten işletme

12- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre yurt dışından gelen gönderilerin otomatik barkod okuyucu ve X-ray kontrolünden geçirildikten sonra otomatik olarak ayrıldığı kategoriler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Belge kontrolüne tabi doküman
- B) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilebilecek kapsamda gelen ve belge kontrolüne tabi gönderiler
- C) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilebilecek kapsamda gelen ve gümrükçe muayeneye tabi tutulacak gönderiler
- D) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilebilecek kapsamın dışında kalan gönderiler
- E) Gümrükçe muayeneye tabi tutulacak doküman

13- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre posta ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında ihracat rejimine konu eşyanın beyanının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılabilmesi için eşyada aranan miktar ve değer sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Miktarının brüt 600 kilogramı ve değerinin 30.000 Avro'yu geçmemesi
- B) Miktarının brüt 600 kilogramı veya değerinin 30.000 Avro'yu geçmemesi
- C) Ağırlığına bakılmaksızın değerinin 30.000 Avro'yu geçmemesi
- D) Değerine bakılmaksızın miktarının brüt 600 kilogramı geçmemesi
- E) Ağırlığına bakılmaksızın değerinin 1.500 Avro'yu geçmemesi

14- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle beyan edilen ve aynı gerçek kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi sınırına tabi tutulan eşyada bu sınırın aşılması hâlinde, aşan gönderilere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Aşan gönderiler bir sonraki aya devredilerek basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilir.
- B) Aşan gönderiler, önceki gönderilerden farklı cinsten eşya içermeleri hâlinde basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilebilir.
- C) Aşan gönderiler için sözlü beyan usulü çerçevesinde maktu vergi tahsil edilmesi kaydıyla eşya teslim edilir.
- D) Aşan gönderiler için operatör tarafından normal usulde detaylı beyan kapsamında işlem tesis edilir.
- E) Aşan gönderilerin serbest dolaşıma girişine izin verilmez ve mahrecine iadesi zorunludur.

15- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde beyan edilen gönderilere ilişkin olarak hızlı kargo operatörünce gümrük idaresi adına tahsil edilen vergiler hangi süre içinde ödenir?

- A) Eşyanın operatöre teslimini takip eden yedi gün içinde
- B) Eşyanın alıcısına teslimini takip eden yedi gün içinde
- C) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesinin tescilini takip eden yedi gün içinde
- D) Eşyanın operatöre teslimini takip eden üç iş günü içinde
- E) Eşyanın operatöre teslimini takip eden on beş gün içinde

16- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre operatörler hakkında uygulanacak müeyyidelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Başvuru koşullarından birinin veya birden fazlasının operatörce kaybedildiğinin anlaşılması hâlinde, bu koşullar yeniden sağlanıncaya kadar operatörün yetkiden faydalanmasına izin verilmez.
- B) Tebliğde düzenlenen hususlara aykırı hareket eden operatör hakkında, fiil daha ağır bir cezai yaptırımı gerektirmiyorsa Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezasına ilişkin hükmü uyarınca işlem yapılır.
- C) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi içeriği birden fazla taşıma senedinde düzeltmeye konu veri alanının aynı mahiyette olması durumunda da müeyyide her bir taşıma senedi için ayrı ayrı uygulanır.
- D) Müeyyidelerin uygulanmasında posta hizmetlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler dikkate alınır.
- E) Tebliğe aykırılık nedeniyle uygulanacak müeyyide, basitleştirilmiş gümrük beyanı kapsamı her bir taşıma senedi bazında ayrı değerlendirilir.

17- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" kapsamında posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya ilişkin 2022/9 sayılı Genelge'ye göre, yurt dışına giden yolcunun IMEI numarası Türkiye'de kayıtlı olan ve yurt dışında kalan cep telefonunun Kararda belirtilen üç aylık süre içinde posta veya hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi ve IMEI kaydının yapılan sorgulamayla teyit edilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Cep telefonunun posta veya hızlı kargo yoluyla getirilmesi hiçbir surette mümkün olmadığından telefon mahrecine iade edilir.
- B) Telefon muafiyet teslim edilir; basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde YLC0 muafiyet kodu kullanılır.
- C) Telefon, vergileri ödenmek kaydıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilerek teslim edilir.
- D) Telefon, normal usulde detaylı beyanla BS20 kodu seçilerek ve vergileri ödenerek teslim edilir.
- E) Telefon muafiyet teslim edilir; basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde KNSY muafiyet kodu kullanılır.

18- Türkiye'deki bir gerçek kişiye hızlı kargo ile iki ayrı gönderi gelmiştir. Her iki gönderide teslim şekli navlun giderinin dahil olduğu bir teslim şeklidir:

- 1. gönderi: Faturada eşyanın fiyatı 60 Avro olarak yer almakta, navlun gideri ayrıca gösterilmemektedir.
- 2. gönderi: Faturada eşyanın fiyatı 40 Avro, Türkiye'deki giriş yerine kadar navlun gideri 5 Avro olarak ayrı ayrı gösterilmektedir.

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) ile 2022/9 sayılı Genelge'nin kıymet tespitine ilişkin hükümlerine göre bu iki gönderinin kıymetlerinin toplamı kaç Avro'dur?

- A) 100 Avro
- B) 103 Avro
- C) 105 Avro
- D) 108 Avro
- E) 111 Avro

19- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" a göre muafiyet tanınan yolcu beraberli eşyaya ilişkin 2011/39 sayılı Genelge'de yer alan açıklamalar çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Karar ekindeki listenin tüketim maddeleri bölümünde yer alan sigara miktarına ek olarak yolcular 200 adet sigara daha alabilir.
- II. Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünler için muafiyet hakkı, karşısında yazılı miktarı aşmamak kaydıyla her bir ürün için ayrı ayrı kullanılabilir.
- III. Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet hakkından 18 yaşın altındaki yolcular faydalanamaz.
- IV. Listenin tüketim maddeleri bölümünde yer alan eşya, yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra posta yoluyla da getirilebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız III
- B) I, II ve III
- C) I ve II
- D) II ve IV
- E) I, II, III ve IV

20- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" kapsamında posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya ilişkin 2022/9 sayılı Genelge'ye göre aşağıdakilerden hangisinin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali mümkün değildir?

- A) Doktor tavsiyesiyle kullanıldığına dair sağlık kuruluşu raporu gümrük idaresine ibraz edilen takviye edici gıdalar
- B) Şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ve doktor reçetesi gümrük idaresine ibraz edilen ilaçlar
- C) Bitki Karantinası Yönetmeliği hükümlerine göre kontrolü yapılan bitki ve bitkisel ürünler
- D) 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmamakla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı etkiye haiz maddeler
- E) Emniyet Genel Müdürlüğünden uygunluk yazısı alınan, silah ve tüfek dışındaki bıçak ve benzeri aletler

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 40 · SINIR TİCARETİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun sınır ticaretine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Sınır ticaretinin kapsamını belirlemeye ve sınır ticareti yapılacak sınır ticaret merkezlerinin kurulmasına Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.
- II. Sınır ticaret merkezleri, gümrük işlemlerinin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi içinde addedilir.
- III. Sınır ticaretine ilişkin gümrük işlemleri Müsteşarlıkça belirlenir.
- IV. Sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma girecek eşyadan alınacak vergileri göstermek üzere uygulanacak tek ve maktu tarife, ilgili kanunlarda belirtilen asgari hadlerin altına inmemek şartıyla belirlenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I, III ve IV
- D) II, III ve IV
- E) I ve III

2- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre Sınır Ticareti Belgesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Başvuruları İl Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülenlere Sınır Ticareti Belgesi, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasıyla düzenlenir.
- B) Esnaf ve tacirin sınır ticareti kapsamında mağaza kiralayabilmesi için Sınır Ticareti Belgesine sahip olması şarttır.
- C) Sınır Ticareti Belgesi başvuruları İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasına yapılır.
- D) Sınır Ticareti Belgesi üç yıl süreyle geçerlidir.
- E) Süresi sona ermeden yapılan başvurunun Komisyonca uygun görülmesi hâlinde belgenin geçerliliği, Valilikçe vize edilmek suretiyle bir yıllık sürelerle uzatılabilir.

3- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre İthalat Uygunluk Belgesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Başvuruları İl Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülenler adına belge, ithal edilecek ürünlerin tamamını kapsayacak şekilde Valilikçe düzenlenir.
- B) Belge, düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
- C) Başvuruları İl Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülenler adına her bir ürün için ayrı bir belge, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasıyla düzenlenir.
- D) Belgenin geçerliliği, ilgili Valilikçe vize edilmek suretiyle bir yıllık sürelerle uzatılabilir.
- E) Belge, Karar kapsamındaki illerde yerleşik ve Sınır Ticareti Belgesini haiz esnaf ve tacire devredilebilir.

4- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre İthalat Uygunluk Belgesinin geçerlik süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün olup bu süre uzatılamaz.
- B) Düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün olup bu süre uzatılamaz.
- C) İl Değerlendirme Komisyonunca uygun görüldüğü tarihten itibaren 90 gün olup bu süre uzatılamaz.
- D) Düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün olup bu süre Valilikçe vize edilmek suretiyle uzatılabilir.
- E) İlgili gümrük idaresine ibraz edildiği tarihten itibaren 90 gün olup bu süre uzatılamaz.

5- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre esnaf veya tacir ya da mağaza kiralayan tarafından ilgili gümrük kapısı veya Sınır Ticaret Merkezinden yapılabilecek ithalatın sınırı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 15 gün içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya
- B) 30 gün içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya
- C) 30 gün içerisinde en fazla 75.000 Avro karşılığı Türk Lirası değerinde eşya
- D) 90 gün içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya
- E) Bir takvim yılı içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya

6- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında oluşturulan İl Değerlendirme Komisyonunda yer alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) İlde faaliyet gösteren gümrük müşavirleri derneği temsilcisi
- B) İl Defterdarı
- C) Gümrük İl Müdürü
- D) İl Jandarma Komutanlığı ya da İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
- E) İlde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcisi

7- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ile Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) hükümlerine göre ithalat değer limitlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İthalat değer limitleri, her bir komşu ülke için 75 milyon ABD Doları kadar tarım, 75 milyon ABD Doları kadar sanayi ürünleri olmak üzere yıllık toplam 150 milyon ABD Doları kadardır.
- B) İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitler, bir sonraki takvim yılına devredilerek tekrar dağıtılabilir.
- C) Her bir komşu ülke için ithalat değer limiti 150 milyon ABD Dolarından daha az olarak da belirlenebilir.
- D) Komşu ülke için belirlenen ithalat değer limitinin tahsisi, limitin ilgili sınır illerine nüfusları oranında paylaştırılması suretiyle yapılır.
- E) İthalat değer limitleri, ilgili sınır illeri için CIF ithal kıymeti üzerinden belirlenir.

8- Bir sınır iline, komşu ülkeden yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca tahsis edilen yıllık ithalat değer limitleri şöyledir:

- Tarım ürünleri için 6.000.000 ABD Doları,
- Sanayi ürünleri için 10.000.000 ABD Doları.

İl Değerlendirme Komisyonu, bir sanayi ürünü olan (X) ürünü için yapılan İthalat Uygunluk Belgesi başvurularını değerlendirmektedir.

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ile Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) hükümlerine göre (X) ürünü için düzenlenmesi uygun görülebilecek İthalat Uygunluk Belgelerinin toplam değeri en fazla kaç ABD Dolarıdır?

- A) 75.000
- B) 300.000
- C) 500.000
- D) 800.000
- E) 10.000.000

9- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ile Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) hükümlerine göre sınır ticareti kapsamındaki ithalat ve ihracat işlemlerinde ilgili gümrük idaresince aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

- A) İthalat işlemlerinde, İthalat Uygunluk Belgesinin tarih ve sayısının gümrük beyannamesi üzerine kaydedilmiş olması
- B) İthalat işlemlerinde, eşyanın ilgili komşu ülkede üretildiğine veya imal edildiğine dair o ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen menşe şahadetnamesi
- C) Sanayi ürünlerinin ithalatında, menşe şahadetnamesinde ilgili komşu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsoloslğunun tasdiki
- D) İhracat işlemlerinde, ihracı yapılacak eşyanın faturası ile ihracatçı birliğince onaylanmış gümrük beyannamesi
- E) İthal edilen ürünler için Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına istinaden yapılan ithalat denetiminin sonuçlandırılmış olması

10- Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) hükümlerine göre;

"Sınır Ticareti Belgesine ilişkin başvuru belgeleri eksiksiz olan müracaatlar, Sekreteryaya tarafından en geç içinde İl Değerlendirme Komisyonuna iletilir. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç içinde yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları uygun görülenlere Sınır Ticareti Belgesi düzenlenir."

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) üç iş günü – beş iş günü
- B) beş iş günü – beş iş günü
- C) beş iş günü – on iş günü
- D) on iş günü – beş iş günü
- E) on iş günü – on iş günü

11- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre aşağıdakilerden hangisi sınır ticareti kapsamına girmeyen ürünler arasında sayılmamıştır?

- A) Damping ve sübvansiyona karşı önlemler ile korunma önlemlerine tabi ürünler
- B) Petrol ve petrol ürünleri
- C) Amonyum nitrat ve benzeri içerikli patlayıcı yapımında kullanılabilecek maddeler
- D) Canlı hayvan ve hayvansal ürünler
- E) İthalatta gözetim uygulamasına tabi ürünler

12- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre sınır ticareti kapsamında yapılan ithalatta uygulanan tek ve maktu vergi nasıl hesaplanır?

- A) Gümrük vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi oranları toplamı olarak
- B) Gümrük vergisi ile katma değer vergisi oranları toplamı olarak
- C) Gümrük vergisi ile özel tüketim vergisi oranları toplamı olarak
- D) Katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi oranları toplamı olarak
- E) İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken gümrük vergisi, eş etkili vergi ve ek mali yüklerin toplamı olarak

13- Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe göre Sınır Ticaret Merkezlerine ithal veya ihraç hükmüyle konulan eşyanın burada satış veya sergi amacıyla kalabileceği süre ile bu süre içinde zorunlu nedenlerle çıkarılamayan eşyaya ek süre vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) 3 ay – Sınır Ticaret Merkezi işleticisi
- B) 3 ay – ilgili gümrük idaresi
- C) 3 ay – ilgili Valilik
- D) 6 ay – ilgili gümrük idaresi
- E) 6 ay – ilgili Valilik

14- Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe göre Sınır Ticaret Merkezi işleticisi ile mağaza işleticisinin gümrük mevzuatı açısından tutmak ve düzenlemek zorunda olduğu defter ve belgelerin saklama süresi ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Üç yıl; defter ve belgelerin düzenlendiği tarihten itibaren
- B) Üç yıl; defterlerin tasdik edildiği, belgelerin ise düzenlendiği yılın sonundan itibaren
- C) Beş yıl; defterlerin tasdik edildiği, belgelerin ise düzenlendiği yılın başından itibaren
- D) Beş yıl; defterlerin tasdik edildiği, belgelerin ise düzenlendiği yılın sonundan itibaren
- E) Beş yıl; defter ve belgelerin gümrük müdürlüğüne ibraz edildiği tarihten itibaren

15- Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11)'e göre "İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde kurulan büro" olarak tanımlanan birim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sınır Ticaret Bürosu
- B) Sekreteryaya
- C) İl Değerlendirme Komisyonu
- D) Ticaret İl Müdürlüğü
- E) Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

16- Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe göre Sınır Ticaret Merkezi mağazalarınca her ay düzenlenen aylık satış listesinin aslı en geç ne zamana kadar ve nereye verilir?

- A) Müteakip ayın üçüncü günü akşamına kadar, Sınır Ticaret Merkezi işleticisine
- B) Müteakip ayın üçüncü günü akşamına kadar, ilgili Valiliğe
- C) Müteakip ayın ilk haftası içinde, mağazanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne
- D) Müteakip ayın üçüncü günü akşamına kadar, mağazanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne
- E) Müteakip ayın ilk haftası içinde, ilgili Valiliğe

17- Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe göre Sınır Ticaret Merkezlerinde yapılan sayımlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sayım sonunda 3 aydan fazla bir süredir Sınır Ticaret Merkezinde bulunduğu tespit edilen ithal eşyası, gümrük mevzuatı doğrultusunda geri gelen eşya hükümlerine tabi tutulur.
- B) Sınır Ticaret Merkezindeki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması hâlinde, gümrük idarelerince örnekleme yöntemiyle sayılması mümkündür.
- C) İhraç eşyasında noksanlık tespit edilmesi hâlinde, katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi istisnasından yararlanan eşyanın katma değer vergisi tahsil edilir.
- D) Sınır Ticaret Merkezi ve mağazalarının sayımlarında bulunacak heyete, ilgili gümrük müdürü tarafından tayin edilecek en az şef seviyesinde bir memur başkanlık eder.
- E) Sayım sonucunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır; fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilmezse Gümrük Kanunu uyarınca işlem yapılır.

18- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre gümrük kapılarının sınır ticaretine yetkilendirilmesi ile Sınır Ticaret Merkezlerinin kurulması ve kapatılmasına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Mevcut bir Sınır Ticaret Merkezinin kapatılması için ilgili İl Valisi tarafından Ticaret Bakanlığına teklifte bulunulur.
- II. Valilikler, açılması talep edilen Sınır Ticaret Merkezine ilişkin ekonomik, ticari ve sosyal gerekçeleri içeren ihtiyaç analizi çalışmalarını teklifleriyle birlikte Ticaret Bakanlığına iletir.
- III. Altyapı yetersizliği gibi durumlarda Ticaret Bakanlığınca Sınır Ticaret Merkezinin faaliyetine verilen geçici ara altı ayı aşamaz.
- IV. Görüşü alınan Başkanlık ve Bakanlıkların tümünün olumlu görüş vermesi hâlinde yeni Sınır Ticaret Merkezi, Ticaret Bakanlığı kararıyla kurulur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve IV
- C) II, III ve IV
- D) II ve III
- E) I, II ve III

19- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda yer alan "esnaf" tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Bu Karar kapsamındaki illerde en az üç yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan ve Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olan gerçek kişiler
- B) Bu Karar kapsamındaki illerde en az bir yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan ve Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler
- C) Bu Karar kapsamındaki illerde en az bir yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan ve Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olan gerçek kişiler
- D) Bu Karar kapsamındaki illerde en az bir yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine üye olan gerçek kişiler
- E) Ticari işletme merkezleri bu Karar kapsamındaki illerde olan ve en az bir yıldır faaliyette bulunan gerçek kişiler

20- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre sınır ticareti kapsamında ithal edilen ürünlerin satışına ve bu ürünlerin Karar kapsamındaki iller dışında satılması hâlinde uygulanacak müeyyidelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Karar kapsamındaki illerde yerleşik esnaf ve tacire yapılan satışlarda satış faturası ve ilgili nakliye belgeleri düzenlenir; faturaya İthalat Uygunluk Belgesinin tarih ve sayısı da kaydedilir.
- B) Karar kapsamındaki iller dışında satıldığı tespit edilen ürünler için İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken gümrük vergisi, eş etkili vergi ve ek mali yüklerin tamamı ilgiliden tahsil edilir.
- C) Ürünleri Karar kapsamındaki iller dışında satanların İthalat Uygunluk Belgeleri ilgili Valilikçe iptal edilir.
- D) Ürünleri Karar kapsamındaki iller dışında satanlar ile bunların sahibi, ortağı veya yöneticisi olduğu firmalar adına bir daha İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenmez.
- E) Karar kapsamında ithal edilen ürünler, Karar kapsamındaki illerle sınırlı olmaksızın Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerindeki tüm illerde satılabilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 41 · AKARYAKIT VE KUMANYA

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithalat vergilerinden muaf tutulan yakıt, yağ ve kumanyalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Gemilerin dış seferlerde kullanacakları yakıtlar
- B) Botların dış seferlerde kullanacakları yağlar
- C) Hava gemilerinin karaya çıkarılmamak şartıyla yurt dışından getirdikleri kumanyalar
- D) Diğer deniz taşıtlarının dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağlar
- E) Gemilerin yurt dışından getirip karaya çıkardıkları kumanyalar

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun akaryakıt ve kumanyaya ilişkin hükümlerine göre serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesi aşağıdakilerden hangisi hükmündedir?

- A) Transit
- B) İhracat
- C) Yeniden ihracat
- D) Geçici ihracat
- E) Gümrük antrepo rejimi

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre antrepolarda bulunan ve henüz serbest dolaşıma girmemiş olan yakıt ve yağlar ile kumanyaların verilebileceği taşıtlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Kaçakçılıkla mücadele eden birimlerin kaçakçılıkla mücadele amacıyla kullandıkları deniz taşıtları
- B) Gemiler
- C) Kaçakçılıkla mücadele eden birimlerin kaçakçılıkla mücadele amacıyla kullandıkları kara taşıtları
- D) Botlar ve diğer deniz taşıtları
- E) Hava gemileri

4- Gümrük Yönetmeliği'nin deniz ve hava taşıtlarına yakıt ve kumanya verilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Mürettebat ve yolcuların sigara ve alkollü içkileri kumanya kapsamında değerlendirilmez.
- II. Henüz serbest dolaşıma girmemiş olan yakıt ve yağlar ile kumanyalar, antrepoların yanı sıra geçici depolama yerlerinden de deniz ve hava taşıtlarına verilebilir.
- III. Henüz serbest dolaşıma girmemiş olan yakıt ve yağlar ile kumanyalar, deniz ve hava taşıtlarına ihracat rejimi hükümlerine göre verilir.
- IV. Kaçakçılıkla mücadele eden birimlere bu kapsamda yakıt ve yağ verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) III ve IV
- D) II ve IV
- E) II, III ve IV

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolama yeri veya antrepodan verilecek henüz serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağlayıcı madde ve kumanyalardan gümrük vergilerinin aranmaması hükmünden Türk bandıralı deniz ve hava taşıtlarının yararlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?

- A) Aldıkları eşyayı dış sefere çıkacağı limandan itibaren tüketmeleri
- B) Aldıkları eşyayı Türkiye'ye ilk giriş limanından itibaren tüketmeleri
- C) Aldıkları eşyayı teslim aldıkları geçici depolama yeri veya antrepodan itibaren tüketmeleri
- D) Aldıkları eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesinin kara sularından çıktıkları andan itibaren tüketmeleri
- E) Aldıkları eşyayı ilk uğradıkları yabancı limandan itibaren tüketmeleri

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre deniz ve hava taşıtlarına verilecek yakıtla ilişkin talebin, taşıtın kaptanı ve işletmesi dışındaki kişilerce gümrük idaresine bildirilmesi hâlinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?

- A) Kaptan tarafından düzenlenen kumanya listesi
- B) Taşıtın bayrak şahadetnamesi
- C) Taşıtın kaptanı veya işletmesince verilen yakıt siparişini gösteren belge
- D) Yakıtın alınacağı antreponun açma ve işletme izni
- E) Yakıtla ait satış faturasının aslı

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geminin gideceği yer ile gemiye verilecek kumanyanın cins ve miktarını belirtir şekilde düzenlenen kumanya listelerini gümrük idaresine bildirecek olanlar aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir?

- A) Kaptanlar, gemi acenteleri ile bunker veya liman bayileri
- B) Kaptanlar, gemi acenteleri ve kumanyacılık firmaları
- C) Kaptanlar, gemi acenteleri ve gemilere satış mağazası işleticileri
- D) Gemi acenteleri, kumanyacılık firmaları ve gümrük müşavirleri
- E) Yalnızca kaptanlar ve gemi acenteleri

8- Gümrük Yönetmeliği'nin deniz ve hava taşıtlarına verilen yakıt ve kumanyaya ilişkin gümrük işlemleri hakkındaki hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Şüphe veya ihbar bulunmayan hâllerde yakıt, yağ ve kumanya, gümrük idaresinin gözetimi aranmaksızın gemiye yüklenir.
- B) Geçici depolama yeri veya antrepodan verilecek henüz serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağlayıcı madde ve kumanyalardan gümrük vergileri aranmaz.
- C) Taşıtın gideceği yer ve talep edilen yakıt miktarı gümrük idaresine yazılı olarak bildirilir.
- D) Şüphe veya ihbar olmadıkça yakıt, yağ ve kumanya muayeneye tabi tutulmaz.
- E) Dış seferden dönen gemilerin akaryakıtına ilişkin hükümler, yurt dışı seferi için başka bir Türk limanına ihraç yükü almak üzere yapılan seferde kullanılan yakıtlara da uygulanır.

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idaresine doğrudan başvurarak gemiye verilecek yağ ve yakıtla ilişkin beyanname tescil ettirmek isteyen bunker veya liman bayilerinden, mülkiyetinde 200 DWT kapasitede deniz akaryakıt tankeri bulunmayanların vermesi gereken toplu teminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 50.000 Türk lirası
- B) 50.000 ABD doları
- C) 80.000 Türk lirası
- D) 80.000 ABD doları
- E) 200.000 ABD doları

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, basitleştirilmiş usul ile gerçekleştirilen işlemler hariç olmak üzere gemiye verilecek yağ ve yakıtla ilişkin beyannameyi gümrük idaresine doğrudan başvurarak tescil ettirmek isteyen bunker veya liman bayilerinde aranan şartlardan biri değildir?

- A) Anonim veya limited şirket olmaları
- B) Ödenmiş sermayelerinin asgari 50.000 TL olması
- C) Mülkiyetlerinde belirli kapasitede bir deniz akaryakıt tankeri bulunması veya toplu teminat vermeleri
- D) Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olanların hırsızlık, rüşvet gibi cürümlerden ya da kaçakçılık mevzuatına muhalefetten mahkûm olmamaları
- E) Şirket bünyesinde gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam etmeleri

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idaresine doğrudan başvurarak gemiye verilecek yağ ve yakıtla ilişkin beyanname tescil ettirmek isteyen bunker veya liman bayilerinin yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olanlarının, muhalefetten mahkûm olmamaları aranan kanunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- B) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
- C) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
- D) Mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- E) Mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun

12- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrüklerde doğrudan işlem takip edebilecek bunker ve liman bayilerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki olay değerlendirilmektedir:

- (X) Limited Şirketi bir liman bayiidir ve basitleştirilmiş usul dışında, gemiye verilecek yağ ve yakıtla ilişkin beyannameyi gümrük idaresine doğrudan başvurarak tescil ettirmek istemektedir.
- Şirketin ödenmiş sermayesi 60.000 TL'dir.
- Şirketin mülkiyetinde bir adet 200 DWT kapasitede deniz akaryakıt tankeri bulunmaktadır; şirket ayrıca toplu teminat vermemiştir.
- Şirket sermayesinin %30'una sahip ortağı, yıllar önce dolandırıcılık suçu nedeniyle hapis cezasına mahkûm olmuş, bu ceza daha sonra affa uğramıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Ortağın mahkûmiyeti affa uğramış olsa da aranan şart sağlanmadığından şirket beyannameyi doğrudan tescil ettiremez.
- B) Şirket aranan şartların tamamını taşıdığından beyannameyi gümrük idaresine doğrudan başvurarak tescil ettirebilir.
- C) Mahkûmiyet şartı yalnızca yönetim kurulu üyeleri için arandığından ortağın durumu dikkate alınmaz ve şirket beyannameyi doğrudan tescil ettirebilir.
- D) Bu işlemleri yalnızca anonim şirketler yürütebileceğinden şirketin başvurusu ortağın durumuna bakılmaksızın kabul edilmez.
- E) Şirket, tankerine ek olarak toplu teminat da vermesi hâlinde ortağın durumuna bakılmaksızın beyannameyi doğrudan tescil ettirebilir.

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışına sefer yapan Türk bandıralı gemilerde tutulan yakıt ve kumanya defterine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Defter, Yönetmelik ekinde yer alan örneğe uygun olarak tutulur.
- B) Deftere yakıt ve kumanyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu ve miktarı yazılır.
- C) Deftere beyanname ile faturanın numara ve tarihi yazılır.
- D) Deftere yazılan kaydın alt kısmı gümrük idaresince resmî mühürle mühürlenir ve imza edilir.
- E) Defterin sayfaları liman başkanlığınca önceden tespit edilerek onanır.

14- Gümrük Yönetmeliği'nin Türk bandıralı gemilerin yabancı limanlardan tedarik ettikleri yakıt ve kumanyaların beyanına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gemilerin yabancı limanlardan gelişlerinde yakıt ve kumanyaları için düzenlenen liste, uğrayacakları son Türk limanında gümrük idaresine verilir.
- II. Listede, yabancı limanlardan alınmış olan kumanyanın cins ve miktarı ile sefer sırasında tüketilen miktarı yer alır.
- III. Listede, Türkiye'de serbest dolaşımda olan maddelerden tedarik edilen yakıt ve kumanyalara yer verilmez.
- IV. İlgili memurlar, kendilerine verilen listeyi yakıt ve kumanya defteri ile karşılaştırarak beyan edilen miktarın defter kayıtlarına uygunluğunu inceler.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) I, III ve IV

15- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrüklerde doğrudan işlem takip edebilecek bunker ve liman bayilerine ilişkin hükmüne göre aşağıdaki paragraf verilmiştir:

"Aranan şartları ispat eden belgeleri teminat ile birlikte, Yönetmelik ekinde yer alan(1)..... doldurarak ilgili gümrüğe ibraz eden firmalar; gemilere yağ ve yakıt verilmesine ilişkin işlemleri yürütebilir. Bu firmaların gemilere yağ ve yakıt verilmesine ilişkin her başvurularında ilgili(2)..... talep veya izin yazısını gümrük idaresine ibrazı şarttır."

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) taahhütnameyi / kaptan veya işletmenin
- B) taahhütnameyi / gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünün
- C) yakıt ve kumanya defterini / kaptan veya gemi acentesinin
- D) taahhütnameyi / kaptan veya gemi acentesinin
- E) yakıt siparişine dair belgeyi / kaptan veya gemi acentesinin

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışına sefer yapan gemilerden düzenli seferli olanların, yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk limanına dönerek tekrar dış sefere çıkmaları hâlinde, bu limandaki bekleme sürelerinin ne kadarı yabancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır?

- A) 1 aya kadar olan kısmı
- B) 3 aya kadar olan kısmı
- C) 6 aya kadar olan kısmı
- D) 12 aya kadar olan kısmı
- E) 18 aya kadar olan kısmı

17- Gümrük Yönetmeliği'nin seferin devamı sayılabilecek hâllere ilişkin hükümleri çerçevesinde dış seferden dönen gemilerin akaryakıt ve kumanyaları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Gemilerin yurt dışından ya da yurt içinde antrepolardan almış oldukları transit akaryakıt ve kumanyaları, Türkiye'ye ilk giriş limanında tespit edilir.
- B) Geminin üç ay içerisinde yabancı limanlara çıkmamasının zorunlu nedenlerden kaynaklandığının ilgili gümrük idaresine belgelendirilmesi hâlinde bu süre uzatılabilir.
- C) Üç aylık süre içerisinde Türk limanları arasında sefer yapılması hâlinde tüketilen akaryakıt, geminin Türkiye'ye ilk giriş limanında vergilendirilir.
- D) Bu hükümler, yabancı ülkelere sefer yapan gemilerin yurt içinde antrepolardan almış oldukları akaryakıt ve kumanyaları için de uygulanır.
- E) Bu hükümler, yurt dışı seferi için başka bir Türk limanına ihraç yükü almak üzere yapılan sefer sırasında kullanılan yakıtlar için de uygulanır.

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre dış seferden dönen bir geminin, süre uzatımı için zorunlu bir neden belgelendirilmeksizin üç ay içerisinde yabancı limanlara çıkmaması hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Yalnızca Türk limanları arasındaki seferlerde tüketilen akaryakıt, geminin uğradığı en son Türk limanında vergilendirilir.
- B) Geminin bekleme süresi gümrük idaresince kendiliğinden üç ay daha uzatılır.
- C) Gemideki transit akaryakıt ve kumanya ihracat hükmünde sayılarak vergiden muaf tutulur.
- D) Gemideki transit akaryakıt ve kumanya gümrüğe terk edilmiş sayılarak tasfiye edilir.
- E) Gümrük idaresi, gemideki transit akaryakıt ve kumanyayı tespit ederek bunların vergilerini tahsil eder.

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre dış seferden dönen geminin üç ay içerisinde yabancı limanlara çıkmamasının zorunlu nedenlerden kaynaklandığının ilgili gümrük idaresine belgelendirilmesi hâlinde, bu sürenin uzatılmasına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

- A) Geminin bulunduğu limandaki gümrük müdürlüğü
- B) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri
- C) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
- D) Gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri
- E) Liman başkanlıkları

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yurt dışı seferden dönen gemilerin diğer Türk limanlarına hareketlerinin dış seferin devamı sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?

- A) Türk limanlarında yüklerinin en az yarısını boşalttıktan sonra ihraç yükünü almak üzere hareket etmeleri
- B) Türk limanlarında yüklerinin tamamını boşalttıktan sonra ihraç yükünü almak üzere boş veya kısmen ihraç yükü olarak hareket etmeleri
- C) Türk limanlarında yüklerinin tamamını boşalttıktan sonra ithal yükü taşımak üzere hareket etmeleri
- D) Diğer Türk limanlarına yalnızca tamamen boş olarak hareket etmeleri
- E) Düzenli seferli gemi olmaları

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 42 - TASFİYE

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi tasfiye edilecek eşya arasında sayılmamıştır?

- A) Antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya
- B) Tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya
- C) Posta gönderileri ile gelen ve tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya
- D) Antrepolarda veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayım sonucunda noksan çıkan eşya
- E) Kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan eşya

2- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre tasfiyelik eşyanın işletme müdürlüklerince teslim alınmasına ilişkin süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren on gün
- B) Belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün
- C) Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren otuz gün
- D) Belgelerin geliş tarihinden itibaren on beş gün
- E) Belgelerin geliş tarihinden itibaren altı ay

3- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre tasfiye edilecek eşyanın tespiti ve teslimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Geçici depolama ve antrepo işletmecileri, eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde tasfiye listesi düzenleyerek ilgili gümrük müdürlüğüne gönderir.
- B) İmhalık hale gelmiş eşya kural olarak işletme müdürlüklerince teslim alınmaz; süresi içinde teslim alınmaması nedeniyle imhalık hale gelen eşya ise işletme müdürlüklerince imha edilir.
- C) Bekleme süresi dolmamış bekletilmeyecek eşya için tasfiye listesi en geç iki iş günü içinde düzenlenir; gümrük müdürlüğünce de en geç beş iş günü içinde tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenir.
- D) Bedeli tahsil edilmedikçe veya bedeli karşılığında teminat alınmadıkça tasfiye edilen eşya alıcısına teslim edilmez.
- E) Belgesi bulunmayan eşya, işletmeci ve gümrük idaresi görevlilerinin birlikte düzenleyecekleri bir tutanakla belirlenir ve tasfiye listeleri buna göre düzenlenir.

4- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre işletme müdürlüğünün tasfiyelik hale gelen eşyayı tasfiye ettiği yollar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Yeniden ihraç amaçlı satış
- B) Eşyanın hak sahibinin talebiyle bir gümrük rejimine tabi tutulması
- C) Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis
- D) Özel yolla tasfiye
- E) İmha

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ihaleye çıkarılacak veya perakende satılacak tasfiyelik eşyanın, gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulmasının veya gümrük bölgesi dışına yeniden ihracının istenebilmesine ilişkin imkândan aşağıdaki eşyadan hangisi için yararlanılabilir?

- A) Gümrüğe terk edilen eşya
- B) Tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya
- C) Diğer mevzuatla Gümrük Kanunu'na göre tasfiyesi öngörülen eşya
- D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya
- E) Beyannamesi tescil edilen ve süresi içinde işlemleri tamamlanmayan eşya

6- Tasfiye Yönetmeliği'nin tasfiyelik eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Hak sahibi, eşyanın ihale ilanı yayımlanıncaya, perakende satış kararı alınıncaya veya diğer tasfiye yollarında onay verilinceye kadar gümrük müdürlüğüne başvurarak eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını isteyebilir.
- II. Hak sahibi, tasfiyelik hale gelen eşyanın yalnızca bir kısmı için de gümrük rejimine tabi tutma talebinde bulunabilir.
- III. Talep tarihinde eşya için henüz tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmemişse, faturada kayıtlı döviz cinsinden CIF değerinin yüzde birinin on gün içinde döner sermaye hesabına yatırılması gerektiği eşya sahibine tebliğ edilir.
- IV. Tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş eşyaya ilişkin talep, işletme müdürlüğüne en geç izleyen iş günü içinde bildirilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

7- Tasfiye Yönetmeliği'nin tasfiyelik eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin hükümlerine göre 'eşya hak sahibi' deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Yurt dışındaki göndericiye döviz transferi yapılmışsa, transfer edilen döviz sonradan iade edilmiş olsa bile yurt içindeki alıcıyı; döviz transferi yapılmamışsa yurt dışındaki göndericiyi
- B) Döviz transferi yapıp yapılmadığına bakılmaksızın eşyanın adına gönderildiği yurt içindeki alıcıyı
- C) Yurt dışındaki göndericiye döviz transferi yapılmışsa yurt içindeki alıcıyı; döviz transferi yapılmamışsa veya transfer edilmiş döviz iade edilmişse yurt dışındaki göndericiyi
- D) Yurt dışındaki göndericiye döviz transferi yapılmışsa yurt dışındaki göndericiyi; döviz transferi yapılmamışsa yurt içindeki alıcıyı
- E) Tasfiyelik eşyayı tasfiye yoluyla satın alan kişiyi

8- Tasfiye Yönetmeliği'nde "eşyanın satışa sunulduğu bedel" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İhale bedeli
- B) Satış bedeli
- C) Gümrüklenmiş değer
- D) Rayiç değer
- E) İhaleye esas bedel

9- İşletme müdürlüğünce açık artırma ile satışa sunulacak bir iş makinesinin ihaleye esas bedeli 2.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre bu eşyanın satışına katılmak isteyenlerden alınacak teminat tutarı kaç TL'dir?

- A) 10.000
- B) 25.000
- C) 75.000
- D) 100.000
- E) 250.000

10- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre açık artırma suretiyle yapılan satışlarda verilen en yüksek teklif, ihaleye esas bedelin en az yüzde kaçını bulursa satış yapılır; bulmazsa teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere kaydedilir?

- A) %50
- B) %70
- C) %75
- D) %90
- E) %100

11- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre açık artırmada verilen ve ihale komisyonunca değerlendirilen en yüksek teklif, eşyanın ihaleye esas bedelinin yüzde ellisinin altında kalıyorsa kabul veya reddedilmek üzere nereye ve hangi süre içinde sunulur?

- A) Üç iş günü içinde, işletme müdürlüğünün görüşü eklenerek bölge müdürlüğüne
- B) Üç iş günü içinde işletme müdürüne
- C) Beş iş günü içinde, işletme müdürlüğünün görüşü eklenerek bölge müdürlüğüne
- D) Üç iş günü içinde, bölge müdürlüğünün görüşü eklenerek Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
- E) Yedi gün içinde, ihale tutanağı ve video kaydı ile birlikte bölge müdürlüğüne

12- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre bekletilmeyecek eşyanın ihale yoluyla satışında ihale bedelinin ödenmesi için öngörülen süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) İhalenin tamamlanmasını izleyen yedi gün
- B) İhalenin tamamlanmasını izleyen bir iş günü
- C) Satış kâğıdının alıcıya verilmesini izleyen üç gün
- D) İhalenin tamamlanmasını izleyen iki iş günü
- E) Elektronik yolla yapılan bildirim takip eden iki gün

13- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre ihale yoluyla satılan ve bedeli ödendiği hâlde süresi içinde teslim alınmayan eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Eşyanın yeniden ihale yoluyla veya pazarlık usulü ile satılarak teslim edilmesi hâlinde emanete alınan tutar, talep üzerine ilk alıcıya iade edilir.
- B) Satış bedeli üzerinden hizmet ve giderler karşılığı olarak hesaplanan yüzde ellisi döner sermayeye gelir kaydedilir, kalan tutar emanete alınır.
- C) Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talep edilmeyen tutar döner sermayeye gelir kaydedilir.
- D) Eşyanın diğer yollarla da tasfiye edilememesi nedeniyle imha edilmesi hâlinde imha masrafları emanetteki paradan karşılanır.
- E) Bekletilmeyecek eşya dışındaki eşyada alıcının eşyayı teslim alması için öngörülen süre, ihale bedelinin ödenmesini izleyen on gündür.

14- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre istekli veya vekil sıfatıyla işletme müdürlüklerince yapılacak ihalelere katılamayacak olanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Genel Müdürlükçe işletme müdürlüklerinin ihalelerine katılmaktan yasaklananlar
- B) Elektronik satışlara ilişkin sisteme erişim yetkisi olanlar
- C) Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları
- D) Bölge müdürlüklerinde tasfiye işlemleri ile görevli olanların eşleri ve birinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları
- E) İşletme müdürlüklerinde görevli olanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tüzel kişiler

15- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre tasfiyelik eşyanın satış bedelinin taksitlendirilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Taksitlendirmede talebin yazılı olması yeterli olup ayrıca teminat aranmaz.
- B) Taksitlendirme, eşya satış bedelinin 10.000 TL'den az olmaması şartıyla alıcının talebine göre işletme müdürlüğünce yapılabilir.
- C) Taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.
- D) Taksitlendirmede 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil faizi alınır.
- E) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiyesi amacıyla yapılan satışlarda taksitlendirme yapılmaz.

16- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre özel yolla tasfiyede, tasfiyeye tabi tutulan eşya ile bu eşyanın verilebileceği kurum veya kişiler arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Antika, müze ve sanat eşyası – Kültür ve Turizm Bakanlığı
- B) Komisyonca geri dönüştürülebilir olduğu belirlenen eşya – Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
- C) Komisyonca hurda ve ilk madde haline geldiği tespit olunan eşya – Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
- D) Kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan yapılmış eşya ve mücevherat – Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
- E) Yurt içinde Türk Lirasına çevrilemeyen ve yolcu beraberinde getirilen veya bagajlarda unutulmuş döviz cinsi banknotlar – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

17- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre imha yoluyla tasfiyeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrük laboratuvar müdürlüklerinde bulunan eşyanın imhası gümrük müdürlüğünce yapılır.
- B) Tasfiyelik hale gelmeden önce imhalık olduğu anlaşılan eşyanın imhası Tasfiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.
- C) Mahkemesince imhasına karar verilenler dâhil, imha edilecek bütün eşyanın imhasına komisyonca karar verilir.
- D) İmhanın her aşamasına ilişkin video çekimleri, imhayı yapan birim tarafından kaset, CD ve bilgisayar gibi elektronik ortamda bir yıl süreyle muhafaza edilir.
- E) Tespit ve tahakkuk belgesi itibarıyla gümrüklenmiş değeri 250.000 TL'nin üzerindeki eşyanın imhasından önce bölge müdürlüğünden onay alınır.

18- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tasfiye edilen eşyanın satış bedelinden alınacak gümrük vergileri; gümrük beyannamesi verilmiş eşya ile kaçak eşya için sırasıyla hangi tarihteki vergi oranlarına göre belirlenir?

- A) Beyannamenin tescil edildiği tarih – Kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarih
- B) Beyannamenin tescil edildiği tarih – Tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlendiği tarih
- C) Tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlendiği tarih – Kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarih
- D) Tasfiye kararının alındığı tarih – El koyma tarihi
- E) Satışın gerçekleştiği tarih – Müsadere kararının kesinleştiği tarih

19- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tasfiye edilen eşya ve taşıtların satış bedellerinin emanete alınması ve ödenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A)** Dava sonucunda şerhli taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde, şerhlere konu bedel ilgisine ödendikten sonra kalan tutar sahibine ödenir.
- B)** Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye edilen eşyanın sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde, tasfiye edilen eşyanın gümrük vergileri iade edilmez.
- C)** Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye edilen eşya hakkında müsadere kararı verilmesi hâlinde satış bedeli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesine irat kaydedilir.
- D)** Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların tasfiyesinde bu şerhler, taşıtın alıcısına teslim edildiği tarihten itibaren kalkmış sayılır.
- E)** Emanete alınan tutarların iadesi için, sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılan başvurular kabul edilir.

20- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun tasfiyeye ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Tasfiye edilmesine karar verilen eşyanın bulunmaması hâlinde, ithal eşyası için FOB, ihraç eşyası için CIF kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri tutarları tahsil edilir.
- II. Tasfiye idaresi, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı bakımından gerekli önlemleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak almakla yükümlüdür.
- III. Antrepoda işlemleri süresinde bitirilmediği için tasfiye edilen eşyanın satış bedelinden önce gümrük vergileri, ardından hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar ayrılır.
- IV. Bu Kanun kapsamında yapılacak tasfiye işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A)** I ve II
- B)** II ve III
- C)** II ve IV
- D)** I, II ve IV
- E)** Yalnız II

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 43 · GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithalatta gümrük yükümlülüğünün, verilecek gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başladığı hâller aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

- A) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi ile ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithali
- B) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi ile gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
- C) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi ile ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali
- D) İthalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali ile dahilde işleme rejimine tabi tutulması
- E) İthalat vergilerine tabi eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması ile ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithali

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ithalatta gümrük yükümlülüğünde yükümlü kişiye ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- Gümrük müşaviri (B), (A) Ltd. Şti.'nin ithal ettiği eşya için serbest dolaşıma giriş beyannamesini dolaylı temsil yoluyla, kendi adına ve (A) Ltd. Şti. hesabına vermiştir.

- Beyanda, (A) Ltd. Şti.'nin (B)'ye bildirdiği kıymet bilgisi kullanılmıştır.

- Sonradan bu kıymet bilgisinin gerçeği yansıtmadığı ve ithalat vergilerinin noksan tahsil edildiği anlaşılmıştır.

- (B)'nin beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bilmediği ve mesleği icabı ve mutad olarak bilmesinin de gerekmediği tespit edilmiştir.

Buna göre noksan tahsil edilen ithalat vergileri yönünden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnızca hesabına gümrük beyanında bulunulan (A) Ltd. Şti. yükümlüdür.
- B) (A) Ltd. Şti. ile gümrük müşaviri (B), noksan vergilerin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.
- C) Beyan sahibi gümrük müşaviri (B) olduğundan yalnızca (B) yükümlüdür.
- D) Verileri veren (A) Ltd. Şti. ile beyan sahibi (B), verilerin yanlış olduğunu bilip bilmediklerine bakılmaksızın vergilerden sorumludur.
- E) Yalnızca (B) yükümlüdür; çünkü dolaylı temsilde hesabına beyanda bulunulan kişinin yükümlülüğü, verilerin yanlış olduğunu bildiği durumlarla sınırlıdır.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithalat vergilerine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kanuna aykırı şekilde girmesi hâlinde gümrük vergilerinden sorumlu tutulan kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Eşyanın kanuna aykırı olarak girişini gerçekleştiren kişiler
- B) Eşyanın kanuna aykırı girişine iştirak eden ve girişin kanuna aykırı olduğunu bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler
- C) Söz konusu eşyayı elde eden ve bu eşyayı elde ettiği sırada eşyanın kanuna aykırı olarak girdiğini bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler
- D) Söz konusu eşyayı elinde bulunduran ve bu eşyayı aldığı sırada eşyanın kanuna aykırı olarak girdiğini bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler
- E) Eşyanın geçici depolanmasında veya tabi tutulmuş olduğu gümrük rejiminin kullanılmasından doğan yükümlülükleri yerine getirmesi gereken kişiler

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşyanın kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması hâlinde gümrük yükümlülüğü hangi tarihte başlar?

- A) Eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığının gümrük idarelerince tespit edildiği tarihte
- B) Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimine ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarihte
- C) Eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığı tarihte
- D) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine giriş tarihinde
- E) Eşyayı elde eden veya elinde bulunduran kişinin eşyayı elde ettiği veya aldığı tarihte

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihe ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Geçici depolamadan veya tabi tutulan gümrük rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesinin gümrük yükümlülüğü doğurması hâlinde gümrük yükümlülüğü, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilemediği tarihte başlar.
- B) Serbest bölgede bulunan eşyanın kanuna aykırı olarak tüketilmesi veya kullanılması hâlinde gümrük yükümlülüğü, eşyanın tüketildiği veya ilk kez kullanıldığı tarihte başlar.
- C) İhracat vergilerine tabi eşyanın bir gümrük beyannamesi kapsamında ihraç edilmesi hâlinde gümrük yükümlülüğü, söz konusu beyannamenin tescili tarihinde başlar.
- D) Nihai kullanımı nedeniyle sıfır ithalat vergi oranı uygulanmasına ilişkin bir koşula uyulmadığının sonradan tespiti hâlinde gümrük yükümlülüğü, bu durumun gümrük idaresince tespit edildiği tarihte başlar.
- E) İhracat vergilerinden muafiyete tabi tutularak gönderilmesine izin verilen eşyanın gümrük yükümlülüğü, izin verilen yerden başka bir varış yerine ulaştığı tarihte başlar.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ithalat nedeniyle gümrük yükümlülüğünün doğmuş sayılmadığı hâllere ilişkin hükümlerinde geçen "eşyanın tekrar yerine konulamaz şekilde kaybı" ifadesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Eşyanın kaybolmasını ve bu kaybın kanıtlanamamasını
- B) Eşyanın kullanılamaz hâle gelmiş olmasını
- C) Eşyanın mahiyeti gereği uğradığı önlenmesi imkânsız kaybı
- D) Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesini
- E) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden gerekli işlemler yapılmadan çıkarılmasını

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergi oranından yararlanarak ithal edilen eşya için, eşyanın tahrir olması nedeniyle bir gümrük yükümlülüğünün doğmadığının kabulü hâlinde, tahrirattan kaynaklanan atık ve artıklar aşağıdakilerden hangisi sayılır?

- A) Serbest dolaşımda bulunan eşya
- B) Gümrüğe terk edilmiş eşya
- C) Serbest dolaşımda olmayan eşya
- D) Türk menşeli eşya
- E) Kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılmış eşya

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat vergilerine tabi eşyanın beyan edilerek ihracında, beyan usulüne göre gümrük yükümlülüğünün başladığı an olarak aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Normal usulde yapılan beyanlarda gümrük beyannamesinin tescil tarihi
- B) Basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda tamamlayıcı beyannamenin tescil edildiği tarih
- C) Basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda basitleştirilmiş işlemlere ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarih
- D) Basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda faturanın tescil edildiği tarih
- E) Basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda tescil hükmünde olan kayıt işleminin yapıldığı tarih

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ihracat vergilerinden tam veya kısmi muafiyete tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına gönderilmesine izin verilen eşyanın, izin verilen yerden başka bir varış yerine ulaştığı tarihin gümrük idarelerince tespit edilemediği hâlde gümrük yükümlülüğünün başlamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yükümlülük, gümrük idarelerinin bu eşya için bir gümrük yükümlülüğü başladığı sonucuna vardıkları tarihte başlar.
- B) Yükümlülük, eşyanın fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihte başlar.
- C) Yükümlülük, eşyanın ihracına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar.
- D) Muafiyete hak kazanmaya ilişkin hükümlere uyulduğunu kanıtlayan belgenin ibrazı için rejim hak sahibine süre verilir; belge ibraz edilemezse yükümlülük verilen sürenin bittiği tarihte başlar.
- E) Muafiyete hak kazanmaya ilişkin hükümlere uyulduğunu kanıtlayan belgenin ibrazı için rejim hak sahibine süre verilir; belge ibraz edilemezse yükümlülük, sürenin verildiği tarihte başlar.

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre sahte paraların Türkiye Gümrük Bölgesine kanuna aykırı olarak girmesi hâlinde gümrük yükümlülüğüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kaçakçılık ve diğer ceza koyan kanun hükümlerine göre işlem yapılacağından gümrük yükümlülüğü doğmaz; ancak cezai kovuşturmaların gümrük yükümlülüğünün varlığına bağlı olması hâlinde doğmuş sayılır.
- B) İthalı yasaklanmış eşya için de gümrük yükümlülüğü doğduğundan, sahte paralar için de gümrük yükümlülüğü her hâlde doğar.
- C) Kaçakçılık ve diğer ceza koyan kanun hükümlerine göre işlem yapılacağından gümrük yükümlülüğü hiçbir durumda doğmaz.
- D) Gümrük yükümlülüğü doğmaz; ancak paraların kanuna aykırı giriş nedeniyle müsadere edilmesi hâlinde gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılır.
- E) Gümrük yükümlülüğü, yalnızca sahte paraların yetkili idareler tarafından denetlenmesi hâlinde doğmaz; denetlenmeyen sahte paralar için gümrük yükümlülüğü doğar.

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın mahiyeti veya nihai kullanımı nedeniyle tercihli tarife ya da vergi muafiyeti uygulanabilen durumlarda, eşyanın kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması gibi nedenlerle gümrük yükümlülüğü doğduğunda da tercihli tarife veya vergi muafiyetinin uygulanabilmesi için aranan şartlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

- A) İlgili kişinin hileli bir davranış veya ihmalinin olmaması ve gerekli diğer şartların yerine getirildiğinin gümrük idarelerince re'sen tespit edilmesi
- B) İlgili kişinin hileli bir davranış veya ihmalinin olmaması ve gerekli diğer şartların yerine getirildiğinin ilgili kişi tarafından ispat edilmesi
- C) Eşyanın gümrük kontrolünden yasadışı olarak çıkarılmasına teşebbüs olmaması ve eşyanın durumunu düzenleyen tüm gerekli işlemlerin yerine getirilmesi
- D) İlgili kişinin hileli bir davranış veya ihmalinin olmaması ve gümrük vergilerinin teminata bağlanmış olması
- E) Eşyanın tahrip olmasının veya kaybının beklenmeyen hâl veya mücbir sebepten kaynaklandığının ilgili kişi tarafından kanıtlanması

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihin kesin olarak tespit edilemediği bir eşyada, gümrük idarelerinin elde ettiği bilgiler yükümlülüğün idarenin bu sonuca vardığı tarihten daha önce başladığını tespit etmeye imkân veriyorsa, ithalat vergileri tutarı hangi tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanılarak tespit edilir?

- A) Elde edilen bilgilere göre yükümlülüğün başladığının anlaşıldığı en eski tarih
- B) Gümrük idarelerinin bu eşya için bir gümrük yükümlülüğü başladığı sonucuna vardıkları tarih
- C) Elde edilen bilgilere göre yükümlülüğün başladığının anlaşıldığı en son tarih
- D) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine giriş tarihi
- E) Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihi

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine uygulanacak faize ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gecikme zammı oranında faiz, yükümlülüğün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için uygulanır; vergiler kesinleşmeden ödenirse faiz uygulanmaz.
- B) Gecikme zammı oranında faiz, yükümlülüğün başladığı tarih ile noksan vergilerin yükümlüye tebliğ edildiği tarih arasındaki süre için uygulanır; vergiler kesinleşmeden ödenirse faiz uygulanmaz.
- C) Tecil faizi oranında faiz, yükümlülüğün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için uygulanır; vergiler kesinleşmeden ödenmek istenirse faiz, ödeme tarihine kadar hesaplanarak vergilerle birlikte tahsil edilir.
- D) Faiz uygulanmaz; noksan alınan vergilere, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten ödeme tarihine kadar gecikme zammı uygulanır.
- E) Gecikme zammı oranında faiz, yükümlülüğün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için uygulanır; vergiler kesinleşmeden ödenmek istenirse faiz, ödeme tarihine kadar hesaplanarak vergilerle birlikte tahsil edilir.

14- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca dahilde işleme rejimi altında elde edilen Türk menşeli eşyanın anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde tercihli tarifieden yararlanmasının, bünyesine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi ve buna ilişkin belgelerin onaylanması koşuluna bağlı olması hâlinde doğan gümrük yükümlülüğüne ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Geri ödeme sisteminden yararlanan eşya için bu yükümlülük doğmaz ve bu durumda ödenmiş ithalat vergileri geri verilmez.
- II. Gümrük yükümlülüğü, söz konusu eşyanın ihracına ilişkin gümrük beyannamesinin gümrük idaresi tarafından tescil edildiği tarihte başlar.
- III. Ödenmesi gereken ithalat vergilerinin, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar ödenmesi zorunludur.
- IV. Bu şekilde doğan gümrük yükümlülüğü, ilgili işlemlerin iptal edilmesi hâlinde dahi ortadan kalkmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I ve II
- E) I, II ve IV

15- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük yükümlülüğünün doğmasının eşyanın gümrük statüsüne etkisine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğan eşyanın ithalat vergileri ödendiğinde, bu eşya menşe açısından bir beyana gerek görülmeksizin Türk menşeli eşya sayılır.
- B) Gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşya için düzenlenen belgenin, eşyanın gümrük statüsünün serbest dolaşımda bulunan eşya gibi değerlendirilmesine yol açabilecek yanlış niteliğe sahip olması, eşyanın gümrük gözetiminden çıkarılması hükmündedir.
- C) Serbest bölgede kanuna aykırı olarak tüketilmesi veya kullanılması nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğan eşyanın ithalat vergileri ödendiğinde, bu eşya gümrük statüsü açısından bir beyana gerek görülmeksizin serbest dolaşımda bulunan eşya sayılır.
- D) Gümrük yükümlülüğü doğan ve ithalat vergileri ödenen eşyanın serbest dolaşımda bulunan eşya sayılması, eşyaya uygulanabilecek yasaklama veya kısıtlamalar ile cezai hükümlerin uygulanmasını engellemez.
- E) Gümrük yükümlülüğünü sona erdiren zapt ve müsadere, eşyanın gümrük statüsünü etkilemez.

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, gerekli koşulların bulunması hâlinde gümrük yükümlülüğü açısından eşyanın geçici depolama faaliyetinin veya tabi tutulmuş olduğu gümrük rejiminin doğru işleyişini etkilemeyen ihmaller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Transit rejimi altındaki eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için verilen süre aşarak ilgili idareye sunulması
- B) Eşyanın geçici depolamaya veya gümrük antrepo rejimine tabi tutulması durumunda, elleçleme izninin verilmesi için gerekli koşulların bulunması şartıyla, gümrük idarelerinden önceden izin alınmaksızın eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması
- C) Eşyanın geçici depolamaya veya bir gümrük rejimine tabi tutulması durumunda, gerekli işlemler yapılmadan Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılması veya serbest bölgeye konulması
- D) Nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanan eşyanın, amaçlanan kullanıma tabi tutulmadan önce, devreden stok kayıtlarında olması ve devralanın izin hak sahibi olması şartıyla gümrük idarelerine bildirilmeden devredilmesi
- E) Geçici depolama yerindeki eşyanın, gümrük idaresinin izni olmaksızın gümrük gözetiminden çıkarılarak alıcısına teslim edilmesi

17- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlamasına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İthalatta basitleştirilmiş usulle yapılan beyanlarda gümrük yükümlülüğü; basitleştirilmiş işlemlere ilişkin beyannamenin veya gümrük idaresince kabul edilen ticari ya da idari belgenin tescil edildiği ya da tescil hükmündeki kayıt işleminin yapıldığı tarihte başlar.
- II. Yükümlülük doğurmayan ihmallere ilişkin koşulların varlığını ispat yükü gümrük idaresine aittir; idare bu koşulların bulunmadığını ispat edemezse gümrük yükümlülüğü doğmaz.
- III. Sayılan ihmaller gümrük yükümlülüğü doğurmasa bile, ilgili gümrük rejimi altında düzenlenen izin belgeleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde geri alınabilir veya iptal edilebilir.
- IV. Kabul edilebilir kayıplarda ihmal ya da hileli işler deyimi, yalnızca eşyanın depolanmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasındaki savsaklamayı ifade eder.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) I, III ve IV

18- Gümrük Yönetmeliği'nin kabul edilebilir kayıplar ile eşyanın telef olması veya kaybının kanıtlanmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük idareleri, ilgili kişinin isteği üzerine, kayıpların sadece eşyanın mahiyetinden kaynaklandığının ve ilgili kişinin ihmalden ya da hileli işlerinden kaynaklanmadığının gösterilebildiği durumlarda kayıp miktarını dikkate alır.
- B) Gümrük idareleri, eşyanın mahiyeti gereği uğradığı önlenmesi imkânsız kaybın başka bir açıklaması olmadığına kanaat getirirse yükümlünün ispat zorunluluğunu kaldırabilir.
- C) Gümrük idarelerinin izninden kaynaklanmayan hâllerde eşyanın telef olması veya kaybı kural olarak mahkeme kararı ile kanıtlanır.
- D) Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile kanıtlanır.
- E) Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile kanıtlanır.

19- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıdakilerden hangisi gümrük yükümlülüğünü sona erdiren hâllerden biri değildir?

- A) Vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi
- B) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi
- C) Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce doğal özellikleri nedeniyle telef olması
- D) Kanuna aykırı giriş nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğan eşyanın bu giriş nedeniyle müsadere edilmesi
- E) Gümrük vergilerinin teminata bağlanması

20- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük vergilerinden sorumlu olan kişilere ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Serbest dolaşıma giriş için bulunulan beyanda kullanılan veriler vergilerin tamamen veya kısmen tahsil edilememesine sebep olduğu takdirde, beyanın yapılabilmesi için bu verileri veren ve verilerin yanlış olduğunu bilen veya bilmesi gereken kişiler de gümrük vergilerinden sorumludur.
- B) Gümrük idarelerinin kaybolan eşyayı serbest bölgede tüketilmiş veya kullanılmış saydığı ve tüketen ya da kullananlara ilişkin hükmün uygulanmasına imkân bulunmadığı hâllerde, eşyanın gümrük idarelerince bilinen en son kullanıcısı gümrük vergilerini ödemekle yükümlüdür.
- C) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden birden çok yükümlünün sorumlu olduğu hâllerde bunlar müştereken sorumlu olmayıp her biri vergilerin yalnızca kendi payına düşen kısmından sorumludur.
- D) İhracat vergilerine tabi eşyanın gümrük beyanında bulunulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkartılması hâlinde, eşyayı çıkaran, bu fiile iştirak eden ve beyanda bulunulması gerektiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bulunmayan kişiler gümrük vergilerinden sorumludur.
- E) Rejim koşullarına uyulmaması nedeniyle doğan gümrük yükümlülüğünde yükümlü, eşyanın söz konusu rejime tabi tutulması için konulmuş koşullara uyması gereken kişidir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 44 · TAHAKKUK, TEBLİĞ VE ÖDEME

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük vergilerinin tahakkuk ettirilmesi ve Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu İzleme Defterine kaydedilmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Teminat aranmaksızın, belirli aralıklarla ve aynı kişiye teslim edilen aynı cins eşyanın gümrük vergileri otuz günü geçmeyecek şekilde belirlenecek bir süre içinde tahakkuk ettirilerek deftere kaydedilebilir.
- B) Gerekli teminatın sağlanması şartıyla, belirli aralıklarla ve aynı kişiye teslim edilen aynı cins eşyanın gümrük vergileri on beş günü geçmeyecek şekilde belirlenecek bir süre içinde tahakkuk ettirilerek deftere kaydedilebilir.
- C) Basitleştirilmiş usule göre tescil edilen beyannamedeki eksiklikler verilen süre içinde tamamlanmasa da aynı cins eşyanın vergileri otuz günü geçmeyen süre içinde toplu olarak tahakkuk ettirilebilir.
- D) Gerekli teminatın sağlanması şartıyla, belirli aralıklarla ve aynı kişiye teslim edilen aynı cins eşyanın gümrük vergileri otuz günü geçmeyecek şekilde belirlenecek bir süre içinde tahakkuk ettirilerek deftere kaydedilebilir.
- E) Vergi tutarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen seviyenin altında kaldığı hâllerde hesaplanan vergiler Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu İzleme Defterine kaydedilmez.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, gümrük idarelerinin eşyayı teslim etmesinin gümrük vergilerinin yükümlüye tebliği yerine geçmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

- A) Gümrük vergilerinin gerekli teminat sağlanarak belirli aralıklarla tahakkuk ettirilmiş olmasına
- B) Gümrük beyannamesinde gösterilen vergi tutarı ile gümrük idaresince hesaplanan vergi tutarının eşit olmasına
- C) Vergi tutarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen seviyenin altında kalmasına
- D) Tahakkukun yükümlüsüne sistem üzerinde tebliğ edilmesinin mümkün olmamasına
- E) Yükümlünün vergi tutarının tamamını ödeme süresinin bitimini beklemeksizin ödemesine

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre;

"Yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerine ilişkin tebligat, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren(I)..... içinde yapılır. Bu şekilde belirlenen gümrük vergilerinin,(II)..... itibaren onbeş gün içinde ödenmesi zorunludur."

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) üç yıl – yükümlüye tebliğ edildiği tarihten
- B) üç yıl – gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten
- C) üç yıl – noksanlığın tespit edildiği tarihten
- D) bir yıl – yükümlüye tebliğ edildiği tarihten
- E) bir yıl – gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre gümrük vergilerinde zamanaşımı ile dava açılmasının zamanaşımına ve tahsilata etkisine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Ceza uygulamasını gerektiren ve zamanaşımı daha uzun olan bir fiil nedeniyle ceza davası açılmış gümrük vergileri alacakları, 6183 sayılı Kanundaki zamanaşımı süreleri içerisinde kovuşturulup tahsil edilir.
- II. Gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zamanaşımını durdurur.
- III. Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı ilk derece mahkemesinde dava açılması tahsilat takibini durdurur.
- IV. İlk derece mahkemesince yükümlü aleyhine verilen karara karşı istinaf veya temyize gidilmesi, yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş olsa dahi tahsilatı durdurur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) II ve III
- E) II, III ve IV

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ödeme süresine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki olay verilmiştir:

- Sonradan yapılan denetleme sonucunda noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri 2 Mart 2026 tarihinde yükümlüye tebliğ edilmiştir.
- Yükümlü tebliğ edilen vergilere itiraz etmemiş, uzlaşma başvurusunda da bulunmamıştır.
- Yükümlü 25 Mart 2026 tarihinde gümrük idaresine yazılı olarak başvurmuş, teminat göstermiş ve ödeme süresinin otuz gün uzatılmasını istemiştir.

Buna göre yükümlünün talebi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Teminat gösterildiğinden ödeme süresi otuz gün uzatılır ve uzatılan süre için tecil faizi alınır.
- B) Ödeme süresi otuz gün uzatılabilir; ancak uzatma beyanname kapsamı eşyanın tamamı için birlikte yapılmak zorundadır.
- C) Ödeme süresi, başvuru tarihinden itibaren on beş gün daha uzatılır.
- D) Talep, haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar yapılabildiğinden süresindedir ve ödeme süresi otuz gün uzatılır.
- E) Yazılı istem ödeme süresinin bitmesinden sonra yapıldığından ödeme süresi uzatılamaz.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın tercihli tarifesinin karşı ülke idareleri ile idari işbirliği çerçevesinde oluşturulduğu durumlarda dolaşım belgesinin karşı ülke idaresince yanlışlıkla onaylandığının tespit edilmesi hâlinde, tercihli tarife uygulanması nedeniyle tahakkuk ettirilmeyen vergilere ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Belge ihracatçının sunduğu yanlış verilere dayanılarak onaylanmışsa, onaylayan idare şartların yerine getirilmediğini bilse dahi vergiler yükümlüden tahsil edilir.
- B) Yükümlü, gümrük mevzuatının gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde tüm özeni gösterdiğini ispat edebilirse bu vergiler kural olarak sonradan istenmez.
- C) Tercihli düzenlemenin yararlanan ülke tarafından doğru olarak uygulandığına dair şüphe bulunduğu yönünde Resmî Gazete'de bir duyuru yayımlanmışsa vergiler yükümlüden tahsil edilir.
- D) Geçici bir anti-damping vergisi veya fark giderici vergi uygulandığı hâllerde, yükümlünün özen gösterdiğini ispat etmesine bağlanan bu kural uygulanmaz.
- E) Vergi tutarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen seviyenin altında kaldığı hâllerde de bu kural uygulanmaz.

7- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre 'alacak' deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile bunların fer'ilerini
- B) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip ve tahsili gereken gümrük vergilerini; bunlara bağlı fer'i amme alacakları ile para cezaları hariç
- C) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip ve tahsili gereken gümrük vergileri ile bunlara bağlı fer'i amme alacakları ve para cezalarını
- D) İlgili mevzuat uyarınca gümrük idarelerince tahakkuk ve tahsil edilen ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü
- E) 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ek tahakkuk kararıyla yükümlüsüne tebliğ edilen gümrük vergileri ile para cezalarını

8- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük vergilerinin tebliği ve ek tahakkukuna ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sonradan yapılan denetlemeler sonucunda istenen gümrük vergileri ile bu vergiler alacağına bağlı idari para cezaları, yükümlüsüne ayrı ayrı kararlarla tebliğ edilir.
- B) Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defteri elektronik ortamda tutulur.
- C) Gümrük vergileri tahakkukundan hemen sonra yükümlüsüne sistem üzerinde, sistem üzerinde tebliğin yapılamadığı hâllerde ise ilgili belge üzerinde tebliğ edilir.
- D) Beyannameye düzeltme yapılmasını gerektirir nitelikteki tespitler, sistem üzerinde düzenlenen müzekkere ile idare amirine sunulur.
- E) Konusu, yükümlüsü ve gümrük idaresi aynı olan ve aralarında maddi veya hukuki yönden bağıllık bulunan birden fazla beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir.

9- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'de "yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile bunların fer'ileri" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ek tahakkuk
- B) Alacak
- C) Gelir eksikliği
- D) Kaldırma
- E) Gümrük vergileri alacağına bağlı para cezaları

10- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre, şartlı muafiyet rejimlerine girişte veya nihai kullanım izni kapsamında tahakkuku yapılarak teminata bağlanan gümrük vergilerine ilişkin olarak ilgili rejim hükümlerinin ihlal edilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Alacak aslı için ek tahakkuk yapılır ve tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmesi istenir.
- B) Alacak aslı için ayrıca tahakkuk yapılmaz; alacağın tebliğden itibaren on beş günlük ödeme süresi içinde ödenmesi gerektiği yükümlüsüne bildirilir.
- C) Alacak aslı için ek tahakkuk yapılır; ödeme süresi yazılı istem ve teminatla otuz gün daha uzatılabilir.
- D) Alacak aslı için ek tahakkuk yapılır ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre ek-1'de yer alan kararlar asıl yükümlüye tebliğ edilir.
- E) Alacak aslı için ayrıca tahakkuk yapılmaz; alacağın 6183 sayılı Kanundaki bir aylık ödeme süresi içinde ödenmesi gerektiği yükümlüsüne bildirilir.

11- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre, gelir eksiğinin oluşmasında asıl yükümlü ile birlikte dolaylı temsilcinin de sorumluluğunun tespit edildiği durumlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ek tahakkuka ilişkin tebligatlar ilgililere aynı anda gönderilir.
- B) Gümrük müşavirinin bir tüzel kişilik bünyesinde faaliyet göstermesi hâlinde gelir eksiği ilgili tüzel kişiliğe de tebliğ edilir.
- C) Ek tahakkuka ilişkin olarak alınan kararlarda yapılan tespitler ispatlayıcı belgelerle birlikte gerekçeli olarak belirtilir.
- D) Gelir eksiğinin yükümlülerden biri tarafından ödenmesi, diğer yükümlülerin yükümlülüğünü sona erdirmez.
- E) Asıl yükümlü adına gümrük idaresi nezdinde alacağı yetecek miktarda teminat bulunması hâlinde dolaylı temsile yetkili kişilere ayrıca tebligat yapılmaz.

12- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre, dolaylı temsilcinin beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutad olarak bilmesi gerektiği durumların tespitinde varlığı araştırılan hâller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Gümrük beyannamelerinin beyanın hazırlanmasına esas alınan belge ve bilgilere uygun olmaması
- B) Eşyanın niteliğinin ancak tahlil sonucunda anlaşılabilir olmasına karşın tarife yönüyle yanlış beyanda bulunulmuş olması
- C) Gümrük beyannamesi eki belgeler arasında çelişki bulunması hâlinde gümrük müşavirinin elindeki imkânlarla bu hususu araştırmamış olması
- D) Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin sahte, yanlış veya hatalı olduğunun ayrıca bir araştırmaya gerek duyulmaksızın anlaşılabilir olmasına
- E) Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin ulusal ve uluslararası mevzuatın ön gördüğü formlara veya şartlara uygun olmaması

13- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre gümrük idarelerince verilen idari para cezalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Para cezasına konu kabahat fiiline iştirak hükümlerinin uygulanabilmesi için fiilin taksirle işlenmiş olması yeterlidir.
- B) İdari para cezasına muhatap olan yükümlünün ölümü hâlinde cezalar, mirası reddetmemiş mirasçılardan miras hisseleri nispetinde takip edilir.
- C) Gümrük idarelerince verilen idari para cezalarına gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zammı uygulanır.
- D) İştirak hâlinin varlığı tespit edildiğinde para cezaları ilgililere ayrı ayrı uygulanır ve tebliğ edilir.
- E) Para cezaları gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerince karara bağlanır.

14- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin olarak tebliğ edilen kararların kesinleşmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İtiraz edilmemesi hâlinde karar, tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde kesinleşir.
- B) İdari itirazın reddi üzerine idari yargıya başvurulmuşsa, nihai yargı kararının tebliğinden itibaren otuz günlük istinaf veya temyiz süresi içinde üst mahkemeye başvurulmaması hâlinde karar bu sürenin bitiminde kesinleşir.
- C) Süresi içinde idari yargı kararının düzeltilmesi talebinde bulunulması hâlinde karar, idare lehine verilen kararın tebliğ edildiği tarihte kesinleşir.
- D) Uzlaşılması durumunda gümrük vergileri ile para cezaları uzlaşılan tutarlar üzerinden kesinleşir.
- E) Üst mahkeme nezdinde başvuru yapılmışsa, başvuru üzerine verilen kararın tebliğinden itibaren otuz günlük süre içinde kararın düzeltilmesi talebinde bulunulmaması hâlinde karar bu sürenin bitiminde kesinleşir.

15- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre hiç alınmayan veya eksik alınan gümrük vergilerine uygulanacak gecikme zammı oranında faiz ile gecikme zammının hesaplanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Aylık esasa göre gecikme zammının hesaplanacağı bir aylık süre içinde oran değişikliği yapılırsa, söz konusu bir aylık sürenin tamamına yeni oran uygulanır.
- B) Gecikme zammı oranında faiz, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten vergilerin kesinleştiği tarihe kadar olan süre için uygulanır.
- C) Gecikme zammı oranında faizin hesabında, aylık gecikme zammı oranı on iki ile çarpılmak suretiyle yıllık orana dönüştürülür.
- D) Tebligata rağmen ödeme süresi içinde ödenmeyen vergilere uygulanacak gecikme zammının hesabında ödeme tarihi süreye dâhil edilir, vade tarihi ise süreye dâhil edilmez.
- E) Ay kesirleri için gecikme zammı günlük esasa göre hesaplanır.

16- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre, 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan ve tutarı 5.000.000,00 Türk Lirası olan gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin tecil ve taksitlendirme talebinde yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrük müdürlüğü
- B) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü
- C) Gümrükler Genel Müdürlüğü
- D) Ticaret Bakanlığı
- E) Gelir İdaresi Başkanlığı

17- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecil ve taksitlendirme ile idari para cezalarının taksitle ödenmesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Azami tecil ve taksitlendirme süresi otuz altı aydır.
- II. İdari para cezalarının, ilk taksitin peşin ödenmesi koşuluyla bir yıl içinde ve dört eşit taksit hâlinde ödenmesine, ödeme süresi içinde yapılacak yazılı başvuru üzerine ceza kararını veren gümrük idaresince karar verilebilir.
- III. Tecil ve taksitlendirme talebinin ilk incelemesinde varsa eksik bilgi ve belgelerin otuz gün içinde tamamlanması istenir.
- IV. Alacağın tecil edilmesi ve taksitlendirilmesine yönelik başvuru, alacağın ilgisine tebliğinden itibaren haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar yapılabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

18- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan bir borçlu şirketin çok zor durum hâlinin tespitine esas alınacak bilanço verileri aşağıda verilmiştir:

- Kasa: 150.000 TL
- Banka: 250.000 TL
- Kısa vadeli alacaklar: 300.000 TL
- Stoklar: 500.000 TL
- Kısa vadeli borçlar: 800.000 TL

Buna göre borçlunun çok zor durum hâline ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Oran 1,5 olup 1'in üzerinde olduğundan borçlu çok zor durumda kabul edilmez.
- B) Oran 0,5 olup 1'in altında kaldığından borçlu çok zor durumda kabul edilir.
- C) Oran yaklaşık 1,14 olup 1'in üzerinde olduğundan borçlu çok zor durumda kabul edilmez.
- D) Oran 0,875 olup çok zor durum için oranın 1'in üzerinde olması gerektiğinden borçlu çok zor durumda kabul edilmez.
- E) Oran 0,875 olup 1'in altında kaldığından borçlu çok zor durumda kabul edilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecilin geçerli sayılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tecilin geçerli sayılması, daha evvel tecil edilen bir borca karşılık yapılan ödemelerin geçerli sayılması ve kalan tutarın belirlenen bir plan dahilinde ödenmesine izin verilmesidir.
- B) Taksitlendirme süresi içerisinde yapılan tecilin geçerli sayılması talebi, tecili yapan idarece değerlendirilerek sonuçlandırılır.
- C) Tecilin geçerli sayılması durumunda tecil faizi hesaplanmasında ve taksitlendirme süresinin belirlenmesinde geçerli sayılma talebinin yapıldığı tarih esas alınır.
- D) İhlale neden olan taksit son taksitse, tecilin geçerli sayılması talebi en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapılmalıdır.
- E) Son taksitte ihlal edilen taksit tutarı ile hesaplanan tecil faizi, tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğinden itibaren beş iş günü içinde ödenmelidir.

20- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğu anlaşılan 20 liraya kadar (bu tutar dahil) amme alacağının terkinine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Terkin için her borçlu adına ayrı ayrı olmak üzere üç nüsha Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarına İlişkin Terkin Cetveli düzenlenir.
- B) Terkin yetkisi gümrük müdürleri veya vekillerine aittir; bu terkinde terkin cetveli düzenlenmez ve terkin izni alınmaz.
- C) Terkin izni alınması için düzenlenen cetvel, Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
- D) Terkin yetkisi gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine aittir; verilen takipten vazgeçme onayı takibat dosyasında saklanır.
- E) Bu alacakların terkin edilebilmesi için alacağın tahsil zamanaşımına uğramış olması gerekir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 45 · TEMİNAT VE FAİZ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin teminata ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki işlem – yetkili makam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri garanti mektuplarını teminat olarak kabul – Müsteşarlık
- B) Teminatı verenin isteği üzerine teminatın kısmen veya tamamen başka bir teminat ile değiştirilmesine izin – İdare amiri
- C) Teminat vermesi istenen kişinin yerine başka bir kişinin teminat vermesini kabul – Gümrük idareleri
- D) Götürü teminat tutarının yıllık olarak belirlenmesi – Müsteşarlık
- E) Teminat aranmayacak ve kısmi teminat uygulanacak hâlleri belirleme – Müsteşarlık

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun teminat tutarının belirlenmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- Bir ithalat işleminde teminata konu gümrük vergileri tutarı kesin olarak tespit edilememiştir.

- Yapılan değerlendirmede, sürmekte olan incelemenin sonucuna göre eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin 40.000 TL, 52.000 TL veya 70.000 TL olabileceği anlaşılmıştır.

Buna göre bu işlem için alınacak teminatın tutarı kaç TL'dir?

- A) 7.000 TL
- B) 40.000 TL
- C) 54.000 TL
- D) 70.000 TL
- E) 162.000 TL

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin toplu teminata ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Gümrük idareleri, ilgililerin talebi üzerine, bir gümrük yükümlülüğünü gerektiren veya gerektirebilecek iki veya daha fazla işlemi kapsamak üzere toplu teminat verilmesine izin verir.
- B) Bir gümrük idaresine verilen toplu teminat, takip edilebilir olması hâlinde diğer gümrük idarelerinde de geçerlidir.
- C) Toplu teminatın takibi, Müsteşarlıkça belirlenen usullere uygun olarak elektronik ortamda kayda alınan veriler üzerinden yapılır.
- D) Toplu teminat sisteminden yararlanmak için ibraz edilen teminat mektupları, Ek-77/B'de yer alan örneğe uygun görülmeleri durumunda kabul edilir.
- E) Zaman içinde değişkenlik gösteren gümrük vergileri için verilen toplu teminat tutarları, bu vergilerin teminatın verildiği tarihte kesin olarak tespit edilen tutarı esas alınarak sabit olarak belirlenir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre teminatın değerlendirilmesi, tamamlanması ve çözülmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük vergileri için kabul edilecek teminatlar ile bunların değerlendirilmesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir.
- B) Yabancı paraların T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesaplanan değeri üzerinden teminat olarak kabulüne Müsteşarlık yetkilidir.
- C) Teminatın zaman içinde değerini yitirmesi veya yetersiz kalması hâlinde, ilgili gümrük idaresi ek teminat verilmesini veya ilk teminatın yeni bir teminat ile değiştirilmesini isteyebilir.
- D) Teminatın alınmasını gerektiren gümrük yükümlülüğü sona erdiğinde teminat çözülür.
- E) Gümrük yükümlülüğü kısmen sona erdiğinde verilmiş teminatın ilgilinin talebi üzerine kısmen çözülebilmesi için teminatın kısmen çözülmeye uygun olması gerekir.

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin vermiş olduğu teminatın, o kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanıldığı teminat sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Toplu teminat sistemi
- B) Götürü teminat sistemi
- C) Yaygın götürü teminat sistemi
- D) Kapsamlı teminat sistemi
- E) Bireysel teminat sistemi

6- Gümrük Yönetmeliği'nde düzenlenen götürü teminat sisteminin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin verdiği teminatın, o kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılması
- B) Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, transit rejimi dahil gümrükçe onaylanmış tüm işlem veya kullanımları kapsayan bir teminat verilmesi
- C) Gümrük idaresince re'sen, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımların her biri için ayrı ayrı teminat yerine transit rejimi dışındaki tüm işlemleri kapsayan bir teminat alınması
- D) Gümrük yükümlülüğü gerektiren her bir işlem için, ilgili vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar ayrı ayrı teminat verilmesi
- E) Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımların her biri için ayrı ayrı teminat yerine transit rejimi dışındaki tüm işlemleri kapsayan bir teminat verilmesi

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre götürü teminat uygulamasından yararlanabilecekler aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

- A) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlüler ile antrepo işleticileri
- B) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlüler ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri
- C) Yalnızca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler ile antrepo işleticileri
- D) Onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlüler, antrepo işleticileri ve izinli göndericiler
- E) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler ile geçici depolama yeri işleticileri

8- Gümrük Yönetmeliği'nin götürü teminat sistemine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.
- II. Götürü teminat, Avro olarak belirlenen miktarlar karşılığı Türk Lirası olarak da verilebilir.
- III. Antrepo işleticilerince verilecek götürü teminatın tutarı da bir önceki yılda gümrük işlemleri nedeniyle teminat konusu olan toplam değer in yüzde onu olarak belirlenir.
- IV. Götürü teminat sisteminden yararlanmak için ibraz edilen teminat mektupları, belirlenecek teminat tutarını karşılamaları ve Ek-77/A'da yer alan örneğe uygun görülmeleri durumunda kabul edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve IV
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilecek teminatın dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyayı da içermesi hâlinde, teminat tutarı en az kaç Avro olmalıdır?

- A) 75.000 Avro
- B) 250.000 Avro
- C) 500.000 Avro
- D) 1.000.000 Avro
- E) 2.000.000 Avro

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici bir süre için götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınan yükümlü bakımından aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Götürü teminat kapsamındaki tüm vergiler ayrıca teminata bağlandıktan sonra, götürü teminat sisteminden yararlanmak için verdiği teminat iade edilir.
- B) Götürü teminat için verdiği teminat mektupları askı süresince yapılan işlemlerde de kullanılmaya devam eder; ayrıca teminat aranmaz.
- C) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verdiği teminat mektupları iade edilmez; askı süresince teminata bağlanması gereken vergilerin tümü ayrıca teminata bağlanır.
- D) Götürü teminat için verdiği teminat mektupları, sürenin bitiminden yirmi gün önce tebligat yapılarak nakde dönüştürülür.
- E) Askı süresince yapılan işlemlerde, talep etmesi hâlinde ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük işlemleri sırasında teminat alınmasına gerek görülen hâllerde idarece teminat olarak kabul olunanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Tedavülde olan nakit Türk Lirası
- B) Bankalar tarafından verilen süreli teminat mektupları
- C) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
- D) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin verecekleri garanti mektupları
- E) Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği döviz kuru üzerinden hesaplanan dövizler

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre teminat olarak kabul olunan değerlerin değerlendirilmesi ve kabulüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.
- B) Alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul eşya, ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından da gösterilebilir.
- C) Teminat mektuplarının alacak miktarını karşılayacak değerde olması gerekir.
- D) Hükümetçe belli edilecek Millî Esham ve Tahvilât, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden yüzde on noksanıyla değerlendirilir.
- E) Devlet iç borçlanma senetleri ile dövizin kabulünde de teminat mektuplarında olduğu gibi tahakkuku yapılmış vergiler tutarını karşılayıp karşılamadıkları incelenir.

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük işlemlerinde teminat olarak verilen garanti mektuplarına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Belediyelerin verecekleri garanti mektupları teminat olarak kabul olunur.
- II. Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin verecekleri garanti mektupları teminat olarak kabul olunur.
- III. Garanti mektubu ile işlem yapılması durumunda, yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmemesi hâlinde yükümlüye bir yıl boyunca bu haktan yararlanma izni verilmez.
- IV. Garanti mektupları, ayniyet alındısı karşılığında Bakanlık adına ilgili muhasebe birimine teslim edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I ve III

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre bir gümrük yükümlülüğü karşılığında alınan teminat mektubunun takibinde, yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde teminat mektubunun nakde dönüştürüleceğine ilişkin tebligat, teminat mektubunu veren hak sahibine ne zaman yapılır?

- A) Yükümlülüğe ilişkin sürenin bitiminden itibaren yirmi gün içinde
- B) Yükümlülüğe ilişkin sürenin bitiminden on beş gün önce
- C) Yükümlülüğe ilişkin sürenin bitiminden yirmi gün önce
- D) Yükümlülüğe ilişkin sürenin bitiminden otuz gün önce
- E) Teminat mektubunun kabul edildiği tarihten itibaren yirmi gün içinde

15- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğü doğması hâlinde, nakdî teminat dışında bir teminat verilmişse gecikme zammı hangi tarihten başlamak üzere tahsil edilir?

- A) Tahsili gereken vergiler için verilen teminatın kabulü tarihinden
- B) Şartlı muafiyete ilişkin beyannamenin tescili tarihinden
- C) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten
- D) Vergilerin yükümlüye tebliğ edildiği tarihten
- E) Vergilerin ödeme süresinin bittiği tarihten

16- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gecikme zammına ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- Bir şartlı muafiyet düzenlemesi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük vergileri toplamı 200.000 TL'dir.
- Eşya için indirimli teminattan faydalanılmış; 70.000 TL nakit teminat ve 30.000 TL tutarında banka teminat mektubu verilmiş, kalan 100.000 TL için teminat verilmemiştir.
- Daha sonra eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuştur.

Buna göre gecikme zammı kaç TL üzerinden uygulanır?

- A) 30.000 TL
- B) 100.000 TL
- C) 130.000 TL
- D) 170.000 TL
- E) 200.000 TL

17- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre aşağıdaki durumların hangisinde gecikme zammı oranında faiz uygulanır?

- A) Ödeme süresinin bitmesinden önce yazılı istemde bulunulup teminat verilmesi üzerine ödeme süresinin otuz gün uzatılması hâlinde uzatılan süre için
- B) Gümrük idarelerince verilen idari para cezalarının, ceza kararının tebliğinden ödeme tarihine kadar geçen süresi için
- C) Tebligata rağmen ödeme süresi içinde ödenmeyen eksik alınmış vergilerde vadenin bitim tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için
- D) Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerinde, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için
- E) Geri verme kararının tebliğinden itibaren dört ay içinde uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine geri verilecek tutar için

18- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecil ve taksitlendirme işlemlerinde gümrük idarelerince kabul edilecek teminatlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin verecekleri garanti mektupları
- B) Para
- C) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları
- D) Hazine bonusu
- E) Gümrük idarelerince haczedilmiş taşınır ve taşınmaz mallar

19- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak gösterilen kara taşıtları, deniz taşıtları veya gayrimenkullerin değer tespitinde esas alınan raporlardan hangisinde, raporu düzenleyen bilirkişilere ait yetki veya ruhsat belgelerinin eklenmesi zorunlu değildir?

- A) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerlendirme uzmanları veya değerlendirme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar
- B) Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarınca bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar
- C) Türk mühendis ve mimar odalarınca bilirkişilik yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar
- D) Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar
- E) Bankalar tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar

20- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecil ve taksitlendirme işlemlerinde şahsi kefaletle ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gösterilen kefilin kabulü ile kefilin mali durumu ve borç ödemedeki iyi niyetinin değerlendirilmesi gümrük idaresinin takdirindedir.
- B) Borçlu, maddi teminat gösterebilecek durumda olsa dahi muteber bir şahsı kefil göstererek teminat şartını yerine getirebilir.
- C) Gösterilen kefil, borçlu ödemedikçe kendisine başvurulamayan adi kefil olarak sorumlu olur.
- D) Şahsi kefaletin gümrük idaresince düzenlenen kefalet tutanağı ile tesis edilmesi yeterlidir; noter onayı aranmaz.
- E) Gümrük idaresi, kefil tarafından gösterilen mallar için değer tespiti yaptıramaz; kefilin beyanı esas alınır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 46 · GERİ VERME VE KALDIRMA

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda kullanılan deyimlerden hangisi, henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesi anlamına gelir?

- A) Geri verme
- B) Kaldırma
- C) Geri ödeme
- D) Mahsup
- E) Tecil

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin para cezalarının geri verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin hükümler, Gümrük Kanunu kapsamında tatbik edilen para cezaları için de uygulanır.
- II. Gümrük Kanunu uyarınca muhbirlerle dağıtılan para cezalarından geri verilmesine karar verilenler, kararın verildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde geri istenir.
- III. Usulsüzlüklere ilişkin para cezalarının geri verilmesi ve kaldırılmasında, bu cezalara ilişkin kararların kanunen düzenlenmemesi gerektiği hâlde düzenlendiğini veya bu cezaların kanunen ödenmemesi gerektiği hâlde ödendiğini tevsik eden belgelerin ibrazı gerekir.
- IV. Vergi kaybına neden olabilecek işlemlere uygulanacak para cezalarının geri verilmesi ve kaldırılmasında, gümrük vergilerinin geri verilmesine ve kaldırılmasına ilişkin hükümler uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, kanunen ödenmemeleri veya tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği hâlde ödenen ya da tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması için öngörülen üç yıllık başvuru süresi hangi tarihte başlar?

- A) Gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte
- B) Gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğ edildiği tarihte
- C) Gümrük vergilerinin ödendiği tarihte
- D) Eşyanın yükümlüye teslim edildiği tarihte
- E) Gümrük vergilerinin kesinleştiği tarihte

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergilerinin, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde belirlenecek hâllerde geri verilmesi veya kaldırılması için ilgili gümrük idaresine başvuru süresi ile mücbir sebebin tespiti hâlinde bu sürenin aşılmasına izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren üç yıl – Müsteşarlık
- B) Vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl – Cumhurbaşkanı
- C) Vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl – Müsteşarlık
- D) Gümrük beyannamesinin tescili tarihinden itibaren bir yıl – Müsteşarlık
- E) Vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl – İlgili gümrük idaresi

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun, kusurlu veya ithaline esas sözleşme hükümlerine aykırı olduğu için ithalatçı tarafından kabul edilmeyen eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına dair hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Kusurlu eşyaya, teslimden önce hasar gören eşya da dahildir.
- II. Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması; eşyanın, kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğunun tespiti için gerekli olan ilk kullanım dışında kullanılmamış olması ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi koşullarından birinin gerçekleşmesine bağlıdır.
- III. Geri verme veya kaldırma için vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren üç yıl içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir.
- IV. Gümrük beyanından önce denenmek üzere geçici olarak teslim edilen eşyanın vergileri, eşyanın kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğu hususlarının deneme sırasında anlaşılmadığı kanıtlanmadıkça geri verilmez veya kaldırılmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız III
- B) I ve IV
- C) III ve IV
- D) II, III ve IV
- E) II ve III

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğu için ithalatçı tarafından kabul edilmeyen eşyanın vergilerinin geri verilmesinde, gümrük idarelerinin ilgilinin talebi üzerine eşyanın ihracı yerine izin verebileceği işlem veya kullanımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Eşyanın gümrüğe terk edilmesi
- B) Eşyanın imha edilmesi
- C) Eşyanın yeniden ihraç amacıyla transit rejimine tabi tutulması
- D) Eşyanın yeniden ihraç amacıyla gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
- E) Eşyanın serbest bölgeye konulması

7- İthalatçı (B) Ltd. Şti., ticaret politikası önlemlerine tabi bir eşyayı serbest dolaşıma sokarken eşyanın gümrük kıymetini kendi beyanı ile artırmış ve bu kıymet üzerinden tahakkuk eden gümrük vergilerini ödemiştir. İşlemlerde ilgili kişinin kasten yaptığı herhangi bir tahrifat bulunmamaktadır. (B) Ltd. Şti., vergilerin kendisine tebliğinden sekiz ay sonra, artırılan kıymete isabet eden vergilerin kanunen ödenmemesi gerektiğini ileri sürerek geri verilmesi için gümrük idaresine başvurmuştur.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bu başvuru hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Başvuru vergilerin tebliğinden itibaren üç yıllık süre içinde yapıldığından talep kabul edilir ve artırılan kıymete isabet eden vergiler geri verilir.
- B) Kasıtlı bir tahrifat bulunmadığından talep kabul edilir; ancak bu tür taleplerde başvurunun tebliğden itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir.
- C) Talep, ancak kontrol ve denetleme sonucunda geri verme hâlinin tespit edilmesi durumunda değerlendirilir; yükümlünün başvurusu üzerine geri verme yapılmaz.
- D) Vergiler, ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması sonucunda ödendiğinden talep kabul edilmez.
- E) Talep, ancak başvurunun gecikmesine mücbir sebep veya beklenmeyen hâllerin yol açtığı kanıtlanırsa kabul edilir.

8- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre aşağıdaki durumlardan hangisi, geri verme veya kaldırma talebinin kabul edilmemesine yol açmaz?

- A) Menşe ve dolaşım belgelerinin mahreç ülke nezdinde sonradan kontrole tabi tutulmasına karşın ilgili mevzuatında öngörülen süreler içinde sonuç alınamaması
- B) Beyanname ekindeki belgelere aykırı olarak beyannamede eşyanın ağırlığının yanlış yazılması nedeniyle vergilerin fazla ödenmiş olması
- C) Menşe ve dolaşım belgeleri dışında kalan ve vergilendirmeyi doğrudan etkileyen bir belgenin sonradan ibraz edilmesi
- D) Kıymet kriterli gözetim uygulamasında yükümlünün kendi isteğiyle gözetim tebliğinde belirlenen eşik kıymet üzerinden beyanda bulunması
- E) Tarımsal mali yükler dışındaki ithalat vergisi oranının tescilden sonra ancak vergilerin ödenmesinden önce indirilmesine rağmen indirimli oranın uygulanmasının beyan sahibince talep edilmemesi

9- Gümrük Yönetmeliği'nin geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idaresinin belirlenmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) 4.730.000 TL'ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri yetkilidir.
- B) 47.397.000 TL'nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya Bakanlık yetkilidir.
- C) Yetki sınırı olarak belirlenen tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır.
- D) Konusu ve gümrük idaresi aynı olan, aralarında maddi veya hukuki bağıllık bulunan birden fazla beyanname için elektronik ortamda tek başvuru formu ile başvurulduğunda yetkili idarenin belirlenmesinde her bir beyannamedeki tutar ayrı ayrı dikkate alınır.
- E) Bir ek tahakkuk ve buna bağlı ceza kararı için düzenlenen tek başvuru formunda yetkili idare, ek tahakkuk ve ceza kararındaki tutarlar ayrı ayrı dikkate alınarak belirlenir.

10- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre geri verme veya kaldırma talebinin yetkili gümrük idaresince karara bağlanma süresi ile bu süreye uyulamayacak olması hâlinde yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Otuz gün – Süre içinde karar alınamazsa başvuru geri çekilmiş sayılır ve başvuru sahibi derhal haberdar edilir.
- B) Otuz gün – Süre içinde karar alınamazsa geri verilecek tutar üzerinden kanuni faiz oranında faiz ödenir.
- C) Otuz gün – Süre dolmadan önce, gecikmenin gerekçeleri ile karar için gereken ek süre yükümlüye bildirilir.
- D) On beş gün – Süre dolmadan önce, gecikmenin gerekçeleri ile karar için gereken ek süre yükümlüye bildirilir.
- E) Dört ay – Süre içinde karar alınamazsa geri verilecek tutar üzerinden kanuni faiz oranında faiz ödenir.

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde idarece uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine geri verilecek tutar üzerinden ödenecek faiz hangi süre için hesaplanır?

- A) Geri verme kararının tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için
- B) Dört aylık sürenin bittiği tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için
- C) Gümrük vergilerinin ödendiği tarihten geri verme kararının tebliğ tarihine kadar geçen süre için
- D) Geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için
- E) Geri verme kararının tebliğ tarihinden ilgilinin faiz talebinde bulunduğu tarihe kadar geçen süre için

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğu için ithalatçı tarafından kabul edilmeyen eşyanın bir kısmının ihraç edilmesi, bir kısmının ise ihracı yerine imha edilmesi hâlinde yapılacak geri vermeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Geri verilecek tutar, eşyanın tamamına uygulanan ithalat vergileri tutarı ile eşyanın geri kalan kısmına uygulanması gereken ithalat vergileri tutarı arasındaki fark kadardır.
- B) Eşyanın ihracı yerine imhasına, gümrük idaresince ilgilinin talebi üzerine izin verilir.
- C) İhracı yerine imhasına izin verilen eşya, serbest dolaşımda olmayan eşya olarak değerlendirilir.
- D) Eşyanın gümrük idaresinin izniyle ve denetimi altında imha edilmesiyle ortaya çıkan atık ve artıklar, geri verme kararı alındıktan sonra serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir.
- E) Geri verilecek tutar yalnızca Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilen kısma göre belirlenir; imha edilen kısma ilişkin ithalat vergileri geri verilmez.

13- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre mavi ve yeşil hat kontrol türleri kapsamında işlem görmüş gümrük beyannamelerine ilişkin geri verme veya kaldırma başvurularının değerlendirilmesinde, yükümlü nezdinde ayrıca bir inceleme veya tespit yapılmasına gerek bulunması durumunda bu tespit işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Tespit işlemleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine yaptırılabilir.
- B) Tespit işlemlerinin, başvuruyu yükümlü adına yapan gümrük müşavirince yürütülmesi zorunludur.
- C) Tespit işlemleri, gümrük müşavirlerinin yanında çalışan gümrük müşavir yardımcılara yaptırılabilir.
- D) Tespit işlemleri yalnızca başvurunun yapıldığı gümrük idaresinin memurlarınca yapılabilir.
- E) Tespit işlemleri, yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesine yaptırılır.

14- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'nin geri verilecek tutarın mahsubu ve yükümlüye ödenmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük idaresince geri verme yapılabilmesi için yükümlünün 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerine muaccel hâle gelmiş borcunun bulunmaması gerekir.
- B) Mahsup hâlleri dışında, geri verme kararları uyarınca ödenecek tutarlar asıl yükümlüye ait olan banka hesap numarasına aktarılır.
- C) Yükümlünün borç durumunu gösteren belge talebi, talebin yapıldığı gümrük idaresince karşılanır; bu belge e-Devlet üzerinden de temin edilebilir.
- D) Geri verilecek amme alacağı, öncelikle yükümlünün Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilir.
- E) Geri verme başvurusu yapanlardan, Bakanlığa kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde bildirimde bulunmaları istenir.

15- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bir gümrük beyannamesine dayanarak ödenmiş olan gümrük vergilerinin bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine geri verilmesine ilişkin istem hangi süre içerisinde yapılmalıdır?

- A) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla müracaatta bulunulması için öngörülen süreler içerisinde
- B) Vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren üç yıl içerisinde
- C) Vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl içerisinde
- D) Beyannamenin iptal edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde
- E) Beyannamenin iptal edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde

16- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geri verme kararlarının uygulanmasına ve gümrük vergilerinin hatalı olarak kaldırılması veya geri verilmesi hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük vergilerinin hatalı olarak kaldırılması veya geri verilmesi hâlinde başlangıçta tahakkuk eden vergiler yeniden tahsil edilir.
- B) Hatalı olarak kaldırılan veya geri verilen ve tahsil edilmeyen miktarlar, hatanın tespit edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde ödenir.
- C) Geri verme kararının süresinde uygulanmaması nedeniyle ödenmiş faizler de hatalı geri verme hâlinde yeniden tahsil edilir.
- D) Yeniden tahsil edilmesi gereken miktarlardan süresi içinde ödenmeyenler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
- E) Geri verme kararının tebliğinden itibaren dört ay içinde idarece uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine kanuni faiz oranında faiz ödenir.

17- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'nin geri verme veya kaldırma işlemlerinde başvuru sürelerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenerek tahsil edilen vergilere ilişkin geri verme başvurusunun, ek tahakkukun tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir.
- B) Kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenerek tahsil edilen vergilere ilişkin geri verme başvurusunun, ek tahakkukun ödendiği tarihten itibaren üç yıl içinde yapılması gerekir.
- C) Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat sırasında kur veya vergi oranının yanlış hesaplanması nedeniyle fazla alınan telafi edici verginin geri verilmesi için, vergilerin tebliğinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunulması gerekir.
- D) Başvurunun öngörülen süreler içinde yapılması hâlinde, itiraz hakkından yararlanmak için süresi içinde itiraz başvurusunda bulunulmamış olması geri verme veya kaldırma başvurusuna engel teşkil etmez.
- E) Dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören ihracat beyannamesinin iptali üzerine telafi edici verginin geri verilmesi için, beyannamenin iptal edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde talepte bulunulması gerekir.

18- Gümrük Yönetmeliği'nin geri verme veya kaldırma başvurusunun yapılması, başvuru formunun düzenlenmesi ve eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Başvuru; vergileri ve cezaları ödeyen veya ödemekle yükümlü olan kiři, bunların temsilcileri ya da hak ve yükümlölükleri devralan kiři tarafından yapılabilir.
- B) Bir beyanname ile bu beyannameye bağılı ceza kararı için tek bir başvuru formu düzenlenir.
- C) Eksik bilgi veya belgenin tamamlanması için gümrük idaresince belirlenen süreye uyulmazsa başvuru geri çekilmiş sayılır.
- D) Kontrol ve denetleme sonucunda geri verme hâllerinden birinin tespit edilmesi üzerine işlem doğrudan yapıldığında, gümrük idaresince hak sahibine gerekli bildirimde bulunulur.
- E) Konusu ve gümrük idaresi aynı olan birden fazla beyanname için elektronik ortamda tek bir başvuru formu ile başvuru yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir.

19- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin hükümleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiğı hâlde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri kaldırılır.
- B) Kanunen ödenmemeleri gerektiğı hâlde ödenmiş olduğı belirlenen gümrük vergileri geri verilir.
- C) Geri verme veya kaldırma, vergilerin yükümlüye tebliğ edilmesi ve ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine yapılır.
- D) Kontrol ve denetleme sonucunda geri verme veya kaldırma hâllerinden birinin tespit edilmesi durumunda dahi işlem, ancak ilgilinin gümrük idaresine müracaatı üzerine yapılabilir.
- E) Başvuru süresi mücbir sebep veya beklenmeyen hâllerde uzatılabilir.

20- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geri verme veya kaldırma işlemine tabi olmayacak gümrük vergileri miktarı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

- A) Gümrük Yönetmeliğı
- B) Bakanlıkça yapılacak düzenleme
- C) Cumhurbaşkanı Kararı
- D) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü kararı
- E) Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 47 · GÜMRÜK KANUNU CEZALARI

20 soru · 30 dakika

1- Anayasa Mahkemesinin 26.03.2026 tarihli kararından sonraki güncel metne göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezasının uygulanmasına ve tutarının güncellenmesine ilişkin genel hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Usulsüzlük cezası, Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş hâller saklı kalmak üzere uygulanır.
- II. Kanuna aykırı hareket edenlere usulsüzlük cezası, söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla uygulanır.
- III. Usulsüzlük cezasının tutarı her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında artırılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) II ve III
- D) I, II ve III
- E) I ve II

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda, vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalardan ayrı olarak "Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar" başlığı altında düzenlenen yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrüksüz satış mağazalarından hak sahibi olmakla birlikte limit üstü satış yapılması hâlinde limit üstü eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı olarak verilen para cezası
- B) İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı belirlenen gümrük kapıları dışından izinsiz olarak ithal edenlerden eşyanın CIF değerinin onda biri oranında alınan para cezası
- C) Özet beyandaki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların yanlışlıkla fazla yüklendiğinin kanıtlanamaması hâlinde eşyanın CIF kıymeti kadar alınan para cezası
- D) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ihracının yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde gümrüklenmiş değer iki katı olarak verilen idari para cezası
- E) Gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepolarından eşya çıkarılması hâlinde gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değer iki katı olarak verilen idari para cezası

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde verilecek idari para cezası ile eşyanın yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade veya doğrudan üçüncü ülkeye transit edilebileceği süre aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Gümrüklenmiş değer iki katı – ithalinin yasak olduğunun yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren otuz gün
- B) Fark gümrük vergilerinin dört katı – ithalinin yasak olduğunun yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren otuz gün
- C) Gümrüklenmiş değer dört katı – ithalinin yasak olduğunun yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren otuz gün
- D) Gümrüklenmiş değer dört katı – gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren otuz gün
- E) Gümrüklenmiş değer dört katı – yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış gün

4- (C) firması, ithali ilgili kurumun vereceği uygunluk belgesine bağlı olan eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak üzere beyan etmiş ve beyannamede eşya için belge alınmış gibi beyanda bulunmuştur. Muayene ve denetleme sonucunda bu durum gümrük idaresince tespit edilmiş; ancak Bakanlıkça belirlenen süre içinde, eşyanın ithalinin uygun bulunduğu ilişkin belge ilgili kurumca düzenlenmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre (C) firması hakkında verilecek idari para cezası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası
- B) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar idari para cezası
- C) Eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası
- D) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı tutarındaki idari para cezasının yüzde onu
- E) Usulsüzlük cezasının genel hükmünde belirlenen tutarda idari para cezası

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde verilecek idari para cezalarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
- B) Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde gümrük vergileri tutarının dörtte biri idari para cezası verilir.
- C) Dahilde işleme rejimi ihlal edilmekle birlikte eşyanın gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmadığı tespit edilirse, gümrüklenmiş değerin iki katı idari para cezası verilir.
- D) Bu rejimlere ilişkin ihlaller nedeniyle verilen idari para cezaları, usulsüzlük cezasının sekiz katı olarak uygulandığı hâllerde belirtilen miktardan az olamaz.
- E) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hakkında bu cezalara ilişkin hükümler uygulanmaz; bu durumda usulsüzlük cezasının genel hükmü uygulanır.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdaki hâllerden hangisinde verilecek idari para cezası, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı olarak belirlenmemiştir?

- A) Karayoluyla sevk edilmek üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinsten çıkması ve farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanınkinden fazla olması
- B) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın ithali izin veya uygunluk belgesine bağlı olmasına rağmen belge alınmış gibi beyanda bulunulması
- C) İhracat rejimine tabi tutulan eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ihracının yasaklanmış olduğunun tespit edilmesi
- D) Antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinsten çıkan eşyanın ithalinin, beyan edilen eşyadan farklı şekilde izne veya uygunluk belgesine tabi olması
- E) Karayoluyla sevk edilmek üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinsten çıkması ve farklı çıkan eşyanın ithalinin beyan edilen eşyadan farklı şekilde lisansa, izne veya uygunluk belgesine tabi olması

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre fazla eşya çıkması hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Fazla çıkan eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
- B) Fazla çıkan eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır.
- C) Fazla çıkan eşya tasfiyeye tabi tutulur ve bu eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır.
- D) Fazla çıkan eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı para cezası verilir.
- E) Fiil kaçakçılık suçu oluşturduğundan yalnızca Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

8- (E) firması, dahilde işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirdiği eşya için beyanname vermiştir. Muayene ve denetleme sonucunda eşyanın Gümrük Tarifesi oluşturulan unsurlarında beyana aykırılık tespit edilmiştir. Beyana göre hesaplanan ithalat vergileri 400.000 TL, muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri 600.000 TL'dir. Aykırılık, beyan sahibince bildirilmeden önce gümrük idaresince tespit edilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre (E) firması hakkında verilecek idari para cezası kaç TL'dir?

- A) 50.000
- B) 100.000
- C) 200.000
- D) 400.000
- E) 600.000

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdaki aykırılıklardan hangisi, usulsüzlük cezasının Kanunda belirlenen miktarın dört katı olarak uygulandığı hâller arasında yer almaz?

- A) Bir kişinin geçerli bir temsil yetkisi olmadığı hâlde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip etmesi
- B) Gümrük antrepolarında bulunan eşyanın gümrük idarelerinin izni olmaksızın elleçlemelere tabi tutulması
- C) Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari ve resmî belgelerde kayıtlı eşyanın cinsinin yanlış beyan edilmesi
- D) Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın antrepolara konulduğu tarihte işleticiler tarafından kayıtlara geçirilmemesi
- E) Karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri kırk sekiz saate kadar aşması

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici ithalat rejimine ilişkin aykırılıklarda usulsüzlük cezasının kaç kat uygulanacağına dair hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Rejim kapsamında getirilen eşyanın verilen sürenin bitimini takiben bir ay içerisinde yeniden ihraç edilmesi hâlinde usulsüzlük cezası iki katı olarak uygulanır.
- B) Rejim kapsamında getirilen taşıtların verilen sürenin bitimini takiben üç ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi hâlinde usulsüzlük cezası dört katı olarak uygulanır.
- C) Rejim kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığı kabul edilebilir belgelerle kanıtlanması hâlinde usulsüzlük cezası iki katı olarak uygulanır.
- D) Rejim kapsamında getirilen eşyanın verilen sürenin bitimini takiben iki ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi hâlinde usulsüzlük cezası dört katı olarak uygulanır.
- E) Kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları getiren hak sahiplerinin gümrük idaresine bilgi vermeden taşıtsız yurt dışına çıkması hâlinde usulsüzlük cezası sekiz katı olarak uygulanır.

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde yüzde kaçtan fazla farklılık çıkması hâlinde usulsüzlük cezası iki katı olarak uygulanır?

- A) %3
- B) %5
- C) %6
- D) %10
- E) %15

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun beyan edilen kıymet ile gümrük idarelerinin kararlarına dayanak bilgi ve belgelere ilişkin aykırılıklarda uygulanacak cezalara dair hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Beyan edilen kıymetin noksan bulunmasına ilişkin aykırılığın gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda para cezasına hükmedilmez.
- II. Vergi kaybı doğurmamasına karşın, birbirleriyle ilişkisi bulunan kişiler arasında bir satış işlemi olması ve bu ilişkinin beyan edilmemesi hâlinde usulsüzlük cezası iki katı olarak uygulanır.
- III. Gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan belge ve bilgilerin ilgili kişiler tarafından yanlış olarak verilmesi hâlinde usulsüzlük cezası dört katı olarak uygulanır.
- IV. Kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymetinin noksan bulunması hâlinde, bu noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve IV
- D) II, III ve IV
- E) II ve IV

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdaki para cezalarından hangisine ilişkin hükümlerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için uygulanmayacağı ve bu hâlde usulsüzlük cezasının genel hükmüne göre işlem yapılacağı öngörülmüştür?

- A) Kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymetinin noksan bulunması hâlinde alınan vergi farkının üç katı para cezası
- B) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde verilen gümrüklenmiş değer in dört katı idari para cezası
- C) Antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinsten çıkan eşyanın vergilerinin beyan edilen eşyanınkinden fazla olması hâlinde verilen gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası
- D) Özet beyandaki kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların yok olduğunun kanıtlanamaması hâlinde alınan gümrük vergileri kadar para cezası
- E) Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın çıkaranlara verilen vergilerin iki katı idari para cezası

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre para cezası kararlarının verilmesi, tebliği ve kayda geçirilmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Para cezalarına, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri veya yardımcılar tarafından gerekçesi de belirtilmek suretiyle karar verilir.
- B) İlgili memurlarca yapılan ceza teklifleri idare amirlerince uygun görülmezse, bu durum da gerekçesi gösterilmek suretiyle karara bağlanır.
- C) Ceza kararları tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır.
- D) Konusu ve yükümlüsü aynı olan ve aralarında maddi veya hukuki yönden bağıllık bulunan birden fazla beyannameye ilişkin para cezalarına, gümrük idareleri farklı olsa da tek ceza kararı düzenlenebilir.
- E) Ceza kararlarının Türkiye'de yerleşik olmayan kişiler adına düzenlenmesi hâlinde pasaport numarası, taşıt plakası, firma unvanı ve adresi gibi ceza kararının takibini kolaylaştıracak bütün bilgilere kararda yer verilir.

15- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun idari yaptırım kararlarının zamanaşımı, kaim değer, yanlış izahat ve itirazlara ilişkin genel hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İdari yaptırıma konu fiil ceza uygulamasını gerektiriyorsa, ceza davası açılmış olması aranmaksızın idari yaptırım kararları Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içinde uygulanır.
- B) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşyanın bulunamaması hâlinde kaim değer olarak eşyanın CIF kıymetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
- C) Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezaları, zamanaşımı bakımından ilişkin oldukları gümrük vergilerinin tabi olduğu zamanaşımına bağlıdır.
- D) Gümrük idaresince yükümlüye sözlü olarak yanlış izahat verilmiş olması hâlinde de idari para cezası ve faiz uygulanmaz.
- E) Gümrük vergilerine ilişkin idari yaptırım kararlarına yönelik itirazlar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

16- Özet beyandaki kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların mahrecinden yüklenmemiş, yanlışlıkla başka yere çıkartılmış, kaza ve avarya sonucunda yok olmuş veya çalınmış olduğu, gümrük idaresince belirlenen süre içinde kanıtlanamamıştır. Noksan kaplardaki eşyanın cinsi ve türü bilinmekle birlikte tarife pozisyonu tespit edilememiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bu durumda alınacak para cezası aşağıdakilerden hangisi esas alınarak hesaplanır?

- A) Cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergileri
- B) Eşyanın cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en düşük vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergileri
- C) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en düşük vergi oranına göre hesaplanacak gümrük vergileri
- D) Noksan çıkan kaplara ait eşyanın CIF kıymeti
- E) Noksan çıkan kaplara ait eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı

17- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, ithali lisans, izin veya uygunluk belgesine bağlı olmasına rağmen belge alınmış gibi beyan edildiği tespit edilen eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması ve dökme hâlinde gelmesi durumunda idari para cezası ton başına kaç Türk Lirası olarak hesaplanır?

- A) 200
- B) 600
- C) 5.000
- D) 8.000
- E) 30.000

18- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyeleş eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak eşyası arasında çıkan eşya hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
- B) Eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
- C) Eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası verilir.
- D) Eşyanın ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı para cezası verilir.
- E) Eşya, gümrük vergileri tahsil edilmeksizin gümrüğe terk edilmiş sayılır.

19- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre muhbirlerle yapılacak ödemelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Muhbirlerle, Kanuna göre tahsil edilen idari para cezalarının yüzde onbeşi nispetinde bir tutar Müsteşarlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
- B) Para cezalarının dağıtımı, cezayı gerektiren tarife, kıymet veya miktar farkından kaynaklanan gelir eksikliği tespit edilen ilk beyanname için yapılır.
- C) Aynı nitelikteki işlemin diğer beyannamelere yansıtıldığı durumlarda, olayın yaygınlaştırılması söz konusu olduğundan muhbir ikramiyesi verilmez.
- D) Ödeme yapılmadan önce hak sahiplerinden, para cezalarının geri verilmesi hâlinde kendilerine ödenen tutarın geri verileceğine dair taahhütname alınır.
- E) Ödeme, muayene ve tahlilden sonra cezayı gerektiren durumun ortaya çıkarılmasını sağlayan muhbirlerle yapılır.

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre özet beyana ilişkin eksiklik ve fazlalıklar hakkında yapılan takibat ile uygulanacak cezalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Takibat sonuçlanmadan beyanda bulunulmak istenirse, takibat fazlalıkla ilgiliyse fazla bulunan miktar da beyan sahibine verilir.
- B) Kap adedi itibarıyla tamam çıkan ancak sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde eksiklik veya fazlalık olan eşya için takibat yapılmaz.
- C) Takibat sonuçlanmadan eşya hakkında gümrük beyanında bulunulmak istenmesi hâlinde, takibat eksiklikle ilgiliyse fiilen bulunan miktar üzerinden işlem yapılır.
- D) Özet beyan eksikliklerinde uygulanacak ceza miktarları, eksikliğin tamamı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.
- E) Türk Ticaret Kanunu uyarınca taşıyıcı sayılan taşıma işleri komisyoncuları da özet beyana ilişkin eksiklik veya fazlalıklardan sorumludur.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 48 - İTİRAZLAR

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı itiraz süresi ve itirazın yapılacağı makam aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde, bir üst makama; üst makam yoksa aynı makama
- B) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne
- C) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, bir üst makama; üst makam yoksa aynı makama
- D) Olaya muttali olduğu tarihten itibaren on beş gün içinde, bir üst makama; üst makam yoksa aynı makama
- E) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı merciine

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük vergilerinin hesaplanmasında esas alınan kimyevi tahlil sonuçlarına itiraza ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kimyevi tahlil sonuçlarına karşı tebliğden itibaren on beş gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
- B) İtiraz üzerine ikinci tahlil, birinci tahlilin yapıldığı gümrük laboratuvarında görevli olan ve ilk tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından yapılır.
- C) Yükümlünün talebi hâlinde gümrük idareleri, gümrük kimyageri olmayan bir gözlemci kimyagerin de ikinci tahlilde hazır bulunmasına izin verir.
- D) Kimyevi tahlil sonuçlarına karşı itiraz, bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama yapılır.
- E) İkinci tahlil sonucu, eşyanın teknik özelliklerinin ve niteliklerinin belirlenmesi yönünden kesindir.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre itiraz dilekçesinin süresi içinde yanlış makama verilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) İtiraz süresinde yapılmış sayılır ve dilekçe idarece yetkili makama ulaştırılır.
- B) İtiraz süresi durur; dilekçe yetkili makama ulaştığında süre kaldığı yerden işlemeye devam eder.
- C) İtiraz incelenmeksizin reddedilir; ret kararına karşı idari yargı mercilerine başvurulabilir.
- D) Dilekçe idarece yetkili makama ulaştırılır; ancak itiraz, dilekçenin yetkili makamın kaydına girdiği tarihte yapılmış sayılır.
- E) Yükümlüye, dilekçeyi yetkili makama vermesi için beş günlük ek süre tanınır.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin itirazlara ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İtirazın reddi kararlarına karşı yükümlünün yerleşim yerindeki idari yargı mercilerine başvurulabilir.
- II. İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.
- III. Yükümlülere ikinci tahlil sonucu ile bu sonuca göre yapılan tarife uygulaması ve tahakkuk ettirilen vergiler duyurulur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) I, II ve III
- E) II ve III

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre üç kimyagerden fazla kimyager bulunmayan bir gümrük laboratuvarında yapılan tahlile itiraz edilmesi hâlinde ikinci tahlil nerede yaptırılır?

- A) Gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne uygun görülecek bir laboratuvar
- B) Resmî bilimsel bir kuruluşun laboratuvarında
- C) En az iki kimyager bulunan en yakın gümrük idaresine ait laboratuvar
- D) Bakanlıkça belirlenen akredite bir dış laboratuvar
- E) Birinci tahlilin yapıldığı laboratuvar, ilk tahlili yapan kimyagerin de katılımıyla

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre tahlil sonuçlarına numuneden kaynaklanan nedenlerden dolayı itiraz edilmesi hâlinde, beyan sahibi veya temsilcisi huzurunda tutanak tanzim edilerek alınan yeni numune ile yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkinci tahlil
- B) Birinci tahlilin tekrarlanması
- C) İkinci muayene
- D) Ayrıntılı muayene
- E) Gümrük rejiminden önce laboratuvar tahlili

7- Gümrük Yönetmeliği'nin itirazların süresi içinde yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki olay verilmiştir:

- Gümrük müdürlüğüne düzenlenen ek tahakkuk kararı yükümlüye 2 Mayıs 2024 tarihinde tebliğ edilmiştir.
- Yükümlü, itiraz dilekçesini 13 Mayıs 2024 tarihinde taahhütlü olmayan posta yoluyla göndermiştir.
- Dilekçe, itirazın yapıldığı gümrük idaresinin kaydına 21 Mayıs 2024 tarihinde girmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Dilekçenin postaya verildiği tarih esas alınır; itiraz süresi içinde yapılmıştır.
- B) Dilekçenin kayda giriş tarihi esas alınır; itiraz süresi içinde yapılmıştır.
- C) Dilekçenin kayda giriş tarihi esas alınır; itiraz süresi içinde yapılmamıştır.
- D) Dilekçe süresi içinde yanlış makama verilmiş gibi işlem görür; itiraz süresinde yapılmış sayılır.
- E) İtirazın idarece karara bağlandığı tarih esas alınır; itiraz süresi içinde yapılmamıştır.

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yükümlülerin, mercilerince verilecek kararlardan önce ihtilaf konusu eşyayı çekebilmeleri için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Kararların yükümlüce tebellüğ edilmiş olması ve taleplerinin bir dilekçe ile gümrüğe verilmiş olması
- B) Eşyanın çekilmesine ilişkin işlemlerin yükümlü adına bir gümrük müşaviri tarafından takip edilmesi
- C) Uyuşmazlığın idari yargı merciine intikali hâlinde bu hususun belgelenmesi
- D) İdarece gerekli görülecek her türlü bilgi veya belgenin sunulması
- E) Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hâllerde vergi tahakkukları arasındaki farkın teminata bağlanması

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hâllerde ihtilaf konusu eşyanın karardan önce çekilmesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Kıymet araştırmasının sonuçlanması için öngörülen bir yıllık süre, beyannamenin tescil tarihinden itibaren işlemeye başlar.
- II. Araştırmanın öngörülen sürede sonuçlanmaması hâlinde işlem, gümrük idaresinde mevcut verilere göre sonuçlandırılır.
- III. Öngörülen süreden sonra alınan cevaplar çerçevesinde vergi farkı ortaya çıksa dahi, işlem sonuçlandırılmış olduğundan ayrıca bir işlem yapılmaz.
- IV. Eşyanın çekilebilmesi için yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması gerekir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) II ve IV
- D) I ve III
- E) I, III ve IV

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki durumların hangisinde, ihtilaf konusu eşyanın mercilerince verilecek kararlardan önce çekilebilmesine ilişkin hüküm uygulanmaz?

- A) Vergi tahakkukunun kesinleşmesinden önce idare ile yükümlü arasında çıkan uyuşmazlığın yürürlükteki yasaklama ve kısıtlama hükümlerini ihlal eder mahiyette olması
- B) Vergi tahakkukunun kesinleşmesinden önce idare ile yükümlü arasında tahakkuk ettirilen vergi tutarına ilişkin uyuşmazlık çıkması
- C) Uyuşmazlığın idari yargı merciine intikal etmiş olması
- D) Uyuşmazlığın düşük kıymet beyanı şüphesiyle yapılan kıymet araştırmasından kaynaklanması
- E) Uyuşmazlık nedeniyle eşyanın alıcısı adına para cezası düzenlenmiş olması

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre tahlil sonuçlarına karşı verilecek itiraz dilekçesinde gösterilmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Beyanname numarası ve tescil tarihi
- B) Eşyanın gümrük kıymeti ile itiraz edilen vergi tutarı
- C) Eşyanın cins ve türü
- D) Tahlile ne yönden itirazda bulunulduğu
- E) Gözlemci kimyager bulundurulacaksa adı soyadı ve adresi

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre tahlil sonuçlarına yapılan itiraz üzerine ikinci tahlil için alınacak ücret aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Numune başına 2.330 TL
- B) Beyanname başına 2.330 TL
- C) Tahlile itiraz edilen her eşya cinsi için 2.330 TL
- D) Yönetmelik ekindeki Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesinde belirtilen tutar
- E) Laboratuvarca belirlenen ve yükümlü tarafından peşin ödenen tahlil ücreti

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre tahlil sonuçlarına yapılan itirazda ikinci tahlil için ücret alınabilmesi bakımından idarece yapılan inceleme sonunda tespit edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) İtirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve dilekçede gözlemci kimyagerin adı soyadı ile adresinin gösterildiği
- B) Eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu ve itirazın numuneden kaynaklanan nedenlere dayanmadığı
- C) İtirazın başmüdürlüğe yapıldığı ve vergi farkının teminata bağlandığı
- D) İtirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu
- E) İtirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve birinci tahlilin bir gümrük laboratuvarında yapıldığı

14- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre, alacağa ilişkin olarak idarece düzenlenip ilgililere tebliğ edilen kararlara karşı ilgililerden birinin idari yargıya başvurması durumunda, aynı alacağa dair diğer ilgili hakkında yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Diğer ilgili hakkında yapılacak işlemler değerlendirilirken tahsil zamanaşımı süreleri göz önünde bulundurulur.
- B) İlgililerden birinin açtığı davanın sonucu, aynı alacak bakımından diğer ilgili hakkındaki işlemlerin değerlendirilmesinde esas alınır.
- C) Bu değerlendirme usulü, ilgililerden birinin kendisine tebliğ edilen karara karşı idari yargıya başvurusuyla gündeme gelir.
- D) Vergi aslına bağlı para cezalarında da diğer ilgili hakkındaki işlemler idari dava sürecinin sonuçlarına göre değerlendirilir.
- E) Vergi aslına bağlı olmayan para cezasına konu kabahat fiili iştirak hâlinde işlenmişse de diğer fail hakkındaki işlemler dava sonucuna göre değerlendirilir.

15- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre, aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden asıl yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan dolaylı temsilcinin Gümrük Kanunu uyarınca itiraz ettiği, asıl yükümlünün ise uzlaşma başvurusunda bulunduğu durumda dolaylı temsilcinin itirazı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Asıl yükümlünün uzlaşma talebi sonuçlanıncaya kadar beklenir; itiraz bu talep sonuçlandıktan sonra ele alınır.
- B) Uzlaşma başvurusundan bağımsız olarak, idareye intikal ettiği tarihten itibaren otuz gün içinde karara bağlanır.
- C) Asıl yükümlünün uzlaşma başvurusu, dolaylı temsilcinin itirazı sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz.
- D) Aynı alacak için itiraz ve uzlaşma yolu birlikte kullanılamayacağından itiraz incelenmeksizin reddedilir.
- E) Asıl yükümlünün açacağı idari davanın sonucu beklenerek itiraz dava sonucuna göre değerlendirilir.

16- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun itirazlara ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisine karşı Gümrük Kanunu uyarınca itiraz edilemez?

- A) Gümrük idarelerinin amirleri veya yardımcılarını tarafından Gümrük Kanunu uyarınca verilen idari yaptırım kararlarına
- B) 5326 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mahkemeler tarafından verilen idari para cezalarına
- C) Kendisine tebligat yapılan yükümlüye tebliğ edilen gelir eksikliğine
- D) Yükümlüye tebliğ edilen gümrük vergilerine
- E) Gümrük vergilerinin hesaplanmasında esas alınan kimyevi tahlil sonuçlarına

17- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) ve Gümrük Yönetmeliği'nin itirazların karara bağlanmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İtirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.
- B) İtirazın karara bağlanmasına ilişkin otuz günlük süreye uyulması mümkün değilse bu süre aşılabılır.
- C) Otuz gün içinde karar alınamayacaksa, süre aşımının gerekçeleri ve ek süre, bu süre dolduktan sonra yükümlüye bildirilir.
- D) Süre aşımı hâlinde yükümlüye yapılacak bildirimde, süre aşımını gerekli kılan gerekçeler ile karar için gerekli görülen ek süre belirtilir.
- E) İtirazlar karara bağlanırken gerek duyulması hâlinde ilgili gümrük idaresinin mütalaası da alınır.

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hâller dışında, itiraz konusu eşyanın mercilerince karar verilmeden önce çekilebilmesi için teminata bağlanması gereken tutar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Yalnızca beyana göre tahakkuk eden vergiler ile idarece tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki fark
- B) İdarece tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile eşyanın alıcısı adına düzenlenen para cezaları
- C) Beyana göre tahakkuk eden vergiler ile idarece tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki fark ve beyan sahibi ile temsilcisi adına düzenlenen para cezaları
- D) Yalnızca eşyanın alıcısı adına düzenlenen para cezaları
- E) Beyana göre tahakkuk eden vergiler ile idarece tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki fark ve eşyanın alıcısı adına düzenlenen para cezaları

19- Gümrük Yönetmeliği'nin itiraz başvurusuna ilişkin hükmünde yer alan "Yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri, bir dilekçeyle itiraz edebilirler." cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) itiraz edilen vergi farkının teminata bağlandığını gösteren
- B) beyanname numarası ve tescil tarihini de gösteren
- C) noter tarafından onaylanmış
- D) gerekçelerini de açıkça gösteren
- E) ilgili gümrük idaresinin mütalaasını da içeren

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre taahhütlü olarak posta yoluyla yapılan itirazların süresi içinde olup olmadığının tespitinde aşağıdaki tarihlerden hangisi dikkate alınır?

- A) İtiraz dilekçesinin, itirazın yapıldığı gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi
- B) İtiraz dilekçesinin idarece yetkili makama ulaştırıldığı tarih
- C) İtiraza konu kararın yükümlüye tebliğ edildiği tarih
- D) İtirazın idarece karara bağlandığı tarih
- E) İtiraz dilekçesinin postaya verildiği tarih

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 49 - UZLAŞMA

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinin yapılabileceği süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde
- B) Ek tahakkuk veya ceza kararının düzenlendiği tarihten itibaren on beş gün içinde
- C) Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde
- D) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde
- E) İtiraz süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde

2- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre, tebliğ edilen alacak için süresi içinde uzlaşma talebinde bulunulmuş ve uzlaşma temin edilememişse itiraz veya dava açma süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Uzlaşma talebi itiraz veya dava açma süresini durdurmadığından süre, tebliğ tarihinden itibaren kesintisiz işlemiş sayılır.
- B) Uzlaşma talebiyle duran süre, temin edilememeye ilişkin tutanağın tarihinden itibaren yeniden başlar ve on beş gün olarak işler.
- C) Uzlaşma talebiyle duran süre kaldığı yerden işlemeye devam eder; ancak sürenin bitimine beş günden az kalmışsa süre beş güne tamamlanır.
- D) Uzlaşma talebiyle duran süre kaldığı yerden işlemeye devam eder; ancak sürenin bitimine beş günden az kalmışsa süreye beş gün eklenir.
- E) Uzlaşma talebiyle duran süre kaldığı yerden işlemeye devam eder; ancak sürenin bitimine üç iş gününden az kalmışsa süre üç iş gününe tamamlanır.

3- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre, uzlaşmaya konu alacağın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiilleriyle ilişkisinin olduğu sonucuna varılmasını gerektiren hâller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Adli süreç başlamamış olmakla birlikte kaçakçılık suçları kapsamında takibatta bulunulması talebiyle fezleke veya rapor düzenlenmiş olması
- B) Adli süreç başlamamış olmakla birlikte kaçakçılık suçları kapsamında takibatta bulunulması talebiyle adli makamlara bildirimde bulunulmuş olması
- C) Adli mercilerce soruşturma ya da kovuşturma yapılıyor olması
- D) İlgili mahkeme tarafından ceza verilmiş olması
- E) Alacağın, ilgili mevzuat uyarınca tahsilat aşamasına gelmiş olması

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun uzlaşma komisyonları ve uzlaşılan alacakların ödenmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük uzlaşma komisyonlarının çalışmaları gizlidir.
- B) Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
- C) Üzerinde uzlaşılan cezalar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz.
- D) Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşılan tutarın ödendiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.
- E) Uzlaşma komisyonlarının başkan ve üyelerine bu komisyonlardaki çalışmaları dolayısıyla verilecek ücret Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenir.

5- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nde "yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumu" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uzlaşmanın temin edilememesi
- B) Uzlaşmanın vaki olmaması
- C) Uzlaşma başvurusundan feragat
- D) Uzlaşma talebinin reddedilmesi
- E) Uzlaşma gününün ertelenmesi

6- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre "uzlaşmanın vaki olmaması" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmadığı durumu
- B) Uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumu
- C) Yükümlünün komisyona geldiği hâlde uzlaşma tutanağını ihtirazi kayıtla imzalamak istediği durumu
- D) Usule ilişkin koşulları taşımadığı anlaşılan uzlaşma talebinin değerlendirilmediği durumu
- E) Komisyonun belirlenen uzlaşma gününde toplanamayacağının anlaşıldığı durumu

7- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin uzlaşma komisyonlarının yetkisine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Konusu 7.000.000 TL ve üzerinde olan başvurularda Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir.
- B) Aynı nitelikteki alacakların birden fazla Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük müdürlüklerine ilişkin olması durumunda talepler, uzlaşmaya esas alacak tutarının en az olduğu Bölge Müdürlüğündeki komisyonca sonuçlandırılır.
- C) Vergi aslına bağlı olmayan cezalar ile usulsüzlük cezaları, yetki alanına ilişkin tutarın tespitinde birlikte toplanarak dikkate alınır.
- D) Konusu 7.000.000 TL olan başvurularda Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları yetkilidir.
- E) Vergi aslı ile vergi aslına bağlı olmayan cezanın birlikte uygulandığı durumlarda yetki alanı yalnızca vergi aslı dikkate alınarak tespit edilir.

8- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- Bir ithalatçıya, tek bir beyannamenin iki kalemine ilişkin ek tahakkuk ve ceza kararı tebliğ edilmiştir.
- Birinci kalem: 2.000.000 TL gümrük vergileri ve 2.000.000 TL vergi aslına bağlı para cezası
- İkinci kalem: 1.000.000 TL gümrük vergileri ve 1.000.000 TL vergi aslına bağlı para cezası
- Bu alacaklara ilişkin ayrıca 1.500.000 TL fer'i alacak bulunmaktadır.

İthalatçının bu alacakların tamamı için uzlaşma talebinde bulunması hâlinde, komisyonun yetki alanının tespitinde dikkate alınacak tutar ve yetkili komisyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3.000.000 TL – Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu
- B) 4.000.000 TL – Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu
- C) 6.000.000 TL – Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu
- D) 6.000.000 TL – Merkezi Uzlaşma Komisyonu
- E) 7.500.000 TL – Merkezi Uzlaşma Komisyonu

9- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin uzlaşma komisyonlarının teşkiline ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, Bölge Müdürü tarafından belirlenen, Başkan dâhil, üç üyeden oluşur.
- II. Merkezi Uzlaşma Komisyonlarına Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarından biri başkanlık eder.
- III. Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
- IV. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının yirmi veya üzerinde olması hâlinde en fazla üç adet uzlaşma komisyonu oluşturulabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) I ve IV
- D) II ve III
- E) I, III ve IV

10- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi uzlaşma talebinde bulunabilecek kişiler arasında sayılmamıştır?

- A) Yükümlünün temsilcisi
- B) Özel vekâletname verilmesi şartıyla gümrük müşaviri
- C) Yükümlünün gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavir yardımcısı
- D) Veli ya da vasi
- E) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan gümrük müşaviri

11- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin uzlaşma görüşmelerinde bulunabilecek kişilere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Uzlaşma komisyonlarına, yükümlü dâhil, katılacak kişi sayısı üçü geçemez.
- B) Uzlaşma komisyonlarına, yükümlü hariç, katılacak kişi sayısı üçü geçemez.
- C) Yükümlünün toplantıya katılmaması hâlinde gümrük müşaviri, vekâletnamede özel yetki verilmesi şartı aranmaksızın yükümlü adına görüşmelere katılabilir ve tutanakları imzalayabilir.
- D) Uzlaşma komisyonu görüşmelerine yükümlünün temsilcisinin katılması esastır; yükümlü veya veli ya da vasi ancak temsilcinin katılamaması hâlinde bizzat katılır.
- E) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan gümrük müşaviri, görüşmelere katılsa dahi tutanakları imzalayamaz.

12- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşmanın vaki olmaması üzerine komisyonun nihai teklifi tutanağa geçirilmiştir. Yükümlünün bu nihai teklifi kabul ettiğini, Gümrük Kanununda belirtilen itiraz süresinin son günü mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ile bildirmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

- A) Uzlaşma, nihai teklifin tutanağa geçirildiği tarih itibarıyla vaki olmuş sayılır.
- B) Bildirim tarihi itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.
- C) Yükümlüye yeni bir uzlaşma günü belirlenerek bildirilir ve görüşmeye nihai teklif üzerinden devam edilir.
- D) Dilekçe yeni bir uzlaşma talebi sayılarak sekreteryaya tarafından usul yönünden incelenir.
- E) İtiraz süresi bildirim tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder.

13- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşma talebinin usul yönünden incelenmesinde, usule ilişkin eksikliklerin giderilebilir nitelikte olması hâlinde yükümlüye eksikliklerin tamamlanması için süre verilir. Başvuru süresinin sonunda uzlaşma başvurusunda bulunulmuş olması ve usule ilişkin eksikliklerin giderilebilir nitelikte olması hâlinde ek süre verilir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) başvuru süresinin sonuna kadar / beş gün
- B) tebliğ tarihinden itibaren on beş gün / üç iş günü
- C) üç iş günü / başvuru süresinin sonuna kadar
- D) eksikliğin bildirildiği tarihten itibaren beş gün / üç iş günü
- E) başvuru süresinin sonuna kadar / üç iş günü

14- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin uzlaşma başvurusu ve uzlaşma görüşmelerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İştirak sebebiyle ceza tatbik edilenlerin her biri uzlaşma talebinde bulunabilir; uzlaşmanın vaki olması durumunda uzlaşma sadece başvuruda bulunanlar için hüküm ifade eder.
- B) Uzlaşma başvurusunun yetkili komisyonlar dışındaki gümrük idarelerine yapılmış olması hâlinde talep derhal yetkili uzlaşma komisyonuna iletilir.
- C) Uzlaşma talebinin kabul edilmemesine ilişkin idari işlem itiraz veya yargı yoluna açık olup genel usullere göre dava konusu edilebilir.
- D) Yükümlü, makul gerekçelerle katılım sağlanamayacağını toplantı başlamadan önce komisyona bildirmesi şartıyla toplantının ertelenmesini her defasında isteyebilir.
- E) Uzlaşma başvurusundan feragat edilmesi hâlinde aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz.

15- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin uzlaşmanın kesinliğine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Uzlaşma vaki olduğu takdirde uzlaşma tutanakları kesin olup gereği uzlaşma komisyonunun sekretarya birimince derhal yerine getirilir.
- II. Uzlaşma tutanağının ilgili gümrük idaresine intikali üzerine, tahakkuk ve tebliğ edilmiş olan gümrük vergileri ve kesilen para cezaları uzlaşılan tutarlara göre düzeltilir.
- III. Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında yükümlü dava açamaz; ancak idare tarafından dava açılabilir.
- IV. Komisyonların çalışmaları ve işlemleri hakkında geri verme ve kaldırma talebinde bulunulamaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II ve IV
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) III ve IV
- E) I, II ve IV

16- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre, gümrüklü yer ve sahalarda bulunan eşyaya ilişkin tahakkuk eden alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde uygulanacak teminatlı işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Uzlaşma talebinde bulunulmasıyla birlikte tahakkuk eden alacaklar re'sen teminata bağlanır ve eşya yükümlüsüne teslim edilir.
- B) Eşyanın, tahakkuk eden alacaklar teminata bağlanarak yükümlüsüne teslim edilebilmesi için uzlaşma talebinin yanında bunun ayrıca talep edilmesi gerekir.
- C) Uzlaşmanın vaki olması hâlinde uzlaşılan tutar, yükümlü tarafından nakden ödense dahi teminattan mahsup edilir.
- D) Uzlaşmanın vaki olması hâlinde tahakkuk eden alacağın tamamı teminattan mahsup edilir.
- E) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde teminat, yükümlüye derhal iade edilir.

17- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre, kendisine tebliğ edilen alacağa Gümrük Kanunu uyarınca itiraz etmiş olan yükümlünün aynı alacak için uzlaşma talebinde bulunmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İtiraz hakkı ile uzlaşma hakkı aynı anda kullanılamayacağından, itirazı henüz sonuçlandırılmamış olsa dahi bu alacak için uzlaşma talebinde bulunamaz.
- B) İtirazının reddedilmesi hâlinde, ret kararının tebliğinden itibaren on beş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunabilir.
- C) İtirazı henüz sonuçlandırılmamışsa, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yalnızca idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunabilir.
- D) İtirazından feragat etmesi şartıyla, feragatin kabul edildiğinin tebliğinden itibaren on beş gün içinde uzlaşma talebinde bulunabilir.
- E) İtirazı henüz sonuçlandırılmamışsa, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunabilir.

18- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin uzlaşmaya konu olabilecek ve olamayacak alacaklara ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için de uzlaşma talebinde bulunulabilir.
- B) Uzlaşma talebi, yükümlüye tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği gibi vergiler veya cezaların tür itibarıyla bir kısmı için de yapılabilir.
- C) Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez.
- D) Beyanın ertelenmiş kontrol kapsamında denetlenmesi sonucu ek tahakkuku yapılarak yükümlüye tebliğ edilen gümrük vergi alacakları uzlaşma kapsamındadır.
- E) Yönetmeliğe ekli listelerde belirtilmeyen ve gümrük idarelerince tahsili gereken alacaklar da uzlaşmaya konu olabilir.

19- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nde uzlaşma işlemleri için öngörülen sürelerle ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A)** Uzlaşma görüşmelerine katılınması hususu, uzlaşma davetiyesi ile en az beş gün önceden yükümlüye tebliğ edilir.
- B)** Yükümlünün istemesi hâlinde beş günlük süreye bağlı kalınmaksızın daha önceki bir tarih uzlaşma günü olarak belirlenebilir.
- C)** Yükümlünün uzlaşma talebinin, dilekçenin uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği tarihten itibaren azami otuz gün içinde sonuçlandırılması esastır.
- D)** Bölge Müdürlüklerine yapılan uzlaşma taleplerinin üç ay içerisinde 10.000 TL'ye ulaşmaması hâlinde, takip eden ay içinde mevcut uzlaşma talepleri sonuçlandırılır.
- E)** Şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali sonucunda doğan alacağın yükümlüye tebliğinden itibaren 15 gün içinde, alacağa konu para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir.

20- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre, uzlaşma komisyonlarının 10.000 TL'den az olan uzlaşma talepleri için toplanamayacağına ilişkin kural aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulanmaz?

- A)** Bölge Müdürlüğünde aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının yirmi veya üzerinde olması
- B)** Uzlaşma talebinde bulunulan alacakla ilgili olarak hesap hatası yapıldığının gümrük idaresince tespit edilmesi
- C)** Yükümlü ile birlikte gümrük müşavirinin aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olması
- D)** İştirak sebebiyle ceza tatbik edilenlerden yalnızca birinin uzlaşma talebinde bulunması
- E)** Tam muafiyetle geçici ithal edilen kişisel taşıta ilişkin ihlalin aracın Türkiye'den çıkışında tespit edilmesi üzerine düzenlenen ceza kararı için uzlaşma talep edilmesi

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 50 · DİSİPLİN CEZALARI

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının ilişkin geçici hükümlerine göre, "meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığı yazı ile bildirilmesi" şeklinde tanımlanan disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uyarma
- B) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
- C) Meslekten çıkarma
- D) İzin belgesinin tedbir mahiyetinde geçici olarak alınması
- E) Kınama

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre "geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma" disiplin cezasının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Meslek mensubunun izin belgesinin tedbir mahiyetinde en fazla altı ay süre ile geçici olarak alınması ve gümrüklerde iş takip etmesine izin verilmemesidir.
- B) Mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, üç yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
- C) Mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
- D) Mesleki sıfatı kaldırılmak suretiyle altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
- E) Meslek mensubunun izin belgesinin geri alınarak, bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının hakkında disiplin cezası vermeye ve izin belgesini tedbiren almaya yetkili makamlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Uyarma cezası yetkili gümrük başmüdürü tarafından verilir.
- B) Kınama cezası yetkili gümrük başmüdürü tarafından verilir.
- C) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası Müsteşarlık Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilir.
- D) Mevzuata aykırı hareketleri görülen meslek mensuplarının izin belgeleri, gerek görülmesi hâlinde Bakanlık müfettişleri ve gümrük ve dış ticaret bölge müdürleri tarafından tedbir mahiyetinde geçici olarak alınır.
- E) Meslekten çıkarma cezaları Müsteşarlık Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerinde yer alan, meslek mensuplarının fiillerine göre uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunan meslek mensubu hakkında ilk defasında uyarma, tekrarında ise kınama cezası uygulanır.
- II. Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan meslek mensubu için kınama cezası uygulanır.
- III. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre kaçakçılık suçundan mahkûmiyet kararı kesinleşen meslek mensubuna meslekten çıkarma cezası verilir.
- IV. Görevini tarafsızlıkla yapmayan meslek mensubu için geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre, sahte belgelere dayanarak yanlış beyanda bulunulduğunun, ancak bu durumun gümrük müşavirinin bilgisi dışında olduğunun, bununla birlikte bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceğinin merkez denetim elemanlarınca rapora bağlandığı durumlarda ilgili gümrük müşavirine ilk defasında ve bu hususun tekerrüründe uygulanacak disiplin cezaları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Kınama – Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
- B) Uyarma – Kınama
- C) Uyarma – Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
- D) Kınama – Meslekten çıkarma
- E) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma – Meslekten çıkarma

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre mevzuat hükümlerine aykırı hareketleri görülen gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının izin belgelerinin tedbir mahiyetinde alınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İzin belgeleri tedbir mahiyetinde en fazla altı ay süre ile geçici olarak alınabilir.
- B) 3713 sayılı Kanun kapsamında haklarında kovuşturma başlatılanların izin belgeleri en fazla altı ay süreyle tedbiren geri alınır.
- C) İzin belgeleri tedbir mahiyetinde alınan meslek mensuplarının gümrüklerde iş takip etmelerine izin verilmez.
- D) İzin belgesinin tedbiren alınması, gerekçesiyle birlikte izin belgesinin alınmasını izleyen günde Bakanlığa bildirilir.
- E) İzin belgelerini tedbir mahiyetinde alma yetkisi, Bakanlık müfettişlerinin yanı sıra gümrük ve dış ticaret bölge müdürlerine de tanınmıştır.

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun disiplin cezalarına ilişkin geçici hükümlerine göre, izin belgesi tedbir mahiyetinde geçici olarak alınmış olan meslek mensubuna geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi hâlinde tedbir süresi ve cezanın uygulanmaya başlayacağı an bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İzin belgesinin tedbiren alındığı süre verilen cezadan mahsup edilmez; ceza kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır.
- B) İzin belgesinin tedbiren alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir; ceza aykırılığın gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren uygulanır.
- C) İzin belgesinin tedbiren alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir; ceza kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır.
- D) İzin belgesinin tedbiren alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir; ceza izin belgesinin tedbiren alındığı tarihten itibaren uygulanmış sayılır.
- E) İzin belgesinin tedbiren alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir; ceza durumun Bakanlığa bildirildiği günden itibaren uygulanır.

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre, bir dava sonucuna bağlı olmaksızın verilen disiplin cezalarında üç yıllık zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisinden itibaren işlemeye başlar?

- A) Mevzuat hükümlerine aykırı fiilin işlendiği tarihten
- B) Mevzuat hükümlerine aykırılığın gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten
- C) Disiplin cezasının kesinleştiği tarihten
- D) Aykırılığın gerekçesiyle birlikte Bakanlığa bildirildiği tarihten
- E) Yetkili disiplin kurulunun savunma için verdiği sürenin bittiği tarihten

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının cezai ve disiplin sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarını, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılır.
- B) Takibat ve hüküm tesisi, disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel değildir.
- C) Disiplin kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilir.
- D) Mevzuata aykırı işlem ve eylemlerin aynı zamanda bir adli kovuşturma konusu olması hâlinde, bu aykırılık için Türk Ceza Kanununda öngörülen zamanaşımı hükümlerine göre disiplin cezası verilebilir.
- E) Gümrük müşavir yardımcılarının görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan doğan cezai sorumluluk, yanında çalıştıkları gümrük müşavirine aittir.

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre meslek mensubu hakkında disiplin cezası verilmeden önce yetkili disiplin kurulunun savunma için vereceği süre en az kaç gündür?

- A) 1 gün
- B) 7 gün
- C) 10 gün
- D) 30 gün
- E) 60 gün

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun disiplin cezalarına ilişkin geçici hükümleri çerçevesinde aşağıdaki olay verilmiştir:

- Gümrük müşaviri (B)'ye, görevini bağımsızlık ve tarafsızlıkla yapmadığı gerekçesiyle Şubat 2021'de ve Haziran 2024'te olmak üzere iki defa geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmiş ve cezalar kesinleşmiştir.
- (B), Ocak 2026'da görevini dürüstlükle yapmayarak geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasını gerektiren fiili yeniden işlemiştir.

Buna göre (B) hakkında uygulanacak disiplin cezasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İki alıkoyma cezası arasında üç yıldan fazla süre bulunduğundan ağırlaştırma yapılamaz; geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.
- B) Meslekten çıkarma cezası uygulanır.
- C) Meslekten çıkarma cezası yalnızca kaçakçılık suçundan mahkûmiyet kararı kesinleşen meslek mensuplarına verilebileceğinden geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.
- D) Meslekten çıkarma cezası ancak beş yıllık dönem içinde üç defa alıkoyma cezası alındıktan sonra uygulanabileceğinden geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.
- E) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır ve önceki iki alıkoyma cezasının süreleri bu cezadan mahsup edilir.

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesine ilişkin geçici hükmü aşağıda verilmiştir:

"..... , gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen **Asgari Ücret Tarifesi**, uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulur."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Müsteşarlıkça – gümrük müşavir derneklerince
- B) Gümrük müşavir derneklerince – yetkili gümrük başmüdürlüğünce
- C) Gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince – Müsteşarlıkça
- D) Gümrük müşavir derneklerince – Müsteşarlıkça
- E) Gümrük müşavir derneklerince – gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerince

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun, gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar uygulanacak geçici hükümleri çerçevesinde gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Sınavlar, Gümrük Komisyoncuları Derneklerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her yıl bir kez yapılır.
- II. Kanunda belirtilen koşulları sınavın açıldığı yılın sonunda sağlayacak olanlar, o yıl açılan sınavlara müracaat edebilir.
- III. Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına en fazla üçer kez girilebilir.
- IV. Sınav açılması ile izin belgeleri verilmesi işlemleri Gümrük Müsteşarlığınca yürütülür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) III ve IV
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

14- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre sektörel dış ticaret firmaları, dış ticaret sermaye şirketleri ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmalar için, beyanname sayısına bağlı indirim kademeleri dışında Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde uygulanabilecek indirimle ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnızca ihracat işlemleri için yüzde 25 oranında indirim uygulanabilir.
- B) İhracat ve ithalat işlemleri için yüzde 20 oranında indirim uygulanabilir.
- C) Yalnızca ihracat işlemleri için yüzde 20 oranında indirim uygulanabilir.
- D) Yalnızca ihracat işlemleri için yüzde 35 oranında indirim uygulanabilir.
- E) Yalnızca ithalat işlemleri için yüzde 25 oranında indirim uygulanabilir.

15- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre, aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla beyanname sayısı göz önünde bulundurularak uygulanabilecek indirimler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ithalat işlemlerinde bir takvim yılında beyanname sayısı 1.000'i aştığında, sonraki beyannameler için yüzde 25 oranında indirim
- B) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemlerinde bir takvim yılında beyanname sayısı 2.500'ü aştığında, sonraki beyannameler için yüzde 50 oranında indirim
- C) Bir firmanın bir önceki takvim yılında tescil ettirdiği ihracat beyanname sayısının 2.500'ü aşmış olması hâlinde, takip eden takvim yılının başından itibaren yüzde 35 oranında indirim
- D) Bir firmanın bir takvim yılında tescil ettirdiği ithalat beyanname sayısı 2.500'ü aştığında, sonraki beyannameler için yüzde 35 oranında indirim
- E) Sektörel dış ticaret firması, dış ticaret sermaye şirketi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi olmayan firmanın bir takvim yılındaki ithalat beyanname sayısı 1.000'i aştığında, sonraki beyannameler için yüzde 25 oranında indirim

16- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre Asgari Ücret Tarifesine uyulmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sözleşme serbestliği gereği taraflar için durumu, beyanname konusu eşyanın özelliği, sözleşme konusu antreponun konumu gibi unsurları dikkate alarak daha yüksek bir ücret kararlaştırabilir.
- B) Asgari Ücret Tarifesi altında hizmet veren gümrük müşavirleri hakkında Tebliğde öngörülen yaptırım uygulandığında, aynı nedenle ayrıca disiplin cezası verilemez.
- C) Tebliğde belirlenen indirimler haricinde Asgari Ücret Tarifesinin altında iş kabul edilemez.
- D) Taraflar, yaptıkları sözleşmeleri her yılbaşında Bakanlıkça belirlenen Asgari Ücret Tarifesini esas olarak günceller.
- E) Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Asgari Ücret Tarifesi altında iş kabul edenler hakkında Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

17- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre Asgari Ücret Tarifesinin uygulanmasında yaşanan ihtilafın, gümrük müşavirinin üye olduğu Gümrük Müşavirleri Derneğince verilen karara rağmen devam etmesi hâlinde ihtilafı sonuçlandırmaya yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Başvuru üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
- B) Yetkili gümrük başmüdürlüğü
- C) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü
- D) Müsteşarlık Merkez Disiplin Kurulu
- E) Ortak görüş bildiren diğer Gümrük Müşavirleri Dernekleri

18- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'in Asgari Ücret Tarifesinin uygulama esaslarına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Asgari Ücret Tarifesi, resmî kurumların çalışma saatleri içerisinde verilen hizmetler için belirlenmiştir.
- B) Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlere KDV ilave edilir.
- C) Gümrük işlemlerinde yükümlü adına kullanılan beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi ve tahlil formu gibi belgelerin ücretleri yükümlü tarafından karşılanır.
- D) Asgari Ücret Tarifesinde "Danışmanlık Ücretleri" başlığı altındaki hizmet konularına ilişkin tarife, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için geçerli değildir.
- E) Aynı beyannamede Asgari Ücret Tarifesi tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması hâlinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır.

19- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre aşağıdakilerden hangisi tarafların anlaşmasına bırakılmamıştır?

- A) Gümrüksüz Satış Mağazalarına eşya tesliminde 7200 kodlu antrepo beyannamelerine uygulanacak indirim oranı
- B) Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetlerin ücretleri
- C) İHR-6 hizmet kodunda kayıtlı ihrakiye ve kumanya işlemlerinde 50 faturayı aşan işlemlerin ücreti
- D) İTH-14 hizmet kodunda ikinci ve sonraki her TIR, konteyner, araç veya vagon için 10 adedi aşan hizmetlerin ücreti
- E) İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 78.000 TL'yi aşan kısmına ait tutar

20- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre tablolarda yer alan CIF kıymet esasına göre asgari ücretin hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

- A) Eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamından oluşan gümrüklenmiş değer
- B) Eşyanın FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamından oluşan değer
- C) Taraflarca sözleşmede kararlaştırılan kıymet
- D) Vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet
- E) Ticari faturada gösterilen bedele KDV eklenerek bulunan tutar

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 51 · KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

20 soru · 30 dakika

1- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Kanunun amacı olarak belirtilen hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Kaçakçılık fiillerini belirlemek
- B) Kaçakçılık fiillerinin yaptırımlarını belirlemek
- C) Kaçakçılığı önleme ve izleme usul ve esaslarını belirlemek
- D) Kaçakçılığı araştırma usul ve esaslarını belirlemek
- E) Kaçak eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemek

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre "gümrüklenmiş değer" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymetini, ihrac eşyası için FOB kıymetini
- B) Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal ve ihrac eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını
- C) Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihrac eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını
- D) Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihrac eşyası için CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını
- E) Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükleri

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan kaçakçılık fiilleri ile bu fiiller için öngörülen hapis cezaları aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

- A) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak – Bir yıldan üç yıla kadar
- B) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek – Altı aydan iki yıla kadar
- C) İthal kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak – İki yıldan altı yıla kadar
- D) Eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak – Bir yıldan beş yıla kadar
- E) Ulusal marker uygulamasına tabi olup ulusal marker içermeyen akaryakıtı bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın almak – İki yıldan beş yıla kadar

4- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt, tütün mamulleri veya etil alkol olması hâlinde cezanın artırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Cezalar üçte birinden yarısına kadar artırılır; bu artırımla verilecek ceza üç yıldan az olamaz.
- B) Cezalar yarısından iki katına kadar artırılır; bu artırımla verilecek ceza üç yıldan az olamaz.
- C) Cezalar yarısından bir katına kadar artırılır; bu artırımla verilecek ceza iki yıldan az olamaz.
- D) Cezalar yarısından iki katına kadar artırılır; bu artırımla verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.
- E) Cezalar iki kat artırılır; bu artırımla verilecek ceza beş yıldan az olamaz.

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın gümrük kapıları dışından ülkeye sokmak isterken yakalanan ve fiili teşebbüs aşamasında kalan kişi hakkında uygulanacak ceza hükmüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Fiil tamamlanmış gibi cezalandırılır; ceza, eşyanın gümrük kapıları dışından sokulmak istenmesi nedeniyle yarısından iki katına kadar artırılır ve üç yıldan az olamaz.
- B) Fiil tamamlanmış gibi cezalandırılır; ceza, eşyanın gümrük kapıları dışından sokulmak istenmesi nedeniyle yarı oranında artırılır.
- C) Fiil teşebbüs aşamasında kaldığından verilecek ceza yarı oranında indirilir.
- D) Fiil teşebbüs aşamasında kaldığından cezaya hükmolunmaz; yalnızca 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
- E) Fiil tamamlanmış gibi cezalandırılır; ceza, eşyanın gümrük kapıları dışından sokulmak istenmesi nedeniyle üçte birinden yarısına kadar artırılır.

6- Gümrük müşaviri (M), müvekkili adına yürüttüğü işlemlerde mesleğinin sağladığı kolaylıklardan yararlanarak, eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergilerini kısmen ödemeksizin ülkeye sokmuştur. Olayla ilgili şu bilgiler tespit edilmiştir:

- Fiil (M) tarafından tek başına işlenmiş olup bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmemiştir.
- (M), kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişilerden değildir.
- Fiilin işlenmesinde belgede sahtecilik yapılmamıştır.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun nitelikli hâllere ilişkin hükümlerine göre (M)'ye verilecek cezaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Verilecek ceza iki kat artırılır.
- B) Verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.
- C) Verilecek ceza yarı oranında artırılır.
- D) (M) kaçakçılığı önlemekle görevli olmadığından nitelikli hâl hükümleri uygulanmaz; ceza artırılmaz.
- E) Kaçakçılık suçunun cezasına ek olarak belgede sahtecilik suçundan da ayrıca cezaya hükmolunur.

7- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun nitelikli hâllere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kanunda tanımlanan suçların üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
- B) Kanunda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
- C) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.
- D) Kaçak akaryakıt satışının sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi hâlinde verilecek cezalar iki kat artırılır.
- E) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler ve akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kamuoyuna ilan edilebilir.

8- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun etkin pişmanlığa ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Kaçakçılık suçlarından birine iştirak etmiş olan kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verir ve verilen bilgi faillerin yakalanmasını sağlarsa cezalandırılmaz.
- II. Resmî makamlarca haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza yarı oranında indirilir.
- III. İthal yasak eşyaya ilişkin suç dışındaki kaçakçılık suçlarından birini işleyen kişi, suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar Devlet Hazinesine öderse, hakkında verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.
- IV. Etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya hükmolunmaması, suç konusu eşya ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil eder.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II ve III

9- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun arama ve elkoyma ile silah kullanma yetkisine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu şüpheli kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve elkoymalar Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yerine getirilir.
- B) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkuyla anılan kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir.
- C) Gümrük bölgesine Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerde rastlanan kişi ve taşıma araçları yetkili memurlar tarafından durdurulur; kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçları aranır.
- D) Belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek isteyen kişinin dur uyarısına uymaması hâlinde, havaya ateş edilmek suretiyle uyarı yinelenir.
- E) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya, Cumhuriyet savcısının yazılı emri alındıktan sonra elkonulur.

10- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre alıkonulan taşıtın sahibine iadesi için alınacak teminatın hesabında, sigortası bulunan bir hava taşıtı için esas alınacak değer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kasko değeri
- B) Piyasa değeri
- C) Tekne ve makine sigortasına esas teşkil eden değer
- D) Gümrüklenmiş değer
- E) CIF kıymeti

11- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle fiilen gümrük idaresine teslim edilmiş ve hakkında elkoyma kararı bulunmakla birlikte alıkonulmamış taşıtın, muhafaza ve diğer masraflar karşılanarak sahibince teslim alınması gereken süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün
- B) Gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren otuz gün
- C) Gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren doksan gün
- D) El koyma tarihinden itibaren doksan gün
- E) El koyma tarihinden itibaren altı ay

12- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçakçılık suçunun işlenmesinde kullanıldığı için elkonulan bir taşıtın, elkoyma kararı veren mercilerce alıkonulması aşağıdaki durumların hangisinde söz konusu olur?

- A) Taşıttaki kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından ağırlıklı bölümünü oluşturmaması
- B) Taşıttaki kaçak eşyanın, Türkiye'ye girmesi yasak maddelerden olması
- C) Taşıtın değeri kadar teminatın gümrük idaresine teslim edilmiş olması
- D) Taşıtın Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması
- E) Taşıtın, kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle yediemine teslim edilmiş olması

13- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre yabancı ülkelerden gelen yasak eşyanın yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Eşya, teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir ülkeye iade ve sevk olunur.
- B) İlgililer hakkında soruşturma işlemleri başlatılmakla birlikte eşya, gümrük yetkilileri tarafından derhal getirildiği ülkeye iade edilir.
- C) Eşyayı getiren kişi, ithali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokma suçundan cezalandırılır.
- D) Eşyaya elkonularak tutanakla gümrük idaresine teslim edilir ve tasfiye idaresince Gümrük Kanunu hükümlerine göre tasfiye edilir.
- E) Eşya hakkında Türk Ceza Kanunu'nun eşya müsaderesine ilişkin hükümleri uygulanır.

14- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, Kanunda tanımlanan suçlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun eşya ve kazanç müsadereğine ilişkin hükümleri uygulanmakla birlikte, kaçak eşya taşımada bilerek kullanılan taşıma aracının müsadere edilebilmesi için gerçekleşmesi gereken koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması
- B) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturmaması
- C) Taşıma aracının, soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması
- D) Kaçak eşyanın naklinin, taşıma aracının kullanılmasını gerekli kılması
- E) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması

15- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçak şüphesiyle el konulan ve muhafazası ciddi külfet oluşturan eşya hakkında tasfiye kararı verilmesi gereken süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) El koyma tarihinden itibaren altı ay
- B) El koyma tarihinden itibaren on beş gün
- C) Kamu davasının açıldığı tarihten itibaren bir ay
- D) Kamu davasının açıldığı tarihten itibaren bir yıl
- E) El koyma tarihinden itibaren bir ay

16- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. El konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar, il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir.
- II. Gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt, numune alınarak tasfiye edilir.
- III. Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından en yakın rafineriye satılır.
- IV. Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucunun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması hâlinde, bu ürünler analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I, III ve IV
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

17- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun yargılama ile kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma görevine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini ilgili gümrük idaresine de gönderir; gümrük idaresi başvurusu üzerine davaya katılan olarak kabul edilir.
- B) Kanun kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak resmî belgede sahtecilik suçunun işlenmesi hâlinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.
- C) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar, operasyon gerektiren kaçakçılık olaylarından haberdar olduklarında kanuni görevlerini yapmaya başlar ve aynı zamanda mahallin en büyük mülki amirine de bilgi verirler.
- D) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanların Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili bilgi ve belge talepleri, yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarınca eksiksiz olarak karşılanmak zorundadır.
- E) Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarını ihbar edenlerin kimliği, izinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği haklarında suç oluşturmamakla hiçbir şekilde açıklanamaz.

18- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre Kanunla yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

- A) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel
- B) Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri personeli
- C) Özel güvenlik görevlileri
- D) Gümrük müşavirleri
- E) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personeli

19- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçakçılık fiillerinin izlenmesine ilişkin tutanaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tutanakta hâkim kararının tarih ve sayısı ile Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılması durumunda emrin tarih ve sayısı yer alır.
- B) Tutanakta suç konusu eşya ve taşıma araçlarının nerede ve ne suretle el konuldukları yer alır.
- C) Tutanakta ilgilinin kimlik, iş ve yerleşim yeri ile varsa ifadesi yer alır.
- D) İlgilinin tutanağı imzalamaktan kaçınması hâlinde tutanak geçersiz sayılır ve yeniden düzenlenir.
- E) İşlemden hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerine verilir.

20- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda aşağıdaki hususlardan hangisinin yönetmelikle belirleneceği veya düzenleneceği öngörülmemiştir?

- A) Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalara bakacak asliye ceza mahkemelerinin belirlenmesi
- B) El konulan ve alıkonulan eşya ile taşıtların muhafaza, depolama, nakliye ve imha masraflarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar
- C) Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar
- D) Müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalarında ikramiye ödenmesine ilişkin usul ve esaslar
- E) Kriminal laboratuvarların çalışma usul ve esasları

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 52 · ELKONULAN EŞYA VE ALIKONULAN TAŞITLAR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

20 soru · 30 dakika

1- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin amaç ve kapsamına göre, aşağıdakilerden hangisinin muhafazası, depolanması, nakliyesi ve imhası ile bu işlemlere ilişkin masrafların karşılanması bu Yönetmeliğin kapsamı dışında kalır?

- A) 5607 sayılı Kanun uyarınca alıkonulan deniz taşıtları
- B) Ambalajında yabancı bandrol bulunan tütün mamulleri
- C) 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan kaçak akaryakıt
- D) Elkonulan kültür ve tabiat varlıkları
- E) Elkonulan elektronik sigara ve solüsyonları

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre "eşyanın değeri" ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Kaçak eşyaya mahsus tespit tutanağında yer alan ihraç eşyası için FOB, ithal eşyası için CIF değeri; bu değer bulunmuyorsa mahkemece belirlenen bedel
- B) Varsa mahkemece belirlenen bedel, bedel belirlenmemiş ise kaçak eşyaya mahsus tespit tutanağında yer alan ihraç eşyası için CIF, ithal eşyası için FOB değeri
- C) İthal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamı, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamı
- D) Eşyanın elkonulduğu yer ve tarihteki piyasada oluşan alım ve satım bedeli
- E) Varsa mahkemece belirlenen bedel, bedel belirlenmemiş ise kaçak eşyaya mahsus tespit tutanağında yer alan ihraç eşyası için FOB, ithal eşyası için CIF değeri

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nde yer alan tanımlara ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Alıkonulan taşıtın değeri, kara taşıtlarında kasko değeridir.
- II. Alıkonulan taşıtın değeri, tekne ve makine sigortası bulunan deniz taşıtlarında piyasa değeridir.
- III. Yönetmelikte geçen "alkollü içki" ifadesi etil alkol ve metanolü kapsamaz.
- IV. Rayiç bedel, bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki piyasadaki alım ve satım bedelidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I ve IV
- D) I, II ve IV
- E) I, III ve IV

4- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkoyan birimlerce doğrudan ilgili idarelere teslim edilecek eşya ile teslim edileceği idare eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Hava taşıtları – Devlet Hava Meydanları İşletmesi müdürlükleri
- B) Sahte paralar – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubeleri veya mal müdürlükleri
- C) Nesli tükenmekte olan canlı hayvan ve bitkiler – hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri ve belediyeler
- D) Gıda takviyeleri – Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri
- E) Kimyasal maddeler – kimyevi madde üretimi yapan kamu kurum ve kuruluşları

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan eşyanın tesliminde düzenlenen teslim tutanağının bir örneğinin ilgili müdahil gümrük müdürlüğüne gönderilme süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Eşyaya el konulduğu tarihi takip eden üç iş günü içinde
- B) Tutanağın düzenlenme tarihini takip eden otuzuncu günü geçmemek üzere
- C) Eşyaya el konulduğu tarihten itibaren altı ay içinde
- D) Derhal, telefon ve faks gibi haberleşme araçlarıyla
- E) Tutanağın düzenlenme tarihini takip eden üç iş günü içinde

6- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan eşyanın elkonulduğu araçla ya da elkoyan idareye veya gümrük idaresine ait uygun araçla naklinin mümkün olmaması durumunda, zorunlu nakliye, yükleme, boşaltma ve imha masrafları için kendisine ulaşan belgeleri inceleyip ödenek kontrolünü yaparak harcama talimatını düzenleyen ve onaylanan harcama talimatının bir örneğini elkoyan idareye gönderen merci aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sorumluluk alanındaki tasfiye işletme müdürlüğü
- B) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü
- C) Elkoyma işlemi yapan idare amiri
- D) Eşyanın teslim edildiği gümrük müdürlüğü
- E) Eşyayı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı

7- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan nükleer madde ve radyoaktif maddelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yakalanması hâlinde yakalayan birim tarafından derhal telefon ve faks gibi haberleşme araçlarıyla Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna, valiliğe ve gümrük idaresine bildirilir.
- B) Özel kişi ve kuruluşların depolarında depolanamaz.
- C) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda bu Kuruma veya Kurumun uygun göreceği yerlere teslim edilir.
- D) Bulunduğu yerden ancak gümrük idaresinin izniyle, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun bilgisi dahilinde çıkartılabilir.
- E) Gerekli inceleme, test ve ölçümler Kurum uzmanları tarafından veya Kurumun kontrolünde, uygun göreceği kurum veya kuruluşlardan görevlendirilen elemanlarca yapılır.

8- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol veya benzeri işaret bulunmayan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerden elkoyan idarece alınacak numunelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Her bir cins, nevi, marka ve ebat itibarıyla paketlenmiş sigara, puro ve sigarillolarda numune miktarı on pakettir.
- B) Etil alkol, metanol ve alkollü içkilerde numune miktarı her bir cins, nevi, marka ve ebat itibarıyla iki şişedir.
- C) Tütün veya tütün mamulünün dökme olması hâlinde, eşya karıştırılarak üç kilogramdan az olmamak üzere numune alınır.
- D) Elkonulan eşyanın belirtilen numune miktarından daha az olması durumunda tamamı muhafaza edilir.
- E) Numuneler, kovuşturma sonrasında verilen esasa ilişkin kararın kesinleşmesini müteakip muhafaza eden birim tarafından imha edilerek tutanağa bağlanır.

9- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre kullanım tarihi geçmiş, CE işareti olmayan, lisansa tabi olup lisansı bulunmayan ve kullanılmayacak hâlde olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın anlaşılması hâlinde imha edilecek özellikli eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Metanol
- B) Etil alkol
- C) İlaç hammaddeleri
- D) İlaç hammaddesi içeren ürünler
- E) Tıbbi cihaz ve malzemeler

10- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin imhasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Soruşturma aşamasında, imha için tasfiye kararı verilmesini hâkimden talep etme görevi müdahil idareye aittir.
- B) Kovuşturma aşamasında, imha için tasfiye kararı verilmesini mahkemeden talep etme görevi müdahil idareye aittir.
- C) Elkoyma tarihinden itibaren bir ay içinde adli mercilerce karar bildirilmemesi hâlinde eşya derhal imha edilir.
- D) Tasfiye kararının talep edildiği tarihten itibaren altı ay içinde adli mercilerce karar bildirilmemesi hâlinde eşya imha edilir.
- E) Adli mercilerce süresinde karar bildirilmemesi hâlinde eşya, numune alınmaksızın derhal imha edilir.

11- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre, ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol bulunan alkollü içkilerden elkoyan birimlerce Tarım ve Orman Bakanlığına yaptırılan değerlendirme sonucunda "uygun değildir" raporu verilenler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Eşya, elkoyma tarihinden itibaren altı ay dolana kadar muhafaza edilir; bu süre içinde adli mercilerce karar bildirilmezse numune alınarak imha edilir.
- B) Rapor tarihinden itibaren bir ay içinde hâkim kararı beklenir; karar bildirilmezse numune alınmaksızın imha edilir.
- C) Rapor üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edilir.
- D) İmhası için kovuşturma aşamasına geçilmesi ve müdahil idarece mahkemeden tasfiye kararı talep edilmesi gerekir.
- E) Elkoyma tarihinden itibaren altı ayın dolması ve adli merci kararı beklenmeksizin, Yönetmelikte belirtilen miktarlarda numune alınarak imha edilir.

12- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin imha veya bertaraf işlemlerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında lisans almış firmalara teslim edilmeksizin yapılan imhalarda, eşya sahibi ile temsilcisi gümrük müşavirinin hazır bulunması için bildirimde bulunulur.
- B) İmha veya bertaraf işlemlerinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler çerçevesinde çevreye zarar vermeyen yöntemlerin kullanılması gerekir.
- C) Eşyanın bulunduğu yerdeki durumundan imha aşamalarına kadar imha komisyonunca alınan video kayıtları, elektronik ortamda beş yıl süreyle muhafaza edilir.
- D) İmha yapılırken elkoyan birimin imkânlarının yeterli olmaması hâlinde, varsa işletme müdürlüklerinin teknik ve fiziki imkânları, araç ve gereçleri kullanılabilir.
- E) Eşyanın imhasının lisans almış firmalar tarafından yapılması hâlinde, eşyanın teslimine dair tutanaklar ile imhanın yapıldığına ilişkin bildirim ve varsa kayıtların ilgili dosyasında muhafaza edilmesi yeterlidir.

13- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin imha komisyonunun kuruluşu, görevleri ve çalışmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İmha işlemleri sırasında güvenliğe ve yangın önlemeye ilişkin önlemler imha komisyonu tarafından alınır.
- B) İmha tutanakları ve bunlara ilişkin belgeler, imhayı gerçekleştiren idarece soruşturmayı yürüten adli birimlere gönderilir.
- C) Komisyonca yapılan tüm işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler, davaya müdahil gümrük idaresine gönderilir.
- D) İmha edilmesi gereken eşyanın işlemlerini gerçekleştirecek imha komisyonu, ilgili idare amirinin görevlendireceği başkan ve en az üç üyeden oluşur.
- E) Komisyonca alınan İmha Kararı ile İmha/Bertaraf Tutanağı, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

14- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre kaçak zannı ile elkonulan eşya ve alıkonulan taşıtların teslimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Elkonulan eşya, alıkonulan taşıtlar ve numuneler öncelikle en yakın gümrük idaresine teslim edilir.
- B) Gümrük ve işletme müdürlüğünün aynı yerde bulunması hâlinde teslim, bünyesinde kaçak eşya depolama yeri bulunan idareye yapılır.
- C) Taşıttın tesliminde, ayırt edici özelliklerini belirten Taşıt Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenir.
- D) Yönetmelikte öngörülen yerlere teslimi mümkün olmayan eşyanın yedimin olarak teslimi mümkündür.
- E) Eşyanın muhafaza edileceği yere kadar yüklenmesi, boşaltılması veya nakliyesi gibi hizmetler, eşyayı teslim alacak gümrük idaresince sağlanır.

15- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre, gümrük idaresi dışındaki yerlerde satış yoluyla tasfiye edilen eşya bakımından "muhafaza süresi" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Eşyanın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten başlamak üzere, ek süreler dahil teslim alındığı tarihe kadar geçen süreyi
- B) Eşyaya elkonulduğu tarihten başlamak üzere, ek süreler hariç teslim alındığı tarihe kadar geçen süreyi
- C) Eşyanın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten başlamak üzere, ek süreler hariç teslim alındığı tarihe kadar geçen süreyi
- D) Eşyanın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten başlamak üzere, satış bedelinin emanet hesabına alındığı tarihe kadar geçen süreyi
- E) Eşyanın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten başlamak üzere, tasfiye kararının ilgilisine tebliğ edildiği tarihi takip eden otuzuncu günü geçmemek üzere teslim alındığı tarihe kadar geçen süreyi

16- Kaçak zannı ile elkonulan ve korunması özel tesis veya tertibat gerektirmeyen bir ithal eşyası gümrük idaresi dışındaki bir depoda muhafaza edilmiş; eşyanın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten gümrük idaresince teslim alındığı tarihe kadar 170 gün geçmiştir. Eşya için mahkemece bir bedel belirlenmemiş olup kaçak eşyaya mahsus tespit tutanağında yer alan CIF değeri 500.000 TL'dir.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği ve eki ücret tarifesine göre bu eşya için ödenecek muhafaza ücreti kaç TL'dir?

- A) 42.500
- B) 75.000
- C) 85.000
- D) 100.000
- E) 340.000

17- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği eki ücret tarifesine göre, Yönetmelik kapsamında muhafaza edilen dolu bir konteyner için adet başına uygulanacak günlük maktu muhafaza ücreti (KDV dahil) kaç TL'dir?

- A) 2
- B) 10
- C) 15
- D) 17
- E) 20

18- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin masrafların karşılanması ve muhafaza ücretlerine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Elkonulan eşyanın el konulduğu andan itibaren yapılan muhafaza, nakliye ve imha masrafları döner sermaye gelirlerinden karşılanır ve bu kapsamdaki mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
- II. Gümrük idaresi dışındaki yerlerde satış yoluyla tasfiye edilen eşyada, muhafaza ücreti karşılığı olarak satış bedelinin yüzde on beşi ödenir.
- III. Satış yoluyla tasfiye edilen eşyanın farklı depolama yerlerinde muhafaza edilmesi durumunda muhafaza ücreti, depolama yerleri arasında eşit olarak paylaşılır.
- IV. Sahibine yediemin olarak verilen eşya ve taşıt için de muhafaza ücreti, muhafaza ücretlerine ilişkin usul ve esaslara göre tespit edilerek ödenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

- A) I ve II
B) Yalnız II
C) II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

19- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre satılarak bedeli emanet hesabına alınan eşya veya taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde, hak sahibine yapılacak ödeme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Satış bedeli, elkoyma tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için hesaplanan kanuni faiziyle birlikte döner sermaye bütçesinden ödenir.
- B) Satış bedeli, satış tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için hesaplanan kanuni faiziyle birlikte döner sermaye bütçesinden ödenir.
- C) Satış bedeli, elkoyma tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için hesaplanan tecil faiziyle birlikte döner sermaye bütçesinden ödenir.
- D) Satış bedelinden muhafaza ücreti karşılığı olarak yüzde on beş düşüldükten sonra kalan tutar, faiz uygulanmaksızın ödenir.
- E) Satış bedeli, iade kararının tebliğ tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan kanuni faiziyle birlikte döner sermaye bütçesinden ödenir.

20- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nde düzenlenen hususlarla ilgili öngörülmeven durumların ortaya çıkması hâlinde bunları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ticaret ve İşçileri Bakanlıkları
B) Ticaret Bakanlığı
C) Ticaret, İşçileri ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları
D) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri
E) Tasfiye işletme müdürlükleri

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 53 · KAÇAKÇILIKTA İKRAMIYE ÖDENMESİ YÖNETMELİĞİ

20 soru · 30 dakika

1- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'in dayanağı, kapsamı, yürürlüğü ve yürütülmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yönetmelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
- B) Yönetmelik; müşterek operasyonlarda, kontrollü teslimat uygulamalarında ve diğer yakalamalarda yapılacak ikramiye ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar.
- C) Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
- D) Yönetmelikle, Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
- E) Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'te; Kanunda belirtilen suç, suç failleri, suç eşyasının bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerler hakkında yetkili birimlere istihbari bilgi veren, vermiş olduğu bu bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde suçun, faillerin veya suç unsuru eşyanın tespit edilmesi veya ele geçirilmesine katkı sağlayan, kimliği ve verdiği bilgiler Kanunda sayılan kurumların münhasıran kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli birimlerince kayıt altına alınan kişi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) El koyma ikramiyesine hak kazanan
- B) Gizli soruşturmacı
- C) Mutemet
- D) Muhbir
- E) Tanık

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre giriş kaçağı eşyada ikramiye tutarının belirlenmesinde esas alınan "CIF kıymet" aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eşyanın FOB kıymetine, Türkiye'deki giriş limanına veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri eklenerek bulunan kıymet
- B) Eşya için fiilen ödenen veya ödenecek ya da ödenebilecek bedel
- C) Eşyanın CIF kıymeti ile eşyanın ithaline bağlı olarak uygulanan gümrük vergilerinin toplamı
- D) Eşyanın FOB kıymetine, Türkiye'deki giriş yerinden teslim yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri eklenerek bulunan kıymet
- E) Mahallin en büyük mülki idare amirinin görevlendireceği üç kişilik heyet tarafından belirlenen değer

4- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'te "merkez birimi" olarak sayılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
- B) Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
- C) Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı
- D) Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı
- E) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre ikramiye talebinin yapılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlarda ikramiye talebi, operasyonu koordine eden birim tarafından yapılır.
- B) Müşterek operasyonlarda el koyma ikramiyesine hak kazanan listesi, personelin bağlı olduğu birim amiri tarafından onaylanır.
- C) Olaya Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuşsa ikramiye talebi, müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime yapılır.
- D) Müşterek operasyonlarda ikramiye talebi, operasyonu koordine eden birim tarafından yapılır.
- E) Olaya Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuşsa ikramiye talebi, Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

6- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre ihbarın birden fazla birime yapılmış olması veya birden fazla muhbirin bulunması durumunda, muhbir ikramiyesinden yararlanacak olanlar aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

- A) Operasyonu koordine eden birim
- B) Operasyonu yürüten asli birim
- C) İlgili merkez birimi
- D) Muhbirin kimliğini ve verdiği bilgileri kayıt altına alan birim
- E) Suç unsuru eşyaya el koyup olayı adli mercilere ileten birim

7- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre kaçak eşya ikramiyelerinin talebinde ilgili birime sunulacak dosyada yer alması gereken belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Yetkili birimlerce düzenlenmiş kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı
- B) Kaçak eşya ile ilgili davada mahkûmiyete veya eşyanın müsaderesine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği
- C) Kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı
- D) El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi ile İkramiye Cetveli
- E) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını belirten resmi bir yazı

8- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre sahipsiz kaçak akaryakıt yakalamalarında ikramiye hesabı, bir önceki yıl rafineriler tarafından belirlenen ortalama ham petrol değerinin yüzde kaçına esas alınarak yapılır?

- A) %10
- B) %15
- C) %50
- D) %60
- E) %75

9- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'in kaçak akaryakıt ikramiyelerine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Rafineri tarafından belirlenecek bedeller, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili kurumlara bildirilir.
- B) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için rafineri tarafından bir önceki yıl benzer ürünler için uygulanan vergisiz ortalama satış bedeli esas alınır.
- C) İkramiye talep dosyasında sahipli yakalamalarda analiz raporunun onaylı örneği, sahipsiz yakalamalarda ulusal marker cihazı çıktısı yer alır.
- D) Yakalanan kaçak akaryakıtın sahipli olmaması hâlinde ihbar edenlere ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir.
- E) İkramiye talep dosyasında, el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan değer tespit tutanağı bulunur.

10- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre bir ihbar olmadan sahipli yakalanan kaçak akaryakıtta, kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde el koyma ikramiyesine hak kazanan kamu görevlilerine belirlenen değer yüzde kaç tutarında ikramiye ödenir?

- A) %5
- B) %10
- C) %15
- D) %20
- E) %25

11- Gümrük muhafaza ekiplerince ihbarsız olarak yapılan bir yakalamada, sahibi belli olan giriş kaçağı eşyaya el konulmuştur. Olayla ilgili bilgiler şöyledir:

- Müdahil gümrük idaresince belirlenerek kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağına yazılan CIF kıymet 120.000 TL'dir.
- Mahkûmiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının atıfta bulunduğu bilirkişi raporunda eşyanın CIF kıymeti 100.000 TL, FOB kıymeti 90.000 TL olarak belirlenmiştir.
- El koyma ikramiyesine hak kazanan 4 personel bulunmaktadır; ikramiye tutarı bakımından alt veya üst sınır engeli yoktur.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkrâmiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre personelden her birine ödenecek ikramiye kaç TL'dir?

- A) 6.250
- B) 11.250
- C) 12.500
- D) 15.000
- E) 25.000

12- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkrâmiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'in kontrollü teslimat yakalamalarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Kontrollü teslimat yakalamalarında ikramiye talebi, kontrollü teslimata son verilen yerdeki birim tarafından yapılır.
- II. El koyma ikramiyesine hak kazananlara, yurt dışında el konulan kaçak mal veya fonların değeri de dikkate alınarak ikramiye ödenir.
- III. Muhbir ikramiyelerinin hesaplanmasında yurt dışında el konulan kaçak mal veya fonların değeri de ikramiye hesaplanmasına dâhil edilir.
- IV. Yurt dışında el konulan kaçak mal veya fonlar için ikramiye ödenebilmesi, ilgili devletin yetkili makamlarından yazılı resmi bilgi gelmiş olması şartına bağlıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) III ve IV
- E) I, II, III ve IV

13- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkrâmiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre el koyma ikramiyesine hak kazananlara verilecek ikramiyenin olay başına üst sınırı belirlenirken 30000 gösterge rakamı hangi tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpılır?

- A) Kaçakçılık olayının meydana geldiği tarihteki
- B) Kamu davasının açıldığı, mahkûmiyet ya da müsadere kararının kesinleştiği tarihteki
- C) Olay tutanağının tanzim edildiği tarihteki
- D) Kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağının düzenlendiği tarihteki
- E) İkrâmiye talep dosyasının merkez birime gönderildiği tarihteki

14- "Kanunda öngörülen ikramiye ödemelerinde muhbir ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiye tutarı gösterge rakamının tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması durumunda ikramiye talep dosyası hazırlanmaz."

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkrâmiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'te yer alan yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 3.000 – kamu davasının açıldığı
- B) 3.000 – mahkûmiyet kararının kesinleştiği
- C) 3.000 – olayın olduğu
- D) 30.000 – olayın olduğu
- E) 120.000 – olayın olduğu

15- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkrâmiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre el koyma ikramiyesine hak kazananlara bir takvim yılında ödenecek ikramiyenin üst sınırının hesaplanmasında esas alınan ikramiyeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Kaçak eşya ikramiyeleri
- B) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri
- C) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ikramiyeleri
- D) Örgütlü veya bireysel uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ikramiyeleri
- E) Bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri

16- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'in ikramiyelere ilişkin ortak hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. El koyma ikramiyesine hak kazananların tespitine yönelik olarak merkez birimlerince inceleme yapılabilir; bu durumda kimlere ikramiye ödeneceğine ilişkin olarak merkez birimlerince verilen karar esas alınır.
- II. Olay başına ve yıllık ödenecek ikramiye tutarını dolduran kişilerin payına düşen ikramiye, aynı olayda el koyma ikramiyesine hak kazanan durumundaki diğer kişilere paylaştırılır.
- III. El koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenen ikramiye, olay tutanağının tanzim edildiği yıl ikramiyesinden sayılır.
- IV. Ödenecek ikramiyeler, damga vergisi dahil hiçbir vergi, resim ve harca tâbi tutulmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

17- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ikramiye tutarlarının belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Uyuşturucu maddenin birim miktarının belirlenmesinde, maddenin saf hâldeki miktarı esas alınır.
- B) Bitki yakalamaları ile uyuşturucu madde yakalamalarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde, ikramiye ödemeleri yönüyle tek bir olay olarak değerlendirilir.
- C) Yakalanan uyuşturucu madde birim kabul edilen miktardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edilen miktara oranı üzerinden hesaplama yapılır.
- D) Bitkinin geniş bir alanda seyrek bir şekilde ekilmesi hâlinde ikramiye ödemesi, bir metre kareye düşen ortalama bitki sayısı altı kök olacak şekilde hesaplanan alan değeri üzerinden yapılır.
- E) Bitki yakalamalarında olay tarihine göre ekili alanın yüz ölçümü esas alınarak Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sabit rakamın memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.

18- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre, Cumhurbaşkanınca belirlenecek birim miktarını aşmayan uyuşturucu veya uyarıcı madde yakalamalarında örgütlü veya bireysel uyuşturucu ticareti suçlarına yönelik olarak yapılan ikramiye ödemeleri nasıl ve ne zaman yapılır?

- A) Yarısı kamu davası açıldıktan, diğer yarısı mahkûmiyet hükmü kesinleştikten sonraki üç ay içinde
- B) Tek seferde, mahkûmiyet hükmü veya müsadere kararı kesinleştikten sonraki üç ay içinde
- C) Yüzde yirmi beşi kamu davası açıldıktan, yüzde yetmiş beşi mahkûmiyet hükmü kesinleştikten sonraki üç ay içinde
- D) Tek seferde, kamu davası açıldıktan sonraki üç ay içinde
- E) Tek seferde, olay tutanağının tanzim edildiği yıl içinde

19- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre sahipsiz yakalanan kaçak eşyanın değeri, mahallin en büyük mülki idare amirinin görevlendireceği üç kişilik bir heyet tarafından belirlenir. Bu heyeti oluşturan temsilciler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve sanayi ve/veya ticaret odası temsilcileri
- B) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve gümrük müşavirleri derneği temsilcileri
- C) Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve sanayi ve/veya ticaret odası temsilcileri
- D) İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve sanayi ve/veya ticaret odası temsilcileri
- E) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri

20- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre kaçak silah-mühimmat yakalamalarında, değeri her yıl belirlenen listede bulunmayan kaçak silah ve mühimmatın değer tespiti aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

- A) Mahallin en büyük mülki idare amirinin görevlendireceği üç kişilik bir heyet
- B) Müdahil veya en yakın gümrük idaresi
- C) El koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri
- D) Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturacağı, en az üç kişiden oluşan bir heyet
- E) Milli Savunma Bakanlığının oluşturacağı, en az üç kişiden oluşan bir heyet

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 54 · ELKONULAN AKARYAKIT UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

20 soru · 30 dakika

1- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nde yer alan "kaçak akaryakıtın değeri" ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Elkonulan akaryakıt ihraç eşyası ise CIF kıymeti, ithal eşyası ise FOB kıymeti ya da varsa mahkemece belirlenmiş değeri
- B) Elkonulan akaryakıtın temin edildiği yer ve tarihteki normal alım ve satım bedeli
- C) İlane çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısım
- D) Elkonulan akaryakıt ihraç eşyası ise FOB kıymeti, ithal eşyası ise CIF kıymeti ya da varsa mahkemece belirlenmiş değeri
- E) Rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatı

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nde "5607 sayılı Kanun uyarınca kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olan idare/birim" biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrük idaresi
- B) Elkoyan/Alıkoyan idare/birim
- C) Müdahil gümrük idaresi
- D) Teslim almakla sorumlu idare
- E) Kurum

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan kaçak akaryakıttan numune alınması ve numunelerin analizine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Elkonulan kaçak akaryakıttan alınan numuneler için Numune Alma Tutanağı düzenlenir.
- B) Numunelerin bir adedi müdahil gümrük idaresine gönderilir.
- C) Analiz sonuçları, tasfiye ile ilgili kuruma bildirilir.
- D) Numuneler, akaryakıtı muhafaza eden il özel idaresince saklanır.
- E) Mahkemece yeniden analize sevkî veya tedbir alınması istenmeyen numunelerin tasfiye edilmesi için mahkemesinden karar istenir.

4- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre kaçak akaryakıtın teslimi ve muhafazasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Depolama hazırlıkları tamamlanamadığı için il özel idaresine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına teslim edilemeyen LPG, depolama lisanslı firmaların depolarında muhafaza edilir.
- B) Muhafaza için teslim edilecek uygun yer bulunamayan akaryakıt yedimeine teslim edilir.
- C) Kaçak zanıyla ele geçirilen petrol ürünleri, bunları yakalayan kolluk gücü tarafından en yakın gümrük idaresine teslim edilir.
- D) Ulusal marker seviyesi yeterli bulunmayan ancak laboratuvar sonuçlarına göre teknik düzenlemelere uygun olduğu belirlenen akaryakıt, tasfiye kararı verilene kadar ayrı koşullarda saklanır.
- E) Ulusal marker kontrolü sonuçlarına itiraz edilmiş ve laboratuvar raporunda marker seviyesinin yeterli görüldüğü belirtilmişse ürün, sahibine teslim edilmek üzere ayrı şartlarda muhafaza edilir.

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre il özel idaresine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına teslimi mümkün olmayan, muhafazası özel tesis ve tertibat gerektiren ya da bu idarelerin depolama kapasitesini aşan akaryakıtın, fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların depolarına teslimi aşağıdakilerden hangisinin onayı ile yapılır?

- A) Büyükşehirlerde valinin, diğer ilçelerde kaymakamın
- B) İl özel idarelerinde genel sekreterin, diğer yerlerde valinin
- C) İlgili davaya müdahil gümrük idaresinin
- D) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun
- E) Büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakamın, illerde valinin

6- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masrafların hangi andan itibaren ve hangi bütçeden karşılanacağı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Elkonulduğu andan itibaren – teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden
- B) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren – teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden
- C) Elkonulduğu andan itibaren – akaryakıtı elkoyan idarenin bütçesinden
- D) Tasfiye kararının verildiği tarihten itibaren – teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden
- E) Elkonulduğu andan itibaren – ilgili davaya müdahil gümrük idaresinin bütçesinden

7- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan kaçak akaryakıtın mahkemece sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde, akaryakıtın muhafaza süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Elkonulduğu andan itibaren, kararın akaryakıt sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden otuzuncu gün dahil geçen süre
- B) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren, kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre
- C) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren, akaryakıtın teslim alındığı tarihe kadar geçen süre
- D) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren, kararın akaryakıt sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden otuzuncu gün dahil geçen süre
- E) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren, kararın akaryakıt sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden on beşinci gün dahil geçen süre

8- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre kaçak akaryakıtın muhafaza ücretine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın değeri üzerinden günlük binde bir olarak uygulanır.
- II. Altı aydan sonraki muhafaza süresi için, günlük binde bir olarak hesaplanan ücretin yarısı oranında ücret uygulanır.
- III. Ücret hesabında, kaçak akaryakıtın muhafazasının sona erdiği gün de dikkate alınır.
- IV. Muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın değerinin yüzde on beşini geçemez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II ve IV

9- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında elkonulan kaçak akaryakıtı ilişkin bilgiler şöyledir:

- Akaryakıt ithal eşyasıdır ve CIF kıymeti 100.000 TL'dir.
- Akaryakıt, valinin onayıyla fiziki deposu uygun bir özel kuruluşun deposuna teslim edilmiş ve tasfiyesine kadar bu depoda muhafaza edilmiştir.
- Akaryakıt, on ay muhafaza edildikten sonra satış suretiyle tasfiye edilmiş ve 80.000 TL'ye satılmıştır.

Buna göre depoyu işleten kuruluşa muhafaza ücreti olarak ödenecek tutar kaç TL'dir?

- A) 6.000 TL
- B) 12.000 TL
- C) 15.000 TL
- D) 24.000 TL
- E) 30.000 TL

10- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan kaçak akaryakıt için yapılacak mal ve hizmet alımlarında, piyasa fiyat araştırması yapılmadan alım yapılabilecek durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Alınacak mal veya hizmetin fiyatının il veya ilçede faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun tarifesinde belirlenmiş olması
- B) İhtiyacın yalnızca gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin, ihtiyaç sahibi birim amirince oluşturulan en az üç kişilik komisyonca tespit edilmesi
- C) Yalnızca gerçek veya tüzel tek kişinin özel bir hakka sahip olduğunun belgelenmesi
- D) Alımın kamu kurum ve kuruluşlarından yapılması
- E) Alımın sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bulunan kuruluşlardan yapılması

11- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında, 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadan giderleri ilgili kurum bütçesinden karşılanan kurum ve kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatı
- B) İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatı
- C) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
- D) İl özel idareleri
- E) Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı

12- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan kaçak akaryakıtın bedelsiz tahsisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tahsis komisyonu, akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca en az üç kişiden oluşturulur.
- B) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, akaryakıtın cinsi ve miktarını belirterek bedelsiz tahsis talebinde bulunur.
- C) Tahsis kararları il özel idarelerinde genel sekreter ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından onaylanır.
- D) Tahsisi yapılan akaryakıt, muhafaza edildiği yerden tahsis yapılan birim tarafından otuz gün içerisinde teslim alınır.
- E) Süresi içinde teslim alınmayan akaryakıtla ilişkin tahsis kararı iptal edilmiş sayılır ve başka birime tahsis yapılır.

13- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıt, aşağıdakilerden hangisine bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir?

- A) Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele eden kurum veya birimlere
- B) Akaryakıtın muhafaza edildiği yerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına
- C) Akaryakıtın muhafaza edildiği il dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına
- D) Akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresine
- E) Gümrük idarelerine

14- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre akaryakıtı dönüştürülmek amacıyla kullanılan veya bulundurulmuş madenî ve baz yağ, asfalt, solvent, nafta ve benzeri petrol türevlerinden dönüştürme işlemi yapılmış olanların satış suretiyle tasfiyesinde tahmini satış bedeli, dönüştürülmeden önceki orijinal hâlinin piyasa değerinin yüzde kaçından aşağı belirlenemez?

- A) %15
- B) %30
- C) %40
- D) %60
- E) %65

15- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun çıkan ve bedelsiz tahsis edilemeyen kaçak akaryakıtın satış suretiyle tasfiyesinde, tasfiye ihalesinin gerçekleştirilme süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Tasfiye kararının verildiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde
- B) Numune analiz raporunun laboratuvarından geldiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde
- C) Numune analiz raporunun laboratuvarından geldiği tarihten başlayarak on beş gün içerisinde
- D) İhale ilanına çıkıldığı tarihten başlayarak bir ay içerisinde
- E) Akaryakıtın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten başlayarak altı ay içerisinde

16- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Bu akaryakıt, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından en yakın rafinericiye satılır ve rafinerici bu ürünleri almakla yükümlüdür.
- II. Rafineri üretim süreçlerine zarar verip vermeyeceğinin tespitine yönelik analizleri gerçekleştirecek laboratuvarın akreditasyon sertifikasına sahip olması gerekir; analiz giderleri rafinericiler tarafından karşılanır.
- III. Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şart ve seviyede değilse, ürün analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir.
- IV. Rafineri üretim süreçlerine zarar vereceği kanıtlanan kaçak akaryakıt, bertaraf ettirilmek üzere il özel idarelerine veya çevre ve şehircilik il müdürlüklerine gönderilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II, III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, III ve IV

17- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gümrüğe terk edilen veya gümrük mevzuatına göre terk edilmiş sayılan akaryakıtla ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bu akaryakıt için kural olarak numune alınmaz.
- B) Niteliğinden şüphe duyulan akaryakıtın cinsinin tespiti için Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarına göre numune alınarak analiz yaptırılabilir.
- C) Teknik düzenlemelere uygun olanlar ilk olarak gümrük idarelerinin kullanımına bedelsiz tahsis edilir.
- D) Gümrük idarelerinin ihtiyacını aşan kısım, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilir.
- E) Teknik düzenlemelere uygun olup bedelsiz tahsis edilemeyen akaryakıt, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun açık teklif ve pazarlık usulü emsal alınarak satılır.

18- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre bedelsiz tahsis edilmiş akaryakıtla ilişkin yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde, hak sahibine yapılacak ödemenin hesaplanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşülür; kalan tutara elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar kanuni faiz eklenir.
- B) Toplam satış bedelinden vergiler düşülür; kalan tutara elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar kanuni faiz eklenir.
- C) Rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşülür; kalan tutara tahsis tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar kanuni faiz eklenir.
- D) Rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşülür; kalan tutara elkoyma tarihinden kararın sahibine tebliğ edildiği tarihe kadar kanuni faiz eklenir.
- E) Akaryakıtın CIF kıymetinden vergiler düşülür; kalan tutara elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar kanuni faiz eklenir.

19- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre Yönetmelik ile yapılan düzenlemelere ilişkin öngörülme durumlarının ortaya çıkması hâlinde, bunları inceleyip sonuçlandırmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

- A) Konusuna göre Ticaret, İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları
- B) Konusuna göre Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları
- C) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
- D) Konusuna göre Ticaret Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
- E) Akaryakıtın muhafaza edildiği ilin valisi

20- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin amacı, dayanağı, hazırlanması, yürürlüğü ve yürütülmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A)** Yönetmelik, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
- B)** Yönetmelik hükümlerini Ticaret ve İçişleri Bakanları yürütür.
- C)** Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından müştereken hazırlanmıştır.
- D)** Yönetmelik 1/4/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
- E)** Yönetmeliğin amacı, elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve tasfiyesi ile bu işlemlere ilişkin giderlerin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 55 · KAÇAKÇILIK MAHKÛMİYETLERİNİN İLANI VE MİLLİ SAVUNMA/İÇ GÜVENLİK EŞYASI 20 soru · 30 dakika

1- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmi Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'e göre, uyuşturucu kaçakçılığı fiilini işleyen kişilerin Bakanlık tarafından kamuoyuna ilan edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

- A) Kaçakçılığa konu uyuşturucunun gümrüklenmiş değerinin 500.000 Türk Lirasından az olmaması
- B) Haklarında verilen mahkûmiyet hükmünün kesinleşmiş olması
- C) Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına işlenmiş olması
- D) Suçun en az üç kişi tarafından birlikte işlenmiş olması
- E) İlan edileceklerin Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyonca belirlenmiş olması

2- (M) 16 Mayıs 2007 doğumludur. (M)'nin 10 Mart 2025 tarihinde işlediği 600 kilogram şeker kaçakçılığı fiilinden dolayı verilen mahkûmiyet hükmü 19 Haziran 2026 tarihinde kesinleşmiştir.

Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmi Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'e göre (M) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Mahkûmiyet hükmünün kesinleştiği tarihte 18 yaşını doldurduğu için Bakanlık tarafından ilan edilebilir.
- B) Şeker için aranan 500 kilogram sınırı aşıldığından ilan edilebilir.
- C) Suçun işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmadığı için Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
- D) Kaçakçılık suçuna ve (M)'ye ilişkin bilgiler üç ay süreyle Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanır.
- E) Şeker kaçakçılığı miktara bakılmaksızın ilan edilebilecek fiillerden olduğundan Bakanlık tarafından ilan edilebilir.

3- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmi Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'e göre, mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerden ilana esas olacak miktar veya değerlere ilişkin hükümlere göre kamuoyuna ilan edilecekler için karar hangi merci tarafından verilir ve nasıl icra edilir?

- A) Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyonca verilir, Bakan Onayı ile icra edilir.
- B) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce verilir, Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı ile icra edilir.
- C) Hâkim veya mahkemece verilir, başsavcılık aracılığıyla icra edilir.
- D) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce verilir, Bakan Onayı ile icra edilir.
- E) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce verilir, ayrıca bir onay aranmaksızın icra edilir.

4- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmi Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'te kaçakçılık fiiline konu mahkûmiyet kararının kamuoyuna ilan edilmesi için eşya türlerine göre aranan asgari miktarlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tütün için 150 kilogramdan az olmama şartı aranır.
- B) Akaryakıt ve türevleri için 5.000 litreden az olmama şartı aranır.
- C) Sigara için 5.000 paketten az olmama şartı aranır.
- D) Alkollü içki için 150 litreden az olmama şartı aranır.
- E) Et için 500 kilogramdan az olmama şartı aranır.

5- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmi Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'e göre, zeytin kaçakçılığı fiiline konu mahkûmiyet kararının kamuoyuna ilan edilebilmesi için yakalanan zeytinin miktarına ilişkin aranan şart aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 150 kilogramdan az olmaması
- B) 250 litreden az olmaması
- C) 250 kilogramdan az olmaması
- D) 250 kilogramı aşması
- E) 500 kilogramdan az olmaması

6- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'te ilana esas olacak miktar veya değerlere ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme yer almaktadır:

"Kaçakçılık fiiline konu mahkûmiyet kararının kamuoyuna ilan edilmesi için diğer eşya türlerinde gümrüklenmiş değer (.....) Türk Lirasından az olmaması şartı aranır. Bu tutar, her yıl (.....) belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır."

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 250.000 – Hazine ve Maliye Bakanlığınca
- B) 250.000 – Ticaret Bakanlığınca
- C) 500.000 – Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce
- D) 500.000 – Hazine ve Maliye Bakanlığınca
- E) 500.000 – Ticaret Bakanlığınca

7- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'e göre, aşağıdaki kaçakçılık fiillerinden hangisi miktar veya eşyanın gümrüklenmiş değerine bakılmaksızın kamuoyuna ilan edilebilecek fiiller arasında yer almaz?

- A) Göçmen kaçakçılığı
- B) Tarihi eser kaçakçılığı
- C) Sahte para kaçakçılığı
- D) Maden kaçakçılığı
- E) Hayali ihracat

8- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'in ilanın yayımlanmasına ve ilan metninde belirtilecek hususlara ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler veriliyor:

- I. Suçun mahiyetine göre yayımlanma süresi, Genel Müdürlükçe üç katına kadar artırılabilir.
- II. Kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler üç ay süre ile Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanır.
- III. Bilgilerin diğer iletişim vasıtalarıyla kamuoyuna duyurulabilmesi, Komisyon kararında yer alması şartına bağlıdır.
- IV. İlan edilecek bilgilerin içeriğinde, kaçakçılık olayına dair yakalanan eşyanın cinsi ve miktarına ilişkin bilgiler yer alır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) II ve III
- E) I, II ve IV

9- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'e göre, kamuoyuna ilan edilecek bilgilerin içeriğinde kaçakçılık suçundan mahkûm olanlara ilişkin olarak yer alacak bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Baba adı
- B) Anne adı
- C) Doğum yeri
- D) Doğum tarihi
- E) Mesleği

10- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik ile Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'in dayanağını oluşturan kanunlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu – 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- B) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun – 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- C) 4458 sayılı Gümrük Kanunu – 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
- D) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu – 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
- E) 4458 sayılı Gümrük Kanunu – 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

11- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'e göre, terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen ya da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar sebebiyle el konulan veya adli emanette bulunan eşyanın tahsis edilebileceği kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
- B) Türk Silahlı Kuvvetleri
- C) Emniyet Genel Müdürlüğü
- D) Jandarma Genel Komutanlığı
- E) Sahil Güvenlik Komutanlığı

12- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'te "belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen malzemeler" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mühimmat
- B) Araç ve gereç
- C) Eşya
- D) Silah
- E) Sarf malzemesi

13- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'te geçen "Kurumlar" ifadesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
- B) Adalet, İçişleri, Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları
- C) İl garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığı
- D) İl valisi, garnizon komutanı, emniyet müdürü, jandarma komutanı, sahil güvenlik komutanı ve sorumlu vali yardımcısı
- E) Valilik, il jandarma komutanlığı ve Cumhuriyet başsavcılığı

14- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'e göre, tahsise konu olabilecek nitelikteki eşya hakkında kriminal inceleme, bilirkişi raporu veya durum tespiti gibi yargılama için yapılması gerekli olduğu değerlendirilen işlemler, zorunlu hâller haricinde ne kadar süre içinde yerine getirilir?

- A) Ele geçirme tarihinden itibaren 5 gün içinde
- B) Ele geçirme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde
- C) Güncel listelerin kurumlara bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde
- D) Ele geçirme tarihinden itibaren 15 gün içinde
- E) Tahsis talebinin Komisyona ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde

15- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'e göre, bir seferde veya olayda çok sayıda eşya ele geçirilmesi ve bu eşyalara Kurumlarca ihtiyaç duyulması üzerine ivedilikle güncellenen listelere istinaden yapılan tahsis talebi hakkında Komisyonun en geç toplanıp karar vermesi gereken süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3 iş günü – listelerin kurumlara bildirildiği tarihten itibaren
- B) 3 iş günü – talebin Komisyona ulaşmasından sonra
- C) 5 iş günü – talebin Komisyona ulaşmasından sonra
- D) 5 iş günü – listelerin kurumlara bildirildiği tarihten itibaren
- E) 15 gün – eşyanın ele geçirildiği tarihten itibaren

16- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'e göre, tahsis konu olabilecek eşyaya ilişkin güncel listelerin garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve sahil güvenlik komutanlığına bildirilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Listeler ayda bir valilik kanalıyla il jandarma komutanlığınca bildirilir.
- B) Listeler üç ayda bir Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığınca bildirilir.
- C) Listeler on beş günde bir il jandarma komutanlığınca bildirilir.
- D) Listeler ayda bir Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla il emniyet müdürlüğünce bildirilir.
- E) Listeler eşyanın ele geçirildiği tarihten itibaren en geç 5 gün içinde il valisince bildirilir.

17- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'te düzenlenen tahsis komisyonuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Komisyon, il valisinin başkanlığında kurulur.
- B) Cumhuriyet başsavcısı, Komisyonun üyeleri arasında yer alır.
- C) Komisyon sekreteryası il jandarma komutanlığınca yürütülür.
- D) Kurumlar, güncel listede yer alan eşyayla ilgili taleplerini Komisyona iletir.
- E) Komisyon, ihtiyaç hâlinde gecikmeksizin derhal toplanır.

18- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'in tahsis talebi, tahsis kararı ve kararın bildirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler veriliyor:

- I. Komisyonun tahsisi için talepte bulunulmasını uygun bulduğu eşya hakkında ilgili Vali tarafından derhâl hâkim veya mahkemeden, Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla tahsis talebinde bulunulur.
- II. Hâkim veya mahkemenin tahsis talebinin kabulü veya reddi kararlarına karşı yalnızca talepte bulunan Vali itiraz edebilir.
- III. Tahsis kararları, valilik kanalıyla il jandarma komutanlığı tarafından talepte bulunan kuruma ve Jandarma Genel Komutanlığına derhal bildirilir.
- IV. Tahsis edilen eşyalara ilişkin güncel listeler Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığınca ayda bir gönderilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) III ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I ve III

19- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'e göre, tahsis komisyonunun kurumların tahsis talepleri hakkında karar verirken dikkate alacağı hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Eşyanın rayiç değeri
- B) Eşyanın cinsi
- C) Eşyanın ele geçirildiği olayın niteliği
- D) Kurumların ihtiyaç dereceleri
- E) Kurumların ihtiyacı karşılama durumu

20- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'e göre tahsis edilen eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A)** Kesinleşmiş karar, gerekli ödeme ve kayıt güncelleme işlemleri için tahsis kararı da eklenerek eşyanın tahsis edildiği kuruma gönderilir.
- B)** Eşyanın rayiç değeri, kurumun tabi olduğu taşınır mal yönetmeliği hükümleri uyarınca kurum envanterine kaydedilmesi sırasında izlenen usule göre tespit edilir.
- C)** Rayiç değer üzerinden belirlenen bedel, tahsis yapılan kurumun bütçesinden karşılanarak eşya sahibine ödenir.
- D)** Ödeme işlemi sonucu, soruşturma veya kovuşturma dosyasına eklenmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye gönderilir.
- E)** Mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığına ait adli emanet kayıtları, eşya bedelinin sahibine ödenmesiyle kapatılır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

BÖLÜM 56 · İTHALAT REJİMİ KARARI

20 soru · 30 dakika

1- 3350 sayılı Cumhurbaşkan Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın, 10790 sayılı Cumhurbaşkan Kararı ile yenilenen eki VI sayılı listesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Listede, karşısında gösterilen nihai ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla indirimli gümrük vergisinden faydalanacak tarım ürünleri yer alır.
- B) Listedeki pozisyonlarda yalnızca eşya tanımı sütununda tanımlanan ürünlerin sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithalatında gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.
- C) Listede, gümrük vergisi askıya alınan sanayi ürünleri yer alır.
- D) Listedeki ürünlere sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla %0 gümrük vergisi uygulanır; ancak bu ithalat gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi tutulmaz.
- E) II sayılı listedeki bir eşyanın aynı zamanda VI sayılı listede yer alması durumunda, VI sayılı listedeki oran II sayılı listedeki orandan yüksek olsa dahi uygulanır.

2- 3350 sayılı Cumhurbaşkan Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın 10790 sayılı Cumhurbaşkan Kararı ile yenilenen eki listelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) I sayılı liste tarım ürünlerini kapsar.
- B) II sayılı liste, tarım ürünleri ve sanayi ürünleri olmak üzere iki bölüm hâlinde düzenlenmiştir.
- C) Balıkçılık ve su ürünleri IV sayılı listede yer alır.
- D) 10790 sayılı Kararla, 3350 sayılı Kararın ekinde yer alan kısaltmalar, listeler ve ekler yürürlükten kaldırılarak yerine yenileri eklenmiştir.
- E) III sayılı liste, gümrük vergisi askıya alınan sanayi ürünlerini kapsar.

3- 3350 sayılı Cumhurbaşkan Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın gümrük vergisi oranlarını ve ek mali yükümlülüğü gösteren eki listelerinin uygulanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) II sayılı liste kapsamındaki eşyanın aynı zamanda V veya VI sayılı listede yer alması durumunda, II, V ve VI sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.
- B) VII sayılı listede yer alan eşya, karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edildiğinde gümrük vergisinin yanı sıra ek mali yükümlülüğü de tabidir.
- C) VII sayılı listede yer alan eşya, karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edildiğinde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
- D) VII sayılı liste, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanacak tarım ürünlerini kapsar.
- E) Eki listeler kapsamındaki eşyaya ait gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler ilgili listelerde gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

4- 3350 sayılı Cumhurbaşkan Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ithalat verilmiştir:

- Eşya, EK-1'de gelişme yolundaki ülkeler arasında yer alan bir ülke menşelidir ve bu ülke için "Hariç Sektörler" kapsamındadır.

- II sayılı listede eşyanın karşısındaki oranlar: AB, EFTA ve serbest ticaret anlaşması ülkeleri sütununda %0, En Az Gelişmiş Ülkeler sütununda %2, Gelişme Yolundaki Ülkeler sütununda %4, Diğer Ülkeler sütununda %8'dir.

- Eşya V sayılı listede %6 gümrük vergisi oranıyla yer almakta, VI sayılı listede ise yer almamaktadır.

Buna göre bu ithalatta uygulanacak gümrük vergisi oranı yüzde kaçtır?

- A) %0
- B) %2
- C) %4
- D) %6
- E) %8

5- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin düzenlemeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) GTS kapsamındaki tercihli tarifeler, Türkiye'nin EK-1'de yer alan ülkelerle karşılıklılık esasına göre uyguladığı tercihli tarifelerdir.
- B) GTS'den yararlanacak ülkeler; gelişme yolundaki ülkeler, özel teşvik düzenlemesinden yararlanacak ülkeler ve en az gelişmiş ülkelerdir.
- C) Türkiye'nin GTS kapsamındaki tercihli tarifeleri, II sayılı listenin "GTS Ülkeleri" bölümünde yer alan sütunlarda düzenlenmiştir.
- D) GTS ülkelerinin sektör ve eşya kapsamını gösteren listeler EK-2, EK-3 ve EK-4'te yer alır.
- E) Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanacak ülkelerin listesi EK-1'de yer alır.

6- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre, ticaret politikası önlemlerinin hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü mevzuat arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

- A) İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar
- B) Kambiyo mevzuatı
- C) Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat
- D) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri
- E) Kamu İhale Kanunu

7- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre ek mali yükümlülüğün tahsil zamanı ile tahsil eden idare aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte – gümrük idareleri
- B) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte – vergi daireleri
- C) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte – gümrük idareleri
- D) Eşyanın Türkiye'ye sevk edilmek üzere yüklendiği tarihte – gümrük idareleri
- E) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte – ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri

8- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin esaslarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ek mali yükümlülük ödenerek ithal edilecek eşya, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar ek mali yükümlülüğe tabidir.
- B) Gümrük Kanunu'nun "Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna" başlıklı hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat ek mali yükümlülüğe tabi değildir.
- C) Süresi içinde yatırılmayan ek mali yükümlülük hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
- D) Ek mali yükümlülük hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanmaz.
- E) İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılır.

9- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nda ithali izne tabi tutulan özel nitelikli eşya arasında sayılan ve "zamanla dayanıklılığını yitirmiş" eşyayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kusurlu (defolu) eşya
- B) Yatık eşya
- C) Yenileştirilmiş eşya
- D) Eski eşya
- E) Kullanılmış eşya

10- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre, ithalat işlemlerinde vergi kimlik numarasına sahip olma şartının aranmadığı hâller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Özel anlaşmalara dayanan ithalat
- B) Kitap ithalatı
- C) Kitap dışındaki diğer yayınların ithalatı
- D) Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Bakanlıkça perakende satışına izin verilen eşyanın ithalatı
- E) Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışındaki işleri için satın aldıkları makinenin ithalatı

11- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre ithalat işlemlerinin yürütülmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İthalat işlemleri, ancak gümrük müşaviri aracılığıyla gümrük idarelerine başvurularak yürütülebilir.
- B) Tüzel kişilik statüsüne sahip olmayan kişi ortaklıkları, hukuki tasarruf yapma yetkileri bulunsada dahi ithalat işlemlerini yürütemez.
- C) İthalat yapmak isteyen kişiler, almaları gereken belgeler veya bu belgeler yerine geçen bilgilerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.
- D) İthalatta gözetim, tarife kontenjanı ve kota uygulamaları kapsamında ithalat yapacak kişiler için ilgili mevzuatında hiçbir şekilde özel şart belirlenemez.
- E) İthalat bedellerinin ödenmesi, gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir.

12- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre aşağıdakilerden hangisi Ticaret Bakanlığının yetkili kıldığı hususlar arasında yer almaz?

- A) Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmak ve Karar metninde sözü edilen izinleri vermek
- B) Müzelerde sergilenecek eşyanın ithalatındaki muafiyete ilişkin usul ve esasları belirlemek
- C) İthalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmak ve önlemleri almak
- D) İthal eşya fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmak veya yaptırmak
- E) Özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmak

13- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre, kapsamı dışında kalan eşyanın ithalinin serbest olduğu önlemlerin dayandığı amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Kamu ahlakı
- B) Kamu düzeni veya kamu güvenliği
- C) İnsan, hayvan ve bitki sağlığının korunması
- D) Sınai ve ticari mülkiyetin korunması
- E) Ticaret ve ödemeler dengesinin korunması

14- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın münferit hükümlerine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında üstlendikleri işlerle ilgili olarak satın aldıkları makina ve teçhizatın Türkiye'ye geçici ithaline ilişkin süre uzatımları Bakanlığın iznine bağlıdır.
- II. Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerin ithalatla ilgili işlemlerinin düzenlenmesine ve yürütülmesine gümrük idareleri yetkilidir.
- III. Kamu ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili için verilen Bakanlık izinleri, diğer mevzuata göre alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçer.
- IV. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kapsamında yapılan ithalatta, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış üç nüsha "Müracaat Mektubu" ile gümrük idarelerine başvurulur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve IV
- B) Yalnız I
- C) I ve II
- D) III ve IV
- E) I, II ve IV

15- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na 8043 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eklenen geçiş hükmüne göre, bu hükümde sayılan mülga Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı kararları kapsamındaki eşyaya, yükümlünün talebi hâlinde ilgili kararlardan önceki gümrük vergisi oranlarının uygulanabilmesi için ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin hangi süre içinde tescil edilmesi gerekir?

- A) Geçiş hükmünün yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 45 gün içinde
- B) Mülga kararların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde
- C) Geçiş hükmünün yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 30 gün içinde
- D) Mülga kararların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içinde
- E) Özet beyanın verildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde

16- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre, mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyanın kesin ithaline ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kesin ithalde, eşyanın geçici olarak yurda girdiği tarihteki bedeli ödenir.
- B) ATA karnesi kapsamında geçici olarak yurda gelen eşya da bu hüküm kapsamındadır.
- C) Kesin ithalde, yeni ve kullanılmamış eşyanın bedeli ödenir.
- D) Kesin ithal, kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla gerçekleştirilir.
- E) Kesin ithal işlemleri gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

17- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nda yer alan aşağıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

"III sayılı liste (İşlenmiş Tarım Ürünleri) kapsamı eşyanın karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, söz konusu eşya için yapılan tahlil sonuçlarına göre Tablo 1 (Bileşim Tablosu) kullanılarak tespit edilen kod numarasına Tablo 2'de (.....) tekabül eden tahsil edilir."

- A) Toplu Konut Fonu Tablosu – toplu konut fonu
- B) Tarım Payı Tablosu – gümrük vergisi
- C) Toplu Konut Fonu Tablosu – ek mali yükümlülük
- D) Tarım Payı Tablosu – ilave gümrük vergisi
- E) Tarım Payı Tablosu – ek mali yükümlülük

18- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre, serbest bölgelere veya antrepoya alınan ya da dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği'ne ihraç edilmesi hâlinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında nasıl bir uygulama yapılır?

- A) İthal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi kapsamında uygulanan oran ile AB Ortak Gümrük Tarifesindeki en düşük oran karşılaştırılarak yüksek olanı uygulanır.
- B) Karşılaştırma yapılmaksızın, ithal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı uygulanır.
- C) Karşılaştırma yapılmaksızın, AB Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı uygulanır.
- D) İthal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi kapsamında uygulanan oran ile AB Ortak Gümrük Tarifesindeki en düşük oran karşılaştırılarak düşük olanı uygulanır.
- E) II sayılı listenin Diğer Ülkeler sütunu ile V ve VI sayılı listelerdeki oranlardan düşük olanı uygulanır.

19- 31 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 10790 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın, Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşeli Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler menşeli olarak beyan edilen eşyaya ilişkin geçiş hükmü hakkında aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Hüküm, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen eşyayı kapsar.
- II. Yapılan beyanın aksine bir bilgi ya da belge bulunmаса dahi eşyanın tercihli menşelinin tevsiki şarttır.
- III. Hükümün sağladığı kolaylık 31 Mart 2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanır.
- IV. Hüküm kapsamındaki eşyadan II sayılı listede belirtilen gümrük vergisi alınmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve IV
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, III ve IV

20- 10790 sayılı Cumhurbaşkan Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla değişen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüklerle ilişkin geçiş hükmüne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümrük vergisi indirilen eşyaya ilişkin beyanname 31 Ocak 2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilirse önceki gümrük vergisi uygulanır.
- B)** 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümrük vergisi artırılan eşyaya ilişkin beyanname 31 Mart 2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilirse önceki gümrük vergisi uygulanır.
- C)** Gümrük vergisi artırılan eşyaya önceki oranın uygulanması, eşyanın 1 Ocak 2026 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere yüklenmiş olması şartına bağlıdır.
- D)** 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ek mali yükümlülük ihdas edilen eşyaya ilişkin beyanname 31 Ocak 2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilirse önceki ek mali yükümlülük uygulanır.
- E)** Gümrük vergisi artırılan eşyaya önceki oranın uygulanması, eşyanın 1 Ocak 2026 tarihinden önce gümrüğe sunularak özet beyanının verilmiş olması şartına bağlıdır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ek A — Cevap Anahtarları

Bölüm 01 · Temel Tanımlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	D	E	A	C	B	C	D	E	B	C	D	A	D	B	A	C	E	A

Bölüm 02 · Temsil ve Gümrük Müşavirliği

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	E	A	C	E	C	B	E	B	D	E	B	D	B	A	C	A	C	D

Bölüm 03 · Yetkilendirilmiş Yükümlü

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	C	E	D	A	E	C	B	D	B	C	A	C	B	A	D	E	B	A

Bölüm 04 · Onaylanmış Kişi Statüsü

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	E	D	B	C	E	D	E	C	A	B	E	D	A	B	C	A	C

Bölüm 05 · Sonradan Kontrol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	B	D	C	E	A	D	C	B	E	A	D	E	A	B	C	A	B	E

Bölüm 06 · Gümrük İdaresi Kararları

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B	A	B	C	D	E	C	D	A	B	D	C	E	A	C	E	B	A

Bölüm 07 · Bilgi ve Bağlayıcı Bilgiler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	E	A	B	C	B	D	A	D	B	A	C	E	A	D	C	D	E	B	E

Bölüm 08 · Süreler ve Diğer Hükümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	D	A	D	C	E	A	C	D	B	E	A	B	E	B	E	C	D	B

Bölüm 09 · Gümrük Tarifesi ve Tarife Pozisyonlarına Ayırma (Usul)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	A	C	E	D	C	D	E	B	E	B	A	B	A	D	C	A	B	E

Bölüm 10 · Menşe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	A	E	D	B	E	C	E	D	B	E	C	A	C	A	D	C	B	D

Bölüm 11 · Gümrük Kıymeti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	E	B	A	C	B	A	E	D	B	E	B	C	E	D	A	C	D	A	D

Bölüm 12 · Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	A	D	E	A	E	B	A	D	C	B	D	C	B	E	C	E	C

Bölüm 13 · Kabotaj

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	E	C	A	B	D	E	A	E	C	A	B	E	C	B	D	A	B	D	C

Bölüm 14 · Özet Beyan ve Eşyanın Girişi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	B	D	A	D	C	D	B	E	C	A	B	C	A	C	E	B	E	D

Bölüm 15 · Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım, Geçici Depolama ve Sahte Eşya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	B	A	E	D	C	D	C	A	C	D	B	D	A	E	A	C	B	E

Bölüm 16 · Beyan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	C	D	E	A	C	D	B	E	C	D	A	D	C	A	E	B	A	B

Bölüm 17 · Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	D	C	E	A	C	B	A	D	B	D	E	C	A	D	B	A	E	B

Bölüm 18 · Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Rejimler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	A	D	C	B	E	B	D	B	A	C	E	C	E	D	A	E	B	C

Bölüm 19 · Transit Rejimi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	D	A	D	E	B	D	E	C	A	C	A	B	E	B	D	A	C	B

Bölüm 20 · TIR İşlemleri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	B	D	A	B	A	C	E	A	D	C	B	C	D	E	B	E	C	D

Bölüm 21 · Transit Tebliği (Seri No: 3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	D	B	C	E	D	A	C	A	E	B	A	C	D	E	B	D	E	B

Bölüm 22 · Transit Tebliği (Seri No: 4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	D	A	C	D	E	A	B	E	C	E	D	B	D	B	C	A	C	A

Bölüm 23 · Transit Tebliği (Seri No: 5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	D	C	E	D	B	A	D	C	A	C	E	A	D	C	B	E	B	E

Bölüm 24 · Transit Tebliği (Seri No: 6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	E	C	D	E	C	B	E	C	B	A	D	B	A	C	A	B	E	D

Bölüm 25 · Transit Tebliği (Seri No: 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	A	B	A	C	D	E	B	D	E	D	E	B	C	E	A	C	A	C

Bölüm 26 · Transit Tebliği (Seri No: 14)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	E	D	C	B	E	A	E	B	A	C	E	D	C	A	D	B	A	B

Bölüm 27 · Gümrük Antrepo Rejimi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	E	D	E	C	A	B	E	C	D	A	B	C	D	B	A	E	A	C

Bölüm 28 · Gümrük Antrepoları ve İşleticileri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	D	B	D	B	E	B	A	C	A	C	E	C	D	C	A	B	D	E

Bölüm 29 · Gümrüksüz Satış Mağazaları

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	B	A	D	C	B	E	C	B	C	E	C	A	B	A	E	D	E	D

Bölüm 30 · Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	E	B	A	D	C	B	D	C	E	B	E	C	A	E	C	A	B	A	D

Bölüm 31 · Dahilde İşleme Rejimi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	D	B	C	E	B	C	B	D	A	E	D	C	B	A	E	C	E	A

Bölüm 32 · Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	D	E	C	A	D	A	B	A	B	E	D	E	D	C	B	C	B	A

Bölüm 33 · Geçici İthalat Rejimi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	A	C	A	B	E	D	E	D	E	A	E	C	D	C	D	B	A	B

Bölüm 34 · Hariçte İşleme Rejimi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	D	B	A	E	D	C	A	E	B	A	B	D	A	C	E	C	B	E

Bölüm 35 · İhracat Rejimi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	A	D	E	C	D	B	E	C	A	E	C	A	E	A	B	D	B

Bölüm 36 · Geri Gelen Eşya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	B	A	D	B	E	B	E	A	C	D	B	A	E	C	D	E	C	D

Bölüm 37 · Serbest Bölgeler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	C	A	D	A	D	E	B	D	C	B	A	C	E	A	E	B	C	D

Bölüm 38 · Gümrük Vergilerinden Muafiyet

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	E	B	A	C	A	E	B	D	C	E	C	D	B	D	C	A	B	D

Bölüm 39 · Posta ve Hızlı Kargo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	C	A	D	E	A	C	E	B	C	E	A	D	A	C	B	D	B	D

Bölüm 40 · Sınır Ticareti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	C	A	B	A	B	C	E	C	E	D	B	D	B	D	A	D	C	E

Bölüm 41 · Akaryakıt ve Kumanya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	C	D	A	C	B	A	D	E	C	A	E	A	D	B	C	E	D	B

Bölüm 42 · Tasfiye

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	C	B	E	A	C	E	D	C	A	D	B	C	A	B	E	A	D	E

Bölüm 43 · Gümrük Yükümlülüğü

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	E	C	D	B	C	B	D	A	B	A	E	D	A	E	B	D	E	C

Bölüm 44 · Tahakkuk, Tebliğ ve Ödeme

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	A	D	E	A	C	A	C	E	D	B	D	E	A	B	C	E	C	B

Bölüm 45 · Teminat ve Faiz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	E	B	A	E	A	C	B	C	B	D	E	C	B	C	D	A	D	A

Bölüm 46 · Geri Verme ve Kaldırma

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	B	C	E	A	D	B	E	C	A	E	A	D	A	B	D	E	D	C

Bölüm 47 · Gümrük Kanunu Cezaları

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	C	E	C	A	C	B	D	B	D	E	A	D	C	A	D	B	E	A

Bölüm 48 · İtirazlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	A	E	C	B	C	B	D	A	B	A	D	E	A	B	C	E	D	E

Bölüm 49 · Uzlaşma

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	E	D	A	B	D	C	B	C	A	B	E	D	A	B	E	A	C	E

Bölüm 50 · Disiplin Cezaları

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	E	D	A	B	C	B	E	C	B	D	A	C	E	B	A	D	A	D

Bölüm 51 · Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	D	B	E	C	B	A	E	B	C	D	A	C	E	B	D	A	D	A

Bölüm 52 · Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlar Uygulama Yönetmeliği

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	E	C	D	E	A	D	C	A	B	E	A	D	E	C	B	D	B	A	B

Bölüm 53 · Kaçakçılıkta İkramiye Ödenmesi Yönetmeliği

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	A	E	D	E	C	D	A	B	C	A	B	C	B	C	B	D	A	E

Bölüm 54 · Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	D	C	E	A	D	A	B	A	E	D	E	C	B	C	E	A	B	C

Bölüm 55 · Kaçakçılık Mahkûmiyetlerinin İlanı ve Milli Savunma İç Güvenlik Eşyası

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	A	C	D	E	C	B	D	A	E	C	D	B	A	B	E	A	E

Bölüm 56 · İthalat Rejimi Kararı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	B	D	A	C	A	D	B	E	C	B	E	A	C	A	E	D	C	D

Ek B — Cevap Formu

Bu sayfayı çoğaltarak her test için kullanabilirsiniz. Bölüm: _____ Adı Soyadı: _____ Doğru sayısı:

1	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	6	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	11	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	16	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
2	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	7	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	12	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	17	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
3	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	8	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	13	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	18	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
4	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	9	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	14	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	19	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
5	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	10	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	15	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	20	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E